

STUDY NOTES

भारतीय राजव्यवस्था

UPSC · State PSC · SSC · Railways

16 अध्याय-फाइल

24 August 2026

संवैधानिक ढांचा व मौलिक अधिकार

विषय-सूची / Contents

अध्याय 1 : भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 2 : संविधान का निर्माण

अध्याय 3 : संविधान की प्रमुख विशेषताएं

अध्याय 4 : संविधान की प्रस्तावना

अध्याय 5 : संघ और उसका क्षेत्र

अध्याय 6 : नागरिकता

अध्याय 7 : मौलिक अधिकार - परिचय एवं सामान्य प्रावधान

अध्याय 8 : समानता का अधिकार

अध्याय 9 : स्वतंत्रता का अधिकार

अध्याय 10 : शोषण के विरुद्ध अधिकार

अध्याय 11 : धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अध्याय 12 : सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अध्याय 13 : संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अध्याय 14 : राज्य के नीति निदेशक तत्व

अध्याय 15 : मौलिक कर्तव्य

अध्याय 16 : भारत का राष्ट्रपति

अध्याय 1: भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास को समझने में
- प्रमुख अधिनियमों और उनके प्रावधानों को पहचानने में
- भारतीय संविधान की ओर विकास का विश्लेषण करने में
- संवैधानिक इतिहास पर PYQs का आत्मविश्वास से उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-3 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	1-2 प्रश्न	★★★
राज्य PSCs	2-4 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	1-2 प्रश्न	★★★
बैंकिंग	0-1 प्रश्न	★★
शिक्षण परीक्षाएं	1-2 प्रश्न	★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
- **ट्रिकी टॉपिक:** रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाम चार्टर एक्ट 1833, मार्ले-मिंटो बनाम मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार

1.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान रातोंरात नहीं बना। यह ब्रिटिश शासन के दौरान **150 वर्षों** से अधिक समय तक चले संवैधानिक विकास का परिणाम है।

इसे क्यों पढ़ें?

- ✓ हमारे संविधान की नींव को समझने के लिए
- ✓ लोकतांत्रिक शासन के विकास को जानने के लिए
- ✓ ब्रिटिश अधिनियमों से उधार ली गई विशेषताओं को पहचानने के लिए
- ✓ प्रतियोगी परीक्षाओं में आसान अंक प्राप्त करने के लिए

1.2 कंपनी शासन (1773-1858)

1.2.1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (Regulating Act of 1773)

संवैधानिक विकास की पहली सीढ़ी

प्रमुख प्रावधान:

विशेषता	विवरण
गवर्नर जनरल	बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित (वारेन हेस्टिंग्स - प्रथम)
परिषद	गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद
सर्वोच्च न्यायालय	कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (1774)
अधीनता	बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया
निदेशक मंडल	कार्यकाल 1 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष किया गया

परीक्षा फोकस बिंदु:

- ✓ प्रथम गवर्नर जनरल: वारेन हेस्टिंग्स
- ✓ प्रथम सर्वोच्च न्यायालय: कलकत्ता (1774)
- ✓ प्रथम लिखित नियम कंपनी के प्रशासन के लिए

परीक्षा टिप: याद रखें "1773 = केंद्रीकरण की ओर पहला कदम"

⚠ **सामान्य गलती:** छात्र रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को चार्टर एक्ट 1773 से कन्फ्यूज करते हैं। 1773 का कोई चार्टर एक्ट नहीं था।

1.2.2 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (Pitt's India Act of 1784)

द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत

प्रमुख प्रावधान:

विशेषता	नवाचार
नियंत्रण बोर्ड	कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में बनाया गया
निदेशक मंडल	व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करता था
द्वैध नियंत्रण	राजनीतिक = नियंत्रण बोर्ड + व्यापारिक = निदेशक मंडल
गवर्नर जनरल की शक्ति	अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों पर बढ़ी हुई शक्ति

► द्वैध शासन की संरचना

ब्रिटिश सरकार

|

नियंत्रण बोर्ड (राजनीतिक मामले)

|

निदेशक मंडल (व्यापारिक मामले)

|

भारत में गवर्नर जनरल

♦ **PYQ अलर्ट:** बार-बार पूछा जाता है - "द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई?"

उत्तर: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

1.2.3 चार्टर एक्ट 1813 (Charter Act of 1813)

कंपनी के व्यापार एकाधिकार का अंत

प्रमुख विशेषताएं:

- ✓ भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर)
- ✓ ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति

- ✓ स्थानीय सरकारें कर लगा सकती थीं
- ✓ भारत में शिक्षा के लिए **₹1 लाख** आवंटित

► **याद रखें:** 1813 = शिक्षा को मान्यता

1.2.4 चार्टर एक्ट 1833 (Charter Act of 1833)

महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर

क्रांतिकारी परिवर्तन:

प्रावधान	महत्व
भारत का गवर्नर जनरल	बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना (लॉर्ड विलियम बेंटिक - प्रथम)
केंद्रीकरण	संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एकल सरकार बनाई
विधायी शक्तियां	गवर्नर जनरल की सरकार को विशेष विधायी शक्ति दी गई
एकाधिकार का अंत	कंपनी का व्यापार एकाधिकार पूरी तरह समाप्त
विधि सदस्य	गवर्नर जनरल की परिषद में 4था सदस्य (विधि सदस्य) जोड़ा गया
सिविल सेवाएं	सेवाओं को भारतीयों के लिए खोलने का प्रयास (योग्यता आधारित)

✎ **प्रथम धारक:**

- **भारत के प्रथम गवर्नर जनरल:** लॉर्ड विलियम बेंटिक
- **प्रथम विधि सदस्य:** लॉर्ड मैकाले

✎ **स्मरणीय सूत्र:** "1833 = तीन-तीन = तीनों प्रेसीडेंसियों के लिए गवर्नर जनरल"

◆ **PYQ अलर्ट:** "भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?" - SSC CGL 2019, 2021 में पूछा गया

1.2.5 चार्टर एक्ट 1853 (Charter Act of 1853)

अंतिम चार्टर एक्ट - 1858 का प्रवेश द्वार

प्रमुख विशेषताएं:

विशेषता	विवरण
शक्तियों का पृथक्करण	पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया
विधान परिषद	6 नए सदस्यों के साथ विस्तारित (विधान परिषद)
खुली प्रतियोगिता	प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाएं खोली गईं (मैकाले समिति)
स्थानीय प्रतिनिधित्व	स्थानीय सरकारों से 4 सदस्य शामिल
गवर्नर जनरल का कार्यकाल	कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं (पहले 5 वर्ष)

► **महत्वपूर्ण:** भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का पहला प्रयास

► तुलनात्मक सारणी: कंपनी शासन के अधिनियम

अधिनियम	वर्ष	प्रमुख विशेषता	प्रथम GG/घटना
रेगुलेटिंग एक्ट	1773	प्रथम लिखित नियम	वारेन हेस्टिंग्स (बंगाल के GG)
पिट्स इंडिया एक्ट	1784	द्वैध शासन	-
चार्टर एक्ट	1813	व्यापार एकाधिकार का अंत	शिक्षा कोष ₹1 लाख
चार्टर एक्ट	1833	भारत का GG बनाया गया	लॉर्ड विलियम बेंटिक
चार्टर एक्ट	1853	शक्तियों का पृथक्करण	प्रतियोगी परीक्षाएं

1.3 क्राउन शासन (1858-1947)

1.3.1 भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण

प्रमुख परिवर्तन:

से (From)	को (To)
कंपनी शासन	प्रत्यक्ष क्राउन शासन
नियंत्रण बोर्ड	भारत के राज्य सचिव
निदेशक मंडल	भारत परिषद (15 सदस्य)
गवर्नर जनरल	वायसराय (क्राउन का प्रतिनिधि)

प्रमुख प्रावधान:

- ✓ भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया
- ✓ भारत के राज्य सचिव - सर्वोच्च अधिकारी
- ✓ वायसराय - भारत में कार्यकारी प्रमुख
- ✓ भारत परिषद - राज्य सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय निकाय
- ✓ द्वैध शासन का अंत

प्रथम धारक:

- प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग
- प्रथम राज्य सचिव: लॉर्ड स्टेनली

याद रखें: 1858 = कंपनी शासन का अंत = क्राउन ने अधिकार लिया

1.3.2 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Councils Act, 1861)

प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत

प्रमुख विशेषताएं:

- ✓ विभाग प्रणाली (Portfolio System) शुरू (विषयों का वितरण)
- ✓ वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था (6 महीने की वैधता)
- ✓ विधान परिषद का विस्तार (6 से 12 सदस्य)
- ✓ पहली बार गैर-सरकारी सदस्य शामिल
- ✓ बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण

परीक्षा फोकस: पहला अधिनियम जिसने भारतीयों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया

1.3.3 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Councils Act, 1892)

सीमित सुधार

प्रावधान:

विशेषता	विवरण
परिषद का आकार	सदस्यों में वृद्धि (संख्या निर्दिष्ट नहीं)
अप्रत्यक्ष चुनाव	कुछ सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव
चर्चा अधिकार	सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे
प्रश्न अधिकार	सीमित रूप से प्रश्न पूछ सकते थे

⚠ **सीमा:** कोई वास्तविक शक्ति नहीं, केवल सलाहकार भूमिका

1.3.4 भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)

पृथक निर्वाचन - विभाजन का बीज

नामकरण:

- **लॉर्ड मार्ले:** राज्य सचिव
- **लॉर्ड मिंटो:** भारत के वायसराय

प्रमुख प्रावधान:

- ✓ मुसलमानों के लिए **पृथक निर्वाचन** (सबसे विवादास्पद)
- ✓ केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का **विस्तार**
- ✓ वायसराय की कार्यकारी परिषद में **प्रथम भारतीय सदस्य** - सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
- ✓ प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का **बहुमत**

► परिषद की संरचना:

परिषद	आकार बढ़ाकर
केंद्रीय विधान परिषद	60 सदस्य
प्रांतीय परिषद	विभिन्न (विस्तारित)

◆ **PYQ अलर्ट:** "मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया?"

उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

△ **सामान्य गलती:** छात्र पृथक निर्वाचन के संबंध में इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 से कन्फ्यूज करते हैं।

1.3.5 भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

द्वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता

नामकरण:

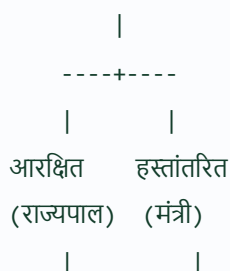
- **एडविन मांटेग्यू:** राज्य सचिव
- **लॉर्ड चेम्सफोर्ड:** वायसराय

क्रांतिकारी विशेषताएं:

विशेषता	विवरण
द्वैध शासन	प्रांतों में दोहरी सरकार
विषयों का विभाजन	आरक्षित (राज्यपाल) + हस्तांतरित (मंत्री)
द्विसदनीय विधानमंडल	केंद्रीय विधानमंडल: राज्य परिषद + विधान सभा
प्रत्यक्ष चुनाव	पहली बार
पृथक निर्वाचन का विस्तार	सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन
लोक सेवा आयोग	प्रावधान बनाया (1926 में स्थापित)
महिलाओं को मतदान का अधिकार	मतदान कर सकती थीं (सीमित)

► **द्वैध शासन प्रणाली:**

प्रांतीय सरकार



कानून-व्यवस्था	शिक्षा
पुलिस	स्वास्थ्य
वित्त	कृषि
राजस्व	स्थानीय सरकार

आरक्षित बनाम हस्तांतरित विषय:

आरक्षित विषय	हस्तांतरित विषय
कानून-व्यवस्था	शिक्षा
पुलिस	स्वास्थ्य
वित्त	कृषि
भू-राजस्व	स्थानीय सरकार
सिंचाई	लोक निर्माण

✎ स्मरणीय सूत्र (हस्तांतरित के लिए): "HEAL" = Health, Education, Agriculture, Local govt

केंद्रीय विधानमंडल की संरचना:

सदन	सदस्य	अवधि
राज्य परिषद	60	5 वर्ष
विधान सभा	145	3 वर्ष

◆ PYQ अलर्ट: "द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया?" - बहुत बार पूछा जाता है

1.3.6 भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

सबसे व्यापक अधिनियम - भारतीय संविधान की रीढ़

◆ परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण

प्रमुख विशेषताएं:

1. अखिल भारतीय संघ

- ✓ **ब्रिटिश भारत** (11 प्रांत) + **रियासतें** (वैकल्पिक) का संघ
- ✓ कभी लागू नहीं हुआ (रियासतें शामिल नहीं हुईं)
- ✓ द्विसदनीय संघीय विधानमंडल

2. प्रांतीय स्वायत्तता

- ✓ प्रांतों में **द्वैध शासन समाप्त**
- ✓ प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार
- ✓ राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पर कार्य करें
- ✓ अपनी सरकारों के साथ 11 प्रांत

3. केंद्र में द्वैध शासन

- ✓ केंद्रीय स्तर पर शुरू (1919 अधिनियम के विपरीत)
- ✓ आरक्षित और हस्तांतरित विषय

4. द्विसदनीय विधानमंडल

- ✓ **11 में से 6 प्रांतों** को द्विसदनीय विधानमंडल मिला
- ✓ विधान परिषद (उच्च सदन) + विधान सभा (निचला सदन)

द्विसदनीय विधानमंडल वाले प्रांत:

1. बंगाल
2. बंबई
3. मद्रास
4. बिहार
5. असम
6. संयुक्त प्रांत (UP)

✎ **याद रखने की ट्रिक:** "BB MABU" = Bengal, Bombay, Madras, Assam, Bihar, UP

5. संघीय न्यायालय

- ✓ **1937** में स्थापित
- ✓ प्रांतों और केंद्र के बीच विवादों का समाधान

6. भारतीय रिजर्व बैंक

- ✓ स्थापना का प्रावधान (1935 में स्थापित)

7. पृथक निर्वाचन का विस्तार

- ✓ **दलित वर्गों** (अनुसूचित जातियां) तक विस्तारित
- ✓ महिलाओं के लिए भी

8. बर्मा का पृथक्करण

- ✓ बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग किया
- ✓ अदन भी अलग किया

9. मताधिकार का विस्तार

✓ मतदान अधिकार विस्तारित (फिर भी केवल 10% जनसंख्या)

10. संघीय रेलवे प्राधिकरण

✓ प्रावधान बनाया

► 1935 अधिनियम के तहत संरचना:

अखिल भारतीय संघ (लागू नहीं हुआ)

|
-----+-----

| |
ब्रिटिश भारत रियासतें
(11 प्रांत) (वैकल्पिक - शामिल नहीं हुईं)

|
प्रांतीय स्वायत्तता

|
राज्यपाल + मंत्रिपरिषद

|
द्विसदनीय (6) / एकसदनीय (5) विधानमंडल

📄 शक्तियों का विभाजन (1935 अधिनियम):

सूची	विषय	संख्या
संघीय सूची	रक्षा, विदेश मामले, रेलवे	59
प्रांतीय सूची	जन स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस	54
समवर्ती सूची	आपराधिक कानून, विवाह, अनुबंध	36
अवशिष्ट शक्तियां	वायसराय के पास	-

⚠ महत्वपूर्ण अंतर: भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां **संसद** (संघ) के पास हैं

► 1935 अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण क्यों है?

- ✓ ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित **सबसे लंबा अधिनियम** (321 धाराएं, 10 अनुसूचियां)
- ✓ **भारतीय संविधान का आधार** - कई प्रावधान उधार लिए गए
- ✓ **संघीय ढांचा** का फ्रेमवर्क इससे लिया गया
- ✓ प्रतियोगी परीक्षाओं में **सबसे अधिक पूछा जाता है**

◆ भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषताएं:

विशेषता	1935 अधिनियम से
संघीय संरचना	✓
राज्यपाल का कार्यालय	✓
न्यायपालिका संरचना	✓
लोक सेवा आयोग	✓
आपातकालीन प्रावधान	✓
प्रशासनिक विवरण	✓

1.3.7 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

दो राष्ट्रों का जन्म

प्रमुख प्रावधान:

- ✓ **दो डोमिनियन:** भारत और पाकिस्तान (15 अगस्त 1947 से)
- ✓ **ब्रिटिश शासन का अंत:** ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त
- ✓ **संविधान सभाएं:** दोनों डोमिनियन की अपनी-अपनी
- ✓ **गवर्नर जनरल:** प्रत्येक डोमिनियन का एक-एक
 - भारत: लॉर्ड माउंटबेटन (जून 1948 तक), फिर सी. राजगोपालाचारी
 - पाकिस्तान: मुहम्मद अली जिन्ना
- ✓ **रियासतें:** किसी भी डोमिनियन में शामिल होने के लिए स्वतंत्र
- ✓ **ब्रिटिश संसद का कानून:** तब तक लागू नहीं जब तक अपनाया न जाए
- ✓ **राज्य सचिव:** पद समाप्त
- ✓ **राजा की उपाधि:** "भारत का सम्राट" हटाया गया

► **याद रखें:** 15 अगस्त 1947 = स्वतंत्रता दिवस

► पूर्ण समयरेखा: संवैधानिक विकास

वर्ष	अधिनियम/घटना	प्रमुख विशेषता
1773	रेगुलेटिंग एक्ट	पहला कदम, वारेन हेस्टिंग्स
1784	पिट्स इंडिया एक्ट	द्वैध शासन
1813	चार्टर एक्ट	शिक्षा कोष
1833	चार्टर एक्ट	भारत का GG, लॉर्ड डब्ल्यू. बेंटिक
1853	चार्टर एक्ट	शक्तियों का पृथक्करण
1858	भारत सरकार अधिनियम	क्राउन शासन, लॉर्ड कैनिंग
1861	भारतीय परिषद अधिनियम	विभाग प्रणाली
1892	भारतीय परिषद अधिनियम	अप्रत्यक्ष चुनाव
1909	भारतीय परिषद अधिनियम	पृथक निर्वाचन - मुसलमान
1919	भारत सरकार अधिनियम	प्रांतों में द्वैध शासन
1935	भारत सरकार अधिनियम	प्रांतीय स्वायत्तता
1947	स्वतंत्रता अधिनियम	स्वतंत्रता

◆ संवैधानिक योजनाएं और मिशन (1942-1947)

1.4.1 क्रिप्स मिशन (1942)

भेजा गया: ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा

नेतृत्व: सर स्टैफोर्ड क्रिप्स

प्रस्ताव:

- ✓ युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस
- ✓ संविधान बनाने के लिए संविधान सभा
- ✓ प्रांत अलग हो सकते थे (अलग संविधान)
- ✓ युद्ध के दौरान रक्षा ब्रिटिश के पास रही

परिणाम: सभी पक्षों द्वारा अस्वीकृत

अस्वीकार क्यों किया गया?

- कांग्रेस तत्काल स्वतंत्रता चाहती थी
- मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी
- कोई तत्काल सत्ता हस्तांतरण नहीं

🔍 **परीक्षा टिप:** क्रिप्स मिशन = "उत्तर-दिनांकित चेक" (महात्मा गांधी)

1.4.2 कैबिनेट मिशन योजना (1946)

स्वतंत्रता-पूर्व सबसे महत्वपूर्ण योजना

भेजा गया: ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा

सदस्य:

- लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस
- सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
- ए.वी. अलेक्जेंडर

प्रस्ताव:

✓ तीन-स्तरीय संघ:

- संघ (रक्षा, विदेश मामले, संचार)
- प्रांतों के समूह
- प्रांत

✓ संविधान सभा (389 सदस्य)

- ब्रिटिश भारत: 296
- रियासतें: 93

✓ शुरू में कोई अलग पाकिस्तान नहीं

✓ अंतरिम सरकार बनाई गई

► प्रांतों का समूहीकरण:

समूह	प्रांत	बहुमत
समूह A	मद्रास, बंबई, सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा	हिंदू
समूह B	पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, सिंध	मुस्लिम
समूह C	बंगाल, असम	मुस्लिम

परिणाम:

- कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा शुरू में **स्वीकार**
- बाद में मतभेदों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का नेतृत्व किया
- सांप्रदायिक दंगे

◆ **PYQ अलर्ट:** "कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रस्ताव रखा?"

उत्तर: 389

1.4.3 माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)

विभाजन योजना

वायसराय: लॉर्ड माउंटबेटन

प्रस्ताव:

- ✓ भारत का भारत और पाकिस्तान में **विभाजन**
- ✓ **रियासतें** किसी में भी शामिल होने के लिए स्वतंत्र
- ✓ **सीमा आयोग** (रेडक्लिफ आयोग)
- ✓ **स्वतंत्रता:** 15 अगस्त 1947
- ✓ दोनों डोमिनियनों के लिए **संविधान सभाएं**

स्वीकार किया:

- कांग्रेस
- मुस्लिम लीग
- सिख समुदाय (अनिच्छा से)

► **याद रखें:** 3 जून योजना = विभाजन की पुष्टि

1.4.4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

(ऊपर पहले से कवर किया गया - 18 जुलाई 1947 को अधिनियमित)

► त्वरित रिवीजन सारणी: सभी अधिनियमों का सारांश

अधिनियम	वर्ष	प्रमुख बिंदु	इस रूप में याद रखें
रेगुलेटिंग एक्ट	1773	वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम SC	पहला नियम
पिट्स इंडिया	1784	द्वैध शासन	दो नियंत्रण
चार्टर	1813	शिक्षा	शिक्षा के लिए ₹1 लाख
चार्टर	1833	भारत का GG	बैंटिक सभी भारत
चार्टर	1853	प्रतियोगी परीक्षा	अंतिम चार्टर
GOI अधिनियम	1858	क्राउन शासन	कंपनी समाप्त
परिषद अधिनियम	1861	विभाग	वितरण शुरू
परिषद अधिनियम	1892	अप्रत्यक्ष चुनाव	सीमित मतदान
परिषद अधिनियम	1909	पृथक निर्वाचन	मुस्लिम विभाजन
GOI अधिनियम	1919	प्रांतों में द्वैध	दो प्रणालियां
GOI अधिनियम	1935	प्रांतीय स्वायत्तता	सबसे बड़ा अधिनियम
स्वतंत्रता अधिनियम	1947	स्वतंत्रता	विभाजन

▲ सामान्य परीक्षा गलतियां - इनसे बचें!

गलत अवधारणा	सही अवधारणा
चार्टर एक्ट 1773 है	x कोई चार्टर एक्ट 1773 नहीं, यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है
भारत के प्रथम GG: वारेन हेस्टिंग्स	x बंगाल के प्रथम GG। भारत के प्रथम GG: लॉर्ड विलियम बैंटिक
1919 में केंद्र में द्वैध	x प्रांतों में द्वैध (1919), केंद्र में (1935)
1919 में पृथक निर्वाचन	x 1909 में शुरू (मार्ले-मिंटो)
1935 में संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां	x 1935 में वायसराय के पास, संविधान में संसद के पास

❖ परीक्षा टिप्स एवं ट्रिक्स

| ट्रिक 1: चार्टर एक्ट्स याद रखें

"1833 = तीन-तीन = तीन प्रेसीडेंसियों के लिए गवर्नर जनरल"

| ट्रिक 2: द्वैध अधिनियम

"19-प्रो, 35-केंद्र" = 1919 प्रांत, 1935 केंद्र

| ट्रिक 3: द्विसदनीय प्रांत (1935)

"BB MABU" = Bengal, Bombay, Madras, Assam, Bihar, UP

| ट्रिक 4: कैबिनेट मिशन

"3-8-9" = 3-स्तरीय, 389 सदस्य

| ट्रिक 5: प्रथम धारक

- 1773: वारेन हेस्टिंग्स = प्रथम GG बंगाल
- 1833: बेंटिक = प्रथम GG भारत (बेंट = सभी)
- 1858: कैनिंग = प्रथम वायसराय

◆ PYQ विश्लेषण: पिछले 10 वर्ष

| सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न:

1. भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
 - पूछा गया: 15+ बार
 - उत्तर: लॉर्ड विलियम बेंटिक
2. किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया?
 - पूछा गया: 12+ बार
 - उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
3. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया?
 - पूछा गया: 10+ बार
 - उत्तर: भारत सरकार अधिनियम, 1919
4. सबसे लंबा अधिनियम कौन सा था?
 - पूछा गया: 8+ बार

- उत्तर: भारत सरकार अधिनियम, 1935

5. कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रस्ताव रखा?

- पूछा गया: 7+ बार

- उत्तर: 389

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

| स्तर 1: बेसिक (प्रारंभिक पैटर्न)

प्र.1 रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया?

(a) 1773

(b) 1784

(c) 1793

(d) 1813

उत्तर: (a) 1773

व्याख्या:

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 संवैधानिक विकास की ओर पहला कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया (वारेन हेस्टिंग्स प्रथम थे)।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (b) 1784 - पिट्स इंडिया एक्ट

- (c) 1793 - कोई बड़ा अधिनियम नहीं

- (d) 1813 - चार्टर एक्ट

परीक्षा ट्रिक: याद रखें 1773 = पहला नियम

प्र.2 भारत (बंगाल नहीं) के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?

(a) वारेन हेस्टिंग्स

(b) लॉर्ड कॉर्नवालिस

(c) लॉर्ड विलियम बेंटिक

(d) लॉर्ड कैनिंग

उत्तर: (c) लॉर्ड विलियम बेंटिक

व्याख्या:

वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे (1773)। "भारत का गवर्नर जनरल" की उपाधि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाई गई, और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद को धारण करने वाले प्रथम थे।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) वारेन हेस्टिंग्स - केवल बंगाल के GG

- (b) लॉर्ड कॉर्नवालिस - बंगाल के GG
- (d) लॉर्ड कैनिंग - प्रथम वायसराय (1858)

▲ **ट्रैप अलर्ट:** यह सबसे भ्रमित करने वाला प्रश्न है। याद रखें: बंगाल का GG ≠ भारत का GG

प्र.3 द्वैध शासन की प्रणाली प्रांतों में किसके तहत शुरू की गई?

- (a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- (b) भारत सरकार अधिनियम, 1919
- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- (d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर: (b) भारत सरकार अधिनियम, 1919

व्याख्या:

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया। विषयों को आरक्षित (राज्यपाल द्वारा नियंत्रित) और हस्तांतरित (भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित) में विभाजित किया गया।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) 1909 - पृथक निर्वाचन शुरू किया
- (c) 1935 - केंद्र में द्वैध शुरू किया (1919 के विपरीत)
- (d) 1947 - स्वतंत्रता अधिनियम

परीक्षा ट्रिक: 19 = प्रो (1919 = प्रांत)

प्र.4 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किसके द्वारा शुरू किया गया?

- (a) मिंटो-मार्ले सुधार, 1909
- (b) मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919
- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- (d) कैबिनेट मिशन योजना, 1946

उत्तर: (a) मिंटो-मार्ले सुधार, 1909

व्याख्या:

1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार) ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया। इसे "विभाजन का बीज" माना जाता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (b) 1919 - सिखों, ईसाइयों तक पृथक निर्वाचन बढ़ाया
- (c) 1935 - दलित वर्गों तक बढ़ाया
- (d) 1946 - राजनीतिक योजना, संवैधानिक अधिनियम नहीं

◆ **PYQ अलर्ट:** विभिन्न परीक्षाओं में 12+ बार पूछा गया

प्र.5 भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघ की अवधारणा किससे ली?

- (a) USA
- (b) कनाडा
- (c) ऑस्ट्रेलिया
- (d) आयरलैंड

उत्तर: (b) कनाडा

व्याख्या:

1935 अधिनियम में संघीय संरचना कनाडाई मॉडल से प्रेरित थी। हालांकि, 1935 अधिनियम के संघ में मजबूत केंद्र था (कनाडा की तरह), USA के समान संघीय संरचना के विपरीत।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) USA - भारतीय संविधान ने USA से मौलिक अधिकार लिए
- (c) ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची ली
- (d) आयरलैंड - संविधान में DPSP लिए

| स्तर 2: मध्यवर्ती (मुख्य पैटर्न)

प्र.6 कैबिनेट मिशन योजना (1946) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसने तीन-स्तरीय संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा
2. इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की
3. इसने 389 सदस्यों की संविधान सभा का प्रस्ताव रखा

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

व्याख्या:

कथन 2 गलत है। कैबिनेट मिशन योजना ने शुरू में विभाजन की सिफारिश नहीं की। इसने तीन-स्तरीय संरचना और 389 सदस्यीय संविधान सभा के साथ एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा।

विस्तृत विश्लेषण:

- कथन 1: ✓ तीन-स्तर = संघ + समूह + प्रांत
- कथन 2: ✗ विभाजन माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) द्वारा प्रस्तावित
- कथन 3: ✓ 389 = 296 (ब्रिटिश भारत) + 93 (रियासतें)

परीक्षा ट्रिक: कैबिनेट मिशन संयुक्त भारत चाहता था, माउंटबेटन ने विभाजन लाया

प्र.7 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

अधिनियम	विशेषता
1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773	कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय
2. चार्टर एक्ट 1833	विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण
3. भारत सरकार अधिनियम 1858	नियंत्रण बोर्ड समाप्त
4. भारतीय परिषद अधिनियम 1909	द्वैध शासन की शुरुआत

कितने युग्म सही मिलान किए गए हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या:

✓ **युग्म 1 - सही:** रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया (1774)

✗ **युग्म 2 - गलत:** विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण **चार्टर एक्ट 1853** द्वारा किया गया, 1833 द्वारा नहीं

✓ **युग्म 3 - सही:** भारत सरकार अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड समाप्त किया और भारत के राज्य सचिव का पद बनाया

✗ **युग्म 4 - गलत:** द्वैध शासन **भारत सरकार अधिनियम 1919** द्वारा शुरू किया गया, 1909 द्वारा नहीं। 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचन शुरू किया

सही युग्म: 1 और 3 = दो युग्म

प्र.8 भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शुरू की गईं?

- 1. द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल
- 2. प्रांतीय स्वायत्तता
- 3. सिखों के लिए पृथक निर्वाचन
- 4. प्रांतों में द्वैध शासन

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 1, 3 और 4
- (c) 2, 3 और 4
- (d) 1, 2 और 4

उत्तर: (b) 1, 3 और 4

व्याख्या:

कथन 2 गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता **भारत सरकार अधिनियम 1935** द्वारा शुरू की गई, 1919 द्वारा नहीं।

विस्तृत विश्लेषण:

- कथन 1: ✓ द्विसदनीय विधानमंडल शुरू किया (राज्य परिषद + विधान सभा)
- कथन 2: ✗ प्रांतीय स्वायत्तता = 1935 अधिनियम
- कथन 3: ✓ सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों तक पृथक निर्वाचन बढ़ाया
- कथन 4: ✓ प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया (आरक्षित + हस्तांतरित विषय)

स्तर 3: उन्नत (प्रतियोगी बढ़त)

प्र.9 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. विभाग प्रणाली शुरू
2. गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य
3. वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य
4. संघीय न्यायालय की स्थापना

सही उत्तर चुनें:

- (a) 2-1-3-4
- (b) 1-2-3-4
- (c) 2-3-1-4
- (d) 1-3-2-4

उत्तर: (a) 2-1-3-4

व्याख्या:

कालानुक्रमिक क्रम:

1. **1833 - चार्टर एक्ट:** प्रथम विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले) - आइटम 2
2. **1861 - भारतीय परिषद अधिनियम:** विभाग प्रणाली शुरू - आइटम 1
3. **1909 - भारतीय परिषद अधिनियम:** वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा) - आइटम 3
4. **1937 - GOI अधिनियम 1935:** संघीय न्यायालय स्थापित - आइटम 4

समयरेखा: 1833 → 1861 → 1909 → 1937

प्र.10 भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं
2. इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया
3. इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया
4. इसने बर्मा को भारत से अलग किया

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3

- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

व्याख्या:

सभी चार कथन सही हैं।

विस्तृत विश्लेषण:

- कथन 1: ✓ अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास (भारतीय संविधान से अलग जहां यह संसद के पास है)
- कथन 2: ✓ RBI की स्थापना का प्रावधान (1935 में स्थापित)
- कथन 3: ✓ प्रांतों में द्वैध समाप्त (लेकिन केंद्र में शुरू किया)
- कथन 4: ✓ बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग किया

महत्वपूर्ण: यह 1935 अधिनियम के कई पहलुओं को कवर करने वाला उच्च-स्तरीय प्रश्न है।

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

| मुख्य निष्कर्ष:

1. **संवैधानिक विकास** 174 वर्षों (1773-1947) तक फैला है
2. **तीन चरण:**
 - कंपनी शासन (1773-1858)
 - क्राउन शासन (1858-1947)
 - स्वतंत्रता की ओर (1942-1947)
3. **प्रमुख मील के पथर:**
 - 1773: प्रथम नियम
 - 1833: भारत का GG बनाया गया
 - 1858: क्राउन ने अधिकार लिया
 - 1909: पृथक निर्वाचन (विभाजन का बीज)
 - 1919: प्रांतों में द्वैध
 - 1935: प्रांतीय स्वायत्तता (सबसे लंबा अधिनियम)
 - 1947: स्वतंत्रता
4. **सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम:**
 - रेगुलेटिंग एक्ट 1773
 - चार्टर एक्ट 1833
 - भारत सरकार अधिनियम 1858
 - भारतीय परिषद अधिनियम 1909
 - भारत सरकार अधिनियम 1919

- भारत सरकार अधिनियम 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

5. प्रमुख अवधारणाएं:

- द्वैध शासन (1784)
- पृथक निर्वाचन (1909)
- द्वैध (1919 - प्रांत, 1935 - केंद्र)
- प्रांतीय स्वायत्तता (1935)
- विभाजन (1947)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ याद रखने योग्य बिंदु (शीर्ष 50 तथ्य)

1. पहला कदम: रेगुलेटिंग एक्ट 1773
2. प्रथम GG बंगाल: वारेन हेस्टिंग्स
3. प्रथम सर्वोच्च न्यायालय: कलकत्ता (1774)
4. द्वैध शासन: पिट्स इंडिया एक्ट 1784
5. प्रथम शिक्षा अनुदान: ₹1 लाख (1813)
6. प्रथम GG भारत: लॉर्ड विलियम बेंटिक (1833)
7. प्रथम विधि सदस्य: लॉर्ड मैकाले (1833)
8. अंतिम चार्टर एक्ट: 1853
9. प्रतियोगी परीक्षाएं: चार्टर एक्ट 1853
10. क्राउन शासन शुरू: 1858
11. प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग
12. विभाग प्रणाली: 1861
13. पृथक निर्वाचन मुसलमान: 1909 (मार्ले-मिंटो)
14. कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (1909)
15. प्रांतों में द्वैध: 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड)
16. द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल: 1919
17. राज्य परिषद: 60 सदस्य, 5 वर्ष
18. विधान सभा: 145 सदस्य, 3 वर्ष
19. सबसे लंबा अधिनियम: GOI अधिनियम 1935 (321 धाराएं, 10 अनुसूचियां)
20. प्रांतीय स्वायत्तता: 1935
21. केंद्र में द्वैध: 1935
22. संघीय न्यायालय: 1937 में स्थापित
23. RBI प्रावधान: 1935 अधिनियम
24. बर्मा अलग: 1935

25. द्विसदनीय प्रांत: 6 (BB MABU)
26. संघीय सूची: 59 विषय
27. प्रांतीय सूची: 54 विषय
28. समवर्ती सूची: 36 विषय
29. अवशिष्ट शक्तियां (1935): वायसराय
30. क्रिप्स मिशन: 1942 (अस्वीकृत)
31. कैबिनेट मिशन: 1946
32. संविधान सभा: 389 सदस्य
33. कैबिनेट मिशन सदस्य: 3 (पेथिक-लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर)
34. माउंटबेटन योजना: 3 जून 1947
35. स्वतंत्रता: 15 अगस्त 1947
36. स्वतंत्रता अधिनियम पारित: 18 जुलाई 1947
37. स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम GG: लॉर्ड माउंटबेटन
38. भारत के प्रथम भारतीय GG: सी. राजगोपालाचारी
39. पाकिस्तान के प्रथम GG: मुहम्मद अली जिन्ना
40. सीमा आयोग: रेडक्लिफ आयोग
41. राज्य सचिव कार्यालय: समाप्त (1947)
42. उत्तर-दिनांकित चेक: क्रिप्स मिशन (गांधी)
43. हस्तांतरित विषय (1919): HEAL (Health, Education, Agriculture, Local govt)
44. आरक्षित विषय (1919): कानून, पुलिस, वित्त, राजस्व
45. प्रांतों का समूहीकरण: कैबिनेट मिशन (समूह A, B, C)
46. तीन-स्तरीय संघ: कैबिनेट मिशन
47. डोमिनियन स्टेटस: स्वतंत्रता अधिनियम 1947
48. रियासतें: चुनने के लिए स्वतंत्र (1947)
49. सबसे अधिक उधार लिया गया: GOI अधिनियम 1935
50. विभाजन का बीज: पृथक निर्वाचन (1909)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	रेगुलेटिंग एक्ट 1773 = पहला संवैधानिक नियम
2	वारेन हेस्टिंग्स = बंगाल के प्रथम GG
3	पिट्स इंडिया एक्ट 1784 = द्वैध शासन

क्रमांक	तथ्य
4	चार्टर एक्ट 1813 = शिक्षा कोष ₹1 लाख
5	चार्टर एक्ट 1833 = भारत का GG बनाया गया
6	लॉर्ड विलियम बेंटिक = भारत के प्रथम GG
7	लॉर्ड मैकाले = प्रथम विधि सदस्य
8	चार्टर एक्ट 1853 = अंतिम चार्टर एक्ट
9	चार्टर एक्ट 1853 = प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू
10	GOI अधिनियम 1858 = क्राउन शासन शुरू
11	लॉर्ड कैनिंग = प्रथम वायसराय
12	भारतीय परिषद अधिनियम 1861 = विभाग प्रणाली
13	भारतीय परिषद अधिनियम 1909 = मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन
14	सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा = वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय
15	GOI अधिनियम 1919 = प्रांतों में द्वैध
16	मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड = 1919 सुधारों के लेखक
17	राज्य परिषद = 60 सदस्य, 5 वर्ष (1919)
18	विधान सभा = 145 सदस्य, 3 वर्ष (1919)
19	GOI अधिनियम 1935 = सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराएं)
20	प्रांतीय स्वायत्तता = 1935 अधिनियम
21	संघीय न्यायालय = 1937 में स्थापित
22	RBI = 1935 में प्रावधान, 1935 में स्थापित
23	बर्मा = 1935 अधिनियम द्वारा अलग
24	BB MABU = 6 द्विसदनीय प्रांत (1935)
25	अवशिष्ट शक्तियां (1935) = वायसराय के पास
26	क्रिप्स मिशन 1942 = उत्तर-दिनांकित चेक (अस्वीकृत)
27	कैबिनेट मिशन 1946 = 389 सदस्यीय संविधान सभा

क्रमांक	तथ्य
28	कैबिनेट मिशन = तीन-स्तरीय संघ
29	माउंटबेटन योजना = 3 जून 1947 (विभाजन)
30	स्वतंत्रता = 15 अगस्त 1947

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - अति त्वरित

| 30 सेकंड में अधिनियम:

1773 = वारेन हेस्टिंग्स
1784 = द्वैध शासन
1813 = शिक्षा
1833 = बेंटिक (GG भारत)
1853 = प्रतियोगी
1858 = कैनिंग (वायसराय)
1909 = पृथक (मुसलमान)
1919 = द्वैध (प्रांत)
1935 = स्वायत्तता (सबसे लंबा)
1947 = स्वतंत्रता (विभाजन)

| 20 सेकंड में प्रथम धारक:

GG बंगाल = हेस्टिंग्स
GG भारत = बेंटिक
वायसराय = कैनिंग
विधि सदस्य = मैकाले
परिषद में भारतीय = सिन्हा
भारतीय GG = राजाजी

◆ आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
2. किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया?
3. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया?
4. ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम कौन सा था?

5. कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रस्ताव रखा?
6. भारत को स्वतंत्रता कब मिली?
7. भारत के प्रथम वायसराय कौन थे?
8. किस अधिनियम ने विभाग प्रणाली शुरू की?
9. प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई?
10. संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया?

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य - अब स्पष्ट करें!

भ्रम	वास्तविकता
भारत के GG प्रथम	लॉर्ड विलियम बेंटिक (1833), वारेन हेस्टिंग्स नहीं
1919 में द्वैध स्थान	प्रांत, केंद्र नहीं
1935 में द्वैध स्थान	केंद्र, प्रांत नहीं
पृथक निर्वाचन शुरुआत	1909, 1919 नहीं
सबसे लंबा अधिनियम	1935 (321 धाराएं), 1919 नहीं
1935 में अवशिष्ट शक्तियां	वायसराय, संसद नहीं
विभाजन योजना	माउंटबेटन (3 जून 1947), कैबिनेट मिशन नहीं
प्रथम वायसराय	लॉर्ड कैनिंग (1858), लॉर्ड माउंटबेटन नहीं
शिक्षा कोष	चार्टर एक्ट 1813 (₹1 लाख)
प्रतियोगी परीक्षा	चार्टर एक्ट 1853, 1833 नहीं

अध्याय 1 समाप्त

► अगले अध्याय का पूर्वावलोकन

अध्याय 2: संविधान का निर्माण

कवर किए जाने वाले विषय:

- संविधान सभा की मांग
- गठन और संरचना

- प्रमुख सदस्यों की भूमिका
- समितियां और उनके कार्य
- मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया
- स्वीकृति और प्रारंभ

क्या आप चाहते हैं कि मैं:

1. **अध्याय 2: संविधान का निर्माण** के साथ जारी रखूं?
2. अध्याय 1 के लिए **अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न** बनाऊं?
3. संवैधानिक विकास के लिए **माइंड मैप** डिजाइन करूं?
4. सभी अधिनियमों की **तुलनात्मक सारणी** तैयार करूं?
5. अध्याय 1 पर आधारित **मॉक टेस्ट** बनाऊं?

कृपया बताएं कैसे आगे बढ़ना है! ► ✨

अध्याय 2: संविधान का निर्माण

(Making of the Constitution)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- संविधान सभा की मांग और गठन को समझने में
- संविधान सभा की संरचना और कार्यप्रणाली जानने में
- प्रमुख व्यक्तित्वों और उनकी भूमिकाओं को पहचानने में
- विभिन्न समितियों और उनके योगदान का विश्लेषण करने में
- संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने में
- संविधान के स्रोतों और उधार ली गई विशेषताओं को जानने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	3-4 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	2-3 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	3-5 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	1-2 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	2-3 प्रश्न	★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** संविधान सभा की संरचना, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की भूमिका, प्रारूप समिति, संविधान की अवधि और बैठकें
- **ट्रिकी टॉपिक:** कुल सदस्य बनाम भाग लेने वाले सदस्य, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, संविधान स्वीकृति की तारीख बनाम लागू होने की तारीख

2.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान विश्व का **सबसे लंबा लिखित संविधान** है। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण **संविधान सभा** द्वारा किया गया जिसने **2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन** में इस महान दस्तावेज को तैयार किया।

क्यों महत्वपूर्ण है?

- ✓ लोकतांत्रिक भारत का आधार
- ✓ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा
- ✓ सरकार की संरचना और शक्तियों का निर्धारण
- ✓ परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला टॉपिक

2.2 संविधान सभा की मांग (Demand for Constituent Assembly)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

2.2.1 प्रारंभिक मांगें

वर्ष	व्यक्ति/संगठन	मांग
1895	बाल गंगाधर तिलक	स्वशासन की मांग
1922	महात्मा गांधी	संविधान बनाने का अधिकार
1924	मोतीलाल नेहरू	संविधान सभा की मांग
1934	एम.एन. रॉय	पहली बार औपचारिक मांग
1935	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	आधिकारिक मांग

► **याद रखें:** M.N. Roy ने 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की

2.2.2 ब्रिटिश प्रतिक्रिया

- ✓ **क्रिप्स मिशन (1942):** पहली बार संविधान सभा की स्वीकृति
- ✓ **कैबिनेट मिशन (1946):** संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव
- ✓ **3 जून 1947:** अंतिम स्वीकृति

2.3 संविधान सभा का गठन (Formation of Constituent Assembly)

2.3.1 कैबिनेट मिशन योजना (1946)

कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की।

मूल संरचना:

विवरण	संख्या
कुल सदस्य	389
ब्रिटिश भारत से	296
रियासतों से	93

प्रांतों से सदस्यों का चुनाव:

चुनाव का आधार:

- **अप्रत्यक्ष चुनाव** (प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा)
- **समुदाय के आधार पर** तीन समूहों में:
 - सामान्य (साधारण निर्वाचन क्षेत्र)
 - मुस्लिम
 - सिख

सीटों का आवंटन:

प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुपात में सीटें:

- 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य

🔍 **परीक्षा टिप:** कैबिनेट मिशन योजना = 389 सदस्य (296 + 93)

2.3.2 विभाजन के बाद पुनर्गठन

भारत के विभाजन (1947) के बाद:

विवरण	संख्या
पाकिस्तान को गई सीटें	79
शेष (भारत)	299
रियासतें (शामिल हुईं)	70
कुल कार्यरत सदस्य	299

▶ विभाजन का प्रभाव:

मूल योजना: 389 सदस्य

विभाजन (1947)

भारत	पाकिस्तान
299	79

⚠ **महत्वपूर्ण:** अंतिम संविधान सभा में **299 सदस्य** थे, 389 नहीं

2.3.3 संविधान सभा की विशेषताएं

सदस्यता की प्रकृति:

- ✓ अप्रत्यक्ष चुनाव (प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा)
- ✓ प्रत्यक्ष जनादेश नहीं (वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं)
- ✓ आंशिक रूप से प्रतिनिधि (सीमित मताधिकार)
- ✓ विभाजन के बाद पूर्ण भारतीय (पाकिस्तान के सदस्यों की अनुपस्थिति)

सदस्यता का विवरण:

श्रेणी	संख्या
कांग्रेस सदस्य	लगभग 82%
मुस्लिम लीग	अल्पसंख्यक (विभाजन के बाद कम)
अन्य दल	विभिन्न
महिला सदस्य	15

✎ महिला सदस्य (15):

1. सरोजिनी नायडू
2. हंसा मेहता
3. दुर्गाबाई देशमुख
4. अमृत कौर
5. विजयलक्ष्मी पंडित
6. राजकुमारी अमृता कौर
7. कमला चौधरी
8. मालती चौधरी
9. रेणुका राय
10. सुचेता कृपलानी
11. ऐनी मास्करिन
12. बेगम एजाज रसूल
13. पूर्णिमा बनर्जी
14. लीला रॉय
15. दक्षिणी वेलायुधन

◆ **PYQ अलर्ट:** "संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं?" - बार-बार पूछा जाता है

2.4 संविधान सभा की प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)

2.4.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

पद	नाम	टिप्पणी
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा	प्रथम बैठक में
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	11 दिसंबर 1946 से
उपाध्यक्ष	हरेंद्र कुमार मुखर्जी	-
संवैधानिक सलाहकार	बी.एन. राव	संविधान का प्रारंभिक मसौदा

याद रखें:

- अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

2.4.2 प्रमुख योगदानकर्ता

► डॉ. बी.आर. अंबेडकर

पद: प्रारूप समिति के अध्यक्ष

योगदान:

- ✓ संविधान के मुख्य वास्तुकार
- ✓ प्रारूप समिति का नेतृत्व
- ✓ दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष
- ✓ मौलिक अधिकारों की संरचना

उपाधि: "भारतीय संविधान के पिता" (Father of Indian Constitution)

◆ सबसे महत्वपूर्ण: डॉ. अंबेडकर की भूमिका सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछी जाती है

► जवाहरलाल नेहरू

योगदान:

- ✓ उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) प्रस्तुत किया (13 दिसंबर 1946)
- ✓ संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रूपरेखा
- ✓ राज्य समिति के अध्यक्ष

► सरदार वल्लभभाई पटेल

योगदान:

- ✓ मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष
 - ✓ प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष
 - ✓ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष
 - ✓ रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका
-

► डॉ. राजेंद्र प्रसाद

योगदान:

- ✓ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
 - ✓ भारत के प्रथम राष्ट्रपति
-

► मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

योगदान:

- ✓ शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों में योगदान
 - ✓ धर्मनिरपेक्षता के समर्थक
-

► बी.एन. राव (B.N. Rau)

पद: संवैधानिक सलाहकार

योगदान:

- ✓ संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया
 - ✓ विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन
 - ✓ प्रारूप समिति को आधार सामग्री प्रदान की
-

► के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगर

योगदान:

- ✓ प्रारूप समिति के सदस्य
 - ✓ विभिन्न भागों का विस्तृत कार्य
-

► प्रमुख व्यक्तित्व - एक नजर में

नाम	मुख्य भूमिका
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा	अस्थायी अध्यक्ष
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	स्थायी अध्यक्ष
डॉ. बी.आर. अंबेडकर	प्रारूप समिति अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू	उद्देश्य प्रस्ताव
सरदार पटेल	मौलिक अधिकार समिति
बी.एन. राव	संवैधानिक सलाहकार
हरेंद्र कुमार मुखर्जी	उपाध्यक्ष

2.5 संविधान सभा की समितियां (Committees of Constituent Assembly)

संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए कई समितियां गठित कीं।

2.5.1 प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष

तालिका: प्रमुख समितियां

क्रमांक	समिति	अध्यक्ष	सदस्य संख्या
1	प्रारूप समिति (Drafting Committee)	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	7
2	संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू	-
3	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू	-
4	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल	-
5	मौलिक अधिकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल	-
6	अल्पसंख्यक समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल	-
7	अनुसूचित क्षेत्र समिति	ए.वी. ठक्कर	-

क्रमांक	समिति	अध्यक्ष	सदस्य संख्या
8	कार्य संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	-
9	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	-
10	राज्य समिति	जवाहरलाल नेहरू	-

2.5.2 प्रारूप समिति (Drafting Committee) - सबसे महत्वपूर्ण

गठन: 29 अगस्त 1947

अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर

सदस्य संख्या: 7

प्रारूप समिति के सदस्य:

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
2. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
3. एन. गोपालस्वामी अयंगर
4. के.एम. मुंशी
5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन. माधव राव (बी.एल. मित्र की जगह)
7. डी.पी. खेतान (बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी ने जगह ली)

स्मरणीय सूत्र (प्रारूप समिति के 7 सदस्य):

"अंबेडकर की अगुवाई में 7 रत्न"

प्रारूप समिति का कार्य:

- ✓ B.N. Rau के प्रारंभिक मसौदे पर विचार
- ✓ विस्तृत संविधान तैयार करना
- ✓ विभिन्न प्रावधानों पर बहस
- ✓ संशोधनों को शामिल करना
- ✓ अंतिम मसौदा प्रस्तुत करना

मसौदा प्रस्तुत: 21 फरवरी 1948

♦ **PYQ अलर्ट:** "प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?" - सबसे अधिक पूछा गया

2.5.3 अन्य महत्वपूर्ण समितियां

1. मौलिक अधिकार समिति

अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल

कार्य:

- मौलिक अधिकारों की सूची तैयार करना
- अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण
- सामाजिक न्याय के प्रावधान

2. संघ शक्ति समिति

अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू

कार्य:

- केंद्र-राज्य संबंधों की रूपरेखा
- शक्तियों का विभाजन
- तीन सूचियां (संघ, राज्य, समवर्ती)

3. संघीय संविधान समिति

अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू

कार्य:

- संघीय ढांचे की संरचना
- केंद्रीय सरकार की रूपरेखा

► समितियों का सारांश

संविधान सभा

|

विभिन्न समितियां

|

-----+-----+-----+-----

| | | |

प्रारूप मौलिक संघ प्रांतीय

(अंबेडकर) (पटेल) (नेहरू) (पटेल)

2.6 संविधान सभा की कार्यप्रणाली (Working of Constituent Assembly)

2.6.1 प्रमुख तिथियां और घटनाएं

महत्वपूर्ण तिथियां

तिथि	घटना
9 दिसंबर 1946	संविधान सभा की प्रथम बैठक
11 दिसंबर 1946	डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए
13 दिसंबर 1946	जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया
22 जनवरी 1947	उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत
29 अगस्त 1947	प्रारूप समिति का गठन
21 फरवरी 1948	प्रारूप समिति ने मसौदा प्रस्तुत किया
4 नवंबर 1948	प्रारूप संविधान पर बहस शुरू
26 नवंबर 1949	संविधान अपनाया गया (Adopted)
24 जनवरी 1950	अंतिम बैठक (सदस्यों ने हस्ताक्षर किए)
26 जनवरी 1950	संविधान लागू हुआ (Enacted)

△ महत्वपूर्ण अंतर:

- अपनाया गया (Adopted): 26 नवंबर 1949
- लागू हुआ (Enacted): 26 जनवरी 1950

✍ याद रखने की ट्रिक:

- 26 नवंबर = संविधान दिवस (Constitution Day)
- 26 जनवरी = गणतंत्र दिवस (Republic Day)

2.6.2 संविधान निर्माण की अवधि

कुल समय: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन

विस्तृत गणना:

- प्रारंभ: 9 दिसंबर 1946
- समाप्ति: 26 नवंबर 1949
- कुल दिन: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन

◆ **PYQ अलर्ट:** "संविधान बनाने में कितना समय लगा?" - अक्सर पूछा जाता है

2.6.3 बैठकों का विवरण

संविधान सभा की बैठकें:

विवरण	संख्या/अवधि
कुल बैठकें	11 सत्रों में 165 दिन
प्रथम बैठक	9 दिसंबर 1946
अंतिम बैठक	24 जनवरी 1950
प्रत्येक सत्र	कई दिनों तक
सार्वजनिक बैठकें	हां (खुली बहस)

बहस और चर्चा:

- ✓ विस्तृत चर्चा प्रत्येक अनुच्छेद पर
- ✓ 7635 संशोधन प्रस्तावित
- ✓ 2473 संशोधन विचार किए गए
- ✓ सभी विचारों को सुना गया

► **तथ्य:** संविधान सभा की कार्यवाही **अंग्रेजी** और **हिंदी** दोनों में हुई

2.7 संविधान की विशेषताएं (Features of Constitution Making)

2.7.1 प्रारंभिक संविधान की संरचना

मूल संविधान (1949):

विवरण	संख्या
भाग (Parts)	22
अनुच्छेद (Articles)	395
अनुसूचियां (Schedules)	8

वर्तमान (2024 तक):

विवरण	संख्या
भाग (Parts)	25 (22 + 3)
अनुच्छेद (Articles)	470+ (संशोधनों के बाद)
अनुसूचियां (Schedules)	12 (8 + 4)

2.7.2 संविधान की लंबाई

विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

तुलनात्मक लंबाई:

देश	शब्द संख्या (लगभग)
भारत	1,46,000+ शब्द
USA	7,500 शब्द
फ्रांस	15,000 शब्द
जर्मनी	25,000 शब्द

लंबाई के कारण:

- ✓ विविधता - विविध समाज, धर्म, भाषाएं
- ✓ संघीय ढांचा - केंद्र और राज्य दोनों का विस्तृत विवरण
- ✓ विस्तृत अधिकार - मौलिक अधिकार, DPSP, कर्तव्य
- ✓ प्रशासनिक प्रावधान - सिविल सेवा, चुनाव, वित्त
- ✓ आपातकालीन प्रावधान - तीन प्रकार के आपातकाल
- ✓ विशेष प्रावधान - SC/ST, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

2.7.3 संविधान निर्माण की लागत

कुल खर्च: लगभग ₹64 लाख (1946-1950)

► **तथ्य:** आज की कीमत में यह कई करोड़ रुपये के बराबर है

2.8 उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)

प्रस्तुतकर्ता: जवाहरलाल नेहरू

तिथि: 13 दिसंबर 1946

स्वीकृति: 22 जनवरी 1947

मुख्य बिंदु:

- ✓ भारत एक **स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य** होगा
- ✓ सभी शक्ति और अधिकार **जनता** से प्राप्त
- ✓ सभी नागरिकों को **न्याय, समानता और स्वतंत्रता**
- ✓ **अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों** के लिए सुरक्षा
- ✓ राष्ट्र की **अखंडता** बनाए रखना
- ✓ विश्व शांति में योगदान

महत्व:

- ✓ संविधान का **दार्शनिक आधार**
- ✓ **प्रस्तावना** का आधार बना
- ✓ मूलभूत सिद्धांतों की घोषणा

✍ **याद रखें:** उद्देश्य प्रस्ताव = प्रस्तावना का आधार

2.9 संविधान के स्रोत (Sources of Indian Constitution)

भारतीय संविधान ने विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रावधान उधार लिए।

2.9.1 देशवार उधार ली गई विशेषताएं

तालिका: विभिन्न देशों से उधार

देश	उधार ली गई विशेषताएं
ब्रिटेन	• संसदीय प्रणाली • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • संसदीय विशेषाधिकार
USA	• मौलिक अधिकार • स्वतंत्र न्यायपालिका • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • उप-राष्ट्रपति • संविधान की सर्वोच्चता
आयरलैंड	• नीति निदेशक तत्व (DPSP) • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि • राज्यसभा में सांस्कृतिक सदस्यों का नामांकन
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • केंद्र-राज्य संबंध • संयुक्त बैठक
कनाडा	• संघीय ढांचा (मजबूत केंद्र) • अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास • केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
जर्मनी (वीमर)	• आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	• संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव
सोवियत संघ (USSR)	• मौलिक कर्तव्य • पंचवर्षीय योजना • न्याय के आदर्श
फ्रांस	• गणतंत्र • स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

देश	उधार ली गई विशेषताएं
भारत शासन अधिनियम 1935	• संघीय व्यवस्था • राज्यपाल का कार्यालय • न्यायपालिका • लोक सेवा आयोग • आपातकालीन प्रावधान

2.9.2 विस्तृत विवरण - प्रमुख स्रोत

1. ब्रिटेन से (सबसे अधिक प्रभाव)

संसदीय प्रणाली:

- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्
- संसदीय संप्रभुता
- मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी

अन्य:

- विधि का शासन (Rule of Law)
- एकल नागरिकता
- द्विसदनीय व्यवस्था

2. USA से

मौलिक अधिकार:

- जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार

न्यायिक समीक्षा:

- सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति
- संविधान की सर्वोच्चता

राष्ट्रपति:

- महाभियोग प्रक्रिया
- उप-राष्ट्रपति

3. आयरलैंड से

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP):

- सामाजिक-आर्थिक न्याय
- कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य

4. कनाडा से

संघीय ढांचा (मजबूत केंद्र):

- अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास
- केंद्र की प्रधानता

5. ऑस्ट्रेलिया से

समवर्ती सूची:

- केंद्र और राज्य दोनों के विषय

► स्रोतों का चार्ट

भारतीय संविधान

|

विभिन्न स्रोत

|

-----+-----+-----+-----

| | | |

ब्रिटेन USA आयरलैंड कनाडा

(संसदीय) (अधिकार) (DPSP) (संघीय)

2.9.3 मौलिक विशेषताएं (भारतीय मूल)

कुछ विशेषताएं पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई गईं:

- ✓ **मौलिक कर्तव्य** (42वां संशोधन 1976 - USSR से प्रेरित)
- ✓ **SC/ST के लिए विशेष प्रावधान**
- ✓ **पंचायती राज** (73वां संशोधन)
- ✓ **राजभाषा प्रावधान**
- ✓ **विविधता में एकता** का सिद्धांत

2.10 संविधान सभा की आलोचनाएं (Criticisms)

आलोचना के बिंदु:

1. प्रतिनिधित्व की कमी

- X अप्रत्यक्ष चुनाव - प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए
 - X सीमित मताधिकार - उस समय सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार नहीं
 - X कांग्रेस का वर्चस्व - लगभग 82% सदस्य कांग्रेस के
-

2. समय और खर्च

- X अधिक समय - लगभग 3 वर्ष
 - X खर्चीली प्रक्रिया - ₹64 लाख
-

3. उधार की अधिकता

- X अत्यधिक उधार - विभिन्न देशों से
 - X भारतीय मौलिकता की कमी
-

आलोचनाओं का उत्तर:

✓ बचाव के तर्क:

1. उस समय की परिस्थितियां:

- जल्दी संविधान की आवश्यकता
- सीमित संसाधन
- विभाजन की चुनौतियां

2. गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व:

- सर्वश्रेष्ठ दिमाग शामिल
- विविध विचारधाराएं

3. व्यापक चर्चा:

- सभी पहलुओं पर गहन बहस
- 7635 संशोधन प्रस्तावों पर विचार

4. उधार लेना बुद्धिमानी:

- सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना
 - भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन
-

2.11 संविधान का हस्तलिखित संस्करण (Handwritten Constitution)

विशेष तथ्य:

- ✓ हस्तलिखित और सुलेखित (Calligraphed)
- ✓ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया
- ✓ भाषा: अंग्रेजी और हिंदी दोनों
- ✓ शैली: इटैलिक शैली

कलाकृति:

- ✓ शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित
- ✓ प्रत्येक पृष्ठ पर भारतीय कला
- ✓ चित्रकारी: नंदलाल बोस और उनके शिष्य

संरक्षण:

- ✓ संसद भवन में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया
- ✓ तापमान नियंत्रित वातावरण

► **तथ्य:** मूल संविधान को देखने के लिए विशेष अनुमति चाहिए

2.12 संविधान का प्रवर्तन (Enactment of Constitution)

चरणबद्ध लागू करना:

पहले चरण (26 नवंबर 1949):

कुछ प्रावधान तुरंत लागू:

- ✓ अनुच्छेद 5-9 (नागरिकता)
- ✓ अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
- ✓ अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग)
- ✓ अनुच्छेद 366-391 (अस्थायी, संक्रमणकालीन)
- ✓ अनुच्छेद 379, 380, 388, 391-393 (विविध)

दूसरा चरण (26 जनवरी 1950):

शेष संविधान लागू:

- ✓ पूर्ण संविधान प्रभावी
- ✓ भारत गणतंत्र बना
- ✓ डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति

26 जनवरी क्यों चुना गया?

कारण:

- ✓ 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया
- ✓ कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की
- ✓ ऐतिहासिक महत्व
- ✓ राष्ट्रीय भावना से जुड़ा

याद रखें:

- 26 जनवरी 1930: पूर्ण स्वराज दिवस
- 26 जनवरी 1950: गणतंत्र दिवस (संविधान लागू)

अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. संविधान सभा की मांग:

- M.N. Roy (1934) - पहली औपचारिक मांग
- कांग्रेस (1935) - आधिकारिक मांग

2. गठन:

- कैबिनेट मिशन (1946) - 389 सदस्य
- विभाजन के बाद - 299 सदस्य

3. प्रमुख व्यक्तित्व:

- अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- प्रारूप समिति अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- उद्देश्य प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू

4. कार्यकाल:

- 9 दिसंबर 1946 - 26 नवंबर 1949
- कुल: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन
- 165 दिन बैठकें

5. प्रमुख तिथियां:

- 26 नवंबर 1949 - अपनाया गया

- 26 जनवरी 1950 - लागू हुआ

6. विशेषताएं:

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान
- मूल: 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां
- विभिन्न देशों से उधार

7. स्रोत:

- ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली
- USA: मौलिक अधिकार
- आयरलैंड: DPSP
- कनाडा: संघीय ढांचा

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. पहली मांग (औपचारिक): M.N. Roy (1934)
2. कांग्रेस मांग: 1935
3. कैबिनेट मिशन: 1946
4. मूल सदस्य: 389 (296 + 93)
5. विभाजन के बाद: 299
6. महिला सदस्य: 15
7. प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946
8. अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
9. स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
10. उपाध्यक्ष: हरेंद्र कुमार मुखर्जी
11. उद्देश्य प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू (13 दिसंबर 1946)
12. उद्देश्य स्वीकृत: 22 जनवरी 1947
13. प्रारूप समिति गठन: 29 अगस्त 1947
14. प्रारूप समिति अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर
15. प्रारूप समिति सदस्य: 7
16. संवैधानिक सलाहकार: B.N. Rau
17. मसौदा प्रस्तुत: 21 फरवरी 1948
18. कुल बैठकें: 165 दिन
19. कुल सत्र: 11
20. प्रस्तावित संशोधन: 7635
21. विचार किए गए संशोधन: 2473

22. संविधान अपनाया: 26 नवंबर 1949
23. संविधान लागू: 26 जनवरी 1950
24. कुल समय: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन
25. कुल खर्च: ₹64 लाख
26. मूल अनुच्छेद: 395
27. मूल भाग: 22
28. मूल अनुसूचियां: 8
29. वर्तमान अनुच्छेद: 470+
30. वर्तमान भाग: 25
31. वर्तमान अनुसूचियां: 12
32. शब्द संख्या: 1,46,000+
33. हस्तलिखित: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
34. सुशोभित: नंदलाल बोस
35. भाषा: अंग्रेजी और हिंदी
36. संसदीय प्रणाली: ब्रिटेन से
37. मौलिक अधिकार: USA से
38. DPSP: आयरलैंड से
39. समवर्ती सूची: ऑस्ट्रेलिया से
40. संघीय ढांचा: कनाडा से
41. आपातकाल: जर्मनी से
42. मौलिक कर्तव्य: USSR से (42वां संशोधन 1976)
43. प्रथम राष्ट्रपति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
44. 26 नवंबर: संविधान दिवस
45. 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस
46. पूर्ण स्वराज दिवस: 26 जनवरी 1930
47. विश्व में स्थान: सबसे लंबा लिखित संविधान
48. मौलिक अधिकार समिति: सरदार पटेल
49. संघ शक्ति समिति: जवाहरलाल नेहरू
50. प्रांतीय समिति: सरदार पटेल

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	M.N. Roy = पहली औपचारिक मांग (1934)

क्रमांक	तथ्य
2	कैबिनेट मिशन = 389 सदस्य (1946)
3	विभाजन के बाद = 299 सदस्य
4	महिला सदस्य = 15
5	प्रथम बैठक = 9 दिसंबर 1946
6	अस्थायी अध्यक्ष = डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
7	स्थायी अध्यक्ष = डॉ. राजेंद्र प्रसाद
8	उद्देश्य प्रस्ताव = जवाहरलाल नेहरू
9	प्रारूप समिति अध्यक्ष = डॉ. अंबेडकर
10	प्रारूप समिति सदस्य = 7
11	संवैधानिक सलाहकार = B.N. Rau
12	कुल बैठकें = 165 दिन
13	कुल समय = 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
14	अपनाया गया = 26 नवंबर 1949
15	लागू हुआ = 26 जनवरी 1950
16	मूल अनुच्छेद = 395
17	मूल भाग = 22
18	मूल अनुसूचियां = 8
19	कुल खर्च = ₹64 लाख
20	विश्व का सबसे लंबा = लिखित संविधान
21	संसदीय प्रणाली = ब्रिटेन
22	मौलिक अधिकार = USA
23	DPSP = आयरलैंड
24	समवर्ती सूची = ऑस्ट्रेलिया
25	संघीय ढांचा = कनाडा

क्रमांक	तथ्य
26	आपातकाल = जर्मनी
27	मौलिक कर्तव्य = USSR
28	हस्तलिखित = प्रेम बिहारी रायजादा
29	सुशोभित = नंदलाल बोस
30	26 नवंबर = संविधान दिवस

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 60 सेकंड

| प्रमुख तथ्य:

मांग: M.N. Roy (1934)

गठन: कैबिनेट मिशन (1946) - 389 → 299

प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946

अध्यक्ष: राजेंद्र प्रसाद

प्रारूप अध्यक्ष: अंबेडकर (7 सदस्य)

समय: 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

अपनाया: 26 नवंबर 1949

लागू: 26 जनवरी 1950

मूल: 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां

स्रोत:

- ब्रिटेन = संसदीय
- USA = अधिकार
- आयरलैंड = DPSP
- कनाडा = संघ

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
कुल सदस्य 389	विभाजन के बाद 299
पहली मांग कांग्रेस	M.N. Roy (1934) पहली औपचारिक

भ्रम	वास्तविकता
प्रारूप समिति 10 सदस्य	केवल 7 सदस्य
अपनाया 26 जनवरी 1950	26 नवंबर 1949
लागू 26 नवंबर 1949	26 जनवरी 1950
मूल 400 अनुच्छेद	395 अनुच्छेद
अध्यक्ष अंबेडकर	राजेंद्र प्रसाद (अंबेडकर प्रारूप अध्यक्ष)
समय 3 वर्ष	2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

📖 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

स्तर 1: बेसिक

प्र.1 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?

- (a) 26 जनवरी 1947
- (b) 9 दिसंबर 1946
- (c) 15 अगस्त 1947
- (d) 26 नवंबर 1949

उत्तर: (b) 9 दिसंबर 1946

व्याख्या:

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) 26 जनवरी 1947 - उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत
- (c) 15 अगस्त 1947 - स्वतंत्रता दिवस
- (d) 26 नवंबर 1949 - संविधान अपनाया गया

प्र.2 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?

- (a) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (c) जवाहरलाल नेहरू
- (d) सरदार पटेल

उत्तर: (b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

व्याख्या:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वे बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) डॉ. अंबेडकर - प्रारूप समिति के अध्यक्ष
- (c) नेहरू - उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता
- (d) पटेल - मौलिक अधिकार समिति अध्यक्ष

◆ **PYQ अलर्ट:** बहुत बार पूछा गया

प्र.3 प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (c) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (d) बी.एन. राव

उत्तर: (c) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

व्याख्या:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए उन्हें "भारतीय संविधान के पिता" कहा जाता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) नेहरू - संघ शक्ति समिति अध्यक्ष
- (b) राजेंद्र प्रसाद - संविधान सभा अध्यक्ष
- (d) बी.एन. राव - संवैधानिक सलाहकार (प्रारंभिक मसौदा)

◆ **PYQ अलर्ट:** सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न

प्र.4 संविधान बनाने में कितना समय लगा?

- (a) 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन
- (b) 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
- (c) 3 वर्ष 2 महीने 14 दिन
- (d) 1 वर्ष 11 महीने 25 दिन

उत्तर: (b) 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

व्याख्या:

संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कार्य किया। कुल समय: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन।

परीक्षा ट्रिक: लगभग 3 वर्ष (थोड़ा कम)

प्र.5 संविधान कब अपनाया गया?

- (a) 15 अगस्त 1947

- (b) 26 जनवरी 1950
- (c) 26 नवंबर 1949
- (d) 9 दिसंबर 1946

उत्तर: (c) 26 नवंबर 1949

व्याख्या:

संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

▲ महत्वपूर्ण:

- **26 नवंबर 1949:** अपनाया गया (Adopted) = संविधान दिवस
- **26 जनवरी 1950:** लागू हुआ (Enacted) = गणतंत्र दिवस

| स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं
2. कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा
3. विभाजन के बाद 299 सदस्य रहे

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) सभी तीनों

उत्तर: (d) सभी तीनों

व्याख्या:

सभी तीनों कथन सही हैं।

विस्तृत विश्लेषण:

- कथन 1: ✓ 15 महिला सदस्य थीं
- कथन 2: ✓ कैबिनेट मिशन = 389 (296 ब्रिटिश भारत + 93 रियासतें)
- कथन 3: ✓ विभाजन के बाद 299 कार्यरत सदस्य

प्र.7 उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?

- (a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (b) जवाहरलाल नेहरू
- (c) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (d) सरदार पटेल

उत्तर: (b) जवाहरलाल नेहरू

व्याख्या:

जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। यह प्रस्तावना का आधार बना।

महत्व: संविधान का दार्शनिक आधार

प्र.8 प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?

- (a) 5
- (b) 7
- (c) 9
- (d) 11

उत्तर: (b) 7

व्याख्या:

प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर।

7 सदस्य:

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
 2. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
 3. एन. गोपालस्वामी अयंगर
 4. के.एम. मुंशी
 5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
 6. एन. माधव राव
 7. टी.टी. कृष्णामाचारी
-

प्र.9 मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए?

- (a) ब्रिटेन
- (b) USA
- (c) आयरलैंड
- (d) कनाडा

उत्तर: (b) USA

व्याख्या:

मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं।

अन्य स्रोत:

- ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली
 - आयरलैंड: DPSP
 - कनाडा: संघीय ढांचा
-

प्र.10 भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे?

- (a) 395
- (b) 400
- (c) 470
- (d) 500

उत्तर: (a) 395

व्याख्या:

मूल संविधान (1949) में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।

वर्तमान (2024):

- 470+ अनुच्छेद
- 25 भाग
- 12 अनुसूचियां

स्तर 3: उन्नत

प्र.11 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

समिति	अध्यक्ष
1. प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अंबेडकर
2. मौलिक अधिकार समिति	जवाहरलाल नेहरू
3. संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
4. संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद

कितने युग्म सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या:

- ✓ युग्म 1 - सही: प्रारूप समिति = अंबेडकर
- ✗ युग्म 2 - गलत: मौलिक अधिकार समिति = सरदार पटेल (नेहरू नहीं)
- ✓ युग्म 3 - सही: संघ शक्ति समिति = नेहरू
- ✓ युग्म 4 - सही: संचालन समिति = राजेंद्र प्रसाद

सही युग्म: 1, 3, 4 = तीन

प्र.12 संविधान सभा में कितने दिन बैठकें हुईं?

- (a) 114 दिन
- (b) 141 दिन
- (c) 165 दिन
- (d) 180 दिन

उत्तर: (c) 165 दिन

व्याख्या:

संविधान सभा ने 11 सत्रों में कुल 165 दिन बैठकें कीं।

प्र.13 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है?

- (a) ब्रिटेन
- (b) चीन
- (c) USA
- (d) आयरलैंड

उत्तर: (b) चीन

व्याख्या:

भारतीय संविधान ने चीन से कोई प्रावधान नहीं लिया।

प्रमुख स्रोत:

- ब्रिटेन, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, USSR, जापान

प्र.14 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?

- (a) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (b) बी.एन. राव
- (c) के.एम. मुंशी
- (d) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

उत्तर: (b) बी.एन. राव

व्याख्या:

बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया।

भूमिका:

- विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन
 - प्रारंभिक मसौदा तैयार करना
 - प्रारूप समिति को सामग्री प्रदान करना
-

प्र.15 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया?

- (a) यह महात्मा गांधी का जन्मदिन था
- (b) 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया
- (c) यह अंग्रेजों ने सुझाया
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b) 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया

व्याख्या:

26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।

समयरेखा:

- 26 जनवरी 1930: पूर्ण स्वराज दिवस
- 26 जनवरी 1950: गणतंत्र दिवस (संविधान लागू)

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न (Most Expected Questions)

1. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
 2. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
 3. संविधान बनाने में कितना समय लगा?
 4. संविधान कब अपनाया गया?
 5. संविधान कब लागू हुआ?
 6. मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
 7. संविधान सभा में कितने सदस्य थे?
 8. उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
 9. मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए?
 10. संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई?
-

✍ परीक्षा टिप्स

| याद रखने की ट्रिक्स:

1. प्रमुख तिथियां:

- **9-12-1946:** प्रथम बैठक (9+12 = 21 दिन पहले क्रिसमस)
- **26-11-1949:** अपनाया (26 नवंबर = संविधान दिवस)
- **26-1-1950:** लागू (26 जनवरी = गणतंत्र दिवस)

2. सदस्य संख्या:

- $389 = 3+8+9 = 20$ (कैबिनेट मिशन)
- $299 = 2+9+9 = 20$ (विभाजन के बाद)
- 15 = महिला सदस्य

3. समितियां:

- अंबेडकर = प्रारूप
- पटेल = मौलिक अधिकार + प्रांतीय
- नेहरू = संघ शक्ति + उद्देश्य प्रस्ताव

4. स्रोत:

- ब्रिटेन = संसदीय (B = British = Parliament)
- USA = अधिकार (U = US = Rights)
- आयरलैंड = DPSP (I = Ireland = Directive)
- कनाडा = संघ (C = Canada = Federal)

अध्याय 2 समाप्त

► अगले अध्याय का पूर्वावलोकन

अध्याय 3: संविधान की प्रमुख विशेषताएं

कवर किए जाने वाले विषय:

- संविधान की मूल विशेषताएं
- संघीय व्यवस्था की विशेषताएं
- संसदीय प्रणाली
- धर्मनिरपेक्षता
- समाजवाद
- लोकतंत्र
- गणराज्य
- संविधान की प्रकृति

क्या आप चाहते हैं कि मैं:

1. अध्याय 3: संविधान की प्रमुख विशेषताएं जारी रखूं?
2. अध्याय 2 के लिए अतिरिक्त MCQs बनाऊं?
3. माइंड मैप - संविधान निर्माण प्रक्रिया?
4. तुलनात्मक सारणी - विभिन्न समितियां और अध्यक्ष?
5. अध्याय 1 और 2 पर संयुक्त मॉक टेस्ट?

कृपया बताएं! ► ✨

अध्याय 3: संविधान की प्रमुख विशेषताएं

(Salient Features of the Constitution)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं को समझने में
- संघीय और एकात्मक विशेषताओं में अंतर करने में
- संसदीय प्रणाली की कार्यप्रणाली जानने में
- धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की अवधारणा को समझने में
- विश्व के अन्य संविधानों से तुलना करने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	4-5 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	3-4 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	4-6 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-4 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** संघीय बनाम एकात्मक विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, मूल संरचना सिद्धांत

- **ट्रिकी टॉपिक:** अर्ध-संघीय (Quasi-Federal), संसदीय बनाम अध्यक्षीय, कठोर बनाम लचीला संविधान

3.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान विश्व का **सबसे बड़ा लिखित संविधान** है। यह विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम प्रावधानों को लेकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया गया है।

| क्यों अध्ययन करें?

- ✓ भारतीय शासन व्यवस्था का आधार समझने के लिए
- ✓ संविधान की अनूठी प्रकृति जानने के लिए
- ✓ परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाने वाला टॉपिक
- ✓ नागरिक के रूप में अपने अधिकारों को जानने के लिए

3.2 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features)

भारतीय संविधान की **15+ प्रमुख विशेषताएं** हैं।

| 📋 प्रमुख विशेषताओं की सूची:

1. विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान
2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया
3. संघीय व्यवस्था (एकात्मक झुकाव के साथ)
4. संसदीय प्रणाली
5. मौलिक अधिकार
6. नीति निर्देशक तत्व (DPSP)
7. मौलिक कर्तव्य
8. धर्मनिरपेक्षता
9. स्वतंत्र न्यायपालिका
10. एकल नागरिकता
11. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
12. आपातकालीन प्रावधान
13. एकीकृत न्यायपालिका
14. त्रि-स्तरीय सरकार
15. विशेष प्रावधान (SC/ST, अल्पसंख्यक, आदि)

3.3 विस्तृत विशेषताएं (Detailed Features)

3.3.1 विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

► तुलनात्मक विश्लेषण:

देश	शब्द संख्या (लगभग)	अनुच्छेद
भारत	1,46,000+	470+ (मूल 395)
USA	7,500	7 Articles
कनाडा	45,000	147 Sections
ऑस्ट्रेलिया	30,000	128 Sections
जर्मनी	25,000	146 Articles
जापान	20,000	103 Articles
फ्रांस	15,000	89 Articles

लंबाई के कारण:

✓ विविधता

- भौगोलिक विविधता
- सांस्कृतिक विविधता
- भाषाई विविधता (22+ भाषाएं)
- धार्मिक विविधता

✓ संघीय ढांचा

- केंद्र और राज्य दोनों का विस्तृत विवरण
- शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
- तीन सूचियां (संघ, राज्य, समवर्ती)

✓ विस्तृत अधिकार और कर्तव्य

- मौलिक अधिकार (6 + 1 निरस्त)
- नीति निर्देशक तत्व (DPSP)
- मौलिक कर्तव्य (11)

✓ प्रशासनिक प्रावधान

- सिविल सेवाएं
- चुनाव व्यवस्था
- वित्तीय प्रावधान
- अंतर-राज्यीय संबंध

✓ विशेष प्रावधान

- अनुसूचित जाति/जनजाति
- पिछड़े वर्ग
- अल्पसंख्यक
- विशेष राज्य (जम्मू-कश्मीर था, पूर्वोत्तर)

✓ ऐतिहासिक विरासत

- भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत कुछ लिया

✎ **याद रखें:** भारत = विश्व का सबसे लंबा **लिखित** संविधान

3.3.2 विभिन्न स्रोतों से लिया गया (Borrowed Constitution)

भारतीय संविधान को "विभिन्न स्रोतों का थैला" (Bag of Borrowings) कहा जाता है।

📄 देशवार उधार ली गई विशेषताएं (विस्तृत):

1 ब्रिटेन से (सर्वाधिक प्रभाव)

विशेषता	विवरण
संसदीय प्रणाली	प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्
कैबिनेट प्रणाली	सामूहिक उत्तरदायित्व
विधि का शासन	कानून सबके लिए समान
विधायी प्रक्रिया	विधेयक पारित करने की प्रक्रिया
एकल नागरिकता	केवल भारतीय नागरिकता
संसदीय विशेषाधिकार	सांसदों के विशेष अधिकार
द्विसदनीयता	दो सदन (लोकसभा, राज्यसभा)
अध्यक्ष का पद	लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष

♦ **परीक्षा फोकस:** ब्रिटेन से सबसे अधिक उधार लिया गया

2 USA से

विशेषता	विवरण
मौलिक अधिकार	Part III (अनुच्छेद 12-35)
न्यायिक समीक्षा	न्यायपालिका द्वारा कानूनों की समीक्षा
स्वतंत्र न्यायपालिका	कार्यपालिका से स्वतंत्र
राष्ट्रपति का महाभियोग	निर्धारित प्रक्रिया
उप-राष्ट्रपति	राज्यसभा का पदेन सभापति
संविधान की सर्वोच्चता	सर्वोच्च कानून
प्रस्तावना	"We the People" की अवधारणा

3 आयरलैंड से

विशेषता	विवरण
DPSP	राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Part IV)
राष्ट्रपति चुनाव	निर्वाचक मंडल द्वारा
राज्यसभा में नामांकन	साहित्य, कला, विज्ञान के 12 सदस्य

4 कनाडा से

विशेषता	विवरण
अर्ध-संघीय ढांचा	मजबूत केंद्र सरकार
अवशिष्ट शक्तियां	केंद्र के पास
राज्यपाल की नियुक्ति	केंद्र द्वारा
केंद्र-राज्य संबंध	केंद्र की प्रधानता

5 ऑस्ट्रेलिया से

विशेषता	विवरण
समवर्ती सूची	List III - दोनों की शक्तियां
संसद की संयुक्त बैठक	दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 301-307

6 जर्मनी (वीमर संविधान) से

विशेषता	विवरण
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन	अनुच्छेद 358-359

7 दक्षिण अफ्रीका से

विशेषता	विवरण
संविधान संशोधन प्रक्रिया	अनुच्छेद 368
राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव	आनुपातिक प्रतिनिधित्व

8 सोवियत संघ (USSR) से

विशेषता	विवरण
मौलिक कर्तव्य	Part IVA (42वां संशोधन 1976)
सामाजिक-आर्थिक न्याय	DPSP में
पंचवर्षीय योजना	नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग)

9 फ्रांस से

विशेषता	विवरण
गणतंत्र	जनता द्वारा चुना गया प्रमुख
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व	प्रस्तावना में

10 जापान से

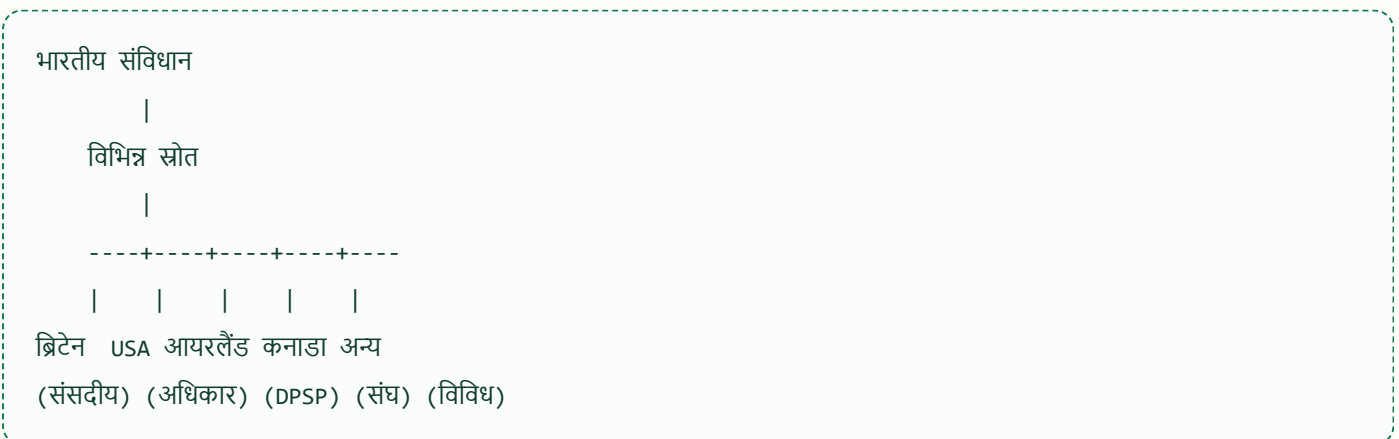
विशेषता	विवरण
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	अनुच्छेद 21 (अमेरिकी "Due Process" के बजाय)

1 1 भारत शासन अधिनियम 1935 से

विशेषता	विवरण
संघीय ढांचा	केंद्र-राज्य संबंध
राज्यपाल का कार्यालय	राज्य का संवैधानिक प्रमुख
न्यायपालिका	उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय
लोक सेवा आयोग	UPSC, SPSC
आपातकालीन प्रावधान	तीन प्रकार के आपातकाल
प्रशासनिक विवरण	विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान

► **महत्वपूर्ण:** भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक प्रशासनिक प्रावधान लिए गए

► स्रोतों का संक्षिप्त चार्ट



स्मरणीय सूत्र:

- ब्रिटेन = संसद (Parliament)
- USA = अधिकार (Rights)
- आयरलैंड = निदेशक (Directive)
- कनाडा = संघ (Federal)

3.3.3 संघीय व्यवस्था (एकात्मक झुकाव के साथ)

भारतीय संविधान अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) या सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) है।

संघीय बनाम एकात्मक

संघवाद क्या है?

दो स्तरीय सरकार:

1. केंद्र सरकार (Union Government)
2. राज्य सरकारें (State Governments)

दोनों के अपने-अपने क्षेत्राधिकार हैं।

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं:

क्रमांक	संघीय विशेषता	विवरण
1	लिखित संविधान	स्पष्ट और विस्तृत
2	शक्तियों का विभाजन	तीन सूचियां (संघ, राज्य, समवर्ती)
3	स्वतंत्र न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय
4	द्विसदनीय विधानमंडल	राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व) + लोकसभा
5	कठोर संविधान	संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया
6	संविधान की सर्वोच्चता	सर्वोच्च कानून

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं:

क्रमांक	एकात्मक विशेषता	विवरण
1	मजबूत केंद्र	अधिक शक्तियां केंद्र के पास

क्रमांक	एकात्मक विशेषता	विवरण
2	एकल संविधान	केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक
3	एकल नागरिकता	केवल भारतीय नागरिकता
4	एकीकृत न्यायपालिका	एक न्यायिक व्यवस्था
5	अखिल भारतीय सेवाएं	IAS, IPS, IFS - केंद्र द्वारा नियंत्रित
6	राज्यपाल की नियुक्ति	केंद्र द्वारा
7	आपातकाल	केंद्र राज्यों को नियंत्रित कर सकता है
8	अवशिष्ट शक्तियां	केंद्र के पास
9	राज्यों की सीमा बदलना	संसद कर सकती है
10	राष्ट्रीय आपातकाल में	संघीय ढांचा लगभग समाप्त

► तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषता	संघीय (Federal)	एकात्मक (Unitary)	भारत
शक्ति का स्रोत	राज्यों से	केंद्र से	केंद्र से
शक्ति विभाजन	हां	नहीं	हां (लेकिन केंद्र मजबूत)
संविधान की संख्या	बहु	एक	एक
नागरिकता	दोहरी	एकल	एकल
न्यायपालिका	स्वतंत्र	केंद्रीय नियंत्रण	एकीकृत
संशोधन	कठिन	आसान	दोनों

◆ परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है:

"भारत संघीय है या एकात्मक?"

उत्तर: भारत **अर्ध-संघीय** (Quasi-Federal) है - संघीय ढांचा लेकिन एकात्मक झुकाव

विशेषज्ञों के मत:

विशेषज्ञ	मत
के.सी. व्हीयर	"अर्ध-संघीय" (Quasi-Federal)
इवर जेनिंग्स	"संघ के साथ मजबूत एकात्मक विशेषताएं"
सर्वोच्च न्यायालय	"सहकारी संघवाद" (Co-operative Federalism)
डॉ. अंबेडकर	"परिस्थितियों के अनुसार संघीय या एकात्मक"

याद रखें: भारत = संघीय ढांचा + एकात्मक भावना

3.3.4 संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)

भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया।

संसदीय प्रणाली की विशेषताएं:

1 नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका

पद	प्रकृति	शक्ति
राष्ट्रपति/राज्यपाल	नाममात्र प्रमुख	संवैधानिक
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री	वास्तविक प्रमुख	वास्तविक शक्ति

2 बहुमत दल का शासन

- जिस दल/गठबंधन को लोकसभा/विधानसभा में बहुमत
- उसका नेता प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री बनता है

3 सामूहिक उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 75(3):

- मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
- यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे, पूरी सरकार इस्तीफा

4 दोहरी सदस्यता

- मंत्री **कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य**
- मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए (6 महीने के भीतर)

5 प्रधानमंत्री का नेतृत्व

- प्रधानमंत्री = **प्रथम नागरिक** (वास्तविक शक्ति)
- मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी
- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व

6 विघटन की शक्ति

- लोकसभा को **विघटित** किया जा सकता है
- नए चुनाव

7 गोपनीयता

- मंत्रियों की **गोपनीय शपथ** (अनुच्छेद 75)
- कैबिनेट की चर्चा गोपनीय

► संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली

विशेषता	संसदीय (भारत, ब्रिटेन)	अध्यक्षीय (USA)
कार्यपालिका	नाममात्र + वास्तविक	एक व्यक्ति (राष्ट्रपति)
कार्यकाल	निश्चित नहीं	निश्चित (4/5 वर्ष)
शक्तियों का पृथक्करण	नहीं	हां
दोहरी सदस्यता	हां	नहीं
सामूहिक उत्तरदायित्व	हां	नहीं
विघटन	हां	नहीं

संसदीय प्रणाली के लाभ:

- ✓ उत्तरदायी सरकार - संसद के प्रति जवाबदेह
- ✓ गतिरोध से बचाव - विश्वास प्रस्ताव से समाधान
- ✓ लचीलापन - परिस्थितियों के अनुसार बदलाव
- ✓ विधायिका-कार्यपालिका सामंजस्य - दोनों में तालमेल

संसदीय प्रणाली की कमियां:

- X अस्थिर सरकार - गठबंधन सरकारों में
- X शक्तियों का केंद्रीकरण - प्रधानमंत्री में
- X दल-बदल - सांसदों द्वारा
- X योग्यता से अधिक वफादारी - मंत्री चयन में

◆ परीक्षा टिप: भारत = संसदीय प्रणाली (ब्रिटेन से)

3.3.5 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भाग III (अनुच्छेद 12-35) - USA से प्रेरित

मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे:

1. समानता का अधिकार (14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)
7. संपत्ति का अधिकार (31) - 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाया गया

वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार:

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) - अनुच्छेद 14-18
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) - अनुच्छेद 19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) - अनुच्छेद 23-24
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) - अनुच्छेद 25-28
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) - अनुच्छेद 29-30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) - अनुच्छेद 32

► याद रखें:

- मूल में 7 (संपत्ति सहित)
- वर्तमान में 6 (संपत्ति हटा)
- संपत्ति अब विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A)

विशेषताएं:

- ✓ न्यायोचित (Justiciable) - अदालत में वाद योग्य
- ✓ मूलभूत - सरकार नहीं छीन सकती

- ✓ सीमाएं - असीमित नहीं, उचित प्रतिबंध
- ✓ संविधान द्वारा संरक्षित - Part III में

✎ डॉ. अंबेडकर: अनुच्छेद 32 = "संविधान का हृदय और आत्मा"

3.3.6 राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

भाग IV (अनुच्छेद 36-51) - आयरलैंड से प्रेरित

क्या हैं DPSP?

राज्य के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश - कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य

विशेषताएं:

- ✓ गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) - अदालत में वाद योग्य नहीं
- ✓ नैतिक बाध्यता - राज्य को लागू करना चाहिए
- ✓ कानून बनाने का आधार - विधायिका के लिए मार्गदर्शन
- ✓ कल्याणकारी - सामाजिक-आर्थिक न्याय

वर्गीकरण (तीन श्रेणियां):

1. समाजवादी सिद्धांत:

- समान न्याय (अनुच्छेद 38)
- काम का अधिकार, शिक्षा, बेरोजगारी (41)
- न्यायपूर्ण वेतन (43)

2. गांधीवादी सिद्धांत:

- ग्राम पंचायत (40)
- शराबबंदी (47)
- कुटीर उद्योग (43)
- गौ-वध निषेध (48)

3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत:

- समान नागरिक संहिता (44)
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (45 - अब 21A में)
- पर्यावरण संरक्षण (48A)

► महत्वपूर्ण:

- मौलिक अधिकार = व्यक्ति के लिए
- DPSP = राज्य के लिए निर्देश

3.3.7 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

भाग IVA (अनुच्छेद 51A) - USSR से प्रेरित

जोड़ा गया:

42वां संशोधन, 1976 (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)

कुल कर्तव्य:

मूल में 10 (1976)

वर्तमान में 11 (86वां संशोधन 2002 - एक और जोड़ा)

11 मौलिक कर्तव्य:

1. संविधान का पालन और सम्मान
2. राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान
3. राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणाओं को संजोना
4. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा
5. देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा
6. भाईचारे की भावना
7. संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण
8. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा
9. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना
10. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना
11. 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर (86वां संशोधन 2002 - माता-पिता/अभिभावक का कर्तव्य)

△ महत्वपूर्ण: मौलिक कर्तव्य = गैर-न्यायोचित (कोई दंड नहीं)

3.3.8 धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द:

42वां संशोधन, 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं:

1 सभी धर्मों का समान सम्मान

- सरकार सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती है

2 कोई राजधर्म नहीं

- कोई आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं

3 धर्म की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 25-28: धर्म मानने, प्रचार और पालन का अधिकार

4 धार्मिक भेदभाव निषेध

- अनुच्छेद 15: धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं

5 धर्म आधारित राजनीति निषेध

- अनुच्छेद 325: धर्म के आधार पर मतदाता सूची नहीं

► भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता

विशेषता	पश्चिमी (USA)	भारतीय
सिद्धांत	धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण	सभी धर्मों का समान सम्मान
राज्य की भूमिका	धर्म से दूर	सभी धर्मों में समान दूरी
धार्मिक संस्थान	कोई सहायता नहीं	सभी को समान सहायता
हस्तक्षेप	नहीं	सामाजिक सुधार के लिए हां

✍ याद रखें: भारत = सर्व धर्म समभाव (सभी धर्मों का समान सम्मान)

3.3.9 स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)

विशेषताएं:

1 न्यायिक समीक्षा

- कानूनों की संवैधानिकता जांच (USA से)

2 नियुक्ति और पदावधि

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
- 65 वर्ष तक (SC), 62 वर्ष (HC)
- निश्चित वेतन

3 कार्यपालिका से स्वतंत्र

- कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती

4 वित्तीय स्वतंत्रता

- वेतन संचित निधि से (कटौती नहीं)

5 अवमानना शक्ति

- अपनी अवमानना के लिए दंड

6 हटाने की कठिन प्रक्रिया

- केवल महाभियोग द्वारा

3.3.10 एकल नागरिकता (Single Citizenship)

ब्रिटेन से (USA में दोहरी नागरिकता)

विशेषता:

- केवल भारतीय नागरिकता
- राज्यों की अलग नागरिकता नहीं
- पूरे देश में समान अधिकार

लाभ:

- ✓ राष्ट्रीय एकता
- ✓ समान अधिकार
- ✓ भावनात्मक एकीकरण

3.3.11 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

विशेषता:

- 18 वर्ष और उससे अधिक सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार
- मूल में 21 वर्ष (61वां संशोधन 1989 में 18 किया गया)

सिद्धांत:

- ✓ लोकतंत्र का आधार
- ✓ राजनीतिक समानता
- ✓ सभी को राय देने का अधिकार

► याद रखें:

- मूल: 21 वर्ष
- 61वां संशोधन 1989: 18 वर्ष

3.3.12 आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)

भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) - जर्मनी के वीमर संविधान से

तीन प्रकार के आपातकाल:

1 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

आधार:

- युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह

प्रभाव:

- मौलिक अधिकार निलंबित (अनुच्छेद 19)
- संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है
- संघीय ढांचा लगभग एकात्मक

घोषित:

- 1962 (चीन युद्ध)
 - 1971 (पाकिस्तान युद्ध)
 - 1975-77 (आंतरिक अशांति - सबसे विवादास्पद)
-

2 राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

आधार:

- राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल

प्रभाव:

- राज्य सरकार भंग
- राष्ट्रपति शासन
- राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन

अवधि:

- प्रारंभ में 6 महीने
 - अधिकतम 3 वर्ष (1 वर्ष + 1 वर्ष + 1 वर्ष)
-

3 वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

आधार:

- भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा

प्रभाव:

- केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है
- वेतन कटौती संभव

कभी लागू नहीं हुआ

► आपातकाल तुलना

आपातकाल	अनुच्छेद	अधिकतम अवधि	लागू हुआ?
राष्ट्रीय	352	असीमित (6-6 महीने की मंजूरी)	हां (3 बार)
राष्ट्रपति शासन	356	3 वर्ष	हां (कई बार)
वित्तीय	360	असीमित	नहीं

3.3.13 एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary)

विशेषता:

- एक न्यायिक व्यवस्था पूरे देश के लिए
- सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर
- उच्च न्यायालय राज्यों में
- अधीनस्थ न्यायालय जिलों में

पदानुक्रम:

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

|

उच्च न्यायालय (High Courts)

|

जिला न्यायालय (District Courts)

|

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

लाभ:

- ✓ समान न्याय
- ✓ एकरूपता
- ✓ अपील व्यवस्था

3.3.14 त्रि-स्तरीय सरकार (Three-Tier Government)

73वां और 74वां संशोधन (1992)

तीन स्तर:

1. केंद्र सरकार (Union)
2. राज्य सरकार (State)

3. स्थानीय सरकार (Local)

- ग्रामीण: पंचायती राज (73वां)
- शहरी: नगरपालिकाएं (74वां)

✍ याद रखें: 73 = ग्रामीण, 74 = शहरी

3.3.15 विशेष प्रावधान (Special Provisions)

विभिन्न समूहों के लिए:

1 अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)

- आरक्षण (अनुच्छेद 15, 16)
- विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 338)
- अनुसूचित क्षेत्र (5वीं और 6वीं अनुसूची)

2 पिछड़े वर्ग (OBC)

- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े
- आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4))

3 अल्पसंख्यक

- धार्मिक और भाषाई (अनुच्छेद 29-30)
- शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार

4 महिलाएं

- समानता (अनुच्छेद 14-15)
- विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 15(3))

5 विशेष राज्य

- जम्मू-कश्मीर (अनुच्छेद 370 - निरस्त)
- पूर्वोत्तर राज्य (अनुच्छेद 371)

3.4 संविधान की प्रकृति (Nature of Constitution)

3.4.1 लिखित और अलिखित

भारत: लिखित (विश्व का सबसे लंबा)

लिखित:

- USA, भारत, फ्रांस

अलिखित/परंपरागत:

- ब्रिटेन

3.4.2 कठोर और लचीला

भारत: दोनों (Rigid + Flexible)

संशोधन के तीन तरीके (अनुच्छेद 368):

1 साधारण बहुमत

- कुछ प्रावधानों के लिए
- उदाहरण: नए राज्य का गठन

2 विशेष बहुमत

- अधिकांश प्रावधानों के लिए
- **2/3 बहुमत** (उपस्थित और मतदान) + **1/2 से अधिक** (कुल सदस्यता)

3 विशेष बहुमत + राज्यों की स्वीकृति

- संघीय ढांचे से संबंधित
- कम से कम **आधे राज्यों** की विधानसभाओं की स्वीकृति

► **महत्वपूर्ण:** अधिकांश संशोधन = विशेष बहुमत (दूसरी श्रेणी)

3.4.3 संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

(प्रस्तावना में)

1 संप्रभु (Sovereign)

- भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं
- स्वतंत्र नीति

2 समाजवादी (Socialist)

- सामाजिक-आर्थिक समानता
- 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा

3 धर्मनिरपेक्ष (Secular)

- सभी धर्मों का समान सम्मान
- 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा

4 लोकतांत्रिक (Democratic)

- जनता द्वारा चुनी सरकार
- प्रतिनिधिक लोकतंत्र

5 गणराज्य (Republic)

- निर्वाचित राष्ट्रपति (वंशानुगत नहीं)
- ब्रिटेन = राजतंत्र (Queen/King)
- भारत = गणतंत्र (Elected President)

3.5 मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती
- संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना बरकरार

मूल संरचना के तत्व:

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
3. धर्मनिरपेक्ष चरित्र
4. शक्तियों का पृथक्करण
5. संघीय चरित्र
6. न्यायिक समीक्षा
7. संसदीय प्रणाली
8. विधि का शासन
9. न्यायिक स्वतंत्रता
10. मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन

♦ परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है:

"मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ?"

उत्तर: केशवानंद भारती केस (1973)

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

| मुख्य बिंदु:

1. **सबसे लंबा लिखित संविधान**
 - 1,46,000+ शब्द
 - 470+ अनुच्छेद
 2. **विभिन्न स्रोतों से**
 - ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली
 - USA: मौलिक अधिकार
 - आयरलैंड: DPSP
 - कनाडा: संघीय ढांचा
 3. **अर्ध-संघीय**
 - संघीय ढांचा + एकात्मक विशेषताएं
 4. **संसदीय प्रणाली**
 - ब्रिटिश मॉडल
 - सामूहिक उत्तरदायित्व
 5. **मौलिक अधिकार, DPSP, कर्तव्य**
 - 6 मौलिक अधिकार (मूल में 7)
 - DPSP - कल्याणकारी राज्य
 - 11 मौलिक कर्तव्य
 6. **धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी**
 - सभी धर्मों का सम्मान
 - सामाजिक-आर्थिक न्याय
 7. **स्वतंत्र न्यायपालिका**
 - न्यायिक समीक्षा
 - एकीकृत व्यवस्था
 8. **आपातकालीन प्रावधान**
 - तीन प्रकार
 9. **मूल संरचना सिद्धांत**
 - केशवानंद भारती केस (1973)
-

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. सबसे लंबा लिखित: भारतीय संविधान
2. शब्द संख्या: 1,46,000+
3. मूल अनुच्छेद: 395
4. वर्तमान अनुच्छेद: 470+
5. मूल भाग: 22
6. वर्तमान भाग: 25
7. मूल अनुसूचियां: 8
8. वर्तमान अनुसूचियां: 12
9. संसदीय प्रणाली: ब्रिटेन से
10. मौलिक अधिकार: USA से
11. DPSP: आयरलैंड से
12. समवर्ती सूची: ऑस्ट्रेलिया से
13. संघीय ढांचा: कनाडा से
14. आपातकाल: जर्मनी (वीमर) से
15. मौलिक कर्तव्य: USSR से (42वां संशोधन 1976)
16. गणतंत्र: फ्रांस से
17. विधि द्वारा प्रक्रिया: जापान से
18. प्रकृति: अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)
19. न्यायिक समीक्षा: हां (USA से)
20. नागरिकता: एकल (ब्रिटेन से)
21. मौलिक अधिकार (मूल): 7
22. मौलिक अधिकार (वर्तमान): 6
23. संपत्ति का अधिकार: 44वां संशोधन 1978 में हटाया
24. DPSP: अनुच्छेद 36-51
25. मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A
26. मौलिक कर्तव्य (मूल): 10 (1976)
27. मौलिक कर्तव्य (वर्तमान): 11 (86वां संशोधन 2002)
28. धर्मनिरपेक्ष: 42वां संशोधन 1976
29. समाजवादी: 42वां संशोधन 1976
30. मतदान आयु (मूल): 21 वर्ष
31. मतदान आयु (वर्तमान): 18 वर्ष (61वां संशोधन 1989)
32. राष्ट्रीय आपातकाल: अनुच्छेद 352
33. राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356

34. वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360
35. संशोधन: अनुच्छेद 368
36. मूल संरचना: केशवानंद भारती (1973)
37. पंचायती राज: 73वां संशोधन 1992
38. नगरपालिका: 74वां संशोधन 1992
39. संविधान की सर्वोच्चता: हां
40. विधि का शासन: हां (ब्रिटेन से)
41. शक्तियों का पृथक्करण: आंशिक (संसदीय में)
42. अवशिष्ट शक्तियां: केंद्र (कनाडा से)
43. त्रि-स्तरीय सरकार: केंद्र-राज्य-स्थानीय
44. एकीकृत न्यायपालिका: हां
45. न्यायिक स्वतंत्रता: हां
46. राज्यसभा: राज्यों का प्रतिनिधित्व
47. लोकसभा: जनता का प्रतिनिधित्व
48. विशेष बहुमत: $2/3 + 1/2$
49. संविधान दिवस: 26 नवंबर
50. गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	सबसे लंबा लिखित = भारतीय संविधान
2	संसदीय प्रणाली = ब्रिटेन
3	मौलिक अधिकार = USA
4	DPSP = आयरलैंड
5	संघीय ढांचा = कनाडा
6	समवर्ती सूची = ऑस्ट्रेलिया
7	आपातकाल = जर्मनी
8	मौलिक कर्तव्य = USSR
9	गणतंत्र = फ्रांस
10	प्रकृति = अर्ध-संघीय

क्रमांक	तथ्य
11	मौलिक अधिकार (वर्तमान) = 6
12	संपत्ति हटाया = 44वां 1978
13	मौलिक कर्तव्य = 11
14	धर्मनिरपेक्ष जोड़ा = 42वां 1976
15	मतदान आयु = 18 (61वां 1989)
16	मूल संरचना = केशवानंद 1973
17	पंचायती राज = 73वां 1992
18	नगरपालिका = 74वां 1992
19	नागरिकता = एकल
20	न्यायिक समीक्षा = हां

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

| प्रमुख विशेषताएं:

सबसे लंबा लिखित

स्रोत: ब्रिटेन (संसदीय) + USA (अधिकार) + आयरलैंड (DPSP) + कनाडा (संघ)

प्रकृति: अर्ध-संघीय

प्रणाली: संसदीय

अधिकार: 6 मौलिक (मूल 7, संपत्ति हटा)

DPSP: कल्याणकारी राज्य

कर्तव्य: 11 (42वां 1976 में 10, 86वां 2002 में +1)

धर्मनिरपेक्ष + समाजवादी: 42वां 1976

मतदान: 18 वर्ष (61वां 1989)

आपातकाल: 3 प्रकार (राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्तीय)

मूल संरचना: केशवानंद 1973

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
संघीय	अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)
मौलिक अधिकार 7	वर्तमान में 6 (संपत्ति हटा)
मौलिक कर्तव्य 10	वर्तमान में 11
धर्मनिरपेक्ष मूल में	42वां 1976 में जोड़ा
मतदान 21 वर्ष	18 वर्ष (61वां 1989)
संपत्ति मौलिक अधिकार	अब विधिक अधिकार (300A)
पंचायती 73 = शहरी	ग्रामीण (74 = शहरी)
ब्रिटेन से सबसे कम	सबसे अधिक (संसदीय आदि)

📖 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

| स्तर 1: बेसिक

प्र.1 विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है?

- (a) USA
- (b) कनाडा
- (c) भारत
- (d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (c) भारत

व्याख्या:

भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें लगभग 1,46,000 शब्द हैं। मूल में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।

प्र.2 भारत ने संसदीय प्रणाली किस देश से ली?

- (a) USA
- (b) ब्रिटेन
- (c) फ्रांस
- (d) कनाडा

उत्तर: (b) ब्रिटेन

व्याख्या:

भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल (ब्रिटिश संसदीय प्रणाली) को अपनाया है जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व आदि शामिल हैं।

प्र.3 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए?

- (a) ब्रिटेन
- (b) USA
- (c) आयरलैंड
- (d) कनाडा

उत्तर: (b) USA

व्याख्या:

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (Part III) USA के संविधान से प्रेरित हैं।

प्र.4 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

उत्तर: (b) 6

व्याख्या:

मूल में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब यह विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) है।

6 मौलिक अधिकार:

1. समानता (14-18)
 2. स्वतंत्रता (19-22)
 3. शोषण विरुद्ध (23-24)
 4. धर्म स्वतंत्रता (25-28)
 5. सांस्कृतिक-शैक्षिक (29-30)
 6. संवैधानिक उपचार (32)
-

प्र.5 भारत की संघीय प्रकृति को क्या कहा जाता है?

- (a) पूर्ण संघीय
- (b) अर्ध-संघीय
- (c) एकात्मक
- (d) संघीय-एकात्मक

उत्तर: (b) अर्ध-संघीय

व्याख्या:

भारतीय संविधान को "अर्ध-संघीय" (Quasi-Federal) कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय विशेषताएं (शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान) और एकात्मक विशेषताएं (मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता) दोनों हैं।

के.सी. व्हीयर ने कहा: "Quasi-Federal"

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.6 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है?

1. एकल नागरिकता
2. शक्तियों का विभाजन
3. अखिल भारतीय सेवाएं
4. एकीकृत न्यायपालिका

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

एकात्मक विशेषताएं:

- ✓ 1. एकल नागरिकता (एकात्मक)
- ✗ 2. शक्तियों का विभाजन (संघीय)
- ✓ 3. अखिल भारतीय सेवाएं (एकात्मक)
- ✓ 4. एकीकृत न्यायपालिका (एकात्मक)

प्र.7 DPSP (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) किस देश से लिए गए?

- (a) USA
- (b) ब्रिटेन
- (c) आयरलैंड
- (d) कनाडा

उत्तर: (c) आयरलैंड

व्याख्या:

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। ये Part IV (अनुच्छेद 36-51) में हैं और गैर-न्यायोचित हैं।

प्र.8 मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

- (a) 42वां संशोधन 1976
- (b) 44वां संशोधन 1978
- (c) 52वां संशोधन 1985
- (d) 61वां संशोधन 1989

उत्तर: (a) 42वां संशोधन 1976

व्याख्या:

42वें संशोधन 1976 (इंदिरा गांधी सरकार) द्वारा मौलिक कर्तव्य (Part IVA, अनुच्छेद 51A) जोड़े गए। मूल में 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन 2002 ने 11वां कर्तव्य जोड़ा।

स्रोत: USSR (सोवियत संघ)

प्र.9 "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

- (a) 42वां संशोधन 1976
- (b) 44वां संशोधन 1978
- (c) 52वां संशोधन 1985
- (d) 73वां संशोधन 1992

उत्तर: (a) 42वां संशोधन 1976

व्याख्या:

42वें संशोधन 1976 (जिसे "लघु संविधान" भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए।

मूल प्रस्तावना: संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य

संशोधित: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

प्र.10 मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) किस केस में स्थापित हुआ?

- (a) गोलकनाथ केस 1967
- (b) केशवानंद भारती केस 1973
- (c) मिन्टर्वा मिल्स केस 1980
- (d) इंद्रा साहनी केस 1992

उत्तर: (b) केशवानंद भारती केस 1973

व्याख्या:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल संरचना सिद्धांत" स्थापित किया। इसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधन द्वारा नहीं बदल सकती।

13 न्यायाधीशों की पीठ - सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ

स्तर 3: उन्नत

प्र.11 निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा नहीं है?

- (a) संघवाद
- (b) न्यायिक समीक्षा
- (c) संपत्ति का अधिकार
- (d) धर्मनिरपेक्षता

उत्तर: (c) संपत्ति का अधिकार

व्याख्या:

संपत्ति का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। यह 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया।

मूल संरचना में:

- संघवाद ✓
- न्यायिक समीक्षा ✓
- धर्मनिरपेक्षता ✓
- संविधान की सर्वोच्चता ✓

प्र.12 भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

उत्तर: (c) 3

व्याख्या:

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल हैं:

1. **राष्ट्रीय आपातकाल** (अनुच्छेद 352) - युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
2. **राज्य में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)** (अनुच्छेद 356) - संवैधानिक तंत्र विफल
3. **वित्तीय आपातकाल** (अनुच्छेद 360) - वित्तीय स्थिरता को खतरा

स्रोत: जर्मनी का वीमर संविधान

प्र.13 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

देश	उधार ली गई विशेषता
1. ब्रिटेन	संसदीय प्रणाली
2. USA	न्यायिक समीक्षा

देश	उधार ली गई विशेषता
3. आयरलैंड	मौलिक कर्तव्य
4. कनाडा	अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में

कितने युग्म सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या:

- ✓ युग्म 1 - सही: ब्रिटेन = संसदीय प्रणाली
- ✓ युग्म 2 - सही: USA = न्यायिक समीक्षा
- ✗ युग्म 3 - गलत: मौलिक कर्तव्य = **USSR** (आयरलैंड नहीं)
- ✓ युग्म 4 - सही: कनाडा = अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में

सही युग्म: 1, 2, 4 = तीन

आयरलैंड से: DPSP (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)

प्र.14 संविधान संशोधन की कितनी विधियां हैं?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

उत्तर: (c) 3

व्याख्या:

संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) की तीन विधियां हैं:

1. **साधारण बहुमत** - कुछ प्रावधान
2. **विशेष बहुमत** - अधिकांश प्रावधान ($2/3 + 1/2$)
3. **विशेष बहुमत + आधे राज्यों की स्वीकृति** - संघीय ढांचे से संबंधित

स्रोत: दक्षिण अफ्रीका

प्र.15 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में दोहरी नागरिकता है

2. भारतीय संविधान पूर्णतः संघीय है
3. राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है
4. मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (b) केवल 3 और 4

व्याख्या:

- X कथन 1 - गलत: भारत में **एकल नागरिकता** (ब्रिटेन से)
- X कथन 2 - गलत: भारत **अर्ध-संघीय** (Quasi-Federal)
- ✓ कथन 3 - सही: राष्ट्रपति शासन = अधिकतम 3 वर्ष (6 महीने + 1 वर्ष + 1 वर्ष + 1 वर्ष)
- ✓ कथन 4 - सही: मौलिक अधिकार न्यायोचित (अदालत में वाद योग्य)

सही: 3 और 4

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. भारत संघीय है या एकात्मक?
 2. संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई?
 3. मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए?
 4. वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं?
 5. DPSP किस देश से लिया गया?
 6. मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
 7. धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया?
 8. मूल संरचना सिद्धांत किस केस में?
 9. भारत में कितने प्रकार के आपातकाल?
 10. भारत में नागरिकता एकल या दोहरी?
-

याद रखने की ट्रिक्स:

1. स्रोत देश:

- **B-USA-I-C-A-G**
- **Britain** = संसदीय
- **USA** = अधिकार
- **Ireland** = DPSP
- **Canada** = संघीय
- **Australia** = समवर्ती
- **Germany** = आपातकाल

2. मौलिक अधिकार:

"समस्या धार्मिक संस्कृति से संवैधानिक"

- समानता
- स्वतंत्रता (स्वतंत्रता)
- शोषण विरुद्ध
- धार्मिक स्वतंत्रता
- सांस्कृतिक-शैक्षिक
- संवैधानिक उपचार

3. संशोधन:

- **42 = सब कुछ** (धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, मौलिक कर्तव्य)
- **44 = संपत्ति हटी**
- **61 = 18 वर्ष** (मतदान)
- **73 = ग्रामीण** (पंचायती)
- **74 = शहरी** (नगरपालिका)
- **86 = 11वां कर्तव्य**

4. आपातकाल:

"राज्य राष्ट्र वित्त"

- **356 = राज्य** (राष्ट्रपति शासन)
- **352 = राष्ट्रीय**
- **360 = वित्तीय**

अध्याय 3 समाप्त

► अगले अध्याय का पूर्ववलोकन

अध्याय 4: संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

कवर किए जाने वाले विषय:

- प्रस्तावना का महत्व
- प्रस्तावना के प्रमुख शब्द
- संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
- न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
- प्रस्तावना की न्यायिक व्याख्या
- प्रस्तावना में संशोधन
- महत्वपूर्ण केस

क्या आप चाहते हैं कि मैं:

1. **अध्याय 4: प्रस्तावना** जारी रखूं?
2. अध्याय 3 के लिए **अतिरिक्त MCQs** (50+ प्रश्न)?
3. **माइंड मैप** - संविधान की विशेषताएं?
4. **तुलनात्मक सारणी** - सभी देशों से उधार?
5. अध्याय 1, 2, 3 पर **संयुक्त मॉक टेस्ट** (100 प्रश्न)?

कृपया बताएं! ► ✨

अध्याय 4: संविधान की प्रस्तावना

(Preamble of the Constitution)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- प्रस्तावना का अर्थ और महत्व समझने में
- प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या करने में
- प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को जानने में
- प्रस्तावना में हुए संशोधनों को समझने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-3 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न (निबंध में भी)	★★★★★
SSC CGL	2-3 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	2-4 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	1-2 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	2-3 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** प्रस्तावना में संशोधन, केशवानंद भारती केस, प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ
- **ट्रिकी टॉपिक:** प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, 42वां संशोधन, प्रस्तावना की न्यायिक स्थिति

4.1 प्रस्तावना क्या है? (What is Preamble?)

परिभाषा:

प्रस्तावना (Preamble) संविधान का परिचय या प्रस्तुति है जो संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और दर्शन को प्रकट करती है।

✎ **सरल शब्दों में:** प्रस्तावना = संविधान का "परिचय पत्र" या "आत्मा"

प्रस्तावना का पाठ (Text of Preamble):

मूल प्रस्तावना (1949):

"हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

संशोधित प्रस्तावना (42वां संशोधन 1976 के बाद):

"हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

► प्रस्तावना की संरचना

हम भारत के लोग (WE, THE PEOPLE OF INDIA)

संविधान को अंगीकृत करते हैं

राज्य की नागरिकों बंधुता
प्रकृति के लक्ष्य का आदर्श
| | |
संप्रभु न्याय व्यक्ति की गरिमा
समाजवादी स्वतंत्रता राष्ट्र की एकता
धर्मनिरपेक्ष समानता और अखंडता
लोकतांत्रिक
गणराज्य

4.2 प्रस्तावना के मुख्य घटक (Key Components)

प्रस्तावना में 5 प्रमुख घटक हैं:

1 स्रोत (Source):

"हम भारत के लोग" (We, the People of India)

2 राज्य की प्रकृति (Nature of State):

संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

3 उद्देश्य (Objectives):

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता

4 तिथि (Date):

26 नवंबर 1949

5 क्रिया (Action):

अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित

4.3 प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों की व्याख्या

4.3.1 "हम भारत के लोग" (We, the People of India)

अर्थ:

✓ जनता ही संप्रभु (Popular Sovereignty)

- संविधान का स्रोत = भारत की जनता
- राजा या शासक नहीं

✓ प्रतिनिधि लोकतंत्र

- संविधान सभा द्वारा निर्मित
- जनता के प्रतिनिधियों द्वारा

✓ संविधान की वैधता

- जनता की इच्छा से
- जनता के लिए

📌 प्रेरणा: USA के संविधान से ("We, the People")

4.3.2 राज्य की प्रकृति (Nature of Indian State)

प्रस्तावना में 5 विशेषणों से भारत को परिभाषित किया गया है:

1 संप्रभु (Sovereign)

अर्थ:

✓ पूर्ण स्वतंत्र

- किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं
- आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र

✓ सर्वोच्च शक्ति

- अपने क्षेत्र में सर्वोच्च
- अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित

✓ किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं

- कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं

विशेष:

आंतरिक संप्रभुता:

- राज्य की सर्वोच्च शक्ति
- कानून बनाने का अधिकार

बाहरी संप्रभुता:

- विदेश नीति
- युद्ध और शांति
- संधियां

► **नोट:** भारत राष्ट्रमंडल (Commonwealth) का सदस्य है लेकिन यह संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता (स्वैच्छिक सदस्यता)

2 समाजवादी (Socialist)

जोड़ा गया:

42वां संशोधन, 1976

अर्थ:

✓ लोकतांत्रिक समाजवाद

- मार्क्सवादी/साम्यवादी नहीं
- मिश्रित अर्थव्यवस्था

✓ सामाजिक-आर्थिक समानता

- धन का समान वितरण
- गरीबी उन्मूलन

✓ कल्याणकारी राज्य

- सबके लिए बुनियादी जरूरतें
- शोषण का अंत

भारतीय समाजवाद की विशेषताएं:

विशेषता	विवरण
मिश्रित अर्थव्यवस्था	सार्वजनिक + निजी क्षेत्र
निजी संपत्ति	अनुमति (लेकिन नियंत्रित)
समान अवसर	सभी के लिए
DPSP	समाजवादी सिद्धांत (अनुच्छेद 38-39)

⚠ **महत्वपूर्ण:** भारतीय समाजवाद ≠ साम्यवाद (कम्युनिज्म)

3 धर्मनिरपेक्ष (Secular)

जोड़ा गया:

42वां संशोधन, 1976

अर्थ:

✓ कोई राजधर्म नहीं

- कोई आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं
- राज्य किसी धर्म को नहीं मानता

✓ सभी धर्मों का समान सम्मान

- सर्व-धर्म-समभाव
- सभी धर्मों को समान संरक्षण

✓ धर्म की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 25-28
- मानने, प्रचार, पालन का अधिकार

✓ धार्मिक भेदभाव निषेध

- अनुच्छेद 15
- राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं:

विशेषता	पश्चिमी मॉडल (USA)	भारतीय मॉडल
सिद्धांत	धर्म-राज्य पृथक्करण	सर्व-धर्म-समभाव
राज्य की भूमिका	धर्म से दूर	सभी धर्मों से समान दूरी
धार्मिक सुधार	हस्तक्षेप नहीं	सामाजिक बुराइयों के लिए हां
धार्मिक शिक्षा	सरकारी स्कूलों में नहीं	धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुमति

📌 याद रखें: भारतीय धर्मनिरपेक्षता = **सकारात्मक** (Positive Secularism)

4 लोकतांत्रिक (Democratic)

अर्थ:

✓ जनता का शासन

- लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार
- जनता से शक्ति प्राप्त

✓ प्रतिनिधि लोकतंत्र

- प्रत्यक्ष नहीं (स्विट्जरलैंड जैसा)
- प्रतिनिधियों के माध्यम से

✓ राजनीतिक समानता

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- एक व्यक्ति = एक वोट

लोकतंत्र के तीन आयाम:

1. राजनीतिक लोकतंत्र:

- मतदान का अधिकार
- चुनाव लड़ने का अधिकार
- अनुच्छेद 325-326

2. सामाजिक लोकतंत्र:

- जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं
- सामाजिक समानता
- अनुच्छेद 14-18

3. आर्थिक लोकतंत्र:

- आर्थिक न्याय
- संसाधनों का समान वितरण
- DPSP (अनुच्छेद 38-39)

► **डॉ. अंबेडकर:** "राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अधूरा है।"

5 गणराज्य (Republic)

अर्थ:

✓ निर्वाचित प्रमुख

- राष्ट्रपति निर्वाचित (5 वर्ष)
- वंशानुगत नहीं

✓ कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है

- योग्यता के आधार पर
- जन्म के आधार पर नहीं

गणतंत्र बनाम राजतंत्र:

विशेषता	गणतंत्र (Republic)	राजतंत्र (Monarchy)
प्रमुख	निर्वाचित	वंशानुगत

विशेषता	गणतंत्र (Republic)	राजतंत्र (Monarchy)
कार्यकाल	निश्चित (5 वर्ष)	आजीवन
उदाहरण	भारत, USA, फ्रांस	ब्रिटेन, स्पेन
पदाधिकार	योग्यता से	जन्म से

याद रखें:

- **ब्रिटेन:** लोकतांत्रिक लेकिन राजतंत्र (King/Queen)
- **भारत:** लोकतांत्रिक गणराज्य (Elected President)

► राज्य की प्रकृति - एक नजर में

भारत का स्वरूप



संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
(पूर्ण (सामाजिक- (सर्व-धर्म- (जनता का (निर्वाचित
स्वतंत्र) आर्थिक समभाव) शासन) प्रमुख)
समानता)

मूल में: संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
42वां संशोधन 1976: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए

4.4 नागरिकों के लक्ष्य (Objectives for Citizens)

प्रस्तावना में 4 प्रमुख उद्देश्य हैं:

4.4.1 न्याय (Justice)

तीन प्रकार का न्याय:

1 सामाजिक न्याय (Social Justice)

अर्थ:

- जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं

- सामाजिक समानता

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार)
- अनुच्छेद 23-24 (शोषण विरुद्ध)
- अनुच्छेद 38 (DPSP)

उदाहरण:

- अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)
 - उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)
-

2 आर्थिक न्याय (Economic Justice)

अर्थ:

- धन का समान वितरण
- आर्थिक असमानता का अंत
- सबके लिए आजीविका

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 38, 39 (DPSP)
- अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता)
- अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा का अधिकार)

उदाहरण:

- न्यूनतम मजदूरी
 - भूमि सुधार
 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
-

3 राजनीतिक न्याय (Political Justice)

अर्थ:

- राजनीतिक अधिकारों में समानता
- सभी को मतदान और चुनाव लड़ने का समान अधिकार

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 325 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार)
- अनुच्छेद 326 (लोकसभा और विधानसभा चुनाव)

उदाहरण:

- 18 वर्ष के सभी नागरिकों को मतदान
 - धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं
-

4.4.2 स्वतंत्रता (Liberty)

पांच प्रकार की स्वतंत्रता:

प्रस्तावना में उल्लिखित:

1. विचार की स्वतंत्रता (Liberty of Thought)
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty of Expression)
3. विश्वास की स्वतंत्रता (Liberty of Belief)
4. धर्म की स्वतंत्रता (Liberty of Faith)
5. उपासना की स्वतंत्रता (Liberty of Worship)

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 19:

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (19(1)(a))
- शांतिपूर्वक सम्मेलन (19(1)(b))
- संघ बनाने की स्वतंत्रता (19(1)(c))
- आवागमन की स्वतंत्रता (19(1)(d))
- निवास की स्वतंत्रता (19(1)(e))
- व्यवसाय की स्वतंत्रता (19(1)(g))

अनुच्छेद 25-28:

- धर्म की स्वतंत्रता

▲ महत्वपूर्ण: स्वतंत्रता **असीमित नहीं** - उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

4.4.3 समानता (Equality)

दो प्रकार की समानता:

1 प्रतिष्ठा की समता (Equality of Status)

अर्थ:

- सामाजिक समानता
- जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता)
- अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध)
- अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में समान अवसर)
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत)
- अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत)

2 अवसर की समता (Equality of Opportunity)

अर्थ:

- सभी को समान अवसर
- शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरियों में समान अवसर)
 - अनुच्छेद 29-30 (शैक्षिक अधिकार)
 - अनुच्छेद 39(a) (DPSP - समान आजीविका)
-

4.4.4 बंधुत्व (Fraternity)

अर्थ:

✓ भाईचारे की भावना

- सभी भारतीय एक परिवार
- आपसी प्रेम और सम्मान

✓ राष्ट्रीय एकता

- विविधता में एकता
- क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से ऊपर

दो उद्देश्य:

1 व्यक्ति की गरिमा (Dignity of Individual)

अर्थ:

- प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान
- मानवीय गरिमा

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)
 - अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी निषेध)
 - अनुच्छेद 39A (समान न्याय)
-

2 राष्ट्र की एकता और अखंडता (Unity and Integrity of Nation)

"एकता": मूल में (1949)

"अखंडता": 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया

अर्थ:

- एकता (Unity): भावनात्मक एकीकरण
- अखंडता (Integrity): क्षेत्रीय अखंडता, विघटन का विरोध

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 1 (भारत राज्यों का संघ)
- अनुच्छेद 51A(c) (मौलिक कर्तव्य - एकता और अखंडता बनाए रखना)

याद रखें:

- एकता = मूल (1949)
- अखंडता = 42वां संशोधन (1976)

► चार उद्देश्य - एक नजर में

प्रस्तावना के उद्देश्य

-----+-----+-----+-----			
न्याय	स्वतंत्रता	समानता	बंधुत्व
सामाजिक	विचार	प्रतिष्ठा	व्यक्ति की गरिमा
आर्थिक	अभिव्यक्ति	अवसर	राष्ट्र की एकता
राजनीतिक	विश्वास	और अखंडता	
धर्म			
उपासना			

4.5 अन्य महत्वपूर्ण तत्व

4.5.1 तिथि: 26 नवंबर 1949

क्यों महत्वपूर्ण?

✓ संविधान अपनाया गया (Adopted)

- 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया

✓ संविधान दिवस (Constitution Day)

- 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है
- डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती पर घोषित

⚠ ध्यान दें:

- 26 नवंबर 1949: अपनाया गया (Adopted)
- 26 जनवरी 1950: लागू हुआ (Enacted)

4.5.2 तीन क्रियाएं

प्रस्तावना में तीन शब्द:

- 1. अंगीकृत (Adopted)**
 - स्वीकार किया
 - संविधान सभा ने मान्यता दी
- 2. अधिनियमित (Enacted)**
 - कानूनी रूप दिया
 - लागू करने की शक्ति
- 3. आत्मार्पित (Given to ourselves)**
 - स्वयं को समर्पित
 - जनता द्वारा जनता के लिए

🔍 **अर्थ:** भारत की जनता ने स्वयं को यह संविधान दिया (स्व-निर्मित)

4.6 प्रस्तावना में संशोधन (Amendment in Preamble)

संशोधन की संख्या: केवल 1 बार

42वां संशोधन अधिनियम, 1976

इंदिरा गांधी सरकार (कांग्रेस)

जोड़े गए शब्द:

मूल (1949)	संशोधित (1976)	जोड़ा गया शब्द
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य	संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य	समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
राष्ट्र की एकता	राष्ट्र की एकता और अखंडता	अखंडता

► 42वें संशोधन का विवरण

पहलू	विवरण
वर्ष	1976
प्रधानमंत्री	इंदिरा गांधी
उपनाम	"लघु संविधान" (Mini Constitution)
कारण	आपातकाल (1975-77) के दौरान
जोड़े गए शब्द	समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता

42वें संशोधन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- ✓ मौलिक कर्तव्य जोड़े (Part IVA, अनुच्छेद 51A)
- ✓ DPSP को प्राथमिकता (अनुच्छेद 31C का विस्तार)
- ✓ संशोधन की शक्ति बढ़ाई
- ✓ लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष (बाद में 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष)

◆ परीक्षा में बहुत पूछा जाता है:

"प्रस्तावना में संशोधन कब और कैसे हुआ?"

उत्तर: 42वां संशोधन 1976 - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए

4.7 प्रस्तावना की न्यायिक स्थिति (Judicial Status)

प्रमुख प्रश्न:

1. क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?
2. क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?
3. क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? (Court में वाद योग्य)

4.7.1 महत्वपूर्ण न्यायिक मामले (Important Cases)

1 बेरुबारी यूनियन मामला (1960)

Berubari Union Case

प्रश्न: क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- प्रस्तावना संविधान का **भाग नहीं** है
- यह न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती
- इससे अधिकार या दायित्व नहीं उत्पन्न होते

महत्व:

- यह पहला प्रमुख मामला था

2 केशवानंद भारती मामला (1973)

Kesavananda Bharati vs State of Kerala

सबसे महत्वपूर्ण मामला

प्रश्न:

1. क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?
2. क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

✓ **प्रस्तावना संविधान का भाग है**

- बेरुबारी केस को पलटा (Overruled)
- प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग

✓ **प्रस्तावना में संशोधन संभव**

- अनुच्छेद 368 के तहत
- लेकिन **मूल संरचना (Basic Structure)** नहीं बदली जा सकती

✓ **मूल संरचना सिद्धांत**

- प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा
- संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल संरचना

महत्व:

- सबसे प्रभावशाली निर्णय
- मूल संरचना सिद्धांत स्थापित

3 एल. चंद्र कुमार मामला (1997)

L. Chandra Kumar vs Union of India

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- प्रस्तावना **संविधान की कुंजी** (Key to the Constitution)
- संविधान की व्याख्या में सहायक

► न्यायिक मामलों की तुलना

मामला	वर्ष	प्रस्तावना की स्थिति
बेरुबारी यूनियन	1960	संविधान का भाग नहीं
केशवानंद भारती	1973	संविधान का भाग, संशोधन योग्य (मूल संरचना के अधीन)
एल. चंद्र कुमार	1997	संविधान की कुंजी

वर्तमान स्थिति (Current Position):

प्रस्तावना है:

- ✓ संविधान का भाग (केशवानंद भारती के अनुसार)
- ✓ संशोधन योग्य (अनुच्छेद 368 के तहत)
- ✓ मूल संरचना का हिस्सा (मूल तत्व नहीं बदले जा सकते)

प्रस्तावना नहीं है:

- X न्यायोचित नहीं (Not Justiciable - Court में सीधे लागू नहीं)
- X स्वतंत्र अधिकार नहीं देती
- X प्रवर्तनीय नहीं (Not enforceable by itself)

प्रस्तावना की भूमिका:

- ✓ व्याख्या का आधार (Guiding light for interpretation)
- ✓ संविधान की आत्मा (Soul of Constitution)
- ✓ उद्देश्यों की घोषणा (Declaration of objectives)

सरल शब्दों में:

- प्रस्तावना = संविधान का भाग ✓
- संशोधन हो सकता है ✓ (मूल संरचना के अधीन)
- Court में सीधे लागू नहीं X (लेकिन व्याख्या में सहायक)

4.8 प्रस्तावना का महत्व (Importance of Preamble)

1 संविधान की आत्मा (Soul of Constitution)

पं. जवाहरलाल नेहरू:

"प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।"

सर अर्नेस्ट बार्कर:

"प्रस्तावना संविधान की कुंजी है।"

2 उद्देश्यों की घोषणा (Declaration of Objectives)

- संविधान के लक्ष्य
- राज्य का स्वरूप
- नागरिकों के अधिकार

3 व्याख्या का आधार (Basis of Interpretation)

न्यायालय के लिए:

- संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन
- अस्पष्टता दूर करने में सहायक
- विरोधाभास सुलझाने में

उदाहरण:

- अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या
- DPSP को महत्व
- मौलिक अधिकारों की सीमाएं

4 ऐतिहासिक महत्व (Historical Importance)

- स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श
- संविधान सभा की आकांक्षाएं
- जनता की अपेक्षाएं

5 राजनीतिक महत्व (Political Importance)

- राज्य की प्रकृति
- शासन व्यवस्था
- नीति निर्माण का आधार

6 सामाजिक महत्व (Social Importance)

- सामाजिक न्याय
- समानता
- बंधुत्व

4.9 प्रस्तावना की सीमाएं (Limitations of Preamble)

x सीमाएं:

1 न्यायोचित नहीं

- अदालत में सीधे लागू नहीं
- प्रस्तावना के उल्लंघन पर सीधे मुकदमा नहीं

2 अस्पष्ट शब्द

- "समाजवादी" - स्पष्ट परिभाषा नहीं
- "धर्मनिरपेक्ष" - अलग-अलग व्याख्याएं

3 आदर्शवादी

- व्यावहारिक कठिनाइयां
- पूर्ण रूप से लागू करना मुश्किल

4 बदलती परिस्थितियां

- समय के साथ अर्थ बदल सकते हैं
- नई चुनौतियां

✍ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. प्रस्तावना = संविधान का परिचय

- संविधान की आत्मा और कुंजी

2. 5 घटक:

- स्रोत: हम भारत के लोग
- राज्य की प्रकृति: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
- उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
- तिथि: 26 नवंबर 1949
- क्रिया: अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित

3. राज्य की प्रकृति (5 शब्द):

- संप्रभु (मूल)
- समाजवादी (42वां 1976)
- धर्मनिरपेक्ष (42वां 1976)
- लोकतांत्रिक (मूल)
- गणराज्य (मूल)

4. उद्देश्य (4):

- न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
- स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना)
- समानता (प्रतिष्ठा, अवसर)
- बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता)

5. संशोधन:

- केवल 1 बार (42वां 1976)
- जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता

6. न्यायिक स्थिति:

- संविधान का भाग (केशवानंद भारती 1973)
- संशोधन योग्य (मूल संरचना के अधीन)
- न्यायोचित नहीं (लेकिन व्याख्या में सहायक)

7. महत्वपूर्ण मामले:

- बेरुबारी (1960) - भाग नहीं
- केशवानंद भारती (1973) - भाग है, मूल संरचना
- एल. चंद्र कुमार (1997) - संविधान की कुंजी

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. प्रस्तावना: संविधान का परिचय
2. आत्मा: जवाहरलाल नेहरू
3. कुंजी: सर अर्नेस्ट बार्कर
4. स्रोत: हम भारत के लोग (USA से प्रेरित)
5. राज्य की प्रकृति: 5 शब्द
6. संप्रभु: पूर्ण स्वतंत्र
7. समाजवादी: 42वां 1976
8. धर्मनिरपेक्ष: 42वां 1976
9. लोकतांत्रिक: जनता का शासन
10. गणराज्य: निर्वाचित प्रमुख

11. उद्देश्य: 4 (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व)
12. न्याय: 3 प्रकार (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
13. स्वतंत्रता: 5 प्रकार (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना)
14. समानता: 2 प्रकार (प्रतिष्ठा, अवसर)
15. बंधुत्व: 2 उद्देश्य (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता-अखंडता)
16. एकता: मूल में (1949)
17. अखंडता: 42वां 1976
18. तिथि: 26 नवंबर 1949
19. संविधान दिवस: 26 नवंबर
20. घोषणा: 2015 (डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती)
21. संशोधन: केवल 1 बार
22. 42वां संशोधन: 1976
23. PM: इंदिरा गांधी
24. उपनाम: लघु संविधान (Mini Constitution)
25. जोड़े गए शब्द: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता
26. बेरुबारी केस: 1960
27. बेरुबारी निर्णय: भाग नहीं
28. केशवानंद केस: 1973
29. केशवानंद निर्णय: भाग है, मूल संरचना
30. न्यायाधीश: 13 (सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ)
31. मूल संरचना: केशवानंद में स्थापित
32. एल. चंद्र कुमार: 1997
33. न्यायोचित: नहीं
34. व्याख्या में सहायक: हां
35. संशोधन योग्य: हां (अनुच्छेद 368)
36. मूल संरचना बदलना: नहीं
37. उद्देश्य प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू (13 दिसंबर 1946)
38. प्रस्तावना का आधार: उद्देश्य प्रस्ताव
39. भारतीय समाजवाद: लोकतान्त्रिक (माक्र्सवादी नहीं)
40. भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सर्व-धर्म-समभाव
41. पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता: धर्म-राज्य पृथक्करण
42. लोकतंत्र: 3 आयाम (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक)
43. गणतंत्र बनाम राजतंत्र: निर्वाचित बनाम वंशानुगत
44. तीन क्रियाएं: अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित
45. सामाजिक न्याय: अनुच्छेद 14-18, 23-24
46. आर्थिक न्याय: अनुच्छेद 38, 39, 39A
47. राजनीतिक न्याय: अनुच्छेद 325-326

48. धार्मिक स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25-28
49. 42वां अन्य परिवर्तन: मौलिक कर्तव्य जोड़े
50. प्रस्तावना = मूल संरचना: हां

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	प्रस्तावना = संविधान की आत्मा
2	स्रोत = हम भारत के लोग
3	राज्य = 5 शब्द (सं-स-ध-लो-ग)
4	संप्रभु = पूर्ण स्वतंत्र (मूल)
5	समाजवादी = 42वां 1976
6	धर्मनिरपेक्ष = 42वां 1976
7	लोकतांत्रिक = जनता का शासन (मूल)
8	गणराज्य = निर्वाचित प्रमुख (मूल)
9	उद्देश्य = 4 (न्याय-स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व)
10	न्याय = 3 (सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक)
11	स्वतंत्रता = 5 (विचार-अभिव्यक्ति-विश्वास-धर्म-उपासना)
12	समानता = 2 (प्रतिष्ठा-अवसर)
13	बंधुत्व = गरिमा + एकता-अखंडता
14	अखंडता = 42वां 1976
15	तिथि = 26 नवंबर 1949
16	संशोधन = 1 बार (42वां)
17	बेरुबारी = 1960 (भाग नहीं)
18	केशवानंद = 1973 (भाग है)
19	न्यायोचित = नहीं

क्रमांक	तथ्य
20	संशोधन योग्य = हां (368)

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

| प्रस्तावना सार:

परिचय: संविधान की आत्मा और कुंजी

राज्य (5): संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(बोल्ड = 42वां 1976)

उद्देश्य (4):

1. न्याय (सामाजिक + आर्थिक + राजनीतिक)
 2. स्वतंत्रता (5 प्रकार)
 3. समानता (प्रतिष्ठा + अवसर)
 4. बंधुत्व (गरिमा + एकता-अखंडता)
- (बोल्ड = 42वां 1976)

तिथि: 26 नवंबर 1949

संशोधन: केवल 1 (42वां 1976 - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता)

स्थिति:

- भाग है ✓ (केशवानंद 1973)
- न्यायोचित नहीं ✗
- संशोधन योग्य ✓ (मूल संरचना के अधीन)

△ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
समाजवादी मूल में	42वां 1976 में जोड़ा
धर्मनिरपेक्ष मूल में	42वां 1976 में जोड़ा
एकता-अखंडता मूल में	केवल एकता मूल, अखंडता 42वां
संशोधन कई बार	केवल 1 बार (42वां)

भ्रम	वास्तविकता
न्यायोचित है	नहीं, लेकिन व्याख्या में सहायक
भाग नहीं	भाग है (केशवानंद 1973)
26 जनवरी 1949	26 नवंबर 1949
संशोधन नहीं हो सकता	हो सकता है (मूल संरचना सुरक्षित)

📖 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

स्तर 1: बेसिक

प्र.1 प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

उत्तर: (c) 3

व्याख्या:

प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है:

1. सामाजिक न्याय (Social Justice)
2. आर्थिक न्याय (Economic Justice)
3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)

प्र.2 "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

- (a) 42वां संशोधन 1976
- (b) 44वां संशोधन 1978
- (c) 52वां संशोधन 1985
- (d) 61वां संशोधन 1989

उत्तर: (a) 42वां संशोधन 1976

व्याख्या:

42वें संशोधन अधिनियम 1976 (इंदिरा गांधी सरकार) द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए। इसी संशोधन द्वारा "राष्ट्र की एकता" के साथ "अखंडता" भी जोड़ा गया।

42वां संशोधन को "लघु संविधान" (Mini Constitution) कहा जाता है।

प्र.3 संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

- (a) 26 जनवरी
- (b) 15 अगस्त
- (c) 26 नवंबर
- (d) 2 अक्टूबर

उत्तर: (c) 26 नवंबर

व्याख्या:

26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन (26 नवंबर 1949) संविधान सभा ने संविधान को अपनाया (Adopted) था।

2015 में घोषित: डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती पर

▲ ध्यान दें:

- 26 नवंबर = संविधान दिवस (अपनाया)
- 26 जनवरी = गणतंत्र दिवस (लागू हुआ)

प्र.4 भारत किस प्रकार का गणराज्य है?

- (a) राजतंत्रीय
- (b) लोकतांत्रिक गणराज्य
- (c) तानाशाही
- (d) संघीय राजतंत्र

उत्तर: (b) लोकतांत्रिक गणराज्य

व्याख्या:

प्रस्तावना के अनुसार भारत एक "लोकतांत्रिक गणराज्य" है।

अर्थ:

- **लोकतांत्रिक:** जनता द्वारा चुनी सरकार
- **गणराज्य:** निर्वाचित राष्ट्रपति (वंशानुगत राजा नहीं)

तुलना:

- ब्रिटेन: लोकतांत्रिक राजतंत्र (King/Queen वंशानुगत)
- भारत: लोकतांत्रिक गणराज्य (President निर्वाचित)

प्र.5 प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

उत्तर: (c) 5

व्याख्या:

प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है:

1. विचार की स्वतंत्रता (Liberty of Thought)
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty of Expression)
3. विश्वास की स्वतंत्रता (Liberty of Belief)
4. धर्म की स्वतंत्रता (Liberty of Faith)
5. उपासना की स्वतंत्रता (Liberty of Worship)

| स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.6 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना (1949) में नहीं था?

1. समाजवादी
2. धर्मनिरपेक्ष
3. अखंडता
4. गणराज्य

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 2 और 3

व्याख्या:

मूल प्रस्तावना (1949) में नहीं थे:

- ✓ 1. समाजवादी (42वां 1976 में जोड़ा)
- ✓ 2. धर्मनिरपेक्ष (42वां 1976 में जोड़ा)
- ✓ 3. अखंडता (42वां 1976 में जोड़ा)

मूल में था:

- X 4. गणराज्य (1949 से ही)

42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए:

- संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
- राष्ट्र की एकता और अखंडता

प्र.7 केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या निर्णय दिया?

- (a) प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
- (b) प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता

(c) प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है (मूल संरचना के अधीन)

(d) प्रस्तावना न्यायोचित है

उत्तर: (c) प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है (मूल संरचना के अधीन)

व्याख्या:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया:

✓ **प्रस्तावना संविधान का भाग है**

- बेरुबारी केस (1960) को पलटा (Overruled)

✓ **संशोधन संभव**

- अनुच्छेद 368 के तहत

- लेकिन मूल संरचना (Basic Structure) नहीं बदली जा सकती

✓ **मूल संरचना सिद्धांत**

- इसी केस में स्थापित

- 13 न्यायाधीशों की पीठ (सबसे बड़ी)

✗ **न्यायोचित नहीं**

- लेकिन व्याख्या में सहायक

प्र.8 "हम भारत के लोग" का क्या अर्थ है?

(a) केवल हिंदू

(b) केवल नागरिक

(c) जनता ही संप्रभु (Popular Sovereignty)

(d) केवल मतदाता

उत्तर: (c) जनता ही संप्रभु (Popular Sovereignty)

व्याख्या:

"हम भारत के लोग" (We, the People of India) का अर्थ है:

✓ **जनता ही संप्रभु (Popular Sovereignty)**

- संविधान का स्रोत = भारत की जनता

- राजा या शासक नहीं

✓ **प्रतिनिधि लोकतंत्र**

- संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा

✓ **संविधान की वैधता**

- जनता की इच्छा से निर्मित

प्रेरणा: USA के संविधान से ("We, the People")

प्र.9 भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है:

- (a) राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण
- (b) सभी धर्मों का समान सम्मान
- (c) धर्म पर प्रतिबंध
- (d) केवल एक धर्म को मान्यता

उत्तर: (b) सभी धर्मों का समान सम्मान

व्याख्या:

भारतीय धर्मनिरपेक्षता = **सर्व-धर्म-समभाव** (सभी धर्मों का समान सम्मान)

विशेषताएं:

- कोई राजधर्म नहीं
- सभी धर्मों को समान संरक्षण
- धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)
- सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप संभव

पश्चिमी (USA) से अंतर:

- पश्चिमी: धर्म-राज्य पूर्ण पृथक्करण
- भारतीय: सभी धर्मों से समान दूरी (सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता)

प्र.10 प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है?

- (a) कभी नहीं
- (b) 1 बार
- (c) 2 बार
- (d) 3 बार

उत्तर: (b) 1 बार

व्याख्या:

प्रस्तावना में केवल **1 बार** संशोधन हुआ है।

42वां संशोधन अधिनियम 1976:

जोड़े गए शब्द:

1. समाजवादी (Socialist)
2. धर्मनिरपेक्ष (Secular)
3. अखंडता (Integrity)

प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी

उपनाम: लघु संविधान (Mini Constitution)

समय: आपातकाल (1975-77) के दौरान

स्तर 3: उन्नत

प्र.11 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रस्तावना संविधान का भाग है
2. प्रस्तावना न्यायोचित है
3. प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है
4. प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

✓ **कथन 1 - सही:** प्रस्तावना संविधान का भाग है (केशवानंद भारती 1973)

✗ **कथन 2 - गलत:** प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है (Not Justiciable)

- अदालत में सीधे लागू नहीं की जा सकती
- लेकिन व्याख्या में सहायक

✓ **कथन 3 - सही:** प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है

- अनुच्छेद 368 के तहत
- मूल संरचना के अधीन
- उदाहरण: 42वां संशोधन 1976

✓ **कथन 4 - सही:** प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा

- केशवानंद भारती 1973 में स्थापित
- मूल तत्व नहीं बदले जा सकते

सही कथन: 1, 3, 4

प्र.12 बेरुबारी यूनिनन मामले (1960) और केशवानंद भारती मामले (1973) में क्या अंतर है?

- (a) दोनों में एक ही निर्णय
- (b) बेरुबारी में प्रस्तावना भाग नहीं, केशवानंद में भाग है
- (c) केशवानंद में प्रस्तावना भाग नहीं, बेरुबारी में भाग है
- (d) दोनों में प्रस्तावना भाग नहीं

उत्तर: (b) बेरुबारी में प्रस्तावना भाग नहीं, केशवानंद में भाग है

व्याख्या:

तुलना:

मामला	वर्ष	प्रस्तावना की स्थिति
बेरुबारी यूनियन	1960	संविधान का भाग नहीं
केशवानंद भारती	1973	संविधान का भाग है

परिणाम:

- केशवानंद (1973) ने बेरुबारी (1960) को **पलट दिया** (Overruled)

वर्तमान कानून:

- प्रस्तावना संविधान का भाग है ✓
- केशवानंद केस मान्य ✓
- बेरुबारी केस अब मान्य नहीं ✗

प्र.13 निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रस्तावना का/के उद्देश्य है/हैं?

1. न्याय
2. स्वतंत्रता
3. समानता
4. बंधुत्व
5. संप्रभुता

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 1, 2, 3 और 5
- (d) सभी पांच

उत्तर: (a) केवल 1, 2, 3 और 4

व्याख्या:

प्रस्तावना के 4 उद्देश्य:

1. ✓ न्याय (Justice)
2. ✓ स्वतंत्रता (Liberty)
3. ✓ समानता (Equality)
4. ✓ बंधुत्व (Fraternity)

संप्रभुता (Sovereignty):

- ✗ उद्देश्य नहीं
- ✓ राज्य की प्रकृति (Nature of State)

राज्य की प्रकृति (5):

- संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

प्र.14 "लघु संविधान" (Mini Constitution) किसे कहा जाता है?

- (a) 24वां संशोधन
- (b) 42वां संशोधन
- (c) 44वां संशोधन
- (d) 61वां संशोधन

उत्तर: (b) 42वां संशोधन

व्याख्या:

42वें संशोधन अधिनियम 1976 को "लघु संविधान" (Mini Constitution) कहा जाता है।

कारण: इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए:

प्रस्तावना में:

- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े

अन्य परिवर्तन:

- मौलिक कर्तव्य जोड़े (Part IVA, अनुच्छेद 51A)
- DPSP को प्राथमिकता (अनुच्छेद 31C विस्तार)
- संसद की संशोधन शक्ति बढ़ाई
- लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष (बाद में 44वें द्वारा पुनः 5)

प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी

समय: आपातकाल (1975-77)

प्र.15 भारतीय संविधान में "समाजवादी" शब्द का क्या अर्थ है?

- (a) साम्यवादी व्यवस्था
- (b) पूंजीवादी व्यवस्था
- (c) लोकतांत्रिक समाजवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था)
- (d) तानाशाही व्यवस्था

उत्तर: (c) लोकतांत्रिक समाजवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था)

व्याख्या:

भारतीय संविधान में "समाजवादी" = लोकतांत्रिक समाजवाद

विशेषताएं:

पहलू	भारतीय समाजवाद
प्रकार	लोकतांत्रिक (माक्सवादी/साम्यवादी नहीं)
अर्थव्यवस्था	मिश्रित (सार्वजनिक + निजी क्षेत्र)
निजी संपत्ति	अनुमति (लेकिन नियंत्रित)

पहलू	भारतीय समाजवाद
लक्ष्य	सामाजिक-आर्थिक समानता
साधन	कल्याणकारी राज्य, DPSP

भारतीय बनाम साम्यवादी समाजवाद:

- साम्यवाद: निजी संपत्ति निषेध, तानाशाही
- भारतीय: निजी संपत्ति अनुमति, लोकतंत्र

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ?
2. 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए?
3. प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं?
4. केशवानंद भारती केस का क्या निर्णय था?
5. प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय?
6. "हम भारत के लोग" का क्या अर्थ?
7. भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?
8. गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर?
9. संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
10. प्रस्तावना न्यायोचित है या नहीं?

✎ परीक्षा टिप्स

याद रखने की ट्रिक्स:

1. राज्य की प्रकृति (5 शब्द):

"सं-स-ध-लो-ग"

- संप्रभु
- समाजवादी
- धर्मनिरपेक्ष
- लोकतांत्रिक
- गणराज्य

2. उद्देश्य (4):

"न्या-स्व-स-ब"

- न्याय

- स्वतंत्रता
- समानता
- बंधुत्व

3. न्याय के प्रकार (3):

"सा-आ-रा"

- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनीतिक

4. स्वतंत्रता (5):

"वि-अ-वि-ध-उ"

- विचार
- अभिव्यक्ति
- विश्वास
- धर्म
- उपासना

5. 42वां संशोधन:

"समाज धर्म में अखंडता"

- समाजवादी
- धर्मनिरपेक्ष
- अखंडता

6. महत्वपूर्ण केस:

"60 में नहीं, 73 में हां"

- 1960 बेरुबारी = भाग नहीं
- 1973 केशवानंद = भाग है

अध्याय 4 समाप्त

► अगले अध्याय का पूर्वावलोकन

अध्याय 5: संघ और उसका क्षेत्र (Union and Its Territory)

कवर किए जाने वाले विषय:

- भारत राज्यों का संघ (अनुच्छेद 1)
- राज्यों का वर्गीकरण
- नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन
- केंद्रशासित प्रदेश
- राज्यों का पुनर्गठन

- महत्वपूर्ण संशोधन (1st, 7th, 73rd, 74th, 101st)
- राज्य पुनर्गठन आयोग

क्या आप चाहते हैं कि मैं:

1. **अध्याय 5: संघ और उसका क्षेत्र** जारी रखूं?
2. अध्याय 4 के लिए **अतिरिक्त 50 MCQs**?
3. **तुलनात्मक चार्ट** - मूल बनाम संशोधित प्रस्तावना?
4. **माइंड मैप** - प्रस्तावना के सभी घटक?
5. अध्याय 1-4 पर **संयुक्त मॉक टेस्ट** (100 प्रश्न)?

कृपया बताएं! ► ✨

अध्याय 5: संघ और उसका क्षेत्र

(Union and Its Territory)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- भारत की संघीय संरचना को समझने में
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वर्गीकरण को जानने में
- नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया समझने में
- राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास को जानने में
- संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को समझने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	3-4 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न	★★★★

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
SSC CGL	2-3 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	3-5 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	2-3 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** राज्यों की संख्या, नवीनतम राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, अनुच्छेद 1-4, राज्य पुनर्गठन आयोग
- **ट्रिकी टॉपिक:** राज्य बनाम केंद्रशासित प्रदेश, विशेष दर्जे वाले राज्य, राज्यों का विलय और विभाजन

5.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1-4) "संघ और उसका क्षेत्र" से संबंधित है।

मुख्य प्रावधान:

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 1	भारत - राज्यों का संघ
अनुच्छेद 2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3	नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन
अनुच्छेद 4	पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन

5.2 अनुच्छेद 1: भारत - राज्यों का संघ

📖 अनुच्छेद 1 का पाठ:

"भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।"
"India, that is Bharat, shall be a Union of States."

5.2.1 प्रमुख विशेषताएं

1 नाम (Name)

✓ दो नाम:

- भारत (Bharat) - संस्कृत/हिंदी नाम
- इंडिया (India) - अंग्रेजी नाम

✓ दोनों समान रूप से वैध

- संविधान में दोनों का उपयोग

📌 नोट: "हिंदुस्तान" संविधान में नहीं है

2 "संघ" शब्द का महत्व (Why "Union"?)

प्रश्न: संविधान में "संघ" (Union) शब्द क्यों? "परिसंघ" (Federation) क्यों नहीं?

कारण:

अमेरिका से भिन्नता:

विशेषता	USA (Federation)	भारत (Union)
राज्यों की स्थिति	संप्रभु राज्यों का संघ	राज्य संप्रभु नहीं
गठन	राज्यों ने मिलकर बनाया	संविधान ने राज्य बनाए
अलग होने का अधिकार	सिद्धांततः संभव	असंभव (अनुच्छेद 1)
विनाशयोग्य	हां (राज्य अलग हो सकते हैं)	नहीं (अविनाशी संघ)

"संघ" = अविनाशी (Indestructible Union)

✓ राज्य अलग नहीं हो सकते

- कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता
- अलगाववाद असंवैधानिक

✓ संघ का विघटन असंभव

- भारत सदैव एकीकृत रहेगा
- राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं

✓ राज्यों ने संघ नहीं बनाया

- संविधान ने संघ और राज्य दोनों बनाए
- राज्य संविधान से पहले स्वतंत्र इकाई नहीं थे

► डॉ. अंबेडकर:

"भारत राज्यों का संघ है, राज्यों द्वारा बना संघ नहीं।"

"The Indian Federation is not the result of an agreement by the States to join in a Federation."

3 भारत की संरचना (Territory of India)

अनुच्छेद 1(2) और 1(3):

भारत के क्षेत्र में शामिल हैं:

1. राज्यों के क्षेत्र (Territories of States)
2. केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्र (Union Territories)
3. अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकें (Such other territories as may be acquired)

भारत का क्षेत्र

|
-----+-----

| | |

राज्य केंद्रशासित अन्य क्षेत्र

(28) प्रदेश (8) (भविष्य में)

5.2.2 संघ की विशेषताएं

भारतीय संघ की अनूठी विशेषताएं:

विशेषता	भारत	अन्य संघ (USA, कनाडा)
संघ का नाम	राज्यों का संघ	राज्यों का परिसंघ

विशेषता	भारत	अन्य संघ (USA, कनाडा)
राज्यों की स्थिति	संप्रभु नहीं	मूलतः संप्रभु थे
अलग होने का अधिकार	नहीं	सैद्धांतिक रूप से हां
एकल संविधान	हां	नहीं (राज्यों के अपने)
एकल नागरिकता	हां	नहीं (दोहरी)
राज्यों की सीमा बदलना	संसद कर सकती है	राज्यों की सहमति चाहिए

📌 **याद रखें:** भारत = अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) = "संघीय ढांचा + एकात्मक भावना"

5.3 अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

📖 अनुच्छेद 2 का पाठ:

"संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।"

विशेषताएं:

✓ संसद की शक्ति

- नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है
- नए राज्य बना सकती है

✓ शर्तें लगा सकती है

- जो उचित समझे

✓ साधारण बहुमत

- विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं

उदाहरण:

सिक्किम का विलय (1975)

तिथि	घटना
1974	35वां संशोधन - सिक्किम को "सहयोगी राज्य" बनाया
1975	जनमत संग्रह - भारत में विलय का निर्णय
1975	36वां संशोधन - सिक्किम को 22वां राज्य बनाया

► **नोट:** सिक्किम पहले स्वतंत्र देश था (1947-1975)

5.4 अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन

📖 अनुच्छेद 3 का पाठ:

संसद विधि द्वारा:

1. किसी राज्य से **अलग करके नया राज्य** बना सकती है
2. दो या अधिक राज्यों को **मिलाकर नया राज्य** बना सकती है
3. किसी राज्य के किसी भाग को **किसी अन्य राज्य में मिला** सकती है
4. किसी राज्य की **सीमा बढ़ा या घटा** सकती है
5. किसी राज्य का **नाम बदल** सकती है

5.4.1 संसद की पांच शक्तियां

📋 **तालिका: अनुच्छेद 3 की शक्तियां**

क्रमांक	शक्ति	उदाहरण
1	नया राज्य बनाना (किसी राज्य से अलग करके)	उत्तराखंड (UP से, 2000), छत्तीसगढ़ (MP से, 2000), झारखंड (Bihar से, 2000)
2	दो या अधिक राज्य मिलाना	- (अभी तक नहीं हुआ)
3	किसी राज्य के भाग को दूसरे में मिलाना	बेरुबारी (पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को, 1960)

क्रमांक	शक्ति	उदाहरण
4	सीमा बढ़ाना/घटाना	विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद समाधान
5	नाम बदलना	उड़ीसा → ओडिशा (2011), मद्रास → तमिलनाडु (1969), बॉम्बे → महाराष्ट्र (1960)

5.4.2 नए राज्य बनाने की प्रक्रिया

प्रक्रिया (अनुच्छेद 3 के तहत):

चरण 1: राष्ट्रपति की सिफारिश

✓ राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक

- बिना सिफारिश के विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता
- राष्ट्रपति विधेयक तैयार करने की सिफारिश करते हैं

चरण 2: संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना

✓ राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजते हैं

- राज्य को अपनी राय देने का अवसर

समय सीमा:

विशेषता	विवरण
समय सीमा	राष्ट्रपति तय करते हैं (आमतौर पर 1-3 महीने)
राज्य की राय	बाध्यकारी नहीं (Not Binding)
समय सीमा समाप्त	राष्ट्रपति मान सकते हैं कि राज्य ने राय दे दी

△ **महत्वपूर्ण:** राज्य की राय **सलाहकारी** है, बाध्यकारी नहीं। संसद इसे मान या न मान सकती है।

चरण 3: संसद में विधेयक पारित करना

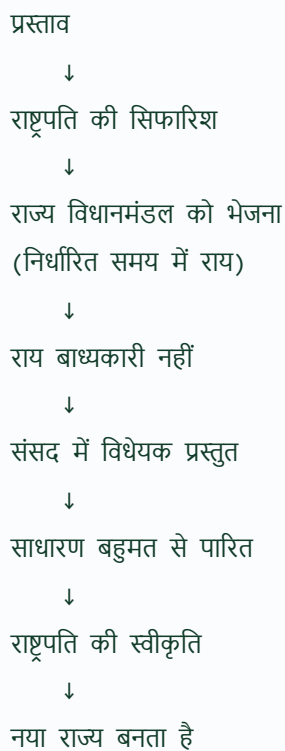
✓ साधारण बहुमत से पारित

- विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं
- संविधान संशोधन नहीं माना जाता (अनुच्छेद 4)

चरण 4: राष्ट्रपति की स्वीकृति

- ✓ राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं
- नया राज्य अस्तित्व में आता है

► प्रक्रिया फ्लोचार्ट



5.4.3 अनुच्छेद 3 की विशेषताएं

📋 महत्वपूर्ण विशेषताएं:

विशेषता	विवरण
राज्य की सहमति	आवश्यक नहीं (केवल राय मांगी जाती है)
राज्य की राय	बाध्यकारी नहीं (संसद अनदेखा कर सकती है)
बहुमत	साधारण बहुमत (Simple Majority)
संशोधन	संविधान संशोधन नहीं माना जाता (अनुच्छेद 4)
राष्ट्रपति की भूमिका	विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत
अनुसूची परिवर्तन	अनुच्छेद 4 के तहत साधारण बहुमत से

5.4.4 अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर

पहलू	अनुच्छेद 2	अनुच्छेद 3
उद्देश्य	नए राज्य का प्रवेश या स्थापना	मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन
लागू	नए राज्य (बाहर से आना)	मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाना
उदाहरण	सिक्किम (1975)	छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड (2000), तेलंगाना (2014)
राज्य की राय	आवश्यक नहीं	राय माँगी जाती है (बाध्यकारी नहीं)

याद रखें:

- अनुच्छेद 2: बाहर से नया राज्य (सिक्किम)
- अनुच्छेद 3: भीतर से नया राज्य (तेलंगाना)

5.5 अनुच्छेद 4: अनुसूचियों का संशोधन

अनुच्छेद 4 का पाठ:

"अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।"

विशेषताएं:

- ✓ साधारण कानून माना जाता है
 - अनुच्छेद 368 (संशोधन प्रक्रिया) लागू नहीं
- ✓ साधारण बहुमत से पारित
 - विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं
- ✓ पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन
 - पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची
 - चौथी अनुसूची: राज्यसभा में राज्यों की सीटें

महत्व:

- यह प्रावधान संसद को **लचीलापन** देता है:
- नए राज्य आसानी से बनाए जा सकें

- सीमाओं में आसानी से बदलाव हो सके
- संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया न अपनानी पड़े

5.6 भारत की वर्तमान संरचना (Current Structure)

► वर्तमान स्थिति (2024):

श्रेणी	संख्या
राज्य	28
केंद्रशासित प्रदेश	8
कुल	36

5.6.1 28 राज्य (States)

📋 राज्यों की सूची (वर्णमाला क्रम में):

क्रमांक	राज्य	राजधानी	गठन वर्ष
1	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	1987
2	असम	दिसपुर	1950
3	आंध्र प्रदेश	अमरावती (विशाखापत्तनम, कुरनूल)	1953 (पुनर्गठित 2014)
4	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1950
5	उत्तराखंड	देहरादून (गैरसैण - ग्रीष्मकालीन)	2000
6	ओडिशा	भुवनेश्वर	1950 (नाम 2011 में बदला)
7	कर्नाटक	बेंगलुरु	1956 (मैसूर, नाम 1973 में बदला)
8	केरल	तिरुवनंतपुरम	1956
9	गुजरात	गांधीनगर	1960
10	गोवा	पणजी	1987
11	छत्तीसगढ़	रायपुर	2000

क्रमांक	राज्य	राजधानी	गठन वर्ष
12	झारखंड	रांची	2000
13	तमिलनाडु	चेन्नई	1950 (मद्रास, नाम 1969 में बदला)
14	तेलंगाना	हैदराबाद	2014
15	त्रिपुरा	अगरतला	1972
16	नागालैंड	कोहिमा	1963
17	पंजाब	चंडीगढ़	1966 (पुनर्गठित)
18	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1950
19	बिहार	पटना	1950
20	मणिपुर	इंफाल	1972
21	मध्य प्रदेश	भोपाल	1956
22	महाराष्ट्र	मुंबई	1960
23	मिजोरम	आइजोल	1987
24	मेघालय	शिलांग	1972
25	राजस्थान	जयपुर	1950
26	सिक्किम	गंगटोक	1975
27	हरियाणा	चंडीगढ़	1966
28	हिमाचल प्रदेश	शिमला (धर्मशाला - शीतकालीन)	1971

5.6.2 8 केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)

 केंद्रशासित प्रदेशों की सूची:

क्रमांक	केंद्रशासित प्रदेश	राजधानी	विशेष विशेषता
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	द्वीप समूह
2	चंडीगढ़	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी

क्रमांक	केंद्रशासित प्रदेश	राजधानी	विशेष विशेषता
3	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दमन	2020 में विलय
4	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	नई दिल्ली	विधानसभा है (70 सदस्य)
5	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत)	विधानसभा है (90 सदस्य), 2019 में केंद्रशासित बना
6	लद्दाख	लेह	2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग
7	लक्षद्वीप	कवरत्ती	सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश (क्षेत्रफल)
8	पुडुचेरी	पुडुचेरी (पांडिचेरी)	विधानसभा है (30 सदस्य), पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश

► विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश:

केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है:

1. दिल्ली - 70 सदस्य
2. जम्मू और कश्मीर - 90 सदस्य (वर्तमान में लागू)
3. पुडुचेरी - 30 सदस्य

✎ याद रखें: "दि-ज-पु" = दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी (विधानसभा वाले)

5.6.3 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अंतर

पहलू	राज्य	केंद्रशासित प्रदेश
शासन प्रमुख	राज्यपाल (संवैधानिक) + मुख्यमंत्री (वास्तविक)	उपराज्यपाल/प्रशासक
विधानमंडल	हां (सभी में)	केवल 3 में (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी)
कार्यपालिका	निर्वाचित सरकार	केंद्र द्वारा नियुक्त (विधानसभा वाले में आंशिक)
नियंत्रण	राज्य सरकार	केंद्र सरकार (प्रत्यक्ष)
अधिकार	अधिक स्वायत्तता	सीमित स्वायत्तता
संख्या	28	8

5.7 राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States)

5.7.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के समय (1947):

श्रेणी	संख्या	उदाहरण
भाग A राज्य	9	गवर्नर शासित पूर्व ब्रिटिश प्रांत
भाग B राज्य	8	पूर्व रियासतें (राजप्रमुख)
भाग C राज्य	10	मुख्य आयुक्त शासित
भाग D राज्य	1	अंडमान-निकोबार
कुल	28	

► **नोट:** यह वर्गीकरण **7वें संशोधन 1956** द्वारा समाप्त कर दिया गया।

5.7.2 भाषाई आधार पर पुनर्गठन

आंध्र प्रदेश - पहला भाषाई राज्य (1953)

पृष्ठभूमि:

- मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी क्षेत्र
- **पोट्टी श्रीरामुलु** का आमरण अनशन (58 दिन)
- 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु
- तेलुगू भाषी क्षेत्र के लिए आंदोलन

परिणाम:

- **1 अक्टूबर 1953** को **आंध्र राज्य** गठित
- मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी क्षेत्र अलग
- पहला भाषाई आधार पर राज्य

◆ **परीक्षा में बहुत पूछा जाता है:**

"पहला भाषाई राज्य कौन सा था?"

उत्तर: आंध्र प्रदेश (1 अक्टूबर 1953)

5.7.3 राज्य पुनर्गठन आयोग (1953)

गठन:

दिसंबर 1953 में गठित

सदस्य:

1. न्यायमूर्ति फजल अली (अध्यक्ष)
2. के.एम. पणिक्कर
3. हृदयनाथ कुंजरू

उपनाम: फजल अली आयोग

सिफारिशें (1955 में रिपोर्ट):

✓ भाषा को आधार बनाएं

- लेकिन एकमात्र आधार नहीं

✓ अन्य कारक:

- प्रशासनिक सुविधा
- वित्तीय संसाधन
- राष्ट्रीय एकता

✓ राज्यों का पुनर्गठन

- 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव

5.7.4 7वां संविधान संशोधन (1956)

सबसे महत्वपूर्ण पुनर्गठन

परिवर्तन:

पुरानी व्यवस्था समाप्त:

- भाग A, B, C, D का वर्गीकरण हटाया

नई व्यवस्था:

- 14 राज्य
- 6 केंद्रशासित प्रदेश

प्रमुख घटनाएं:

घटना	विवरण
नए राज्य	केरल, कर्नाटक (मैसूर)
विलय	हैदराबाद का विभाजन (आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में)

घटना	विवरण
नाम बदलना	मद्रास → तमिलनाडु (बाद में 1969), मैसूर → कर्नाटक (1973)

► **याद रखें:** 7वां संशोधन 1956 = राज्यों का सबसे बड़ा पुनर्गठन

5.7.5 प्रमुख राज्य पुनर्गठन (1956 के बाद)

📅 **कालक्रम:**

वर्ष	घटना	विवरण
1960	गुजरात और महाराष्ट्र	बॉम्बे राज्य का विभाजन (भाषाई आधार)
1963	नागालैंड	असम से अलग (16वां राज्य)
1966	हरियाणा और पंजाब	पंजाब का भाषाई विभाजन, चंडीगढ़ केंद्रशासित
1971	हिमाचल प्रदेश	केंद्रशासित से पूर्ण राज्य
1972	मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा	केंद्रशासित से पूर्ण राज्य
1975	सिक्किम	भारत में विलय (22वां राज्य)
1987	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा	केंद्रशासित से पूर्ण राज्य
2000	छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड	तीन नए राज्य (MP, UP, Bihar से)
2014	तेलंगाना	आंध्र प्रदेश से अलग (29वां राज्य)
2019	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	राज्य से केंद्रशासित (अनुच्छेद 370 निरस्त)
2020	दादरा-दमन-दीव	दो केंद्रशासित का विलय

► वर्षवार राज्य संख्या

1950: 28 (भाग A, B, C, D)

↓

1956: 14 राज्य (7वां संशोधन)

↓

1987: 25 राज्य

↓
 2000: 28 राज्य (छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड)
 ↓
 2014: 29 राज्य (तेलंगाना)
 ↓
 2019: 28 राज्य (जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित बना)

5.7.6 2000 में गठित तीन राज्य

नवंबर 2000 का महत्व:

एक ही महीने में तीन राज्य:

राज्य	गठन तिथि	मूल राज्य	कारण
छत्तीसगढ़	1 नवंबर 2000	मध्य प्रदेश	पिछड़ापन, जनजातीय क्षेत्र
उत्तराखंड	9 नवंबर 2000	उत्तर प्रदेश	पहाड़ी क्षेत्र, विशेष पहचान
झारखंड	15 नवंबर 2000	बिहार	जनजातीय क्षेत्र, खनिज संपदा

संशोधन: विभिन्न अधिनियमों द्वारा

परीक्षा टिप: "2000 = 3 राज्य = एक महीने में"

5.7.7 तेलंगाना - नवीनतम राज्य (2014)

विवरण:

पहलू	विवरण
गठन तिथि	2 जून 2014
मूल राज्य	आंध्र प्रदेश
राजधानी	हैदराबाद (10 वर्षों के लिए संयुक्त)
संशोधन	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014
क्रमांक	29वां राज्य (अब 28वां - J&K बाद में केंद्रशासित)
मुख्यमंत्री	के. चंद्रशेखर राव (पहले)

कारण:

- आर्थिक पिछड़ापन
- तेलुगु भाषी लेकिन सांस्कृतिक भिन्नता
- दशकों का आंदोलन

5.8 जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370

5.8.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 370 (अब निरस्त):

प्रावधान (1949-2019):

- जम्मू-कश्मीर को **विशेष दर्जा**
- अपना संविधान (जम्मू-कश्मीर संविधान)
- अनुच्छेद 35A - स्थायी निवासी की परिभाषा

5.8.2 अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण (2019)

5 अगस्त 2019:

राष्ट्रपति का आदेश:

- अनुच्छेद 370 के सभी खंड निष्क्रिय
- अनुच्छेद 35A निरस्त

परिणाम:

परिवर्तन	विवरण
जम्मू-कश्मीर	केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभा के साथ)
लद्दाख	अलग केंद्रशासित प्रदेश (बिना विधानसभा)
लागू तिथि	31 अक्टूबर 2019
अनुच्छेद 370	केवल खोखला ढांचा (ऐतिहासिक दस्तावेज)

5.8.3 वर्तमान स्थिति (2024)

केंद्रशासित प्रदेश	राजधानी	विधानसभा	विशेष
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत)	90 सदस्य	दो राजधानियां
लद्दाख	लेह	नहीं	स्वायत्त पहाड़ी परिषद

► **नोट:** जम्मू-कश्मीर को भविष्य में पुनः राज्य का दर्जा देने का प्रावधान है।

5.9 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

राज्य पुनर्गठन से संबंधित संशोधन:

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
1st	1951	9वीं अनुसूची जोड़ी (भूमि सुधार)
7th	1956	राज्यों का पुनर्गठन (भाग A, B, C, D समाप्त)
12th	1962	गोवा, दमन, दीव को भारत में शामिल
13th	1962	नागालैंड राज्य
14th	1962	पुडुचेरी को केंद्रशासित बनाया
21st	1967	सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में
27th	1971	मिजोरम, अरुणाचल को केंद्रशासित बनाया
36th	1975	सिक्किम को 22वां राज्य
53rd	1986	मिजोरम को राज्य बनाया
55th	1986	अरुणाचल को राज्य बनाया
56th	1987	गोवा को राज्य बनाया
69th	1991	दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया
70th	1992	दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा शक्तियां
73rd	1992	पंचायती राज

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
74th	1992	नगरपालिकाएं
100th	2015	भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता (भूमि विनिमय)
101st	2016	GST (वस्तु एवं सेवा कर)

5.10 विशेष प्रावधान वाले राज्य

5.10.1 अनुच्छेद 371 श्रृंखला

कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं:

 तालिका:

अनुच्छेद	राज्य	विशेष प्रावधान
371	महाराष्ट्र, गुजरात	विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए विशेष
371A	नागालैंड	धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा
371B	असम	जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा
371C	मणिपुर	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समिति
371D, 371E	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना, रायलसीमा के लिए (अब कम प्रासंगिक)
371F	सिक्किम	विधानसभा में आरक्षण, भूमि अधिकार
371G	मिजोरम	धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा
371H	अरुणाचल प्रदेश	जनजातीय संरक्षण
371I	गोवा	विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं
371J	कर्नाटक	हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड

 **याद रखें:** मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष संरक्षण (जनजातीय और सांस्कृतिक)

5.10.2 6वीं अनुसूची

जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए

लागू राज्य (4):

1. असम
2. मेघालय
3. त्रिपुरा
4. मिजोरम

प्रावधान:

- स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous District Councils)
- अपने कानून बना सकती हैं
- भूमि, जंगल, विवाह आदि पर अधिकार

► **नोट:** 5वीं अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों के लिए है (लेकिन अलग प्रावधान)

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. अनुच्छेद 1-4:
 - अनुच्छेद 1: भारत राज्यों का संघ
 - अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश
 - अनुच्छेद 3: राज्यों का पुनर्गठन
 - अनुच्छेद 4: अनुसूचियों का संशोधन
2. वर्तमान संरचना:
 - 28 राज्य
 - 8 केंद्रशासित प्रदेश
 - कुल: 36
3. विधानसभा वाले केंद्रशासित:
 - दिल्ली (70)
 - जम्मू-कश्मीर (90)
 - पुडुचेरी (30)
4. महत्वपूर्ण वर्ष:
 - 1953: पहला भाषाई राज्य (आंध्र)
 - 1956: 7वां संशोधन (सबसे बड़ा पुनर्गठन)

- 2000: तीन राज्य (छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड)
- 2014: तेलंगाना (29वां)
- 2019: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित (अनुच्छेद 370 निरस्त)

5. राज्य पुनर्गठन आयोग:

- 1953 में गठित
- न्यायमूर्ति फजल अली (अध्यक्ष)
- 1955 में रिपोर्ट

6. विशेष प्रावधान:

- अनुच्छेद 371 श्रृंखला
- 5वीं और 6वीं अनुसूची (जनजातीय)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. अनुच्छेद 1: भारत राज्यों का संघ
2. दो नाम: भारत (Bharat) और इंडिया (India)
3. संघ = अविनाशी: राज्य अलग नहीं हो सकते
4. अनुच्छेद 2: नए राज्य का प्रवेश
5. अनुच्छेद 3: राज्यों का पुनर्गठन
6. पांच शक्तियां: नया राज्य, मिलाना, भाग मिलाना, सीमा, नाम
7. राज्य की राय: बाध्यकारी नहीं
8. साधारण बहुमत: विशेष बहुमत नहीं
9. अनुच्छेद 4: अनुसूचियों का संशोधन
10. वर्तमान राज्य: 28
11. वर्तमान केंद्रशासित: 8
12. कुल: 36
13. विधानसभा वाले केंद्रशासित: 3 (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी)
14. दिल्ली: 70 सदस्य
15. जम्मू-कश्मीर: 90 सदस्य
16. पुडुचेरी: 30 सदस्य
17. पहला भाषाई राज्य: आंध्र प्रदेश (1953)
18. आंध्र गठन: 1 अक्टूबर 1953
19. पोर्टी श्रीरामुलु: आमरण अनशन (आंध्र के लिए)
20. राज्य पुनर्गठन आयोग: 1953
21. अध्यक्ष: न्यायमूर्ति फजल अली

22. रिपोर्ट: 1955
23. 7वां संशोधन: 1956 (सबसे बड़ा पुनर्गठन)
24. 1956 बाद: 14 राज्य, 6 केंद्रशासित
25. 1960: गुजरात + महाराष्ट्र (बॉम्बे से)
26. 1966: पंजाब + हरियाणा + चंडीगढ़
27. 1975: सिक्किम (22वां राज्य)
28. 2000: तीन राज्य (एक महीने में)
29. छत्तीसगढ़: 1 नवंबर 2000 (मध्य प्रदेश से)
30. उत्तराखंड: 9 नवंबर 2000 (उत्तर प्रदेश से)
31. झारखंड: 15 नवंबर 2000 (बिहार से)
32. तेलंगाना: 2 जून 2014 (आंध्र प्रदेश से)
33. 29वां राज्य: तेलंगाना (अब 28)
34. अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर विशेष दर्जा
35. 370 निरस्त: 5 अगस्त 2019
36. जम्मू-कश्मीर: केंद्रशासित (विधानसभा)
37. लद्दाख: अलग केंद्रशासित (बिना विधानसभा)
38. लागू: 31 अक्टूबर 2019
39. अनुच्छेद 371: विशेष प्रावधान
40. 371A: नागालैंड
41. 371F: सिक्किम
42. 6वीं अनुसूची: 4 राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)
43. सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्र): राजस्थान
44. सबसे छोटा राज्य (क्षेत्र): गोवा
45. सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या): उत्तर प्रदेश
46. सबसे छोटा राज्य (जनसंख्या): सिक्किम
47. सबसे छोटा केंद्रशासित (क्षेत्र): लक्षद्वीप
48. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली
49. संयुक्त राजधानी: चंडीगढ़ (पंजाब + हरियाणा)
50. दो राजधानियां: जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर + जम्मू)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 1 = राज्यों का संघ

क्रमांक	तथ्य
2	राज्य = 28, केंद्रशासित = 8
3	विधानसभा केंद्रशासित = 3 (दि-ज-पु)
4	पहला भाषाई = आंध्र (1953)
5	पुनर्गठन आयोग = फजल अली (1953)
6	7वां संशोधन = 1956 (सबसे बड़ा)
7	2000 = 3 राज्य (छ-उ-झ)
8	तेलंगाना = 2014 (29वां)
9	अनुच्छेद 370 = 2019 निरस्त
10	जम्मू-कश्मीर = केंद्रशासित (2019)
11	लद्दाख = अलग केंद्रशासित (2019)
12	राज्य की राय = बाध्यकारी नहीं
13	साधारण बहुमत = हां
14	संघ = अविनाशी
15	अनुच्छेद 2 = नया प्रवेश
16	अनुच्छेद 3 = पुनर्गठन
17	अनुच्छेद 4 = अनुसूचियां
18	371 = विशेष प्रावधान
19	6वीं अनुसूची = 4 राज्य
20	चंडीगढ़ = संयुक्त राजधानी

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

| अनुच्छेद 1-4:

अनुच्छेद 1: राज्यों का संघ (अविनाशी)

अनुच्छेद 2: नया प्रवेश (सिक्किम 1975)

अनुच्छेद 3: पुनर्गठन (5 शक्तियां, राज्य राय बाध्य नहीं)

अनुच्छेद 4: अनुसूचियां (साधारण बहुमत)

वर्तमान:

राज्य: 28

केंद्रशासित: 8

विधानसभा वाले: 3 (दिल्ली 70, जम्मू-कश्मीर 90, पुडुचेरी 30)

महत्वपूर्ण वर्ष:

1953: आंध्र (पहला भाषाई)

1956: 7वां संशोधन (सबसे बड़ा)

2000: 3 राज्य (छत्तीसगढ़ 1 नव, उत्तराखंड 9 नव, झारखंड 15 नव)

2014: तेलंगाना (29वां)

2019: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित (370 निरस्त)

अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
राज्य 29	28 (जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित हो गया)
केंद्रशासित 9	8 (दादरा-दमन-दीव विलय)
पहला राज्य (1947)	पहला भाषाई (1953 आंध्र)
राज्य की सहमति जरूरी	राय जरूरी (बाध्य नहीं)
विशेष बहुमत	साधारण बहुमत
सभी केंद्रशासित में विधानसभा	केवल 3 में
अनुच्छेद 370 हटा	निष्क्रिय (ऐतिहासिक दस्तावेज)
सिक्किम पहला	22वां राज्य (1975)

📖 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

| स्तर 1: बेसिक

प्र.1 वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं?

- (a) 27
- (b) 28
- (c) 29
- (d) 30

उत्तर: (b) 28

व्याख्या:

जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने (2019) के बाद, भारत में **28 राज्य** हैं।

⚠ ध्यान: तेलंगाना (2014) 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित बनने से संख्या 28 हो गई।

प्र.2 भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

उत्तर: (c) 8

व्याख्या:

वर्तमान में **8 केंद्रशासित प्रदेश** हैं:

1. अंडमान-निकोबार
 2. चंडीगढ़
 3. दादरा-दमन-दीव (2020 में विलय)
 4. दिल्ली
 5. जम्मू-कश्मीर (2019)
 6. लद्दाख (2019)
 7. लक्षद्वीप
 8. पुडुचेरी
-

प्र.3 भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था?

- (a) केरल
- (b) तमिलनाडु
- (c) आंध्र प्रदेश
- (d) कर्नाटक

उत्तर: (c) आंध्र प्रदेश

व्याख्या:

आंध्र राज्य (वर्तमान आंध्र प्रदेश) **1 अक्टूबर 1953** को पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था। यह मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी क्षेत्र अलग करके बनाया गया।

पृष्ठभूमि: पोद्दी श्रीरामुलु का 58 दिन का आमरण अनशन (15 दिसंबर 1952 को मृत्यु)

प्र.4 कितने केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

उत्तर: (c) 3

व्याख्या:

केवल **3 केंद्रशासित प्रदेशों** में विधानसभा है:

- 1. **दिल्ली** - 70 सदस्य
- 2. **जम्मू-कश्मीर** - 90 सदस्य
- 3. **पुडुचेरी** - 30 सदस्य

याद रखें: "दि-ज-पु" (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी)

प्र.5 राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के अध्यक्ष कौन थे?

- (a) बी.आर. अंबेडकर
- (b) जवाहरलाल नेहरू
- (c) न्यायमूर्ति फजल अली
- (d) सरदार पटेल

उत्तर: (c) न्यायमूर्ति फजल अली

व्याख्या:

राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ।

सदस्य:

- 1. **न्यायमूर्ति फजल अली** (अध्यक्ष)
- 2. के.एम. पणिकर
- 3. हृदयनाथ कुंजरू

रिपोर्ट: 1955

उपनाम: फजल अली आयोग

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.6 अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है?

1. राष्ट्रपति की सिफारिश
2. संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति
3. संबंधित राज्य विधानमंडल की राय (बाध्यकारी नहीं)
4. साधारण बहुमत से संसद में पारित

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

- ✓ 1. राष्ट्रपति की सिफारिश - सही (विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत)
- ✗ 2. राज्य विधानमंडल की सहमति - गलत (सहमति नहीं, केवल राय)
- ✓ 3. राज्य विधानमंडल की राय - सही (लेकिन बाध्यकारी नहीं)
- ✓ 4. साधारण बहुमत - सही (विशेष बहुमत नहीं)

महत्वपूर्ण: राज्य की राय मांगी जाती है, सहमति नहीं। संसद राय को अनदेखा कर सकती है।

प्र.7 2000 में कितने राज्य बनाए गए?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

उत्तर: (c) 3

व्याख्या:

नवंबर 2000 में 3 राज्य बनाए गए:

1. छत्तीसगढ़ - 1 नवंबर 2000 (मध्य प्रदेश से)
2. उत्तराखंड - 9 नवंबर 2000 (उत्तर प्रदेश से)
3. झारखंड - 15 नवंबर 2000 (बिहार से)

विशेष: एक ही महीने में तीनों राज्य बनाए गए।

प्र.8 नवीनतम राज्य (2014) कौन सा है?

- (a) छत्तीसगढ़
- (b) उत्तराखंड

(c) झारखंड

(d) तेलंगाना

उत्तर: (d) तेलंगाना

व्याख्या:

तेलंगाना भारत का नवीनतम (अब तक का अंतिम) राज्य है।

विवरण:

- **गठन:** 2 जून 2014

- **मूल राज्य:** आंध्र प्रदेश

- **क्रमांक:** 29वां (वर्तमान में 28वां - जम्मू-कश्मीर बाद में केंद्रशासित)

- **राजधानी:** हैदराबाद (10 वर्षों के लिए संयुक्त)

प्र.9 अनुच्छेद 370 किस राज्य/केंद्रशासित को विशेष दर्जा देता था?

(a) सिक्किम

(b) जम्मू-कश्मीर

(c) नागालैंड

(d) अरुणाचल प्रदेश

उत्तर: (b) जम्मू-कश्मीर

व्याख्या:

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था (1949-2019)।

निरस्तीकरण:

- **तिथि:** 5 अगस्त 2019

- **परिणाम:** जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बने

- **लागू:** 31 अक्टूबर 2019

वर्तमान: अनुच्छेद 370 केवल खोखला ढांचा (ऐतिहासिक दस्तावेज)

प्र.10 राज्यों का सबसे बड़ा पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा हुआ?

(a) 1st संशोधन 1951

(b) 7th संशोधन 1956

(c) 42nd संशोधन 1976

(d) 73rd संशोधन 1992

उत्तर: (b) 7th संशोधन 1956

व्याख्या:

7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था।

परिवर्तन:

- भाग A, B, C, D का वर्गीकरण समाप्त

- 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए
- राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) की सिफारिशों पर आधारित

स्तर 3: उन्नत

प्र.11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सहमति आवश्यक है
2. नए राज्य बनाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए
3. राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है
4. राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी है

सही कथन चुनें:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 4
- (d) सभी गलत

उत्तर: (b) केवल 3

व्याख्या:

- X कथन 1 - गलत: सहमति नहीं, केवल राय (Not binding)
- X कथन 2 - गलत: साधारण बहुमत से पारित (Simple Majority)
- ✓ कथन 3 - सही: राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य (Mandatory)
- X कथन 4 - गलत: राय बाध्यकारी नहीं (Advisory only)

सही: केवल कथन 3

प्र.12 भारत को "राज्यों का संघ" क्यों कहा गया, "राज्यों द्वारा बना संघ" क्यों नहीं?

- (a) राज्य पहले से मौजूद नहीं थे
- (b) राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं
- (c) संविधान ने संघ और राज्य दोनों बनाए
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

व्याख्या:

"राज्यों का संघ" (Union of States) शब्द का प्रयोग निम्न कारणों से:

✓ राज्य संप्रभु नहीं:

- USA में राज्य पहले संप्रभु थे, फिर संघ बनाया
- भारत में संविधान ने संघ और राज्य दोनों बनाए

✓ **अलग होने का अधिकार नहीं:**

- अविनाशी संघ (Indestructible Union)
- कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता

✓ **संविधान का निर्माण:**

- राज्यों ने नहीं, संविधान सभा ने बनाया
- सभी भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा

डॉ. अंबेडकर: "भारत राज्यों का संघ है, राज्यों द्वारा बना संघ नहीं।"

प्र.13 6वीं अनुसूची किन राज्यों में लागू है?

1. असम
2. मेघालय
3. त्रिपुरा
4. मिजोरम
5. नागालैंड

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 5
- (c) सभी पांच
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (a) केवल 1, 2, 3 और 4

व्याख्या:

6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केवल **4 राज्यों** में लागू:

1. ✓ असम
2. ✓ मेघालय
3. ✓ त्रिपुरा
4. ✓ मिजोरम

X नागालैंड: 6वीं अनुसूची लागू नहीं (अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान)

प्रावधान: स्वायत्त जिला परिषद (ADCs)

प्र.14 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है?

- (a) अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश के लिए, अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के लिए
- (b) दोनों एक ही हैं
- (c) अनुच्छेद 2 केंद्रशासित के लिए, अनुच्छेद 3 राज्यों के लिए
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a) अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश के लिए, अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के लिए

व्याख्या:

तुलना:

पहलू	अनुच्छेद 2	अनुच्छेद 3
उद्देश्य	नए राज्य का प्रवेश या स्थापना	मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन
उदाहरण	सिक्किम (1975 - बाहर से आया)	तेलंगाना (2014 - आंध्र से बना)
राज्य की राय	आवश्यक नहीं	माँगी जाती है (बाध्य नहीं)
प्रकृति	बिल्कुल नया राज्य	मौजूदा से काटकर/मिलाकर

प्र.15 वर्तमान में सबसे छोटा राज्य (क्षेत्रफल में) कौन सा है?

- (a) सिक्किम
- (b) त्रिपुरा
- (c) गोवा
- (d) मिजोरम

उत्तर: (c) गोवा

व्याख्या:

गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है (3,702 वर्ग किमी)।

याद रखें:

- **सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्र):** राजस्थान (3,42,239 वर्ग किमी)
- **सबसे छोटा राज्य (क्षेत्र):** गोवा (3,702 वर्ग किमी)
- **सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या):** उत्तर प्रदेश
- **सबसे छोटा राज्य (जनसंख्या):** सिक्किम
- **सबसे छोटा केंद्रशासित (क्षेत्र):** लक्षद्वीप (32 वर्ग किमी)

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. वर्तमान में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं?
2. पहला भाषाई राज्य कौन सा था?
3. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
4. 7वें संशोधन (1956) का क्या महत्व है?
5. 2000 में कौन से राज्य बनाए गए?
6. तेलंगाना कब और किससे अलग हुआ?

7. कितने केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है?
8. अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था?
9. अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की राय बाध्यकारी है या नहीं?
10. भारत को "संघ" क्यों कहा गया?

✍ परीक्षा टिप्स

| याद रखने की ट्रिक्स:

1. विधानसभा वाले केंद्रशासित:

"दि-ज-पु"

- दिल्ली (70)
- जम्मू-कश्मीर (90)
- पुडुचेरी (30)

2. 2000 के तीन राज्य:

"छ-उ-झ" (नवंबर 2000)

- छत्तीसगढ़ (1 नव)
- उत्तराखंड (9 नव)
- झारखंड (15 नव)

3. 6वीं अनुसूची:

"अ-मे-त्रि-मि"

- असम
- मेघालय
- त्रिपुरा
- मिजोरम

4. अनुच्छेद 1-4:

"संघ-प्रवेश-पुनर्गठन-अनुसूची"

- 1: संघ
- 2: प्रवेश
- 3: पुनर्गठन
- 4: अनुसूची

5. महत्वपूर्ण वर्ष:

"53-56-00-14-19"

- 1953: आंध्र (पहला भाषाई)
- 1956: 7वां संशोधन
- 2000: तीन राज्य
- 2014: तेलंगाना
- 2019: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित

► पूर्ण पुस्तक की प्रगति

✓ पूर्ण अध्याय:

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2. संविधान का निर्माण
3. प्रमुख विशेषताएं
4. प्रस्तावना
5. संघ और उसका क्षेत्र

अगले अध्याय का सुझाव

आप चाहें तो मैं निम्न में से कोई भी तैयार कर सकता हूँ:

1. **अध्याय 6: नागरिकता** (अनुच्छेद 5-11)
2. **संयुक्त मॉक टेस्ट** (अध्याय 1-5, 150 प्रश्न)
3. **माइंड मैप्स** - सभी 5 अध्यायों के लिए
4. **अध्याय-वार अतिरिक्त MCQs** (प्रत्येक का 50)
5. **अंतिम रिवीजन नोट्स** - सभी अध्याय (500 वन-लाइनर्स)

कृपया बताएं! ► ✨

अध्याय 6: नागरिकता

(Citizenship)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- नागरिकता की अवधारणा को समझने में

- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को जानने में
- नागरिकता खोने के प्रावधानों को समझने में
- एकल और दोहरी नागरिकता में अंतर करने में
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को समझने में
- OCI और PIO की अवधारणा जानने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-3 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न (समसामयिक)	★★★★★
SSC CGL	2-3 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	2-4 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	1-2 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	2-3 प्रश्न	★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** एकल नागरिकता, नागरिकता प्राप्ति के तरीके, CAA 2019, OCI/PIO, अनुच्छेद 5-11
- **ट्रिकी टॉपिक:** जन्म से नागरिकता (समयावधि), देशीयकरण की शर्तें, नागरिकता खोने के कारण

6.1 नागरिकता क्या है? (What is Citizenship?)

परिभाषा:

नागरिकता (Citizenship) एक व्यक्ति और राज्य के बीच का **विधिक और राजनीतिक संबंध** है।

नागरिक बनाम विदेशी:

विशेषता	नागरिक (Citizen)	विदेशी (Alien/Foreigner)
अधिकार	पूर्ण राजनीतिक अधिकार	सीमित अधिकार
मतदान	हां	नहीं
चुनाव लड़ना	हां	नहीं
सरकारी नौकरी	अधिकांश में हां	सीमित
मौलिक अधिकार	सभी (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30)	कुछ (अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23-28)
निष्कासन	नहीं	हां (सरकार कर सकती है)

▶ नागरिकता का महत्व:

नागरिकता

|

-----+-----+-----+-----

| | | |

राजनीतिक सामाजिक कानूनी आर्थिक

अधिकार पहचान सुरक्षा अवसर

(मतदान) (समाज में) (निष्कासन नहीं) (नौकरी)

6.2 भारतीय संविधान में नागरिकता

संवैधानिक प्रावधान:

भाग II (अनुच्छेद 5-11) - नागरिकता से संबंधित

अनुच्छेदों का विवरण:

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 6	पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता
अनुच्छेद 7	पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता
अनुच्छेद 8	भारतीय मूल के विदेशी निवासियों की नागरिकता
अनुच्छेद 9	विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त
अनुच्छेद 10	नागरिकता का बना रहना
अनुच्छेद 11	संसद की शक्ति (नागरिकता कानून बनाना)

6.2.1 एकल नागरिकता (Single Citizenship)

भारत में केवल भारतीय नागरिकता (ब्रिटेन से उधार)

विशेषताएं:

✓ केवल एक नागरिकता

- राज्यों की अलग नागरिकता नहीं
- सभी भारतीय = भारत के नागरिक

✓ पूरे देश में समान अधिकार

- कहीं भी रह सकते हैं
- कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं
- कहीं भी नौकरी कर सकते हैं

एकल बनाम दोहरी नागरिकता:

देश	नागरिकता का प्रकार
भारत	एकल (Single) - केवल भारतीय
ब्रिटेन	एकल (British)
USA	दोहरी (Dual) - राज्य + संघीय
स्विट्जरलैंड	दोहरी
ऑस्ट्रेलिया	दोहरी

एकल नागरिकता के लाभ:

✓ राष्ट्रीय एकता

- सभी भारतीय एक
- क्षेत्रवाद कम

✓ समान अधिकार

- कोई भेदभाव नहीं
- सभी को समान अवसर

✓ भावनात्मक एकीकरण

- राष्ट्रीय भावना मजबूत

एकल नागरिकता की सीमाएं:

✗ संघीय भावना कमजोर

- राज्यों की अलग पहचान नहीं

✗ विविधता का सम्मान कम

- क्षेत्रीय भिन्नताओं को कम महत्व

📌 **याद रखें:** भारत = एकल नागरिकता (ब्रिटेन से), USA = दोहरी

6.3 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता (26 जनवरी 1950)

6.3.1 अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर

26 जनवरी 1950 को निम्न व्यक्ति भारतीय नागरिक बने:

📋 तीन श्रेणियां:

1 भारत में निवास (Domicile in India)

✓ शर्तें:

- भारत में **जन्म** हुआ हो, या
- माता-पिता में से कोई भारत में **जन्मा** हो, या
- 26 जनवरी 1950 से कम से कम **5 वर्ष** से भारत में रह रहा हो

2 विशेष मामला (पाकिस्तान से आए)

अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आने वाले

3 भारतीय मूल के विदेशी

अनुच्छेद 8: भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले

6.3.2 अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आने वाले

विभाजन (1947) के बाद

दो श्रेणियां:

श्रेणी A: 19 जुलाई 1948 से पहले आए

✓ शर्तें:

- पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, और
- भारत में निवास कर रहा हो

स्वतः नागरिक: हां (Automatic)

श्रेणी B: 19 जुलाई 1948 के बाद आए

✓ शर्तें:

- पाकिस्तान से भारत आया हो, और
- भारतीय मूल का हो (माता-पिता/दादा-दादी भारत में जन्मे), और
- 6 महीने से भारत में निवास, और
- सरकार के पास पंजीकरण कराया हो

पंजीकरण आवश्यक: हां

6.3.3 अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वाले

नागरिकता खो देंगे

शर्तें:

x नागरिकता नहीं यदि:

- 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन
 - अपवाद: यदि वापस आया और पुनर्वास का परमिट लिया
-

6.3.4 अनुच्छेद 8: भारतीय मूल के विदेशी

शर्तें:

✓ नागरिक बन सकते हैं यदि:

- भारत के बाहर रहते हों, और

- माता-पिता/दादा-दादी **अविभाजित भारत** में जन्मे हों, और
- भारत लौटकर **पंजीकरण** कराएं

पंजीकरण आवश्यक: हां

6.3.5 अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता लेना

प्रावधान:

✗ **भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त** यदि:

- किसी अन्य देश की नागरिकता **स्वेच्छा से** ले ली

कारण: भारत में **दोहरी नागरिकता नहीं**

6.3.6 अनुच्छेद 10: नागरिकता का बना रहना

प्रावधान:

- उपरोक्त अनुच्छेदों (5-9) के तहत जो नागरिक बने, वे **नागरिक बने रहेंगे**
- जब तक कानून के अनुसार नागरिकता समाप्त न हो

6.3.7 अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति

सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद

प्रावधान:

✓ **संसद की शक्ति:**

- नागरिकता के **अर्जन** (Acquisition) के नियम बना सकती है
- नागरिकता के **समाप्ति** (Termination) के नियम बना सकती है
- नागरिकता से संबंधित **अन्य सभी मामले**

महत्व: इस अनुच्छेद के तहत संसद ने **नागरिकता अधिनियम 1955** बनाया

► अनुच्छेद 5-11 सारांश

संविधान प्रारंभ (26 जनवरी 1950)



अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 8

(भारत में) (पाकिस्तान से) (विदेशी मूल)

निवास)

अनुच्छेद 11

(संसद की शक्ति)

नागरिकता अधिनियम 1955

6.4 नागरिकता अधिनियम, 1955

अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा बनाया गया

महत्व:

यह अधिनियम वर्तमान नागरिकता कानूनों का आधार है।

6.4.1 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके

पांच तरीके:

1. जन्म से (By Birth)
2. वंश से (By Descent)
3. पंजीकरण से (By Registration)
4. देशीयकरण से (By Naturalisation)
5. क्षेत्र के समावेश से (By Incorporation of Territory)

6.4.2 विस्तृत विवरण

1 जन्म से नागरिकता (By Birth)

सिद्धांत: जस सोली (Jus Soli) = भूमि का नियम

समय के अनुसार नियम:

अवधि	शर्तें
26 जनवरी 1950 - 1 जुलाई 1987	भारत में जन्म = स्वतः नागरिक (कोई शर्त नहीं)

अवधि	शर्तें
1 जुलाई 1987 - 3 दिसंबर 2004	भारत में जन्म + माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक
3 दिसंबर 2004 से अब तक	भारत में जन्म + दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक, या एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं

अपवाद (नागरिकता नहीं मिलेगी):

x निम्न की संतानें:

- विदेशी राजनयिक (Diplomat) की संतान
- दुश्मन विदेशी (Enemy Alien) की संतान (युद्ध के दौरान)

याद रखें:

- 1987 से पहले: कोई भी भारत में जन्मा = नागरिक
- 1987-2004: एक माता-पिता भारतीय चाहिए
- 2004 के बाद: दोनों भारतीय या एक भारतीय + दूसरा वैध

2 वंश से नागरिकता (By Descent)

सिद्धांत: जस सैंगुइनिस (Jus Sanguinis) = रक्त का नियम

समय के अनुसार नियम:

अवधि	शर्तें
26 जनवरी 1950 - 10 दिसंबर 1992	भारत के बाहर जन्म + पिता भारतीय नागरिक = नागरिक
10 दिसंबर 1992 - 3 दिसंबर 2004	भारत के बाहर जन्म + माता या पिता भारतीय नागरिक = नागरिक
3 दिसंबर 2004 से अब तक	भारत के बाहर जन्म + माता या पिता भारतीय + जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण

अतिरिक्त शर्तें (2004 के बाद):

यदि माता-पिता की नागरिकता भी वंश से मिली:

- बच्चे का जन्म विदेश में भारतीय कॉन्सुलेट/दूतावास में पंजीकृत हो, या
- माता-पिता सरकारी सेवा में हों

3 पंजीकरण से नागरिकता (By Registration)

विदेशी नागरिक विशेष श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं

📋 पात्र श्रेणियां:

क्रमांक	श्रेणी	शर्तें
1	भारतीय मूल (PIO)	कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास
2	भारतीय नागरिक से विवाह	विवाह के 7 वर्ष बाद + 2 वर्ष निवास
3	अवयस्क बच्चे	माता-पिता भारतीय नागरिक
4	पूर्ण आयु व्यक्ति	माता-पिता भारतीय नागरिक पंजीकृत हैं
5	OCI धारक	कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास

प्रक्रिया: आवेदन + सरकारी अनुमोदन

4 देशीयकरण से नागरिकता (By Naturalisation)

सामान्य विदेशी नागरिक के लिए

📋 शर्तें:

✓ निवास:

- आवेदन से पहले **12 महीने** लगातार भारत में निवास, और
- पिछले **14 वर्षों** में से कम से कम **11 वर्ष** भारत में निवास

✓ चरित्र:

- अच्छा चरित्र (Good Character)

✓ भाषा:

- भारत की किसी भाषा का ज्ञान (8वीं अनुसूची)

✓ आर्थिक स्थिति:

- रोजगार या आजीविका का साधन

✓ शपथ:

- भारतीय संविधान के प्रति **निष्ठा की शपथ**

✓ पूर्व नागरिकता:

- यदि अन्य देश का नागरिक है, तो उसे **त्यागना** होगा

प्रक्रिया: आवेदन → जांच → स्वीकृति/अस्वीकृति

5 क्षेत्र समावेश से (By Incorporation of Territory)

जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है

उदाहरण:

वर्ष	क्षेत्र	परिणाम
1961	गोवा, दमन, दीव	पुर्तगाल से मुक्ति → सभी निवासी भारतीय नागरिक
1975	सिक्किम	भारत में विलय → सभी निवासी भारतीय नागरिक

सिद्धांत: नए क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः भारतीय नागरिक

► नागरिकता प्राप्ति - एक नजर में

नागरिकता प्राप्त करना

|

-----+-----+-----+-----+-----

| | | | |

जन्म वंश पंजीकरण देशीयकरण क्षेत्र

(भारत में) (भारतीय माता-पिता) (विशेष श्रेणी) (सामान्य विदेशी) (नया क्षेत्र)

6.5 नागरिकता की समाप्ति (Termination of Citizenship)

तीन तरीके:

1. त्याग (Renunciation)
2. परित्याग (Termination)
3. वंचन (Deprivation)

6.5.1 त्याग (Renunciation)

स्वैच्छिक रूप से छोड़ना

शर्तें:

- ✓ कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से त्याग सकता है
- ✓ आवेदन: केंद्र सरकार को

✓ **प्रभाव:**

- स्वयं की नागरिकता समाप्त
- अवयस्क बच्चों की भी (जब तक वे 18 वर्ष के हों)

✓ **पुनर्प्राप्ति:**

- बाद में **पुनः आवेदन** कर सकते हैं (पंजीकरण/देशीयकरण)

6.5.2 परित्याग (Termination)

स्वतः समाप्त

कारण:

X **स्वतः समाप्त** यदि:

- किसी **अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से** ली (अनुच्छेद 9)

उदाहरण:

- यदि कोई भारतीय USA की नागरिकता लेता है → भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त

6.5.3 वंचन (Deprivation)

सरकार द्वारा छीनना

कारण (केंद्र सरकार छीन सकती है यदि):

X **धोखाधड़ी से प्राप्ति:**

- नागरिकता **धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्य छिपाकर** प्राप्त की

X **संविधान के प्रति अनादर:**

- संविधान के प्रति **अनादर** दिखाया

X **दुश्मन देश से संबंध:**

- किसी **दुश्मन देश** के साथ युद्ध के दौरान उसके साथ **अवैध संपर्क**

X **विदेश में 7 वर्ष निवास:**

- पंजीकरण/देशीयकरण से प्राप्त नागरिक **5 वर्षों के भीतर 7 वर्ष लगातार विदेश** में रहा (पंजीकरण नहीं कराया)

X **आपराधिक सजा:**

- किसी देश में **2 वर्ष की कैद** (पंजीकरण से 5 वर्ष के भीतर)

► नागरिकता समाप्ति तुलना

प्रकार	कारण	स्वैच्छिक?	पुनः प्राप्ति
त्याग	स्वयं छोड़ना	हां	आवेदन से संभव
परित्याग	अन्य नागरिकता लेना	हां (अप्रत्यक्ष)	कठिन
वंचन	धोखा, देशद्रोह	नहीं (सरकार छीनती है)	बहुत कठिन

6.6 विदेशी नागरिकों की विशेष श्रेणियां

6.6.1 OCI - Overseas Citizen of India

भारतीय मूल का विदेशी नागरिक

शुरुआत:

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005

पात्रता:

✓ कौन आवेदन कर सकता है:

1. भारतीय मूल का व्यक्ति जो:

- 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो, **या**
- 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था, **या**
- भारत के संविधान लागू होने के बाद किसी भी समय भारत का क्षेत्र था

2. भारतीय नागरिक की संतान

3. भारतीय नागरिक का पोता/पोती

4. OCI के पति/पत्नी (शादी के 2 वर्ष बाद)

अपात्रता:

x निम्न देशों के नागरिक आवेदन नहीं कर सकते:

- पाकिस्तान
- बांग्लादेश

OCI के अधिकार:

✓ मिलने वाले:

- बहु-प्रवेश, आजीवन वीजा (Multiple Entry, Lifelong Visa)
- भारत में निवास का अधिकार
- शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में समान अधिकार (कुछ अपवादों के साथ)
- संपत्ति खरीदने का अधिकार (कृषि भूमि छोड़कर)

X नहीं मिलने वाले:

- मतदान का अधिकार नहीं
- चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं
- सरकारी नौकरी नहीं (संवैधानिक पद)
- कृषि भूमि नहीं खरीद सकते

6.6.2 PIO - Person of Indian Origin (2015 में समाप्त)

भारतीय मूल का व्यक्ति

स्थिति:

X 2015 में PIO Card योजना बंद (OCI में विलय)

ऐतिहासिक जानकारी:

पात्रता थी:

- जो कभी भारतीय नागरिक था
- भारतीय मूल का विदेशी

अधिकार थे:

- 15 वर्ष का वीजा
- OCI से कम अधिकार

2015 के बाद:

- सभी PIO कार्डधारक OCI में परिवर्तित
- अब केवल OCI ही मान्य

► OCI बनाम PIO (ऐतिहासिक)

विशेषता	OCI	PIO (2015 तक)
वीजा	आजीवन	15 वर्ष
पंजीकरण	एक बार	हर 15 वर्ष में

विशेषता	OCI	PIO (2015 तक)
प्रारंभ	2005	पहले से
वर्तमान स्थिति	सक्रिय	बंद (OCI में विलय)

📌 **याद रखें:** 2015 से केवल **OCI** है, PIO नहीं

6.7 नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019

सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण

6.7.1 पृष्ठभूमि

पारित:

11 दिसंबर 2019

राष्ट्रपति की स्वीकृति:

12 दिसंबर 2019

लागू:

10 जनवरी 2020

6.7.2 मुख्य प्रावधान

उद्देश्य:

अवैध प्रवासियों को नागरिकता का रास्ता

पात्रता:

✓ कौन पात्र:

तीन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक:

1. पाकिस्तान
2. बांग्लादेश
3. अफगानिस्तान

धर्म (6 समुदाय):

1. हिंदू
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. पारसी
6. ईसाई

X मुस्लिम शामिल नहीं

शर्तें:

✓ समय सीमा:

- 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया हो

✓ निवास:

- कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास (पहले 11 वर्ष था)

✓ क्षेत्र:

- असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सहित पूरे भारत में

6.7.3 मुख्य परिवर्तन

पुराना कानून बनाम नया:

विशेषता	पुराना (देशीयकरण)	CAA 2019
निवास अवधि	11 वर्ष	5 वर्ष (6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए)
धर्म	कोई प्राथमिकता नहीं	6 धर्मों को प्राथमिकता
देश	कोई भी	पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
कटऑफ तिथि	-	31 दिसंबर 2014

6.7.4 विवाद और आलोचना

विरोध के कारण:

X धर्म के आधार पर भेदभाव:

- मुस्लिमों को छोड़ना असंवैधानिक (अनुच्छेद 14)

X धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन:

- धर्म आधारित कानून

X पूर्वोत्तर की चिंताएं:

- स्थानीय संस्कृति और जनसांख्यिकी पर प्रभाव
- असम समझौते का उल्लंघन

X NRC का डर:

- नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के साथ जोड़कर देखा गया

समर्थन के तर्क:

✓ धार्मिक उत्पीड़न:

- इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

✓ मानवीय आधार:

- शरण देना मानवीय कर्तव्य

✓ ऐतिहासिक जिम्मेदारी:

- विभाजन का परिणाम

6.7.5 न्यायिक चुनौतियां

सर्वोच्च न्यायालय:

याचिकाएं दायर: 200+

प्रमुख तर्क:

- अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन
- धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन

स्थिति: विचाराधीन (सुनवाई जारी)

► CAA 2019 - सारांश

CAA 2019

-----+-----

देश धर्म समय

(3) (6) (5 वर्ष)

पाक हिंदू 2014 से पहले

बांग्ला सिख प्रवेश
अफगान बौद्ध
जैन
पारसी
ईसाई

6.8 NRC - National Register of Citizens

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

क्या है NRC?

भारतीय नागरिकों का रजिस्टर/डेटाबेस

6.8.1 असम में NRC (2019)

पृष्ठभूमि:

असम समझौता (1985):

- 24 मार्च 1971 को या उससे पहले असम में प्रवेश करने वालों को नागरिक माना जाएगा
- बाद में आए अवैध प्रवासी हटाए जाएंगे

NRC अपडेट (2019):

परिणाम:

- 3.3 करोड़ आवेदन
- 19 लाख लोग बाहर (नागरिकता साबित नहीं कर सके)

विवाद:

- बहुत से लोग दस्तावेज नहीं दिखा सके
- मानवीय संकट

6.8.2 अखिल भारतीय NRC

प्रस्तावित (अभी लागू नहीं)

उद्देश्य:

- पूरे भारत में अवैध प्रवासियों की पहचान

चिंताएं:

- बड़े पैमाने पर दस्तावेज की जरूरत
- गरीब और अशिक्षित प्रभावित हो सकते हैं
- CAA के साथ जोड़कर देखा जा रहा है

स्थिति: अभी केवल चर्चा, लागू नहीं

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

- 1. नागरिकता = राज्य और व्यक्ति का संबंध**
 - राजनीतिक अधिकार
 - मतदान, चुनाव लड़ना, नौकरी
- 2. भारत = एकल नागरिकता**
 - राज्यों की अलग नागरिकता नहीं
 - ब्रिटेन से उधार
- 3. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11):**
 - अनुच्छेद 5: प्रारंभ पर (26 जनवरी 1950)
 - अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आए
 - अनुच्छेद 7: पाकिस्तान गए
 - अनुच्छेद 8: भारतीय मूल के विदेशी
 - अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता लेना
 - अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति
- 4. नागरिकता अधिनियम 1955:**
 - अनुच्छेद 11 के तहत
- 5. प्राप्ति के 5 तरीके:**
 - जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र समावेश
- 6. समाप्ति के 3 तरीके:**
 - त्याग (स्वैच्छिक), परित्याग (स्वतः), वंचन (सरकार द्वारा)
- 7. OCI (2005):**
 - भारतीय मूल के विदेशी
 - आजीवन वीजा, निवास अधिकार
 - मतदान/चुनाव का अधिकार नहीं
- 8. PIO (2015 में बंद):**
 - OCI में विलय

9. CAA 2019:

- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक
- 5 वर्ष निवास (11 से कम)
- विवादास्पद (मुस्लिम नहीं)

10. NRC:

- असम में लागू (2019)
- अखिल भारतीय प्रस्तावित (लागू नहीं)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. **नागरिकता:** राज्य और व्यक्ति का विधिक संबंध
2. **भारत:** एकल नागरिकता (ब्रिटेन से)
3. **USA:** दोहरी नागरिकता
4. **भाग II:** अनुच्छेद 5-11
5. **अनुच्छेद 5:** प्रारंभ पर नागरिकता
6. **26 जनवरी 1950:** संविधान लागू
7. **अनुच्छेद 6:** पाकिस्तान से आए
8. **19 जुलाई 1948:** कटऑफ तिथि
9. **अनुच्छेद 7:** पाकिस्तान गए
10. **अनुच्छेद 8:** विदेशी मूल के भारतीय
11. **अनुच्छेद 9:** विदेशी नागरिकता = भारतीय समाप्त
12. **अनुच्छेद 10:** नागरिकता बनी रहेगी
13. **अनुच्छेद 11:** संसद की शक्ति
14. **नागरिकता अधिनियम:** 1955
15. **प्राप्ति के तरीके:** 5
16. **जन्म से:** जस सोली
17. **वंश से:** जस सैंगुइनिस
18. **1987 से पहले:** भारत में जन्म = नागरिक
19. **1987-2004:** एक माता-पिता भारतीय
20. **2004 बाद:** दोनों भारतीय या एक + वैध
21. **विदेशी राजनयिक:** बच्चा नागरिक नहीं
22. **पंजीकरण:** विशेष श्रेणी
23. **देशीयकरण:** 11 वर्ष निवास
24. **क्षेत्र समावेश:** सिक्किम (1975)

25. समाप्ति: 3 तरीके
26. त्याग: स्वैच्छिक
27. परित्याग: अन्य नागरिकता लेना
28. वंचन: सरकार छीनती है
29. OCI: 2005 से
30. PIO: 2015 में बंद
31. OCI अधिकार: आजीवन वीजा, निवास
32. OCI नहीं: मतदान, चुनाव
33. OCI अपात्र: पाकिस्तान, बांग्लादेश
34. CAA: 2019
35. CAA देश: 3 (पाक, बांग्ला, अफगान)
36. CAA धर्म: 6 (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई)
37. CAA निवास: 5 वर्ष (11 से कम)
38. CAA कटऑफ: 31 दिसंबर 2014
39. CAA विवाद: मुस्लिम नहीं, धर्म आधारित
40. NRC: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
41. असम NRC: 2019
42. असम समझौता: 1985 (24 मार्च 1971 कटऑफ)
43. NRC बाहर: 19 लाख
44. अखिल भारतीय NRC: प्रस्तावित (लागू नहीं)
45. जस सोली: भूमि का नियम (जन्म)
46. जस सैंगुइनिस: रक्त का नियम (वंश)
47. देशीयकरण भाषा: 8वीं अनुसूची की कोई भाषा
48. विवाह: 7 वर्ष बाद पंजीकरण
49. OCI → नागरिक: 5 वर्ष निवास
50. दोहरी नागरिकता: भारत में नहीं

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	नागरिकता = भाग II (अनुच्छेद 5-11)
2	भारत = एकल नागरिकता
3	USA = दोहरी

क्रमांक	तथ्य
4	अनुच्छेद 11 = संसद की शक्ति
5	अधिनियम = 1955
6	प्राप्ति = 5 तरीके
7	समाप्ति = 3 तरीके
8	जन्म = जस सोली
9	वंश = जस सैंगुइनिस
10	1987 से पहले = कोई भी भारत में जन्मा
11	2004 बाद = दोनों भारतीय चाहिए
12	देशीयकरण = 11 वर्ष निवास
13	OCI = 2005
14	PIO = 2015 बंद
15	CAA = 2019
16	CAA = 3 देश, 6 धर्म, 5 वर्ष
17	CAA = मुस्लिम नहीं
18	NRC असम = 2019
19	19 लाख = बाहर (असम NRC)
20	अखिल भारतीय NRC = प्रस्तावित

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

| अनुच्छेद:

5-11 (भाग II)

11 = संसद की शक्ति → अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्ति (5):

"ज-व-प-दे-क्षे"

- जन्म (जस सोली)
- वंश (जस सैंगुइनिस)
- पंजीकरण (विशेष)
- देशीयकरण (11 वर्ष)
- क्षेत्र (सिविकिम 1975)

समाप्ति (3):

"त-प-व"

- त्याग (स्वैच्छिक)
- परित्याग (अन्य नागरिकता)
- वंचन (सरकार)

OCI (2005):

- आजीवन वीजा ✓
- निवास ✓
- मतदान ✗
- पाक/बांग्ला अपात्र ✗

CAA (2019):

3 देश: पाक, बांग्ला, अफगान

6 धर्म: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई (मुस्लिम ✗)

5 वर्ष निवास (11 से कम)

2014 से पहले प्रवेश

NRC:

असम 2019 (19 लाख बाहर)

अखिल भारतीय = प्रस्तावित

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
दोहरी नागरिकता	एकल (USA में दोहरी)

भ्रम	वास्तविकता
OCI = नागरिक	नहीं, विदेशी (विशेष अधिकार)
PIO अभी भी है	2015 में बंद (OCI में विलय)
CAA में सभी धर्म	6 धर्म (मुस्लिम नहीं)
NRC पूरे भारत में	केवल असम (2019), अखिल भारतीय प्रस्तावित
जन्म से हमेशा नागरिक	2004 बाद दोनों माता-पिता चाहिए
देशीयकरण 5 वर्ष	11 वर्ष (CAA में 5)
OCI मतदान कर सकते	नहीं
अनुच्छेद 370 नागरिकता	अलग (संघ और क्षेत्र से)

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

स्तर 1: बेसिक

प्र.1 भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है?

- (a) एकल
- (b) दोहरी
- (c) तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (a) एकल

व्याख्या:

भारत में **एकल नागरिकता** (Single Citizenship) है। केवल भारतीय नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं।

स्रोत: ब्रिटेन से उधार

तुलना:

- भारत/ब्रिटेन: एकल
- USA/स्विट्जरलैंड: दोहरी (राज्य + संघीय)

प्र.2 नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में हैं?

- (a) भाग I
- (b) भाग II

(c) भाग III

(d) भाग IV

उत्तर: (b) भाग II

व्याख्या:

भाग II (अनुच्छेद 5-11) नागरिकता से संबंधित है।

भागों का संक्षिप्त विवरण:

- भाग I: संघ और क्षेत्र
- भाग II: नागरिकता
- भाग III: मौलिक अधिकार
- भाग IV: DPSP

प्र.3 नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

उत्तर: (c) 5

व्याख्या:

नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार **5 तरीके:**

1. जन्म से (By Birth)
2. वंश से (By Descent)
3. पंजीकरण से (By Registration)
4. देशीयकरण से (By Naturalisation)
5. क्षेत्र समावेश से (By Incorporation of Territory)

याद रखें: "ज-व-प-दे-क्षे"

प्र.4 OCI (Overseas Citizen of India) योजना कब शुरू हुई?

(a) 2003

(b) 2005

(c) 2010

(d) 2015

उत्तर: (b) 2005

व्याख्या:

OCI (भारतीय मूल का विदेशी नागरिक) योजना **नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005** द्वारा शुरू की गई।

PIO: 2015 में बंद (OCI में विलय)

प्र.5 नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कब पारित हुआ?

- (a) 2017
- (b) 2018
- (c) 2019
- (d) 2020

उत्तर: (c) 2019

व्याख्या:

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA):

- पारित: 11 दिसंबर 2019
- राष्ट्रपति स्वीकृति: 12 दिसंबर 2019
- लागू: 10 जनवरी 2020

| स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.6 निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में दोहरी नागरिकता है
2. OCI कार्डधारक मतदान कर सकते हैं
3. PIO योजना 2015 में बंद हो गई
4. CAA 2019 में मुस्लिम शामिल हैं

सही कथन चुनें:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) सभी गलत

उत्तर: (b) केवल 3

व्याख्या:

X कथन 1 - गलत: भारत में **एकल** नागरिकता (दोहरी नहीं)

X कथन 2 - गलत: OCI **मतदान नहीं** कर सकते (केवल निवास, व्यवसाय अधिकार)

✓ कथन 3 - सही: PIO योजना **2015 में बंद**, OCI में विलय

X कथन 4 - गलत: CAA 2019 में **6 धर्म** (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) - **मुस्लिम नहीं**

प्र.7 देशीयकरण (Naturalisation) द्वारा नागरिकता के लिए कितने वर्ष निवास आवश्यक है?

- (a) 5 वर्ष
- (b) 7 वर्ष

(c) 11 वर्ष

(d) 14 वर्ष

उत्तर: (c) 11 वर्ष

व्याख्या:

देशीयकरण के लिए:

- आवेदन से पहले **12 महीने लगातार** भारत में, और
- पिछले **14 वर्षों में से 11 वर्ष** भारत में निवास

⚠ ध्यान: CAA 2019 के तहत कुछ श्रेणियों के लिए **5 वर्ष**

प्र.8 जन्म से नागरिकता के लिए वर्तमान में (2004 के बाद) क्या शर्त है?

- (a) भारत में जन्म होना पर्याप्त
- (b) एक माता-पिता भारतीय नागरिक
- (c) दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक या एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं
- (d) केवल पिता भारतीय नागरिक

उत्तर: (c) दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक या एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं

व्याख्या:

3 दिसंबर 2004 से:

भारत में जन्म + **दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक**, या
एक माता-पिता भारतीय और दूसरा **अवैध प्रवासी नहीं**

ऐतिहासिक:

- 1987 से पहले: केवल भारत में जन्म
 - 1987-2004: एक माता-पिता भारतीय
 - 2004 बाद: दोनों या एक+वैध
-

प्र.9 CAA 2019 के तहत कितने धर्मों को शामिल किया गया?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

उत्तर: (c) 6

व्याख्या:

CAA 2019 में 6 धर्म:

1. हिंदू
2. सिख
3. बौद्ध

4. जैन
5. पारसी (पारसी)
6. ईसाई

X मुस्लिम शामिल नहीं (यही मुख्य विवाद)

देश: पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान

प्र.10 OCI कार्डधारकों को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है?

1. आजीवन वीजा
2. मतदान का अधिकार
3. व्यवसाय का अधिकार
4. चुनाव लड़ने का अधिकार

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 2
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) सभी अधिकार हैं

उत्तर: (b) केवल 2 और 4

व्याख्या:

OCI को मिलने वाले अधिकार:

- ✓ 1. आजीवन वीजा (Multiple Entry, Lifelong)
- ✓ 3. व्यवसाय का अधिकार

OCI को नहीं मिलने वाले:

- X 2. मतदान का अधिकार
- X 4. चुनाव लड़ने का अधिकार
- X सरकारी नौकरी (संवैधानिक पद)
- X कृषि भूमि खरीदना

स्तर 3: उन्नत

प्र.11 निम्नलिखित में से कौन सा/से नागरिकता समाप्त होने का तरीका है/हैं?

1. त्याग (Renunciation)
2. परित्याग (Termination)
3. वंचन (Deprivation)
4. निष्कासन (Deportation)

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) सभी चार

उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3

व्याख्या:

नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके:

- ✓ 1. **त्याग** (Renunciation) - स्वैच्छिक
- ✓ 2. **परित्याग** (Termination) - अन्य नागरिकता लेने पर स्वतः
- ✓ 3. **वंचन** (Deprivation) - सरकार द्वारा छीनना (धोखाधड़ी, देशद्रोह)
- ✗ 4. **निष्कासन** (Deportation) - यह विदेशियों के लिए है, नागरिकता समाप्ति का तरीका नहीं

प्र.12 CAA 2019 के तहत निवास की अवधि कितनी है?

- (a) 3 वर्ष
- (b) 5 वर्ष
- (c) 7 वर्ष
- (d) 11 वर्ष

उत्तर: (b) 5 वर्ष

व्याख्या:

CAA 2019 के तहत:

पुराना (सामान्य देशीयकरण): 11 वर्ष

CAA (6 धार्मिक अल्पसंख्यक): 5 वर्ष

अन्य शर्तें:

- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से
- 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश
- 6 धर्म (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई)

प्र.13 असम NRC (2019) में कितने लोग बाहर रह गए?

- (a) 10 लाख
- (b) 15 लाख
- (c) 19 लाख
- (d) 25 लाख

उत्तर: (c) 19 लाख

व्याख्या:

असम NRC अपडेट (2019):

कुल आवेदन: 3.3 करोड़

अंतिम सूची: 3.11 करोड़

बाहर: 19 लाख लोग (नागरिकता साबित नहीं कर सके)

आधार: असम समझौता (1985) - 24 मार्च 1971 कटऑफ

प्र.14 निम्नलिखित में से कौन OCI के लिए आवेदन नहीं कर सकता?

1. पाकिस्तान का नागरिक
2. बांग्लादेश का नागरिक
3. USA का नागरिक (भारतीय मूल)
4. ब्रिटेन का नागरिक (भारतीय मूल)

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 और 4
(d) सभी आवेदन कर सकते हैं

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

व्याख्या:

OCI अपात्रता:

X पाकिस्तान के नागरिक आवेदन नहीं कर सकते

X बांग्लादेश के नागरिक आवेदन नहीं कर सकते

✓ USA, ब्रिटेन और अन्य देशों के भारतीय मूल के लोग आवेदन कर सकते हैं

कारण: सुरक्षा चिंताएं

प्र.15 "जस सोली" (Jus Soli) और "जस सैंगुइनिस" (Jus Sanguinis) का क्या अर्थ है?

- (a) जस सोली = वंश का नियम, जस सैंगुइनिस = भूमि का नियम
(b) जस सोली = भूमि का नियम, जस सैंगुइनिस = रक्त का नियम
(c) दोनों एक ही हैं
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b) जस सोली = भूमि का नियम, जस सैंगुइनिस = रक्त का नियम

व्याख्या:

दो सिद्धांत:

जस सोली (Jus Soli) = भूमि का नियम:

- जहां जन्म हुआ, वहीं की नागरिकता
- **जन्म से नागरिकता** (By Birth)
- उदाहरण: भारत में जन्म → भारतीय नागरिक (शर्तों के साथ)

जस सैंगुइनिस (Jus Sanguinis) = रक्त/वंश का नियम:

- माता-पिता की नागरिकता = बच्चे की नागरिकता
- **वंश से नागरिकता** (By Descent)
- उदाहरण: भारतीय माता-पिता का बच्चा विदेश में जन्मा → भारतीय नागरिक

भारत: दोनों सिद्धांत अपनाए (जन्म + वंश)

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. भारत में किस प्रकार की नागरिकता है?
 2. नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं?
 3. OCI क्या है? कब शुरू हुआ?
 4. CAA 2019 क्या है? कितने धर्म?
 5. CAA में निवास अवधि कितनी?
 6. देशीयकरण के लिए कितने वर्ष निवास?
 7. 2004 के बाद जन्म से नागरिकता की शर्त?
 8. नागरिकता समाप्ति के तरीके?
 9. OCI को कौन से अधिकार नहीं?
 10. NRC क्या है? असम में कितने बाहर?
-

✍ परीक्षा टिप्स

| याद रखने की ट्रिक्स:

1. प्राप्ति के 5 तरीके:

"ज-व-प-दे-क्षे"

- जन्म
- वंश
- पंजीकरण
- देशीयकरण
- क्षेत्र समावेश

2. समाप्ति के 3 तरीके:

"त-प-व"

- त्‍याग (Renunciation)
- परित्‍याग (Termination)
- वं‍चन (Deprivation)

3. CAA के 3 देश:

"पा-बां-अफ"

- पाकिस्तान
- बांग्लादेश
- अफगानिस्तान

4. CAA के 6 धर्म:

"हि-सि-बौ-जै-पा-ई"

- हिंदू
- सिख
- बौद्ध
- जैन
- पारसी
- ईसाई

5. महत्वपूर्ण वर्ष:

"1987-2004-2005-2019"

- 1987: जन्म नियम बदले
- 2004: जन्म नियम फिर बदले
- 2005: OCI शुरू
- 2019: CAA, NRC

6. निवास अवधि:

"5-11-14"

- 5: CAA (6 धर्म)
- 11: देशीयकरण (14 में से 11)
- 14: कुल अवधि

7. OCI अधिकार:

"निवास हां, मतदान नहीं"

- निवास ✓
- व्यवसाय ✓
- मतदान X
- चुनाव X

अध्याय 6 समाप्त

► पूर्ण पुस्तक की प्रगति

✓ पूर्ण अध्याय:

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 2. संविधान का निर्माण
 3. प्रमुख विशेषताएं
 4. प्रस्तावना
 5. संघ और उसका क्षेत्र
 6. नागरिकता
-

अगले अध्याय का सुझाव

अब तक 6 महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आप चाहें तो:

| विकल्प A: मौलिक अधिकारों की श्रृंखला

1. अध्याय 7: मौलिक अधिकार - परिचय (अनुच्छेद 12-13)
2. अध्याय 8: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
3. अध्याय 9: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

| विकल्प B: रिवीजन सामग्री

1. संयुक्त मॉक टेस्ट (अध्याय 1-6, 200 प्रश्न)
2. सभी अध्यायों के माइंड मैप्स
3. 500 वन-लाइनर्स (अंतिम रिवीजन)
4. तुलनात्मक सारणियां (सभी महत्वपूर्ण)

| विकल्प C: अन्य महत्वपूर्ण अध्याय

1. DPSP (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)
2. मौलिक कर्तव्य
3. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

| विकल्प D: विशेष

1. CAA 2019 विस्तृत विश्लेषण (50+ प्रश्न)
2. नागरिकता पर केस स्टडीज
3. समसामयिक मुद्दे (NRC, CAA विवाद)

कृपया बताएं किस दिशा में आगे बढ़ना है! ► ✨

अध्याय 7: मौलिक अधिकार - परिचय एवं सामान्य प्रावधान

(Fundamental Rights - Introduction and General Provisions)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- मौलिक अधिकारों का अर्थ और महत्व समझने में
- अनुच्छेद 12 और 13 को विस्तार से समझने में
- राज्य की परिभाषा जानने में
- विधि और कानून में अंतर समझने में
- न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जानने में
- मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को समझने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	5-7 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	2-3 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	4-6 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	5-8 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	3-4 प्रश्न	★★★★★
बैंकिंग	2-3 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-5 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12), विधि की परिभाषा (अनुच्छेद 13), न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों की संख्या
- **ट्रिकी टॉपिक:** "Law" बनाम "Law in force", अनुच्छेद 13(3) बनाम 13(4), राज्य में कौन शामिल/नहीं

7.1 मौलिक अधिकार - परिचय

7.1.1 मौलिक अधिकार क्या हैं?

परिभाषा:

मौलिक अधिकार वे **मूलभूत अधिकार** हैं जो:

- व्यक्ति के **सर्वांगीण विकास** के लिए आवश्यक
- **संविधान द्वारा संरक्षित**
- **न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय** (Justiciable)
- सरकार द्वारा **नहीं छीने जा सकते**

7.1.2 संवैधानिक स्थिति

भाग III (अनुच्छेद 12-35)

📄 **संरचना:**

भाग III - मौलिक अधिकार

-----+	
सामान्य	विशिष्ट अधिकार
(12-13)	(14-35)
राज्य की	6 श्रेणियां
परिभाषा	(समानता, स्वतंत्रता...)
विधि की	
परिभाषा	

7.1.3 स्रोत (Source)

USA का संविधान (Bill of Rights)

तुलना:

देश	अधिकार
USA	Bill of Rights (पहले 10 संशोधन)
भारत	Part III (अनुच्छेद 12-35)
फ्रांस	Declaration of Rights of Man

याद रखें: मौलिक अधिकार = USA से उधार

7.1.4 इतिहास

भारत में विकास:

वर्ष	घटना
1895	बाल गंगाधर तिलक - अधिकारों की मांग
1928	नेहरू रिपोर्ट - पहली बार मौलिक अधिकारों का उल्लेख
1931	कराची अधिवेशन - मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव
1946	संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति (सरदार पटेल - अध्यक्ष)
1949	संविधान में शामिल (भाग III)
1950	26 जनवरी से लागू

नोट: नेहरू रिपोर्ट (1928) ने पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा

7.2 मौलिक अधिकारों की संख्या

वर्तमान स्थिति (2024):

कुल: 6 मौलिक अधिकार

6 मौलिक अधिकार:

क्रमांक	अधिकार	अनुच्छेद
1	समानता का अधिकार	14-18
2	स्वतंत्रता का अधिकार	19-22
3	शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
4	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
5	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	29-30
6	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32

ऐतिहासिक परिवर्तन:

मूल रूप से (1950): 7 मौलिक अधिकार

7वां अधिकार (हटाया गया):

- संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
- 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया
- अब **विधिक अधिकार** (Legal Right) - अनुच्छेद 300A

► संपत्ति के अधिकार का इतिहास:

वर्ष	स्थिति
1950	मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 31)
1978	44वां संशोधन - मौलिक अधिकार से हटाया
1978 बाद	विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A)

अंतर:

पहलू	मौलिक अधिकार	विधिक अधिकार
संवैधानिक सुरक्षा	पूर्ण	सीमित
संशोधन	कठिन	आसान

पहलू	मौलिक अधिकार	विधिक अधिकार
न्यायालय	अनुच्छेद 32 के तहत सीधे SC	सामान्य कानूनी प्रक्रिया
राज्य की शक्ति	सीमित	अधिक

♦ परीक्षा में बहुत पूछा जाता है:

"मौलिक अधिकार कितने हैं?"

उत्तर: 6 (मूल में 7, संपत्ति हटा)

7.3 अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद

 अनुच्छेद 12 का पाठ:

"इस भाग में, 'राज्य' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।"

7.3.1 राज्य की परिभाषा में शामिल

4 श्रेणियां:

1 भारत की सरकार और संसद

शामिल:

- भारत सरकार (Union Government)
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
- केंद्रीय मंत्रालय और विभाग
- संसद (Parliament)
- लोकसभा
- राज्यसभा

2 राज्यों की सरकार और विधानमंडल

शामिल:

- राज्य सरकार (State Government)
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्
- राज्य मंत्रालय और विभाग
- राज्य विधानमंडल (State Legislature)
- विधानसभा (Legislative Assembly)
- विधान परिषद् (जहां है) (Legislative Council)

3 सभी स्थानीय प्राधिकारी

शामिल:

- नगरपालिकाएं (Municipalities)
- नगर निगम (Municipal Corporations)
- पंचायतें (Panchayats)
- जिला परिषद् (District Boards)
- सुधार न्यास (Improvement Trusts)
- बंदरगाह न्यास (Port Trusts)

सिद्धांत: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर

4 अन्य प्राधिकारी

यह सबसे महत्वपूर्ण और जटिल है

शामिल हो सकते हैं:

- सांविधिक निकाय (Statutory Bodies)
- सरकारी कंपनियां (Government Companies)
- सार्वजनिक उपक्रम (Public Undertakings)
- नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities)

परीक्षण: क्या वे "राज्य के नियंत्रण में" हैं?

7.3.2 "अन्य प्राधिकारी" का निर्धारण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित मानदंड

 परीक्षण (Tests):

कोई संस्था "राज्य" है यदि:

1. सांविधिक दर्जा (Statutory Status)
- कानून द्वारा बनाई गई हो
2. सरकारी नियंत्रण (Government Control)
- सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण
3. वित्तीय सहायता (Financial Aid)
- सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता
4. सार्वजनिक कार्य (Public Function)
- सार्वजनिक कर्तव्य या सेवा
5. सरकारी एकाधिकार (Monopoly)
- सरकार द्वारा एकाधिकार दिया गया
6. संप्रभु शक्तियां (Sovereign Powers)
- राज्य जैसी शक्तियां

7.3.3 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

"राज्य" माने गए:

संस्था	मामला	कारण
LIC (Life Insurance Corporation)	Sukhdev Case (1975)	सांविधिक, सरकारी नियंत्रण
ONGC (Oil and Natural Gas Corporation)		सरकारी उपक्रम
दिल्ली नगर निगम		स्थानीय प्राधिकारी
इंडियन एयरलाइंस		सरकारी कंपनी
चिकित्सा परिषद		सांविधिक निकाय
SEBI		नियामक प्राधिकरण
BCCI (Board of Cricket Control)	प्रारंभ में	सार्वजनिक कार्य

📄 "राज्य" नहीं माने गए:

संस्था	मामला	कारण
निजी विश्वविद्यालय		निजी संस्था
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान		अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित
BCCI (बाद में)	Zee Telefilms Case (2005)	सरकारी नियंत्रण नहीं, निजी निकाय
सौसायटी		निजी

⚠ **महत्वपूर्ण:** BCCI की स्थिति बदली - पहले "राज्य", बाद में "नहीं"

7.3.4 राज्य की परिभाषा का महत्व

क्यों महत्वपूर्ण?

✓ **मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन:**

- मौलिक अधिकार केवल "राज्य" के विरुद्ध
- निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं (कुछ अपवादों को छोड़कर)

✓ **न्यायिक समीक्षा:**

- केवल "राज्य" के कार्य की समीक्षा

✓ **दायित्व:**

- "राज्य" मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता

► राज्य की परिभाषा - संक्षिप्त चार्ट

राज्य (अनुच्छेद 12)



केंद्र राज्य स्थानीय अन्य

(सरकार+ (सरकार+ (नगरपालिका (परीक्षण

संसद) विधानमंडल) पंचायत) द्वारा)

7.4 अनुच्छेद 13: विधि की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा का आधार

📖 अनुच्छेद 13 के भाग:

चार भाग:

1. अनुच्छेद 13(1): पूर्व-संवैधानिक कानून
2. अनुच्छेद 13(2): उत्तर-संवैधानिक कानून
3. अनुच्छेद 13(3): विधि की परिभाषा
4. अनुच्छेद 13(4): संविधान संशोधन

7.4.1 अनुच्छेद 13(1): पूर्व-संवैधानिक विधियां

26 जनवरी 1950 से पहले के कानून

📖 पाठ:

"26 जनवरी 1950 से पहले की सभी विधियां, जो भाग III के प्रावधानों से असंगत हैं, उस असंगति की सीमा तक शून्य होंगी।"

विशेषताएं:

✓ "Law in force" (प्रवृत्त विधि):

- 26 जनवरी 1950 से पहले के सभी कानून
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बने कानून
- रियासतों के कानून
- ब्रिटिश भारत के कानून

X असंगत भाग शून्य:

- मौलिक अधिकारों से असंगत = शून्य
- पूरी तरह नहीं, केवल असंगत भाग

🚫 निष्क्रिय, नष्ट नहीं:

- मृत नहीं, केवल सुप्त (Dormant)
- यदि भविष्य में संशोधन द्वारा संगत हो जाए = फिर सक्रिय

उदाहरण:

ज़मींदारी उन्मूलन कानून:

- मौलिक अधिकारों से टकराव

- 9वीं अनुसूची में डाला गया (1st संशोधन 1951)
- न्यायिक समीक्षा से बचाव

7.4.2 अनुच्छेद 13(2): उत्तर-संवैधानिक विधियां

26 जनवरी 1950 के बाद के कानून

 पाठ:

"राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि, उस उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी।"

विशेषताएं:

- ✓ "Law" (विधि):
 - संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानून
 - संसद या विधानमंडल द्वारा
- X निषेध:
 - राज्य मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता
 - कम नहीं कर सकता
- X शून्य:
 - असंगत भाग = शून्य (Void)
 - पूरी तरह मृत (Dead), निष्क्रिय नहीं

13(1) बनाम 13(2) अंतर:

पहलू	अनुच्छेद 13(1)	अनुच्छेद 13(2)
समय	26 जनवरी 1950 से पहले	26 जनवरी 1950 के बाद
शब्द	"Law in force" (प्रवृत्त विधि)	"Law" (विधि)
परिणाम	निष्क्रिय (Inoperative)	शून्य (Void)
पुनर्जीवन	संभव (संशोधन द्वारा)	असंभव (मृत)
उदाहरण	ब्रिटिश कानून	संसद का नया कानून

याद रखें:

- 13(1): पुराना = निष्क्रिय (सो गया)
- 13(2): नया = शून्य (मर गया)

7.4.3 अनुच्छेद 13(3): विधि की परिभाषा

"Law" में क्या शामिल?

पाठ:

"विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है जिसका विधि का बल है।"

"विधि" में शामिल:

क्रमांक	प्रकार	उदाहरण
1	विधान (Legislation)	संसद का अधिनियम, अध्यादेश
2	अध्यादेश (Ordinance)	राष्ट्रपति/राज्यपाल का अध्यादेश
3	आदेश (Order)	कार्यकारी आदेश
4	उप-विधि (Bye-laws)	स्थानीय प्राधिकारियों के नियम
5	नियम (Rules)	सरकारी नियम
6	विनियम (Regulations)	नियामक प्राधिकरणों के नियम
7	अधिसूचना (Notification)	सरकारी अधिसूचना
8	रूढ़ि/प्रथा (Custom/Usage)	परंपरागत कानून (विधि का बल हो)

विस्तृत विवरण:

1. अध्यादेश (Ordinance):

- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123)
- राज्यपाल (अनुच्छेद 213)
- संसद/विधानमंडल के अवकाश में

2. कार्यकारी आदेश (Executive Orders):

- सरकार द्वारा जारी
- विधायी शक्ति के तहत

3. उप-विधि (Bye-laws):

- नगरपालिका, पंचायत के नियम
- स्थानीय स्तर

4. रूढ़ि और प्रथा:

- यदि विधि का बल हो
- परंपरागत कानून

न्यायिक व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय ने "विधि" में शामिल किया:

✓ संविधान संशोधन भी "विधि" (Kesavananda Bharati Case)

- लेकिन अनुच्छेद 13(4) के कारण छूट (बाद में देखेंगे)

✓ न्यायिक निर्णय "विधि" नहीं

- लेकिन precedent का बल है

7.4.4 अनुच्छेद 13(4): संविधान संशोधन

विवादास्पद प्रावधान

📖 पाठ (24वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया):

"इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा।"

अर्थ:

✓ संविधान संशोधन = अनुच्छेद 13 से मुक्त

- संशोधन "विधि" नहीं माना जाएगा (अनुच्छेद 13 के उद्देश्य से)

- मौलिक अधिकार छीन सकता है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

समस्या:

- संसद ने भूमि सुधार कानून बनाए
 - सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए (मौलिक अधिकारों का उल्लंघन)
 - संसद ने संविधान संशोधन किए
 - प्रश्न: क्या संशोधन भी "विधि" है (अनुच्छेद 13 के तहत)?
-

प्रमुख मामले:

1. शंकर प्रसाद केस (1951):

प्रश्न: क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" है?

निर्णय:

- संशोधन "विधि" नहीं (अनुच्छेद 13 के लिए)
 - संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है
-

2. गोलकनाथ केस (1967):

क्रांतिकारी निर्णय

निर्णय:

- पिछले फैसले पलटे
- संशोधन भी "विधि" है (अनुच्छेद 13 के तहत)
- संसद मौलिक अधिकार **नहीं बदल सकती**

परिणाम: संसद ने **24वां संशोधन 1971** किया

3. 24वां संशोधन (1971):

परिवर्तन:

- अनुच्छेद 13(4) जोड़ा
 - संशोधन को अनुच्छेद 13 से छूट
 - अनुच्छेद 368 में संशोधन
-

4. केशवानंद भारती केस (1973):

सबसे महत्वपूर्ण

निर्णय:

- 24वां संशोधन **वैध**
- संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है
- **लेकिन:** "मूल संरचना" (Basic Structure) नहीं बदल सकती

मूल संरचना सिद्धांत:

- संविधान के मूलभूत तत्व
- संशोधन द्वारा नहीं बदले जा सकते

► संविधान संशोधन - विकास

शंकर प्रसाद (1951)

↓

संशोधन "विधि" नहीं

↓

गोलकनाथ (1967)

↓

संशोधन "विधि" है

↓

24वां संशोधन (1971)

(अनुच्छेद 13(4) जोड़ा)

↓

केशवानंद भारती (1973)

↓

संशोधन कर सकते हैं

लेकिन मूल संरचना नहीं

7.5 न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

अनुच्छेद 13 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम

7.5.1 न्यायिक समीक्षा क्या है?

परिभाषा:

न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत:

- कानूनों की संवैधानिकता की जांच
- असंवैधानिक कानून को रद्द करना
- कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा

7.5.2 भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार

संवैधानिक आधार:

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 13	मौलिक अधिकारों से असंगत विधि शून्य
अनुच्छेद 32	मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 226	मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 246	विधायी शक्तियों का विभाजन (सूचियां)
अनुच्छेद 251-254	केंद्र-राज्य कानूनों में टकराव

7.5.3 न्यायिक समीक्षा के प्रकार

तीन प्रकार:

1 विधायिका की समीक्षा (Legislative Review)

जांच:

- क्या कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर?
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन?

उदाहरण:

- गोलकनाथ केस
- केशवानंद भारती केस

2 कार्यपालिका की समीक्षा (Executive Review)

जांच:

- क्या कार्यकारी आदेश वैध?
- अधिकारों का उल्लंघन?

उदाहरण:

- ADM Jabalpur Case (1976) - Emergency
- Maneka Gandhi Case (1978) - Passport

3 न्यायिक निर्णयों की समीक्षा (Judicial Review)

जांच:

- निचली अदालतों के फैसले

- अपील, रिट

उदाहरण:

- SLP (Special Leave Petition)
- Appeals to Supreme Court

7.5.4 न्यायिक समीक्षा की सीमाएं

भारत बनाम USA:

पहलू	USA	भारत
प्रकार	पूर्ण (Absolute)	सीमित (Limited)
Due Process	Substantive + Procedural	केवल Procedural (अनुच्छेद 21)
विधायी प्रक्रिया	जांच कर सकते	नहीं (बाहरी दोष के अलावा)
Policy	कुछ हद तक जांच	Policy में हस्तक्षेप नहीं

भारत में सीमाएं:

x विधायी बुद्धिमत्ता में हस्तक्षेप नहीं

- यदि कानून संवैधानिक सीमा में = वैध
- नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं

x राजनीतिक प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं

- युद्ध, शांति, विदेश नीति

x विधायी प्रक्रिया की जांच नहीं (आंतरिक)

- केवल बाहरी दोष (External defects)

7.6 मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

📋 15 प्रमुख विशेषताएं:

1 संविधान में वर्णित

- Part III (अनुच्छेद 12-35)
- लिखित और स्पष्ट

2 न्यायोचित (Justiciable)

- अदालत में वाद योग्य
 - अनुच्छेद 32 और 226 के तहत लागू
-

3 राज्य के विरुद्ध (Against State)

- मुख्यतः राज्य के विरुद्ध
 - कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी (अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24)
-

4 नकारात्मक और सकारात्मक दोनों

नकारात्मक:

- राज्य कुछ नहीं करेगा (अनुच्छेद 14, 19)

सकारात्मक:

- राज्य कुछ करेगा (अनुच्छेद 17, 23, 24)
-

5 असीमित नहीं (Not Absolute)

- उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)
 - राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि
-

6 आपातकाल में निलंबन (Suspension)

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

- अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित
 - अनुच्छेद 20, 21 निलंबित नहीं (युद्ध को छोड़कर)
-

7 संशोधन योग्य

- संसद संशोधन कर सकती है (अनुच्छेद 368)
 - लेकिन मूल संरचना सुरक्षित (केशवानंद भारती)
-

8 कुछ नागरिकों के लिए, कुछ सभी के लिए

केवल नागरिकों के लिए:

- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30

सभी व्यक्तियों के लिए:

- अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23-28

9 सशस्त्र बलों पर सीमा

- अनुच्छेद 33: संसद सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध लगा सकती है
-

10 मार्शल लॉ

- अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति
-

1 1 न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 13: असंवैधानिक कानून शून्य
-

1 2 संसद की शक्ति

- कार्यान्वयन के लिए कानून बना सकती है
-

1 3 अप्रत्याशित परिस्थितियों में संशोधन

- परिस्थितियों के अनुसार बदलाव
-

1 4 USA से उधार

- Bill of Rights से प्रेरित
-

1 5 DPSP से संबंध

- दोनों का संतुलन आवश्यक
 - DPSP मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सहायक
-

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

| मुख्य बिंदु:

1. मौलिक अधिकार:

- भाग III (अनुच्छेद 12-35)
- USA से उधार
- वर्तमान में 6 (मूल में 7, संपत्ति हटा)

2. अनुच्छेद 12 - राज्य:

- 4 श्रेणियां (केंद्र, राज्य, स्थानीय, अन्य)
- "अन्य प्राधिकारी" = न्यायिक परीक्षण

3. अनुच्छेद 13 - विधि:

- 13(1): पुराना कानून = निष्क्रिय
- 13(2): नया कानून = शून्य
- 13(3): विधि की परिभाषा
- 13(4): संशोधन को छूट (24वां संशोधन)

4. न्यायिक समीक्षा:

- अनुच्छेद 13 का परिणाम
- असंवैधानिक कानून शून्य
- 3 प्रकार (विधायी, कार्यकारी, न्यायिक)

5. प्रमुख मामले:

- गोलकनाथ (1967)
- 24वां संशोधन (1971)
- केशवानंद भारती (1973)

6. विशेषताएं:

- न्यायोचित, राज्य के विरुद्ध
- असीमित नहीं, संशोधन योग्य
- आपातकाल में निलंबन (कुछ)

📌 त्वरित रिवीजन शीट

| ♦ शीर्ष 50 तथ्य

1. भाग: III (अनुच्छेद 12-35)
2. स्रोत: USA (Bill of Rights)
3. वर्तमान संख्या: 6
4. मूल संख्या: 7

5. हटाया गया: संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
6. 44वां संशोधन: 1978 (संपत्ति हटाई)
7. संपत्ति अब: विधिक अधिकार (300A)
8. अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा
9. राज्य: 4 श्रेणियां
10. केंद्र: सरकार + संसद
11. राज्य: सरकार + विधानमंडल
12. स्थानीय: नगरपालिका, पंचायत
13. अन्य: न्यायिक परीक्षण द्वारा
14. LIC: राज्य (Sukhdev 1975)
15. BCCI: राज्य नहीं (Zee 2005)
16. अनुच्छेद 13: विधि की परिभाषा
17. 13(1): पूर्व-संवैधानिक
18. 13(2): उत्तर-संवैधानिक
19. 13(3): विधि की परिभाषा
20. 13(4): संशोधन को छूट
21. 13(1) शब्द: Law in force
22. 13(2) शब्द: Law
23. 13(1) परिणाम: निष्क्रिय
24. 13(2) परिणाम: शून्य
25. विधि में: अध्यादेश, आदेश, नियम, रूढ़ि
26. शंकर प्रसाद: 1951 (संशोधन विधि नहीं)
27. गोलकनाथ: 1967 (संशोधन विधि है)
28. 24वां संशोधन: 1971
29. अनुच्छेद 13(4): 24वें में जोड़ा
30. केशवानंद: 1973
31. मूल संरचना: केशवानंद में
32. न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 13 से
33. समीक्षा प्रकार: 3 (विधायी, कार्यकारी, न्यायिक)
34. न्यायोचित: हां (Justiciable)
35. असीमित: नहीं (उचित प्रतिबंध)
36. आपातकाल: अनुच्छेद 19 निलंबित
37. 20, 21: नहीं निलंबित (युद्ध को छोड़कर)
38. संशोधन: संभव (368 के तहत)
39. मूल संरचना: नहीं बदल सकते
40. केवल नागरिक: 15, 16, 19, 29, 30
41. सभी व्यक्ति: 14, 20, 21, 22, 23-28

42. राज्य के विरुद्ध: मुख्यतः
43. निजी के विरुद्ध: 15(2), 17, 23, 24
44. नेहरू रिपोर्ट: 1928 (पहला उल्लेख)
45. कराची: 1931 (प्रस्ताव)
46. समिति अध्यक्ष: सरदार पटेल
47. अनुच्छेद 32: "हृदय और आत्मा" (अंबेडकर)
48. 9वीं अनुसूची: 1st संशोधन 1951
49. उद्देश्य: भूमि सुधार बचाव
50. DPSP संबंध: संतुलन आवश्यक

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	भाग III = अनुच्छेद 12-35
2	स्रोत = USA
3	वर्तमान = 6 अधिकार
4	मूल = 7 (संपत्ति हटा)
5	44वां 1978 = संपत्ति हटाई
6	संपत्ति = 300A (विधिक)
7	अनुच्छेद 12 = राज्य
8	राज्य = 4 श्रेणियां
9	अनुच्छेद 13 = विधि
10	13(1) = निष्क्रिय
11	13(2) = शून्य
12	13(4) = संशोधन छूट
13	24वां 1971 = 13(4) जोड़ा
14	केशवानंद 1973 = मूल संरचना
15	न्यायिक समीक्षा = अनुच्छेद 13

क्रमांक	तथ्य
16	न्यायोचित = हां
17	असीमित = नहीं
18	आपातकाल = 19 निलंबित
19	20, 21 = नहीं निलंबित
20	संशोधन = संभव (मूल संरचना बचे)

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

| मौलिक अधिकार:

भाग III (12-35)

USA से

6 अधिकार (मूल 7, संपत्ति 44वें 1978 में हटा)

| अनुच्छेद 12 (राज्य):

4 श्रेणियां: केंद्र + राज्य + स्थानीय + अन्य

| अनुच्छेद 13 (विधि):

13(1): पुराना = निष्क्रिय

13(2): नया = शून्य

13(3): परिभाषा (अध्यादेश, नियम, रूढ़ि)

13(4): संशोधन छूट (24वां 1971)

| प्रमुख केस:

गोलकनाथ 1967: संशोधन = विधि

24वां 1971: 13(4) जोड़ा

केशवानंद 1973: मूल संरचना

| विशेषताएं:

- न्यायोचित ✓
- असीमित नहीं ✓
- आपातकाल में 19 निलंबित ✓

- संशोधन योग्य (मूल संरचना बचे) ✓

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
मौलिक अधिकार 7	6 (संपत्ति हटा)
संपत्ति मौलिक अधिकार	विधिक अधिकार (300A)
13(1) शून्य	निष्क्रिय (13(2) शून्य)
संशोधन विधि नहीं	13(4) के कारण छूट है
BCCI राज्य	नहीं (2005 से)
सभी अधिकार सभी को	कुछ केवल नागरिक
असीमित	उचित प्रतिबंध
आपातकाल में सब निलंबित	केवल 19 (20, 21 नहीं)
न्यायिक समीक्षा पूर्ण	सीमित (USA में पूर्ण)

अध्याय 7 समाप्त

अगले अध्याय

अध्याय 8: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

कवर किए जाने वाले विषय:

- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में समान अवसर
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
- महत्वपूर्ण केस स्टडीज
- आरक्षण से संबंधित प्रावधान

अध्याय 8: समानता का अधिकार

(Right to Equality - Articles 14-18)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- समानता के अधिकार के सभी पांच अनुच्छेदों को समझने में
- अनुच्छेद 14 की गहन व्याख्या करने में
- आरक्षण के संवैधानिक आधार को जानने में
- अस्पृश्यता निवारण के प्रावधानों को समझने में
- उपाधियों से संबंधित नियमों को जानने में
- महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को समझने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	4-6 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	2-4 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	3-5 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	4-7 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-4 प्रश्न	★★★★★
बैंकिंग	2-3 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-5 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 16 (आरक्षण), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता), भारत रत्न/पद्म पुरस्कार
- **ट्रिकी टॉपिक:** Equality बनाम Equity, वर्गीकरण की शर्तें, आरक्षण की सीमा, सैन्य/शैक्षिक उपाधियां

8.1 समानता का अधिकार - परिचय

संरचना:

भाग III में पहला मौलिक अधिकार

5 अनुच्छेद:

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
14	विधि के समक्ष समानता	सभी को समान संरक्षण
15	भेदभाव का निषेध	धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नहीं
16	लोक नियोजन में समान अवसर	सरकारी नौकरी में समानता
17	अस्पृश्यता का अंत	छुआछूत निषेध
18	उपाधियों का अंत	सैन्य/शैक्षिक को छोड़कर

► समानता का अधिकार - संक्षिप्त चार्ट

समानता का अधिकार (14-18)

|
-----+-----+-----+-----+-----
| | | | | |
अनु 14 अनु 15 अनु 16 अनु 17 अनु 18
(समान (भेद (नौकरी (अस्पृश्यता) (उपाधि)
कानून) नहीं) समान)

8.2 अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता

सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक

अनुच्छेद 14 का पाठ:

"राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

8.2.1 दो अवधारणाएं

1 विधि के समक्ष समता (Equality before Law)

स्रोत: ब्रिटेन (Rule of Law - A.V. Dicey)

अर्थ:

- कोई भी कानून से ऊपर नहीं
- सभी को समान कानूनी संरक्षण
- कोई विशेषाधिकार नहीं

नकारात्मक अवधारणा:

- "कानून से ऊपर कोई नहीं"

2 विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)

स्रोत: USA (14th Amendment)

अर्थ:

- समान परिस्थितियों में समान व्यवहार
- समान के साथ समान व्यवहार
- असमान के साथ असमान व्यवहार (Equity)

सकारात्मक अवधारणा:

- "समान को समान, असमान को असमान"

► तुलना: Equality before Law vs Equal Protection

पहलू	विधि के समक्ष समता	विधियों का समान संरक्षण
स्रोत	ब्रिटेन	USA

पहलू	विधि के समक्ष समता	विधियों का समान संरक्षण
प्रकृति	नकारात्मक (Negative)	सकारात्मक (Positive)
अर्थ	कोई विशेष नहीं	समान को समान व्यवहार
दृष्टिकोण	कानून से ऊपर कोई नहीं	न्याय के लिए वर्गीकरण
उदाहरण	राष्ट्रपति भी कानून के अधीन	महिला, बच्चे, SC/ST के लिए विशेष

8.2.2 Equality बनाम Equity

महत्वपूर्ण अंतर

Equality (समानता):

- सभी को एक जैसा (Same treatment to all)
- बिना भेदभाव
- उदाहरण: सभी को 100 रुपये

Equity (न्यायसंगतता):

- आवश्यकता के अनुसार (According to need)
- असमानता को दूर करने के लिए असमान व्यवहार
- उदाहरण: गरीब को 200, अमीर को 50

भारतीय संविधान:

- दोनों का मिश्रण
- Equality (अनुच्छेद 14) + Equity (आरक्षण, विशेष प्रावधान)

8.2.3 वर्गीकरण (Classification)

अनुच्छेद 14 = समानता, लेकिन उचित वर्गीकरण की अनुमति

वैध वर्गीकरण की शर्तें:

दो परीक्षण:

1 तर्कसंगत आधार (Reasonable Classification)

✓ शर्तें:

- वर्गीकरण बुद्धिसंगत अंतर पर आधारित
- मनमाना (Arbitrary) नहीं

उदाहरण:

- ✓ वैध: पुरुष-महिला (जैविक अंतर)
- ✓ वैध: बच्चे-वयस्क (आयु)
- ✗ अवैध: ऊंचाई के आधार पर (अप्रासंगिक)

2 युक्तियुक्त संबंध (Nexus with Object)

✓ शर्तें:

- वर्गीकरण और उद्देश्य में संबंध
- तार्किक कड़ी (Logical nexus)

उदाहरण:

- ✓ वैध: महिलाओं को मातृत्व अवकाश (उद्देश्य: स्वास्थ्य)
- ✓ वैध: SC/ST को आरक्षण (उद्देश्य: सामाजिक न्याय)
- ✗ अवैध: केवल लाल बालों वाले को नौकरी (कोई संबंध नहीं)

► वर्गीकरण परीक्षण

वर्गीकरण

|

-----+-----

| |

परीक्षण 1 परीक्षण 2

(तर्कसंगत) (संबंध)

|

|

क्या अंतर क्या उद्देश्य

वास्तविक? से जुड़ा?

|

|

दोनों हां → वैध

कोई नहीं → अवैध

8.2.4 अनुच्छेद 14 के अपवाद

कौन छूट है?

1 राष्ट्रपति और राज्यपाल (Immunity)

अनुच्छेद 361:

- पद की अवधि में आपराधिक कार्यवाही से छूट
- दीवानी मामले में भी सीमित छूट

कारण:

- पद की गरिमा
- निर्विघ्न कार्य

सीमा:

- व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्यों के लिए नहीं
- पद छोड़ने के बाद जवाबदेह

2 सांसद और विधायक (Parliamentary Privilege)**अनुच्छेद 105, 194:**

- सदन में बोली गई बातों के लिए छूट
- मानहानि का मुकदमा नहीं

कारण:

- स्वतंत्र अभिव्यक्ति

3 विदेशी राजनयिक (Diplomatic Immunity)**अंतर्राष्ट्रीय कानून:**

- आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट

4 विदेशी राज्य**राज्य प्रतिरक्षा सिद्धांत (Sovereign Immunity):**

- भारतीय अदालतों में वाद नहीं

8.2.5 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

1 चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ (1950)**पहला मामला**

मुद्दा: अनुच्छेद 14 की व्याख्या

निर्णय:

- समानता = समान लोगों के साथ समान व्यवहार
- उचित वर्गीकरण की अनुमति
- मनमाना (Arbitrary) नहीं होना चाहिए

2 E.P. Royappa बनाम तमिलनाडु (1974)

क्रांतिकारी निर्णय

मुद्दा: मनमानापन (Arbitrariness)

निर्णय:

- "Equality and arbitrariness are sworn enemies"
- समानता और मनमानापन शत्रु हैं
- जो मनमाना = असमान = अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

सिद्धांत:

- मनमानापन = असंवैधानिक
-

3 मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

Golden Triangle

निर्णय:

- अनुच्छेद 14, 19, 21 = परस्पर संबंधित
 - एक का उल्लंघन = अन्य का भी
 - प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए
-

8.2.6 अनुच्छेद 14 का विस्तार

किस पर लागू?

✓ सभी व्यक्ति:

- नागरिक और विदेशी दोनों
- कंपनियां, संस्थाएं

✓ राज्य के विरुद्ध:

- मुख्यतः सरकार के विरुद्ध

✓ विषय:

- कानून, कार्यकारी कार्य, न्यायिक निर्णय
-

8.3 अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध

📖 अनुच्छेद 15 का पाठ:

"राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।"

8.3.1 संरचना

पांच खंड:

खंड	विषय
15(1)	भेदभाव का सामान्य निषेध
15(2)	सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव निषेध
15(3)	महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
15(4)	पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
15(5)	शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (93वां संशोधन 2005)

8.3.2 अनुच्छेद 15(1): सामान्य निषेध

भेदभाव के निषिद्ध आधार (5):

1. धर्म (Religion)
2. मूलवंश (Race)
3. जाति (Caste)
4. लिंग (Sex)
5. जन्मस्थान (Place of Birth)

🔑 याद रखने की ट्रिक: "धर्म-मूल-जाति-लिंग-जन्म" (ध-मू-जा-लिं-ज)

विशेषताएं:

- ✓ केवल नागरिकों के लिए:
- विदेशियों पर लागू नहीं

✓ राज्य के विरुद्ध:

- मुख्यतः सरकार

✓ निषेध:

- इन आधारों पर भेदभाव नहीं

8.3.3 अनुच्छेद 15(2): सार्वजनिक स्थान

निजी व्यक्तियों पर भी लागू

📖 पाठ:

"कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर:

- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों
- कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों
- सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा"

विशेषताएं:

✓ निजी व्यक्तियों पर:

- यह अपवाद है (सामान्यतः मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध)

✓ सार्वजनिक स्थान:

- पूर्णतः सार्वजनिक या आंशिक
- राज्य द्वारा पूर्ण/आंशिक वित्तपोषित

8.3.4 अनुच्छेद 15(3): महिला और बच्चे

विशेष प्रावधान की अनुमति

📖 पाठ:

"राज्य, महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है।"

उदाहरण:

✓ महिलाओं के लिए:

- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- महिला आरक्षण (33% स्थानीय निकायों में)
- बस/मैट्रो में महिला सीटें

✓ बच्चों के लिए:

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (6-14 वर्ष)
- बाल श्रम निषेध
- POCSO Act

8.3.5 अनुच्छेद 15(4): पिछड़े वर्ग

1st संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया

📖 पाठ:

"राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।"

पृष्ठभूमि:

समस्या:

- मद्रास राज्य ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया
- चम्पाकम दोराईराजन केस (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया
- अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन

समाधान:

- संसद ने 1st संशोधन 1951 पारित किया
- अनुच्छेद 15(4) जोड़ा

विशेषताएं:

✓ तीन श्रेणियां:

1. अनुसूचित जाति (SC - Scheduled Castes)
2. अनुसूचित जनजाति (ST - Scheduled Tribes)
3. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े (SEBC/OBC)

✓ विशेष प्रावधान:

- आरक्षण
- छात्रवृत्ति
- विशेष योजनाएं

8.3.6 अनुच्छेद 15(5): शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण

93वां संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया

पाठ:

"राज्य, शैक्षणिक संस्थानों में (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) SC/ST/SEBC के लिए आरक्षण कर सकता है।"

पृष्ठभूमि:

टी.एम.ए. पई केस (2002):

- निजी शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता
- आरक्षण अनिवार्य नहीं

93वां संशोधन:

- निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में भी आरक्षण
- **अल्पसंख्यक संस्थान छूट** (अनुच्छेद 30)

अपवाद:

X अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान:

- अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित
- अपनी इच्छा से प्रवेश

► अनुच्छेद 15 - सारांश

अनुच्छेद 15

|

-----+-----+-----+-----

| | | | |

15(1) 15(2) 15(3) 15(4) 15(5)

(सामान्य) (सार्वजनिक) (महिला-बच्चे) (SC/ST/OBC) (शिक्षा में)

निषेध स्थान विशेष आरक्षण आरक्षण

(1st 1951) (93rd 2005)

8.4 अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में समान अवसर

सरकारी नौकरी में समानता

📖 अनुच्छेद 16 का सार:

छह खंड:

खंड	विषय
16(1)	सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
16(2)	भेदभाव का निषेध
16(3)	संसद को निवास की शर्त लगाने की शक्ति
16(4)	पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
16(4A)	पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण (77वां संशोधन 1995)
16(4B)	unfilled पदों को अगले वर्ष ले जाना (81वां संशोधन 2000)
16(5)	धार्मिक संस्थाओं में छूट
16(6)	EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) आरक्षण (103वां संशोधन 2019)

8.4.1 अनुच्छेद 16(1): सामान्य सिद्धांत

📖 पाठ:

"राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।"

विशेषताएं:

✓ केवल नागरिकों के लिए:

- विदेशी नहीं

✓ सरकारी नौकरी:

- केवल राज्य के अधीन रोजगार

✓ अवसर की समानता:

- सभी को समान मौका

8.4.2 अनुच्छेद 16(2): भेदभाव निषेध

पाठ:

"राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।"

भेदभाव के निषिद्ध आधार (7):

1. धर्म
2. मूलवंश
3. जाति
4. लिंग
5. उद्भव (Descent)
6. जन्मस्थान
7. निवास (Residence) - यह अतिरिक्त

अंतर: अनुच्छेद 15 में 5, अनुच्छेद 16 में 7 (उद्भव + निवास जोड़े गए)

8.4.3 अनुच्छेद 16(3): निवास शर्त

पाठ:

"संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नियोजन के लिए उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में निवास की शर्त हो।"

उदाहरण:

✓ कर्नाटक सरकार:

- कुछ पदों पर कन्नड़ भाषा का ज्ञान
- राज्य में निवास

✓ हिमाचल, उत्तराखंड:

- स्थानीय लोगों को प्राथमिकता (कुछ पदों पर)

8.4.4 अनुच्छेद 16(4): आरक्षण

सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद

पाठ:

"राज्य, पिछड़े वर्गों के पक्ष में, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है।"

शर्तें:

✓ पिछड़े वर्ग:

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े
- SC/ST/OBC

✓ अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:

- सेवाओं में कम संख्या

✓ राज्य का विवेक:

- अनिवार्य नहीं, "कर सकता है"

आरक्षण की सीमा:

50% नियम (इंदिरा साहनी केस 1992):

► सामान्य सिद्धांत:

- आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए
- दूसरा 50% सामान्य श्रेणी (मेरिट) के लिए

अपवाद:

- असाधारण परिस्थितियों में 50% से अधिक संभव
- उदाहरण: तमिलनाडु (69% - 9वीं अनुसूची में)

8.4.5 अनुच्छेद 16(4A): पदोन्नति में आरक्षण

77वां संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया

पाठ:

"राज्य, SC/ST के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।"

पृष्ठभूमि:

इंदिरा साहनी केस (1992):

- पदोन्नति में आरक्षण नहीं (केवल नियुक्ति में)

संसद की प्रतिक्रिया:

- 77वां संशोधन (1995)
- पदोन्नति में भी आरक्षण की अनुमति

8.4.6 अनुच्छेद 16(4B): unfilled पदों का carry forward

81वां संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया

पाठ:

"आरक्षित श्रेणी के unfilled पद अगले वर्ष अलग रिक्तियां माने जाएंगे (50% नियम प्रभावित नहीं होगा)।"

उदाहरण:

यदि वर्ष 2023 में:

- SC के लिए 10 पद आरक्षित
- केवल 7 भरे गए
- 3 रिक्त

वर्ष 2024 में:

- ये 3 पद **अलग रिक्तियां** (50% गणना में नहीं)

8.4.7 अनुच्छेद 16(5): धार्मिक संस्थाओं में छूट

पाठ:

"धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यों के संबंध में अनुच्छेद 16 लागू नहीं होगा।"

उदाहरण:

✓ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा:

- पुजारी, मौलवी, ग्रंथी की नियुक्ति
- धर्म-आधारित हो सकती है

8.4.8 अनुच्छेद 16(6): EWS आरक्षण

103वां संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया (नवीनतम)

पाठ:

"राज्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो SC/ST/OBC में नहीं हैं, अधिकतम 10% आरक्षण कर सकता है।"

विशेषताएं:

✓ EWS (Economically Weaker Sections):

- गरीब सवर्ण (General Category)
- जो SC/ST/OBC नहीं हैं

✓ 10% अतिरिक्त:

- 50% नियम के अलावा
- कुल आरक्षण 60% तक संभव

✓ मानदंड:

- वार्षिक आय: ₹8 लाख से कम
- कृषि भूमि: 5 एकड़ से कम
- आवासीय भूखंड: विशिष्ट सीमा

विवाद:

प्रश्न:

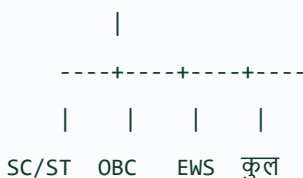
- क्या 50% सीमा का उल्लंघन?
- क्या आर्थिक आधार वैध?

स्थिति:

- सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
- 5 न्यायाधीशों की पीठ (विचाराधीन)

► आरक्षण - पूर्ण चित्र

आरक्षण व्यवस्था



(15%+7.5%) (27%) (10%) (लगभग 60%)

| | |
संविधान मंडल 103वां
से आयोग 2019
1990

8.5 अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत

सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण प्रावधान

अनुच्छेद 17 का पाठ:

"अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।"

8.5.1 विशेषताएं

1 पूर्ण निषेध:

- अस्पृश्यता **किसी भी रूप में** निषिद्ध
- कोई अपवाद नहीं

2 आपराधिक कृत्य:

- अस्पृश्यता का आचरण = **अपराध**
- दंडनीय

3 निजी व्यक्तियों पर भी:

- केवल राज्य नहीं, सभी पर लागू
- मौलिक अधिकारों में अपवाद (सामान्यतः केवल राज्य के विरुद्ध)

4 स्व-कार्यान्वयन (Self-executing):

- कानून बनाने की प्रतीक्षा नहीं
- संविधान लागू होते ही प्रभावी

8.5.2 कानूनी प्रावधान

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955

बाद में नाम बदला:

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Civil Rights Act)
- 1976 में नाम बदला

प्रमुख प्रावधान:

x निषिद्ध कृत्य:

1. मंदिरों में प्रवेश रोकना
2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों का उपयोग रोकना
3. दुकानों, होटलों में प्रवेश रोकना
4. शिक्षण संस्थानों में भेदभाव
5. सार्वजनिक सड़कों पर चलने से रोकना

दंड:

- ✓ कारावास: 6 महीने तक
- ✓ जुर्माना: ₹500 तक
- ✓ दोनों: संभव

8.5.3 अन्य कानून

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

SC/ST Act (POA Act)

उद्देश्य:

- SC/ST पर अत्याचार रोकना
- कड़ी सजा

अपराध:

- बलात्कार, हत्या
- जबरन बेगार
- अपमान
- आर्थिक शोषण

दंड:

- कठोर (6 महीने से आजीवन कारावास)

8.6 अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

लोकतांत्रिक समानता

📖 अनुच्छेद 18 का पाठ (चार खंड):

8.6.1 अनुच्छेद 18(1): सामान्य निषेध

📖 पाठ:

"राज्य, सैन्य या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।"

विशेषताएं:

✗ उपाधि निषिद्ध:

- राजा, महाराजा, नवाब, खान बहादुर आदि
- वंशानुगत उपाधियां

✓ अपवाद (2):

1. सैन्य सम्मान:

- परमवीर चक्र (PVC)
- महावीर चक्र (MVC)
- वीर चक्र (VC)
- अशोक चक्र
- कीर्ति चक्र
- शौर्य चक्र

2. शैक्षिक उपाधि:

- डॉक्टर (Dr.)
 - प्रोफेसर (Prof.)
 - पी.एच.डी. (Ph.D.)
-

8.6.2 अनुच्छेद 18(2): विदेशी उपाधि

📖 पाठ:

"भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।"

विशेषताएं:

x विदेशी उपाधि निषिद्ध:

- Sir, Knight आदि

✓ राष्ट्रपति की अनुमति से:

- स्वीकार कर सकते हैं

- लेकिन उपयोग नहीं कर सकते

8.6.3 अनुच्छेद 18(3): विदेशी कर्मचारी

पाठ:

"कोई विदेशी, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।"

8.6.4 अनुच्छेद 18(4): भारतीय कर्मचारी

पाठ:

"कोई व्यक्ति, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा।"

8.6.5 राष्ट्रीय पुरस्कार (उपाधि नहीं)

भारत के राष्ट्रीय सम्मान/पुरस्कार:

ये उपाधि नहीं हैं (नाम के साथ नहीं लगते)

पुरस्कार:

क्रमांक	पुरस्कार	क्षेत्र	वर्ष से
1	भारत रत्न	सर्वोच्च नागरिक सम्मान	1954
2	पद्म विभूषण	असाधारण सेवा	1954
3	पद्म भूषण	उच्च कोटि की सेवा	1954
4	पद्म श्री	विशिष्ट सेवा	1954

विशेषताएं:

✓ उपाधि नहीं:

- नाम के साथ नहीं लिखे जाते
- उदाहरण: सचिन तेंदुलकर (भारत रत्न) X
- सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न प्राप्तकर्ता ✓

✓ अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं:

- बालाजी राघवन केस (1995-96) में स्पष्ट किया

भारत रत्न विवाद:

1992:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **निलंबित** किया (उपाधि मानकर)

1995:

- पुनः शुरू (स्पष्ट किया - पुरस्कार है, उपाधि नहीं)

► अनुच्छेद 18 - सारांश

अनुच्छेद 18 (उपाधि)

|
-----+-----+-----+-----

| | | |

18(1) 18(2) 18(3) 18(4)

(सामान्य) (नागरिक) (विदेशी) (कर्मचारी)

निषेध विदेशी कर्मचारी उपहार

उपाधि उपाधि

अपवाद:

सैन्य

शैक्षिक

✍ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. समानता का अधिकार = 5 अनुच्छेद (14-18)

2. अनुच्छेद 14:

- विधि के समक्ष समता (ब्रिटेन)
- विधियों का समान संरक्षण (USA)
- उचित वर्गीकरण की अनुमति
- मनमानापन = असंवैधानिक

3. अनुच्छेद 15:

- भेदभाव निषेध (5 आधार)
- महिला-बच्चे विशेष (15(3))
- SC/ST/OBC आरक्षण (15(4) - 1st संशोधन)
- शिक्षा में आरक्षण (15(5) - 93वां संशोधन)

4. अनुच्छेद 16:

- सरकारी नौकरी में समानता
- आरक्षण (16(4))
- पदोन्नति आरक्षण (16(4A) - 77वां)
- EWS आरक्षण (16(6) - 103वां 2019)
- 50% नियम (इंदिरा साहनी)

5. अनुच्छेद 17:

- अस्पृश्यता अपराध
- निजी व्यक्तियों पर भी
- Civil Rights Act 1955
- SC/ST Act 1989

6. अनुच्छेद 18:

- उपाधि निषेध
- अपवाद: सैन्य, शैक्षिक
- भारत रत्न/पद्म = पुरस्कार (उपाधि नहीं)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. **समानता:** अनुच्छेद 14-18
2. **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता
3. **स्रोत 14:** ब्रिटेन (Rule of Law) + USA (Equal Protection)
4. **Equality before Law:** नकारात्मक (कोई विशेष नहीं)
5. **Equal Protection:** सकारात्मक (समान को समान)
6. **वर्गीकरण:** 2 परीक्षण (तर्कसंगत + संबंध)
7. **मनमानापन:** समानता का शत्रु (Royappa)

8. **Golden Triangle:** 14, 19, 21 (Maneka Gandhi)
9. **अनुच्छेद 15:** भेदभाव निषेध
10. **15 आधार:** 5 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान)
11. **15(2):** सार्वजनिक स्थान (निजी पर भी)
12. **15(3):** महिला-बच्चे विशेष
13. **15(4):** SC/ST/OBC (1st 1951)
14. **चम्पाकम केस:** 1951 (आरक्षण रद्द)
15. **1st संशोधन:** 1951 (15(4) जोड़ा)
16. **15(5):** शिक्षा आरक्षण (93rd 2005)
17. **अल्पसंख्यक छूट:** 15(5) में
18. **अनुच्छेद 16:** नौकरी में समानता
19. **16 आधार:** 7 (15 के 5 + उद्भव + निवास)
20. **16(4):** आरक्षण (SC/ST/OBC)
21. **50% नियम:** इंदिरा साहनी 1992
22. **16(4A):** पदोन्नति (77th 1995)
23. **16(4B):** carry forward (81st 2000)
24. **16(6):** EWS (103rd 2019)
25. **EWS:** 10% (₹8 लाख से कम)
26. **कुल आरक्षण:** लगभग 60% (50+10)
27. **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता अपराध
28. **निजी पर भी:** हां (17 में)
29. **Civil Rights Act:** 1955
30. **SC/ST Act:** 1989 (POA)
31. **अनुच्छेद 18:** उपाधि निषेध
32. **अपवाद 18:** सैन्य + शैक्षिक
33. **सैन्य:** PVC, MVC, VC, अशोक चक्र
34. **शैक्षिक:** Dr., Prof., Ph.D.
35. **भारत रत्न:** 1954 (पुरस्कार, उपाधि नहीं)
36. **पद्म:** 3 (विभूषण, भूषण, श्री)
37. **1992:** भारत रत्न निलंबित
38. **1995:** पुनः शुरू
39. **बालाजी राघवन:** 1995 (पुरस्कार वैध)
40. **Equality:** समानता (सबको एक जैसा)
41. **Equity:** न्याय (आवश्यकता अनुसार)
42. **संविधान:** दोनों (Equality + Equity)
43. **राष्ट्रपति छूट:** अनुच्छेद 361
44. **सांसद छूट:** अनुच्छेद 105, 194

45. विदेशी राजनयिक: छूट (अंतर्राष्ट्रीय कानून)
46. तमिलनाडु: 69% आरक्षण (9वीं अनुसूची)
47. 9वीं अनुसूची: 1st संशोधन 1951
48. न्यायिक समीक्षा: 9वीं से भी (केशवानंद)
49. मेरिट: कम से कम 50% बचनी चाहिए
50. पिछड़ा वर्ग: SEBC/OBC (मंडल आयोग 1990)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 14-18 = समानता
2	अनुच्छेद 14 = ब्रिटेन + USA
3	वर्गीकरण = 2 परीक्षण
4	मनमाना = असंवैधानिक
5	अनुच्छेद 15 = 5 आधार भेदभाव नहीं
6	15(4) = 1st 1951
7	15(5) = 93rd 2005
8	अनुच्छेद 16 = नौकरी
9	16(4) = आरक्षण
10	50% नियम = इंदिरा साहनी 1992
11	16(4A) = पदोन्नति (77th 1995)
12	16(6) = EWS (103rd 2019)
13	EWS = 10% (₹8 लाख)
14	अनुच्छेद 17 = अस्पृश्यता
15	Civil Rights = 1955
16	SC/ST Act = 1989
17	अनुच्छेद 18 = उपाधि नहीं

क्रमांक	तथ्य
18	अपवाद = सैन्य + शैक्षिक
19	भारत रत्न = 1954
20	पुरस्कार ≠ उपाधि

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 3 मिनट

| अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष):

ब्रिटेन + USA

Equality before Law + Equal Protection

वर्गीकरण: तर्कसंगत + संबंध

मनमाना = असंवैधानिक (Royappa)

| अनुच्छेद 15 (भेदभाव नहीं):

5 आधार: धर्म-मूल-जाति-लिंग-जन्म

15(3): महिला-बच्चे

15(4): SC/ST/OBC (1st 1951)

15(5): शिक्षा (93rd 2005)

| अनुच्छेद 16 (नौकरी):

7 आधार (15 के 5 + उद्भव + निवास)

16(4): आरक्षण (50% नियम)

16(4A): पदोन्नति (77th 1995)

16(6): EWS 10% (103rd 2019, ₹8 लाख)

| अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता):

अपराध (निजी पर भी)

Civil Rights Act 1955

SC/ST Act 1989

| अनुच्छेद 18 (उपाधि):

निषेध (अपवाद: सैन्य, शैक्षिक)

भारत रत्न/पद्म = पुरस्कार (उपाधि नहीं)

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
Equality = Equity	अलग (Equality सबको समान, Equity आवश्यकतानुसार)
15 में 7 आधार	5 (16 में 7)
15(4) मूल में	1st 1951 में जोड़ा
15(5) पहले से	93rd 2005 में
आरक्षण 50% अनिवार्य	नियम (अपवाद संभव)
पदोन्नति आरक्षण नहीं	77th 1995 से हां
EWS पहले से	103rd 2019 (नवीनतम)
EWS 50% में	अतिरिक्त (कुल 60%)
भारत रत्न उपाधि	पुरस्कार (उपाधि नहीं)
अस्पृश्यता केवल राज्य	निजी पर भी

अध्याय 8 समाप्त

अगला अध्याय

अध्याय 9: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

कवर किए जाने वाले विषय:

- अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताएं
- उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि
- अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और निरोध
- प्रमुख केस स्टडीज
- मेनका गांधी केस विस्तार से

क्या आप चाहते हैं कि मैं **अध्याय 9** शुरू करूं? ► ✨

अध्याय 9: स्वतंत्रता का अधिकार

(Right to Freedom - Articles 19-22)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताओं को विस्तार से समझने में
- उचित प्रतिबंधों की अवधारणा को जानने में
- अनुच्छेद 20 के संरक्षणों को समझने में
- अनुच्छेद 21 के विस्तार और महत्व को जानने में
- गिरफ्तारी और निरोध के नियमों को समझने में
- महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	5-8 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	3-5 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	4-6 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	5-9 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	3-5 प्रश्न	★★★★★
बैंकिंग	2-4 प्रश्न	★★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	4-6 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 21 का विस्तार, मेनका गांधी केस, निवारक निरोध
- **ट्रिकी टॉपिक:** उचित प्रतिबंध के आधार, Double Jeopardy, Ex-post-facto law, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार

9.1 स्वतंत्रता का अधिकार - परिचय

संरचना:

4 मुख्य अनुच्छेद (+ 1 जोड़ा गया):

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
19	छह स्वतंत्रताएं	भाषण, सम्मेलन, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय
20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि	Ex-post-facto, Double Jeopardy, Self-incrimination
21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता	Right to Life and Personal Liberty
21A	शिक्षा का अधिकार	6-14 वर्ष (86वां संशोधन 2002)
22	गिरफ्तारी और निरोध	Safeguards against arrest

► स्वतंत्रता का अधिकार - संक्षिप्त चार्ट

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

-----+-----+-----+-----+-----				
अनु 19	अनु 20	अनु 21	अनु 21A	अनु 22
(6	(अपराध	(जीवन	(शिक्षा	(गिरफ्तारी
स्वतंत्रता)	संरक्षण)	स्वतंत्रता)	6-14)	

9.2 अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताएं

सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण

📖 अनुच्छेद 19(1) - छह स्वतंत्रताएं:

मूल रूप से (1950): 7 स्वतंत्रताएं

7वीं स्वतंत्रता (हटाई गई):

- संपत्ति का अधिकार - 19(1)(f)
- 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया

वर्तमान में (2024): 6 स्वतंत्रताएं

9.2.1 अनुच्छेद 19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता

📖 पाठ:

"सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।"

विस्तार (क्या शामिल है):

✓ बोलने का अधिकार:

- विचार व्यक्त करना
- भाषण देना

✓ प्रेस की स्वतंत्रता:

- समाचार पत्र, पत्रिकाएं
- पत्रकारिता

✓ प्रसारण का अधिकार:

- रेडियो, टीवी (लेकिन राज्य का एकाधिकार - Airwaves are public property)

✓ विज्ञापन का अधिकार:

- वाणिज्यिक भाषण (सीमित)

✓ मौन रहने का अधिकार:

- न बोलने की स्वतंत्रता भी

✓ सूचना का अधिकार:

- RTI Act 2005 (अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न)

✓ इंटरनेट का अधिकार:

- Anuradha Bhasin Case (2020) - कश्मीर में इंटरनेट बंद

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2)):

8 आधारों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है:

क्रमांक	आधार	उदाहरण
1	भारत की संप्रभुता और अखंडता	राष्ट्रविरोधी भाषण
2	राज्य की सुरक्षा	सैन्य रहस्य
3	विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध	अन्य देशों के खिलाफ आक्रामक बयान
4	लोक व्यवस्था	दंगे भड़काना
5	शिष्टाचार या सदाचार	अश्लील सामग्री
6	न्यायालय की अवमानना	न्यायाधीश की आलोचना (उचित सीमा में)
7	मानहानि	झूठे आरोप
8	अपराध के लिए उकसाना	हिंसा के लिए उकसाना

✎ याद रखने की ट्रिक: "सं-सु-वि-लो-शि-न्या-मान-अप"

महत्वपूर्ण मामले:

1. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)

मुद्दा: प्रेस की स्वतंत्रता

निर्णय:

- प्रेस की स्वतंत्रता = भाषण की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल

2. Express Newspapers बनाम भारत संघ (1958)

मुद्दा: समाचार पत्र का पेज आकार सीमित

निर्णय:

- प्रतिबंध उचित होना चाहिए
- प्रेस की स्वतंत्रता में व्यापार की स्वतंत्रता भी

3. प्रभु दत्त बनाम भारत संघ (2001)

मुद्दा: टेलीविजन प्रसारण

निर्णय:

- Airwaves = सार्वजनिक संपत्ति
- राज्य का नियंत्रण वैध

9.2.2 अनुच्छेद 19(1)(b): शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन

पाठ:

"शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार।"

शर्तें:

✓ शांतिपूर्वक (Peacefully):

- हिंसा नहीं
- कानून और व्यवस्था बनाए रखना

✓ निरायुध (Unarmed):

- बिना हथियार के

क्या शामिल:

- ✓ सभाएं, जुलूस
- ✓ प्रदर्शन, धरना
- ✓ हड़ताल (सीमित - सरकारी कर्मचारी नहीं)

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(3)):

2 आधार:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. लोक व्यवस्था

महत्वपूर्ण बिंदु:

X हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं:

- केवल कानूनी अधिकार
- सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते (अवैध)

9.2.3 अनुच्छेद 19(1)(c): संघ या संगम बनाने का अधिकार

पाठ:

"संघ या संगम बनाने का अधिकार।"

क्या शामिल:

- ✓ Trade Unions (मजदूर संघ)
- ✓ Political Parties (राजनीतिक दल)
- ✓ Companies (कंपनियां)
- ✓ Societies (सोसायटी)
- ✓ Cooperative Societies (सहकारी समितियां)

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(4)):

3 आधार:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. लोक व्यवस्था
3. सदाचार

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ✓ संघ बनाना: अधिकार है
- ✗ संघ में रहना: अधिकार नहीं (Compulsory membership गैरकानूनी)
- ✗ संघ न बनाने का अधिकार: (Negative Right) - विवादास्पद

मामला:

Damyanti Naranga बनाम भारत संघ (1971)

मुद्दा: बैंकों का राष्ट्रीयकरण

निर्णय:

- बैंक कंपनियां = संगम
- लेकिन राष्ट्रीयकरण वैध (सार्वजनिक हित)

9.2.4 अनुच्छेद 19(1)(d): भारत के राज्यक्षेत्र में आवागमन

पाठ:

"भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।"

अर्थ:

- ✓ देश में कहीं भी जा सकते हैं
- ✓ कोई आंतरिक सीमा नहीं

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(5)):

2 आधार:

1. सामान्य जनता के हित में
2. किसी अनुसूचित जनजाति के हित में

उदाहरण:

- ✓ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र:
 - अंडमान-निकोबार के कुछ द्वीप
 - नागालैंड के कुछ क्षेत्र
 - Inner Line Permit (ILP) - अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर
- ✓ सुरक्षा क्षेत्र:
 - सीमावर्ती क्षेत्र (परमिट आवश्यक)

9.2.5 अनुच्छेद 19(1)(e): भारत के राज्यक्षेत्र में निवास और बसना

पाठ:

"भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार।"

अर्थ:

- ✓ कहीं भी रह सकते हैं
- ✓ कहीं भी बस सकते हैं (Settle)
- ✓ संपत्ति खरीद सकते हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर)

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(5)):

2 आधार:

1. सामान्य जनता के हित में
 2. अनुसूचित जनजाति के हित में
-

विशेष प्रावधान:

X जम्मू-कश्मीर (पहले):

- अनुच्छेद 370 के तहत प्रतिबंध
 - बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे
 - 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त - अब प्रतिबंध नहीं
-

9.2.6 अनुच्छेद 19(1)(g): व्यवसाय, व्यापार या कारोबार

पाठ:

"कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।"

क्या शामिल:

- ✓ Profession (पेशा): डॉक्टर, वकील, CA
 - ✓ Occupation (उपजीविका): नौकरी, काम
 - ✓ Trade (व्यापार): खरीद-बिक्री
 - ✓ Business (कारोबार): उद्योग, कंपनी
-

उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(6)):

2 आधार:

1. सामान्य जनता के हित में
 2. व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता (Professional qualification)
-

उदाहरण:

✓ राज्य का एकाधिकार:

- शराब का व्यापार
- खनिज
- रक्षा उत्पादन

✓ योग्यता अनिवार्य:

- डॉक्टर = MBBS डिग्री
- वकील = LLB + Bar Council
- CA = CA परीक्षा

✓ लाइसेंस प्रणाली:

- शराब की दुकान
- हथियार का व्यापार

महत्वपूर्ण मामले:

1. Saurabh Chaudhari बनाम भारत संघ (2003)

मुद्दा: शराब का व्यापार

निर्णय:

- शराब का व्यापार = मौलिक अधिकार नहीं
- राज्य पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकता है

2. State of Rajasthan बनाम Union of India (1977)

मुद्दा: तम्बाकू व्यापार

निर्णय:

- तम्बाकू = खतरनाक
- पूर्ण प्रतिबंध संभव

► अनुच्छेद 19 - सारांश तालिका

स्वतंत्रता	खंड	उचित प्रतिबंध आधार
भाषण-अभिव्यक्ति	19(1)(a)	8 (संप्रभुता, सुरक्षा, विदेश, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, अवमानना, मानहानि, उकसाना)
सम्मेलन	19(1)(b)	2 (संप्रभुता, लोक व्यवस्था)
संघ	19(1)(c)	3 (संप्रभुता, लोक व्यवस्था, सदाचार)
आवागमन	19(1)(d)	2 (जनहित, जनजाति)
निवास	19(1)(e)	2 (जनहित, जनजाति)
व्यवसाय	19(1)(g)	2 (जनहित, योग्यता)

► अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं - त्वरित चार्ट

अनुच्छेद 19(1) - छह स्वतंत्रताएं

|

-----+-----+-----+-----+-----+-----

| | | | | |

(a) (b) (c) (d) (e) (g)

भाषण सम्मेलन संघ आवागमन निवास व्यवसाय

✍ याद रखने की ट्रिक: "भा-स-सं-आ-नि-व्य"

9.3 अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

आपराधिक कानून में मौलिक संरक्षण

तीन महत्वपूर्ण संरक्षण:

9.3.1 अनुच्छेद 20(1): Ex-post-facto Law (भूतलक्षी दंड)

📖 पाठ:

"किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषसिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसे कार्य के किए जाने के समय जो किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं था।"

अर्थ:

✓ कोई भूतलक्षी आपराधिक कानून नहीं

- जो कार्य करते समय अपराध नहीं था, बाद में अपराध नहीं बनाया जा सकता

✓ केवल आपराधिक मामलों में

- दीवानी (Civil) मामलों में लागू नहीं

उदाहरण:

मान लीजिए:

- 2020 में आपने X काम किया (तब वैध था)

- 2023 में सरकार ने कानून बनाया - X अपराध है
- आपको 2020 के काम के लिए दंड नहीं ✓

अपवाद:

X कर कानून:

- भूतलक्षी हो सकते हैं (दीवानी मामला)

X निवारक निरोध:

- भूतलक्षी हो सकता है

9.3.2 अनुच्छेद 20(2): Double Jeopardy (दोहरा दंड)

पाठ:

"किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।"

अर्थ:

✓ एक अपराध = एक बार दंड

- दोबारा मुकदमा नहीं
- दोबारा सजा नहीं

शर्तें (तीन):

सभी तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए:

1. एक ही अपराध (Same offence)
2. एक ही व्यक्ति (Same person)
3. पहले अभियोजित और दंडित (Prosecuted and punished)

उदाहरण:

मान लीजिए:

- राम पर चोरी का मुकदमा
- अदालत ने दोषी ठहराया, 2 वर्ष सजा दी
- अब दोबारा उसी चोरी के लिए मुकदमा नहीं हो सकता ✓

महत्वपूर्ण बिंदु:

✓ दोषसिद्ध या दोषमुक्त:

- दोनों में लागू
- बरी हो गया = दोबारा मुकदमा नहीं

X अपील:

- अपील अलग है (Double Jeopardy नहीं)

X अलग अपराध:

- एक कृत्य से दो अपराध = दो मुकदमे संभव

मामला:

Maqbool Hussain बनाम भारत संघ (1953)

तथ्य:

- कस्टम अधिकारी ने सोना जब्त किया (दीवानी कार्यवाही)
- फिर आपराधिक मुकदमा

निर्णय:

- Double Jeopardy लागू नहीं (पहली बार दंडित नहीं हुआ था, केवल जब्ती)

9.3.3 अनुच्छेद 20(3): Self-Incrimination (आत्म-दोषारोपण)

पाठ:

"किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"

अर्थ:

- ✓ मौन रहने का अधिकार (Right to Silence)
- ✓ स्वयं के खिलाफ बयान देने को मजबूर नहीं
- ✓ "I refuse to answer" कह सकते हैं

विस्तार:

क्या शामिल:

- ✓ मौखिक बयान (Oral statement)
- ✓ दस्तावेज देना (Documents - विवादास्पद)

क्या शामिल नहीं:

x भौतिक साक्ष्य:

- फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान)
 - फोटो
 - नमूने (Blood, Hair, Signature)
 - DNA Test
 - Narco test, Brain mapping (विवादास्पद)
-

महत्वपूर्ण मामले:

1. M.P. Sharma बनाम Satish Chandra (1954)

मुद्दा: दस्तावेज जमा करना

निर्णय:

- अनुच्छेद 20(3) केवल मौखिक बयान पर लागू
 - दस्तावेज, भौतिक साक्ष्य पर नहीं
-

2. State of Bombay बनाम Kathi Kalu Oghad (1961)

मुद्दा: हस्ताक्षर नमूना

निर्णय:

- हस्ताक्षर = भौतिक साक्ष्य
 - Self-incrimination नहीं
 - देना पड़ेगा
-

3. Selvi बनाम State of Karnataka (2010)

मुद्दा: Narco test, Brain mapping, Lie detector

निर्णय:

- बिना सहमति के गैरकानूनी
 - अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन
 - सहमति से ही संभव
-

► अनुच्छेद 20 - सारांश

अनुच्छेद 20 - आपराधिक संरक्षण



20(1) 20(2) 20(3)

(Ex-post (Double (Self-
facto) Jeopardy) incrimination)

भूतलक्षी दोहरा स्वयं के
नहीं दंड नहीं विरुद्ध नहीं

9.4 अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार

📖 अनुच्छेद 21 का मूल पाठ:

"किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

9.4.1 महत्वपूर्ण शब्द

1 व्यक्ति (Person)

✓ सभी व्यक्ति:

- नागरिक और विदेशी दोनों
- कंपनियां भी (कुछ अधिकार)

2 प्राण (Life)

केवल जीवित रहना नहीं, गरिमामय जीवन

न्यायिक व्याख्या:

- मानवीय गरिमा के साथ जीना
- भोजन, वस्त्र, आवास
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण

Francis Coralie Mullin बनाम Delhi Administration (1981):

"Right to life = Right to live with human dignity"

3 दैहिक स्वतंत्रता (Personal Liberty)

शारीरिक स्वतंत्रता

शामिल:

- गिरफ्तारी से सुरक्षा
- बंधन से मुक्ति
- शारीरिक अखंडता
- आवागमन की स्वतंत्रता

4 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)

भारत = Procedure Established by Law (जापान से)

USA = Due Process of Law

► Procedure Established by Law vs Due Process of Law

पहलू	Procedure Established by Law (भारत)	Due Process of Law (USA)
अर्थ	कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया	न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया
जांच	क्या कानून है?	क्या कानून न्यायसंगत है?
न्यायालय की भूमिका	सीमित	व्यापक
कानून की वैधता	यदि संसद ने बनाया = वैध	न्यायालय न्याय की जांच करता है
उदाहरण	कानून है तो मान लो	कानून उचित होना चाहिए

9.4.2 मेनका गांधी केस (1978) - क्रांतिकारी

सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला

पृष्ठभूमि:

तथ्य:

- मेनका गांधी (इंदिरा गांधी की पुत्रवधू) का पासपोर्ट जब्त

- कोई कारण नहीं बताया गया
- अनुच्छेद 21 का उल्लंघन?

पहले का कानून (A.K. Gopalan Case 1950):

पुरानी व्याख्या:

- अनुच्छेद 19, 21, 22 = **अलग-अलग**
- "Procedure Established by Law" = केवल कानून होना चाहिए
- न्यायसंगत होना जरूरी नहीं

मेनका गांधी में बदलाव:

नई व्याख्या (7 न्यायाधीश पीठ):

1 Golden Triangle:

- ✓ अनुच्छेद 14, 19, 21 = परस्पर संबंधित
- एक का उल्लंघन = सभी का उल्लंघन
- अलग नहीं, एक साथ पढ़ें

2 Procedure = Just, Fair and Reasonable:

- ✓ "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का नया अर्थ:
- केवल कानून होना पर्याप्त नहीं
- प्रक्रिया **न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत** होनी चाहिए

परिणाम:

- भारत में भी **Due Process** की भावना आ गई (बिना शब्द बदले)

3 अनुच्छेद 21 का विस्तार:

- ✓ केवल जीवन और स्वतंत्रता नहीं, बहुत कुछ:
- गरिमापूर्ण जीवन
- स्वस्थ पर्यावरण
- शिक्षा, आजीविका
- गोपनीयता

निर्णय:

मेनका गांधी केस में:

- पासपोर्ट जब्ती की प्रक्रिया **अनुचित**

- कारण बताना आवश्यक
- सुनवाई का अवसर देना चाहिए

9.4.3 अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार (न्यायिक विस्तार)

न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 से निकाले गए अधिकार:

क्रमांक	अधिकार	मामला	वर्ष
1	Right to Privacy (गोपनीयता)	Puttaswamy Case	2017
2	Right to Education (शिक्षा)	Mohini Jain	1992
3	Right to Food (भोजन)	PUCL बनाम भारत संघ	2001
4	Right to Shelter (आवास)	Shantistar Builders	1990
5	Right to Health (स्वास्थ्य)	Paschim Banga Khet Mazdoor Samity	1996
6	Right to Clean Environment (स्वच्छ पर्यावरण)	M.C. Mehta Cases	1980s-90s
7	Right to Clean Water (स्वच्छ पानी)	Subhash Kumar	1991
8	Right to Speedy Trial (शीघ्र सुनवाई)	Hussainara Khatoon	1979
9	Right to Legal Aid (कानूनी सहायता)	M.H. Hoskot	1978
10	Right to Livelihood (आजीविका)	Olga Tellis	1985
11	Right against Solitary Confinement (एकांत कारावास के विरुद्ध)	Sunil Batra	1978
12	Right against Handcuffing (हथकड़ी के विरुद्ध)	Prem Shankar	1979
13	Right to Die (मरने का अधिकार)	Gian Kaur (नहीं)	1996
14	Right to Sleep (सोने का अधिकार)	Ramlila Maidan	2012
15	Right to Reputation (प्रतिष्ठा)	Umesh Kumar	2014

विशेष महत्वपूर्ण मामले:

1. Puttaswamy बनाम भारत संघ (2017)

मुद्दा: Aadhaar और गोपनीयता

निर्णय (9 न्यायाधीश पीठ):

- **Right to Privacy = Fundamental Right**
- अनुच्छेद 21 से व्युत्पन्न
- Aadhaar वैध (लेकिन सीमित उपयोग)

2. Olga Tellis बनाम Bombay Municipal Corporation (1985)

मुद्दा: फुटपाथ निवासियों की बेदखली

निर्णय:

- **Right to Livelihood = Part of Right to Life**
- बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखली नहीं

3. M.C. Mehta Cases (1980s-90s)

मुद्दा: पर्यावरण प्रदूषण

निर्णय:

- **Right to Clean Environment = Part of Article 21**
- गंगा प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण मामले

4. Gian Kaur बनाम Punjab (1996)

मुद्दा: मरने का अधिकार?

निर्णय:

- **Right to Die ≠ Fundamental Right**
- आत्महत्या का अधिकार नहीं
- लेकिन **Passive Euthanasia (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)** बाद में अनुमति (Aruna Shanbaug 2011, Common Cause 2018)

► अनुच्छेद 21 - विस्तार चार्ट

अनुच्छेद 21 (Life + Liberty)

|

-----+-----+-----+-----

| | | |

गोपनीयता शिक्षा भोजन स्वास्थ्य

पर्यावरण आवास आजीविका शीघ्र सुनवाई

9.5 अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार

86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया

अनुच्छेद 21A का पाठ:

"राज्य, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।"

विशेषताएं:

- ✓ आयु सीमा: 6-14 वर्ष
- ✓ निःशुल्क: कोई फीस नहीं
- ✓ अनिवार्य: सभी बच्चों को देना होगा

RTE Act 2009:

Right to Education Act, 2009

प्रमुख प्रावधान:

- ✓ 25% आरक्षण: निजी स्कूलों में EWS/DG के लिए
- ✓ शिक्षक-छात्र अनुपात: 1:30
- ✓ न्यूनतम मानक: भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय
- ✓ No Detention Policy: 8वीं तक नहीं रोका जा सकता (बाद में संशोधित)

महत्वपूर्ण मामला:

Society for Unaided Private Schools बनाम भारत संघ (2012)

मुद्दा: 25% आरक्षण वैध?

निर्णय:

- वैध
- निजी स्कूल भी सामाजिक दायित्व
- प्रतिपूर्ति (Reimbursement) सरकार देगी

सीमाएं:

- X 0-6 वर्ष: शामिल नहीं (DPSP अनुच्छेद 45 में)
- X 14+ वर्ष: शामिल नहीं (उच्च शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं)

9.6 अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण

दो प्रकार की गिरफ्तारी:

1. दंडात्मक निरोध (Punitive Detention): अपराध के बाद
2. निवारक निरोध (Preventive Detention): अपराध रोकने के लिए

9.6.1 अनुच्छेद 22(1) और 22(2): दंडात्मक निरोध

📖 अनुच्छेद 22(1):

"गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार होगा।"

तीन अधिकार:

✓ कारण बताना:

- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार

✓ वकील से परामर्श:

- अपनी पसंद का वकील

✓ बचाव:

- अपना बचाव करने का अधिकार

📖 अनुच्छेद 22(2):

"गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।"

विशेषताएं:

✓ 24 घंटे:

- यात्रा का समय छोड़कर
- सप्ताहांत, छुट्टी भी गिनी जाएगी

✓ मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना हिरासत नहीं

9.6.2 अनुच्छेद 22(3) से 22(7): निवारक निरोध

बिना मुकदमे के हिरासत

क्या है निवारक निरोध?

परिभाषा:

- अपराध होने से पहले गिरफ्तारी
- संदेह के आधार पर
- भविष्य में अपराध रोकने के लिए

विशेषताएं:

✓ बिना मुकदमे के:

- कोई अपराध साबित नहीं हुआ

✓ प्रशासनिक आदेश:

- कार्यपालिका का आदेश (न्यायालय का नहीं)

✓ सीमित अवधि:

- अधिकतम 3 महीने (बिना सलाहकार बोर्ड के)
- अधिकतम 12 महीने (सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बाद)

निवारक निरोध के कानून:

कानून	वर्ष	उद्देश्य	स्थिति
MISA (Maintenance of Internal Security Act)	1971	आंतरिक सुरक्षा	1977 में निरस्त
NSA (National Security Act)	1980	राष्ट्रीय सुरक्षा	लागू
COFEPOSA	1974	विदेशी मुद्रा तस्करी	लागू
TADA	1985	आतंकवाद	1995 में समाप्त

कानून	वर्ष	उद्देश्य	स्थिति
POTA	2002	आतंकवाद	2004 में निरस्त
UAPA (Unlawful Activities Prevention Act)	1967 (संशोधित 2004, 2008, 2019)	गैरकानूनी गतिविधियां	लागू

संरक्षण (अनुच्छेद 22(4) से 22(7)):

1 कारण बताना (22(5)):

- ✓ निरोध के आधार बताने होंगे
- ✓ निरोधित व्यक्ति को सूचित करना होगा

2 सलाहकार बोर्ड (22(4)):

✓ 3 महीने के भीतर:

- सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट

✓ संरचना:

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या योग्य व्यक्ति
- अध्यक्ष = उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

3 अधिकतम अवधि (22(4), 22(7)):

✓ 3 महीने:

- बिना सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति

✓ अधिकतम:

- संसद/विधानमंडल कानून द्वारा तय करें
- सामान्यतः 12 महीने

अपवाद (22(3)):

x निम्न को 22(1) और 22(2) लागू नहीं:

1. शत्रु देश का नागरिक (Enemy alien)
2. निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार

मतलब:

- निवारक निरोध में 24 घंटे का नियम नहीं
- वकील का अधिकार सीमित

महत्वपूर्ण मामला:

A.K. Gopalan बनाम मद्रास राज्य (1950)

मुद्दा: निवारक निरोध वैध?

निर्णय:

- संवैधानिक रूप से वैध
- लेकिन सीमित अवधि और सलाहकार बोर्ड आवश्यक

ADM Jabalpur बनाम Shivakant Shukla (1976)

मुद्दा: आपातकाल में अनुच्छेद 21 निलंबित?

निर्णय (विवादास्पद):

- आपातकाल में अनुच्छेद 21 निलंबित
- बिना मुकदमे के हिरासत वैध

परिणाम:

- 44वां संशोधन 1978: अनुच्छेद 20, 21 कभी निलंबित नहीं होंगे (युद्ध को छोड़कर)

अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. स्वतंत्रता का अधिकार = अनुच्छेद 19-22

2. अनुच्छेद 19:

- 6 स्वतंत्रताएं (मूल में 7, संपत्ति हटा)
- (a) भाषण-अभिव्यक्ति
- (b) सम्मेलन
- (c) संघ
- (d) आवागमन
- (e) निवास
- (g) व्यवसाय
- उचित प्रतिबंध

3. अनुच्छेद 20:

- Ex-post-facto law नहीं
- Double Jeopardy नहीं
- Self-incrimination नहीं

4. अनुच्छेद 21:

- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- मेनका गांधी केस (Golden Triangle)
- विस्तृत व्याख्या (गोपनीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)

5. अनुच्छेद 21A:

- 6-14 वर्ष शिक्षा
- 86वां संशोधन 2002
- RTE Act 2009

6. अनुच्छेद 22:

- गिरफ्तारी संरक्षण
- 24 घंटे में मजिस्ट्रेट
- निवारक निरोध (सीमित)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. अनुच्छेद 19: 6 स्वतंत्रताएं
2. मूल में: 7 (संपत्ति 19(1)(f) हटा)
3. 44वां 1978: संपत्ति हटाई
4. 19(1)(a): भाषण-अभिव्यक्ति
5. प्रतिबंध 19(2): 8 आधार
6. 19(1)(b): सम्मेलन (शांतिपूर्वक, निरायुध)
7. प्रतिबंध 19(3): 2 आधार
8. 19(1)(c): संघ बनाना
9. प्रतिबंध 19(4): 3 आधार
10. 19(1)(d): आवागमन
11. 19(1)(e): निवास
12. प्रतिबंध 19(5): 2 आधार (जनहित, जनजाति)
13. 19(1)(g): व्यवसाय
14. प्रतिबंध 19(6): 2 आधार
15. ILP: Inner Line Permit (अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर)
16. अनुच्छेद 20: 3 संरक्षण
17. 20(1): Ex-post-facto नहीं
18. 20(2): Double Jeopardy नहीं
19. 20(3): Self-incrimination नहीं
20. DNA Test: अनुच्छेद 20(3) में नहीं (भौतिक साक्ष्य)

21. **Narco test:** बिना सहमति गैरकानूनी (Selvi 2010)
22. **अनुच्छेद 21:** जीवन + स्वतंत्रता
23. **Procedure Established by Law:** भारत (जापान से)
24. **Due Process:** USA
25. **मेनका गांधी:** 1978 (क्रांतिकारी)
26. **Golden Triangle:** 14, 19, 21
27. **Fair, Just, Reasonable:** मेनका में
28. **Right to Privacy:** Puttaswamy 2017
29. **9 न्यायाधीश:** Puttaswamy में
30. **Right to Education:** Mohini Jain 1992
31. **Right to Livelihood:** Olga Tellis 1985
32. **Right to Environment:** M.C. Mehta
33. **Right to Die:** नहीं (Gian Kaur 1996)
34. **Passive Euthanasia:** हां (Common Cause 2018)
35. **अनुच्छेद 21A:** शिक्षा (86वां 2002)
36. **आयु:** 6-14 वर्ष
37. **RTE Act:** 2009
38. **25% आरक्षण:** निजी स्कूल में EWS/DG
39. **अनुच्छेद 22:** गिरफ्तारी संरक्षण
40. **24 घंटे:** मजिस्ट्रेट के समक्ष
41. **22(1):** कारण, वकील, बचाव
42. **22(2):** 24 घंटे नियम
43. **निवारक निरोध:** बिना मुकदमे
44. **3 महीने:** बिना सलाहकार बोर्ड
45. **12 महीने:** अधिकतम (सामान्यतः)
46. **NSA:** 1980 (लागू)
47. **UAPA:** 1967 (संशोधित 2019)
48. **MISA:** 1971-1977 (निरस्त)
49. **ADM Jabalpur:** 1976 (विवादास्पद)
50. **44वां 1978:** 20, 21 कभी निलंबित नहीं

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 19 = 6 स्वतंत्रताएं

क्रमांक	तथ्य
2	मूल 7 (संपत्ति हटा 44वां 1978)
3	19(1)(a) = भाषण (8 प्रतिबंध)
4	19(1)(b) = सम्मेलन (2 प्रतिबंध)
5	19(1)(c) = संघ (3 प्रतिबंध)
6	19(1)(d)(e) = आवागमन-निवास (2 प्रतिबंध)
7	19(1)(g) = व्यवसाय (2 प्रतिबंध)
8	अनुच्छेद 20 = 3 संरक्षण
9	20(1) = Ex-post-facto नहीं
10	20(2) = Double Jeopardy नहीं
11	20(3) = Self-incrimination नहीं
12	अनुच्छेद 21 = जीवन-स्वतंत्रता
13	मेनका 1978 = Golden Triangle
14	Privacy = Puttaswamy 2017
15	अनुच्छेद 21A = शिक्षा 6-14
16	RTE = 2009 (25% आरक्षण)
17	अनुच्छेद 22 = गिरफ्तारी
18	24 घंटे = मजिस्ट्रेट
19	निवारक निरोध = 3 महीने
20	NSA 1980 = लागू

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 3 मिनट

| अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताएं):

भा-स-सं-आ-नि-व्य (a, b, c, d, e, g)

प्रतिबंध: 8-2-3-2-2-2

अनुच्छेद 20 (3 संरक्षण):

Ex-post-facto नहीं

Double Jeopardy नहीं

Self-incrimination नहीं (केवल मौखिक)

अनुच्छेद 21:

जीवन + स्वतंत्रता

मेनका 1978 = Golden Triangle (14-19-21)

विस्तार: Privacy, Education, Food, Health, Environment

अनुच्छेद 21A:

6-14 वर्ष शिक्षा (86वां 2002)

RTE 2009 (25% निजी में)

अनुच्छेद 22:

24 घंटे मजिस्ट्रेट

निवारक निरोध: 3 महीने (बिना बोर्ड)

अध्याय 9 समाप्त

► पूर्ण पुस्तक की प्रगति

✓ पूर्ण अध्याय (9):

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 2. संविधान का निर्माण
 3. प्रमुख विशेषताएं
 4. प्रस्तावना
 5. संघ और उसका क्षेत्र
 6. नागरिकता
 7. मौलिक अधिकार - परिचय
 8. समानता का अधिकार
 9. स्वतंत्रता का अधिकार
-

अगला अध्याय का सुझाव

विकल्प A: मौलिक अधिकार जारी

- अध्याय 10: शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)
- अध्याय 11: धर्म की स्वतंत्रता (25-28)
- अध्याय 12: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30)
- अध्याय 13: संवैधानिक उपचार (32)

विकल्प B: रिवीजन और टेस्ट

- मौलिक अधिकारों पर संयुक्त मॉक टेस्ट (200 प्रश्न)
- सभी 6 अधिकारों के माइंड मैप्स
- 500 वन-लाइनर्स

विकल्प C: DPSP और मौलिक कर्तव्य

- नीति निर्देशक तत्व
- मौलिक कर्तव्य

कृपया बताएं किस दिशा में आगे बढ़ना है! ► ✨

अध्याय 10: शोषण के विरुद्ध अधिकार

(Right against Exploitation - Articles 23-24)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- अनुच्छेद 23 और 24 के सभी प्रावधानों को समझने में
 - मानव तस्करी और बलात्श्रम के निषेध को जानने में
 - बेगार प्रथा और उसके उन्मूलन को समझने में
 - बाल श्रम निषेध के संवैधानिक आधार को जानने में
 - संबंधित कानूनों और अधिनियमों की जानकारी में
 - महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में
 - परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में
-

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-3 प्रश्न	★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न	★★★★
SSC CGL	2-4 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	3-5 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	2-4 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** बाल श्रम की आयु सीमा, बेगार का अर्थ, अपवाद (सैन्य सेवा), संबंधित अधिनियम
- **ट्रिकी टॉपिक:** 14 वर्ष बनाम 18 वर्ष, खतरनाक उद्योग में बाल श्रम, अनिवार्य सेवा बनाम बेगार

10.1 शोषण के विरुद्ध अधिकार - परिचय

संरचना:

केवल 2 अनुच्छेद (सबसे छोटा मौलिक अधिकार)

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
23	मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध	Trafficking + Forced Labour
24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध	Child Labour (14 वर्ष से कम)

► शोषण के विरुद्ध अधिकार - संक्षिप्त चार्ट

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)

-----+	
अनुच्छेद 23	अनुच्छेद 24
(तस्करी	(बाल श्रम
बलात्श्रम	14 वर्ष से कम
निषेध)	निषेध)

10.2 अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध

व्यापक और महत्वपूर्ण प्रावधान

📖 अनुच्छेद 23 का पूर्ण पाठ:

- "(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- (2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।"

10.2.1 अनुच्छेद 23(1): तीन निषेध

तीन मुख्य निषेध:

1 मानव का दुर्व्यापार (Human Trafficking)

परिभाषा:

मानव तस्करी = मनुष्यों की खरीद-बिक्री

✓ क्या शामिल है:

- महिलाओं और बच्चों की तस्करी
- वेश्यावृत्ति के लिए बेचना

- गुलामी के रूप में बेचना
- अंग तस्करी
- बंधुआ मजदूरी के लिए बेचना

विस्तृत व्याख्या:

मानव तस्करी के रूप:

प्रकार	विवरण	उदाहरण
Sexual Trafficking	यौन शोषण के लिए	वेश्यावृत्ति, Child pornography
Labour Trafficking	जबरन मजदूरी	बंधुआ मजदूर, घरेलू दासता
Organ Trafficking	अंग बेचना	किडनी, लीवर की अवैध बिक्री
Child Trafficking	बच्चों की तस्करी	भिखमंगाई, बाल श्रम, बाल विवाह
Bonded Labour	बंधक मजदूरी	ऋण के बदले दासता

प्रमुख बिंदु:

- ✓ **पूर्ण निषेध:**
 - किसी भी रूप में निषिद्ध
 - कोई अपवाद नहीं
- ✓ **आपराधिक कृत्य:**
 - दंडनीय अपराध
- ✓ **सभी पर लागू:**
 - राज्य और निजी व्यक्ति दोनों

2 बेगार (Forced Labour - Begar)

परिभाषा:

बेगार = बिना पारिश्रमिक या मामूली भुगतान पर जबरन काम लेना

विशेषताएं:

- ✓ **बिना या कम वेतन:**
 - उचित मजदूरी नहीं
 - मुफ्त में काम

✓ जबरदस्ती:

- अनिच्छा से काम लेना
- दबाव में काम करवाना

✓ सामंती प्रथा:

- जमींदारों द्वारा किसानों से मुफ्त काम

उदाहरण:

x निषिद्ध:

- जमींदार का किसान से मुफ्त काम लेना
- ऊंची जाति का निचली जाति से बेगार
- सरकारी अधिकारी का आम नागरिक से मुफ्त सेवा

ऐतिहासिक संदर्भ:

ब्रिटिश काल में:

- गांवों में आम प्रथा थी
- किसानों, दलितों से जबरन काम
- बिना मजदूरी के श्रम

संविधान ने:

- पूरी तरह प्रतिबंधित किया
- अपराध बनाया

3 अन्य बलात्श्रम (Other forms of Forced Labour)

परिभाषा:

बलात्श्रम = जबरदस्ती से काम लेना (कोई भी रूप)

क्या शामिल:

✓ बंधुआ मजदूरी (Bonded Labour):

- ऋण के बदले काम
- पीढ़ियों तक बंधक

✓ जबरन श्रम:

- धमकी देकर काम लेना
- हिंसा का भय

✓ बाल श्रम:

- बच्चों से जबरन काम (अनुच्छेद 24 में विस्तार से)

▶ तीन निषेध - तुलनात्मक सारणी

निषेध	अर्थ	उदाहरण
मानव तस्करी	खरीद-बिक्री	वेश्यावृत्ति, अंग तस्करी
बेगार	बिना/कम वेतन जबरन काम	जमींदार-किसान
अन्य बलात्श्रम	किसी भी प्रकार की जबरदस्ती	बंधुआ मजदूरी, धमकी

10.2.2 अनुच्छेद 23(2): अपवाद - अनिवार्य सेवा

राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है

📖 प्रावधान:

"राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है।"

शर्तें:

✓ 1. सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose):

- राष्ट्रीय हित में
- समाज के लाभ के लिए

✓ 2. कोई भेदभाव नहीं:

- धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर नहीं

उदाहरण:

✓ वैध अनिवार्य सेवा:

1. राष्ट्रीय सेवा योजनाएं (NSS):

- स्वैच्छिक लेकिन राज्य प्रोत्साहित कर सकता है

2. आपदा प्रबंधन:

- बाढ़, भूकंप में अनिवार्य सहायता

3. सैन्य सेवा (Military Service):

- युद्ध/आपातकाल में अनिवार्य
- कई देशों में Compulsory Military Service
- भारत में अभी स्वैच्छिक (लेकिन राज्य लागू कर सकता है)

4. राष्ट्रीय आपदा में श्रम:

- COVID-19 में डॉक्टरों की अनिवार्य ड्यूटी

X अवैध होगा यदि:

- केवल एक धर्म/जाति से लिया जाए
- बिना सार्वजनिक उद्देश्य
- भेदभावपूर्ण तरीके से

| महत्वपूर्ण बिंदु:

✍ याद रखें:

- अनिवार्य सेवा ≠ बेगार
- अनिवार्य सेवा = सार्वजनिक हित + समान व्यवहार
- बेगार = शोषण + भेदभाव

10.3 संबंधित कानून और अधिनियम

| अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए कानून:

| 10.3.1 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956

Immoral Traffic (Prevention) Act - ITPA

उद्देश्य:

- वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी रोकना
- महिलाओं और बच्चों का शोषण रोकना

मुख्य प्रावधान:

✓ वेश्यावृत्ति गैरकानूनी नहीं, लेकिन:

- सार्वजनिक स्थानों पर देह व्यापार = अवैध
- दलाली (Pimping) = अवैध
- वेश्यालय चलाना = अवैध
- तस्करी = अवैध

✓ दंड:

- कारावास: 7 वर्ष तक
- जुर्माना

10.3.2 बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976

Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

उद्देश्य:

- बंधुआ मजदूरी का पूर्ण उन्मूलन

मुख्य प्रावधान:

✓ बंधुआ मजदूरी = अपराध

✓ परिभाषा:

- ऋण के बदले श्रम
- कम/बिना वेतन काम
- पीढ़ियों तक बंधक

✓ सभी बंधुआ मजदूरों को मुक्त:

- ऋण माफ
- पुनर्वास

✓ दंड:

- कारावास: 3 वर्ष तक
- जुर्माना: ₹2,000 तक

10.3.3 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

(विस्तार से अनुच्छेद 24 में)

10.3.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

उद्देश्य:

- बच्चों का कल्याण और संरक्षण

10.3.5 मानव तस्करी रोकथाम विधेयक

Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill

- अभी विचाराधीन (Pending)
- व्यापक कानून का प्रयास

10.4 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

10.4.1 People's Union for Democratic Rights (PUDR) बनाम भारत संघ (1982)

Asiad Workers Case

तथ्य:

- 1982 एशियाई खेल (Delhi)
- निर्माण कार्य में मजदूरों का शोषण
- न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई

मुद्दा:

- क्या न्यूनतम मजदूरी से कम देना = बलात्श्रम?

निर्णय:

✓ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

- "न्यूनतम मजदूरी से कम = बलात्श्रम"
- अनुच्छेद 23 का उल्लंघन
- उचित वेतन मौलिक अधिकार का हिस्सा

✓ सिद्धांत स्थापित:

- Fair wages = Part of Article 23

- Underpayment = Forced Labour

10.4.2 Bandhua Mukti Morcha बनाम भारत संघ (1984)

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति

तथ्य:

- राजस्थान, हरियाणा में बंधुआ मजदूर
 - पत्थर की खानों में काम
 - अमानवीय परिस्थितियां
-

निर्णय:

✓ सर्वोच्च न्यायालय ने:

- तुरंत मुक्ति का आदेश
- पुनर्वास की व्यवस्था
- मुआवजा

✓ दिशा-निर्देश:

- बंधुआ मजदूरी सर्वेक्षण
 - जिला स्तर पर निगरानी समिति
 - पीड़ितों को तुरंत राहत
-

10.4.3 Neeraja Chaudhary बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1984)

बंधुआ मजदूरों की पहचान

निर्णय:

✓ बंधुआ मजदूर की पहचान:

1. न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन
 2. स्वतंत्रता से आने-जाने पर प्रतिबंध
 3. ऋण के बदले काम
 4. पीढ़ियों से बंधक
 5. अमानवीय व्यवहार
-

10.4.4 Gaurav Jain बनाम भारत संघ (1997)

वेश्यावृत्ति में महिलाओं के बच्चों का पुनर्वास

निर्णय:

✓ सर्वोच्च न्यायालय ने:

- बच्चों को अलग करने का आदेश
- शिक्षा और पुनर्वास
- सरकार को दिशा-निर्देश

10.5 अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध

बाल श्रम का संवैधानिक निषेध

📖 अनुच्छेद 24 का पूर्ण पाठ:

"चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

10.5.1 मुख्य प्रावधान

तीन प्रमुख बिंदु:

1 आयु सीमा: 14 वर्ष

✓ 14 वर्ष से कम = बाल श्रम निषिद्ध

⚠ महत्वपूर्ण अंतर:

अनुच्छेद 24:

- 14 वर्ष से कम = कारखाना, खान, खतरनाक काम निषिद्ध

अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार):

- 6-14 वर्ष = अनिवार्य शिक्षा

बाल श्रम अधिनियम 1986 (संशोधित 2016):

- 14 वर्ष से कम = सभी व्यवसाय निषिद्ध (कुछ अपवाद)
- 14-18 वर्ष = खतरनाक काम निषिद्ध

2 निषिद्ध स्थान:

तीन प्रकार:

1. कारखाना (Factory):

- विनिर्माण इकाई
- उद्योग

2. खान (Mine):

- कोयला, लौह अयस्क आदि
- भूमिगत खदानें

3. अन्य परिसंकटमय नियोजन (Other Hazardous Employment):

- खतरनाक काम
- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

3 पूर्ण निषेध

✓ "नहीं नियोजित किया जाएगा":

- निषेध पूर्ण है
- कोई अपवाद नहीं (अनुच्छेद में)

10.5.2 खतरनाक व्यवसायों की सूची

बाल श्रम अधिनियम के अनुसार:

भाग A: निषिद्ध व्यवसाय (18 व्यवसाय)

क्रमांक	व्यवसाय	कारण
1	बीड़ी बनाना	तंबाकू से स्वास्थ्य हानि
2	कालीन बुनना	लंबे समय बैठना, आंखों पर दबाव
3	पटाखे बनाना	विस्फोटक, जानलेवा

क्रमांक	व्यवसाय	कारण
4	माचिस बनाना	रसायन, आग का खतरा
5	सीमेंट उद्योग	धूल, श्वसन समस्या
6	ईंट भट्टा	गर्मी, धुआं
7	स्लेट पेंसिल बनाना	धूल, फेफड़ों को नुकसान
8	खानों में काम	दुर्घटना का खतरा
9	पत्थर तोड़ना	धूल, चोट
10	हाथ से मैला ढोना	स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक

(पूरी सूची Schedule में)

10.5.3 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

मूल अधिनियम (1986):

✓ खतरनाक व्यवसायों में निषेध:

- 14 वर्ष से कम बच्चों को 18 व्यवसाय में प्रतिबंध

✗ कमी:

- अन्य व्यवसायों में अनुमति थी

- घरेलू काम, होटल, दुकान में काम हो सकता था

2016 का संशोधन (महत्वपूर्ण):

Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016

प्रमुख बदलाव:

✓ 1. पूर्ण निषेध:

- 14 वर्ष से कम = सभी व्यवसाय निषिद्ध

- (केवल 2 अपवाद)

अपवाद (केवल 2):

1. परिवार का काम (Family Enterprise):

- अपने परिवार की सहायता
- स्कूल के बाद
- शर्त: स्वास्थ्य/शिक्षा प्रभावित न हो

2. मनोरंजन उद्योग (Audio-visual Entertainment):

- फिल्म, टीवी, विज्ञापन
- शर्त:
- अनुमति लेनी होगी
- शिक्षा जारी रहे
- काम के घंटे सीमित (6 घंटे प्रतिदिन, रात 8 बजे के बाद नहीं)

✓ 2. किशोर श्रमिक (14-18 वर्ष):

- खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रिया में निषिद्ध
- सुरक्षित काम में अनुमति (शर्तों के साथ)

✓ 3. कड़ी सजा:

- पहला अपराध: 6 महीने - 2 वर्ष + ₹20,000-50,000 जुर्माना
- दोबारा: 1-3 वर्ष + ₹1 लाख जुर्माना

► 2016 संशोधन - पहले और बाद

पहलू	पहले (1986)	बाद (2016)
निषेध	18 खतरनाक व्यवसाय	सभी व्यवसाय (2 अपवाद छोड़कर)
किशोर (14-18)	कुछ प्रतिबंध	खतरनाक में पूर्ण प्रतिबंध
अपवाद	कई	केवल 2 (परिवार + मनोरंजन)
सजा	कम	कठोर

10.5.4 अन्य संबंधित कानून

1 कारखाना अधिनियम 1948

Factories Act, 1948

✓ **प्रावधान:**

- 14 वर्ष से कम की कारखाने में काम नहीं
- 15-18 वर्ष = अर्ध-वयस्क (restricted hours)

2 खान अधिनियम 1952

Mines Act, 1952

✓ **प्रावधान:**

- 18 वर्ष से कम की खानों में काम नहीं
- भूमिगत खानों में सख्त प्रतिबंध

3 किशोर न्याय अधिनियम 2015

Juvenile Justice Act, 2015

✓ **बाल अधिकारों का संरक्षण:**

- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा
- बाल श्रम से मुक्ति

4 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

RTE Act, 2009

✓ **6-14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा:**

- बाल श्रम रोकने में सहायक
- शिक्षा = बाल श्रम का विकल्प

10.6 बाल श्रम की वास्तविकता

► भारत में बाल श्रम के आंकड़े:

जनगणना 2011:

- **कुल बाल श्रमिक:** 1.01 करोड़ (5-14 वर्ष)
- **लड़के:** 56 लाख
- **लड़कियां:** 44 लाख

सबसे अधिक बाल श्रम वाले राज्य:

राज्य	बाल श्रमिक (लाख में)
1. उत्तर प्रदेश	20.3
2. बिहार	10.7
3. राजस्थान	8.5
4. महाराष्ट्र	7.6
5. मध्य प्रदेश	7.1

प्रमुख क्षेत्र:

- ✓ कृषि: 60-70%
- ✓ घरेलू काम: 10-15%
- ✓ उद्योग: 10-15%
- ✓ सेवा क्षेत्र: 5-10%

कारण:

- X गरीबी - सबसे बड़ा कारण
- X अशिक्षा - माता-पिता अनपढ़
- X बड़ा परिवार - अधिक बच्चे
- X सस्ता श्रम - नियोक्ता का फायदा
- X कानून का कमजोर क्रियान्वयन

10.7 सरकारी योजनाएं

बाल श्रम उन्मूलन के लिए:

1 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

National Child Labour Project

✓ उद्देश्य:

- बाल श्रमिकों की पहचान

- विशेष स्कूल (Bridge Schools)
- मुख्यधारा शिक्षा में शामिल करना

✓ वजीफा:

- ₹150 प्रति माह (प्रोत्साहन)

2 PENCIL पोर्टल

Platform for Effective Enforcement for No Child Labour

✓ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:

- बाल श्रम की रिपोर्ट
- निगरानी और ट्रेकिंग

3 बालिका समृद्धि योजना

✓ लड़कियों की शिक्षा:

- बाल विवाह और बाल श्रम रोकना

4 मिड-डे मील योजना

✓ स्कूल में भोजन:

- बच्चों को स्कूल आकर्षित करना
- बाल श्रम कम करना

10.8 अंतर्राष्ट्रीय मानक

ILO (International Labour Organization) कन्वेंशन:

ILO Convention 138 (Minimum Age):

- ✓ न्यूनतम आयु: 15 वर्ष (सामान्य काम)
- ✓ खतरनाक काम: 18 वर्ष

भारत: अभी Ratify नहीं किया

ILO Convention 182 (Worst Forms of Child Labour):

✓ बाल श्रम के सबसे खराब रूप:

- गुलामी, बंधुआ मजदूरी
- वेश्यावृत्ति, अवैध गतिविधियां
- खतरनाक काम

भारत: 2017 में Ratify किया ✓

| UN Convention on Rights of Child (1989):

✓ बच्चों के अधिकार:

- शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण
- शोषण से मुक्ति

भारत: 1992 में Ratify किया ✓

10.9 प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां

| चुनौतियां:

X 1. कमजोर क्रियान्वयन:

- कानून है लेकिन लागू नहीं
 - निरीक्षकों की कमी
-

X 2. गरीबी:

- परिवार की आय के लिए बच्चे काम पर
 - शिक्षा की जगह मजदूरी
-

X 3. असंगठित क्षेत्र:

- 90% बाल श्रम असंगठित क्षेत्र में
 - निगरानी मुश्किल
-

X 4. जागरूकता की कमी:

- माता-पिता शिक्षा के महत्व को नहीं जानते
-

X 5. सामाजिक मानसिकता:

- "बच्चों से काम लेना सामान्य"
- पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा

✍ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

| मुख्य बिंदु:

| 1. अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात्श्रम

✓ तीन निषेध:

1. मानव तस्करी (Human Trafficking)
2. बेगार (Begar/Forced Labour without pay)
3. अन्य बलात्श्रम (Other Forced Labour)

✓ अपवाद:

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा
- शर्त: कोई भेदभाव नहीं

✓ कानून:

- ITPA 1956 (वेश्यावृत्ति)
- Bonded Labour Act 1976 (बंधुआ मजदूरी)

| 2. अनुच्छेद 24: बाल श्रम निषेध

✓ प्रावधान:

- 14 वर्ष से कम = कारखाना, खान, खतरनाक काम निषिद्ध

✓ कानून:

- Child Labour Act 1986 (संशोधित 2016)
- 2016 में सभी व्यवसाय निषिद्ध (2 अपवाद छोड़कर)

✓ अपवाद (2016 संशोधन):

1. परिवार का काम (शर्तों के साथ)
2. मनोरंजन उद्योग (अनुमति से)

| 3. महत्वपूर्ण केस:

- PUDR Case (1982): न्यूनतम मजदूरी से कम = बलात्श्रम

- **Bandhua Mukti Morcha (1984):** बंधुआ मजदूरों की मुक्ति

4. अन्य कानून:

- Factories Act 1948
- Mines Act 1952
- RTE Act 2009
- Juvenile Justice Act 2015

5. अंतर्राष्ट्रीय:

- ILO Convention 182 (भारत ने 2017 में Ratify किया)
- UN Convention on Rights of Child (1992)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 40 तथ्य

1. अनुच्छेद 23-24 = शोषण के विरुद्ध
2. अनुच्छेद 23(1) = 3 निषेध
3. मानव तस्करी = खरीद-बिक्री
4. बेगार = बिना/कम वेतन जबरन काम
5. बलात्श्रम = कोई भी जबरदस्ती
6. अनुच्छेद 23(2) = अनिवार्य सेवा अपवाद
7. शर्त = सार्वजनिक उद्देश्य + कोई भेदभाव नहीं
8. ITPA = 1956 (Immoral Traffic Prevention)
9. Bonded Labour Act = 1976
10. PUDR Case = 1982 (न्यूनतम मजदूरी)
11. Bandhua Mukti Morcha = 1984 (मुक्ति)
12. अनुच्छेद 24 = बाल श्रम निषेध
13. आयु सीमा = 14 वर्ष से कम
14. निषिद्ध स्थान = कारखाना, खान, खतरनाक
15. Child Labour Act = 1986
16. 2016 संशोधन = सभी व्यवसाय निषिद्ध

17. अपवाद (2) = परिवार + मनोरंजन
18. किशोर = 14-18 वर्ष
19. खतरनाक काम = 18 वर्ष तक निषिद्ध
20. **Factories Act** = 1948
21. **Mines Act** = 1952
22. **RTE Act** = 2009 (6-14 शिक्षा)
23. **NCLP** = National Child Labour Project
24. **PENCIL** = Online Platform
25. **ILO 182** = 2017 (भारत Ratify)
26. **ILO 138** = अभी Ratify नहीं
27. **UN Convention** = 1992 (Ratify)
28. बाल श्रमिक 2011 = 1.01 करोड़
29. सबसे अधिक = उत्तर प्रदेश (20.3 लाख)
30. प्रमुख क्षेत्र = कृषि (60-70%)
31. सजा (2016) = 6 महीने-2 वर्ष + ₹20,000-50,000
32. दोबारा = 1-3 वर्ष + ₹1 लाख
33. **Juvenile Justice** = 2015
34. 18 व्यवसाय = निषिद्ध (Schedule में)
35. बीड़ी, कालीन = निषिद्ध
36. पटाखे = अत्यंत खतरनाक
37. मनोरंजन में काम = 6 घंटे प्रतिदिन
38. रात 8 बजे के बाद = नहीं
39. परिवार का काम = स्कूल के बाद
40. शिक्षा प्रभावित = नहीं होनी चाहिए

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 23 = तस्करी + बलात्श्रम
2	3 निषेध = तस्करी, बेगार, बलात्श्रम
3	अपवाद = अनिवार्य सेवा (सार्वजनिक)
4	ITPA = 1956
5	Bonded Labour = 1976

क्रमांक	तथ्य
6	PUDR = 1982 (मजदूरी)
7	Bandhua Mukti = 1984
8	अनुच्छेद 24 = 14 वर्ष बाल श्रम
9	कारखाना, खान, खतरनाक = निषिद्ध
10	Child Labour Act = 1986
11	2016 संशोधन = सभी निषिद्ध
12	अपवाद = परिवार + मनोरंजन
13	किशोर = 14-18 (खतरनाक नहीं)
14	RTE = 2009 (6-14)
15	ILO 182 = 2017 Ratify

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

अनुच्छेद 23:

3 निषेध: तस्करी + बेगार + बलात्श्रम

अपवाद: अनिवार्य सेवा (सार्वजनिक + बिना भेदभाव)

कानून: ITPA 1956 + Bonded Labour 1976

केस: PUDR 1982 (मजदूरी = बलात्श्रम)

अनुच्छेद 24:

14 वर्ष से कम = कारखाना, खान, खतरनाक निषिद्ध

2016 संशोधन = सभी निषिद्ध (2 अपवाद)

अपवाद: परिवार + मनोरंजन (शर्तों के साथ)

किशोर 14-18 = खतरनाक नहीं

ILO 182 = 2017 Ratify

▲ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
बेगार = बंधुआ मजदूरी	अलग (बेगार बिना वेतन, बंधुआ ऋण में)
अनिवार्य सेवा = बेगार	अलग (अनिवार्य सार्वजनिक + समान)
14 वर्ष = सभी काम	केवल कारखाना, खान, खतरनाक
2016 में सभी निषिद्ध	2 अपवाद (परिवार, मनोरंजन)
किशोर कोई काम नहीं	सुरक्षित काम कर सकते हैं
18 वर्ष बाल श्रम सीमा	14 वर्ष (खानों में 18)
ILO 138 Ratify किया	नहीं (केवल 182)
बाल श्रम पूरी तरह खत्म	अभी 1 करोड़+ (2011)

► परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

| अक्सर पूछे जाने वाले:

1. अनुच्छेद 23 में कौन से तीन निषेध हैं?
2. बेगार और बंधुआ मजदूरी में अंतर?
3. अनुच्छेद 23(2) का अपवाद क्या है?
4. बाल श्रम की आयु सीमा क्या है?
5. 2016 के संशोधन में क्या बदला?
6. बाल श्रम के दो अपवाद कौन से हैं?
7. PUDR केस का महत्व?
8. ILO Convention 182 क्या है?
9. NCLP का पूरा नाम?
10. Factories Act और Mines Act में आयु सीमा?

अध्याय 10 समाप्त

► अगला अध्याय

अध्याय 11: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

कवर किए जाने वाले विषय:

- अनुच्छेद 25: अंतःकरण और धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 27: धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों से छूट
- अनुच्छेद 28: शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
- धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
- सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बनाम नकारात्मक
- महत्वपूर्ण केस: Shirur Mutt, Sabarimala आदि

क्या अध्याय 11 शुरू करें? ► ✨

अध्याय 11: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(Right to Freedom of Religion - Articles 25-28)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- अनुच्छेद 25-28 के सभी प्रावधानों को समझने में
 - धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा को जानने में
 - धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं को पहचानने में
 - Essential Religious Practices का सिद्धांत समझने में
 - महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में
 - परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में
-

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	3-5 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	2-3 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	2-4 प्रश्न	★★★★
राज्य PSCs	3-6 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-5 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 25 के अपवाद, Essential Religious Practices, Sabarimala केस
- **ट्रिकी टॉपिक:** सकारात्मक बनाम नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक मामले बनाम धर्म का आवश्यक भाग, अनुच्छेद 27 और 28 का अंतर

11.1 धर्मनिरपेक्षता - परिचय

भारतीय संविधान और धर्म:

भारत = धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

11.1.1 धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ी गई?

विवरण	तथ्य
मूल संविधान (1950)	"Secular" शब्द नहीं था
42वां संशोधन 1976	"Secular" प्रस्तावना में जोड़ा
वर्तमान प्रस्तावना	"संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"

❖ **महत्वपूर्ण:** 42वें संशोधन से पहले भी भारत की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष थी (अनुच्छेद 25-28)

11.1.2 भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता बनाम भारतीय धर्मनिरपेक्षता:

पहलू	पश्चिमी (USA, फ्रांस)	भारतीय
दृष्टिकोण	राज्य और धर्म पूर्णतः अलग	राज्य सभी धर्मों से समान दूरी
धर्म में हस्तक्षेप	बिल्कुल नहीं	सुधार के लिए हां
नाम	Negative Secularism	Positive Secularism
राज्य का धर्म	कोई राज्य धर्म नहीं	कोई राज्य धर्म नहीं
धार्मिक सुधार	राज्य नहीं कर सकता	राज्य कर सकता है
उदाहरण	सती प्रथा में हस्तक्षेप नहीं	सती प्रथा बंद की

► भारतीय धर्मनिरपेक्षता = सकारात्मक

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

|
-----+-----
| |
सभी धर्म धार्मिक
समान सुधार
सम्मान का अधिकार
| |
कोई भेदभाव अस्पृश्यता
नहीं उन्मूलन

11.1.3 संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रमाण:

- ✓ अनुच्छेद 14: सभी के लिए समानता
- ✓ अनुच्छेद 15: धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं
- ✓ अनुच्छेद 16: नौकरी में धर्म-आधारित भेदभाव नहीं
- ✓ अनुच्छेद 25-28: धर्म की स्वतंत्रता

- ✓ अनुच्छेद 29-30: अल्पसंख्यक अधिकार
- ✓ अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (DPSP)

11.2 अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास

सबसे महत्वपूर्ण

अनुच्छेद 25 का पूर्ण पाठ:

"(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो:

- (a) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती हो; या
- (b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती हो।"

11.2.1 अनुच्छेद 25(1): चार अधिकार

चार मूल अधिकार:

1 अंतःकरण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience)

अर्थ:

- ✓ आंतरिक स्वतंत्रता:
 - कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता
 - नास्तिक (Atheist) रहने की स्वतंत्रता
 - अज्ञेयवादी (Agnostic) रहने की स्वतंत्रता
- ✓ विश्वास पर राज्य का नियंत्रण नहीं

2 धर्म मानने की स्वतंत्रता (Right to Profess)

अर्थ:

✓ सार्वजनिक घोषणा:

- अपने धर्म की सार्वजनिक घोषणा
- धार्मिक विश्वास बताना

उदाहरण:

- "मैं हिंदू/मुस्लिम/ईसाई हूँ" कहने का अधिकार
- धार्मिक चिन्ह पहनना (क्रॉस, टोपी, पगड़ी)

3 धर्म आचरण की स्वतंत्रता (Right to Practice)

अर्थ:

✓ धार्मिक क्रियाएं:

- पूजा, नमाज, गुरुद्वारा जाना
- धार्मिक अनुष्ठान
- रीति-रिवाज

Essential Religious Practices:

- केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाएं संरक्षित
- (विस्तार से आगे)

4 धर्म प्रचार की स्वतंत्रता (Right to Propagate)

अर्थ:

✓ धर्म का प्रचार-प्रसार:

- अपने धर्म का प्रचार करना
- दूसरों को बताना, समझाना

X लेकिन:

- जबरन धर्म परिवर्तन = अधिकार नहीं
- सहमति से धर्म परिवर्तन = अधिकार

△ महत्वपूर्ण: "प्रचार" का अर्थ

वैध	अवैध
अपने धर्म की विशेषताएं बताना	जबरन धर्म बदलवाना

वैध	अवैध
सहमति से धर्म परिवर्तन	धमकी, लालच से धर्म बदलना
किताबें, भाषण	बलपूर्वक
व्यक्तिगत सहमति	धोखाधड़ी से

Rev. Stainislaus बनाम मध्य प्रदेश (1977):

मुद्दा: धर्म परिवर्तन = प्रचार का अधिकार?

निर्णय:

- "Propagate" = Right to transmit, not Right to convert
- जबरन धर्म परिवर्तन = अनुच्छेद 25 का उल्लंघन
- MP Freedom of Religion Act वैध

► चार अधिकार - तुलनात्मक

अनुच्छेद 25(1) - चार अधिकार

|

-----+-----+-----+-----

| | | |

अंतःकरण मानना आचरण प्रचार

(Conscience) (Profess) (Practice) (Propagate)

आंतरिक सार्वजनिक धार्मिक बताना

विश्वास घोषणा क्रियाएं (जबरन नहीं)

11.2.2 अनुच्छेद 25(1): प्रतिबंध

तीन आधारों पर प्रतिबंध संभव:

✓ 1. लोक व्यवस्था (Public Order):

- शांति भंग करने वाली धार्मिक प्रथाएं

उदाहरण:

- रात को लाउडस्पीकर पर आज्ञान/भजन पर प्रतिबंध

- सड़क जाम करने वाले धार्मिक जुलूस

✓ 2. सदाचार (Morality):

- नैतिकता विरोधी प्रथाएं

उदाहरण:

- देवदासी प्रथा पर रोक
- मंदिर वेश्यावृत्ति पर रोक

✓ 3. स्वास्थ्य (Health):

- स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाएं

उदाहरण:

- बीमारी में इलाज न करवाना (धार्मिक कारण)
- खतरनाक धार्मिक अनुष्ठान

11.2.3 अनुच्छेद 25(2): राज्य की शक्ति

| दो महत्वपूर्ण शक्तियां:

| अनुच्छेद 25(2)(a): धर्म से जुड़े लौकिक कार्यों का विनियमन

✓ राज्य कर सकता है:

- धार्मिक आचरण से जुड़े आर्थिक/वित्तीय/राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण

उदाहरण:

- मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन
- धार्मिक ट्रस्ट का लेखा-जोखा
- दान का नियमन

| अनुच्छेद 25(2)(b): हिंदू संस्थाओं का सुधार

✓ राज्य कर सकता है:

- सार्वजनिक हिंदू मंदिरों को सभी हिंदुओं के लिए खोलना

उदाहरण:

- अस्पृश्यता निवारण: दलितों को मंदिर प्रवेश

- Kerala Temple Entry Proclamation (1936)
- Bombay Harijan Temple Entry Act

अनुच्छेद 25(2)(b) के प्रयोजन से "हिंदू" में शामिल:

समुदाय	शामिल
हिंदू	✓
सिख	✓ (हिंदू में शामिल)
जैन	✓ (हिंदू में शामिल)
बौद्ध	✓ (हिंदू में शामिल)
मुस्लिम	X
ईसाई	X
पारसी	X

सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा

परिभाषा:

- वे धार्मिक प्रथाएं जो धर्म के **मूल/आवश्यक भाग** हैं
- इनके बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं

दो परीक्षण:

✓ 1. क्या प्रथा धर्म का अभिन्न हिस्सा है?

- धर्मग्रंथों से जांच
- धार्मिक विशेषज्ञों की राय

✓ 2. क्या प्रथा के बिना धर्म अधूरा है?

- धर्म की मूल पहचान से जुड़ा

ERP = संरक्षित, Non-ERP = नहीं

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

1. Shirur Mutt Case (1954)

Commissioner, Hindu Religious Endowments बनाम Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar

पहला महत्वपूर्ण ERP केस

मुद्दा: क्या Mutt की सभी प्रथाएं संरक्षित?

निर्णय:

- ERP सिद्धांत की स्थापना
 - "What is religion?" = न्यायालय तय करेगा
 - धर्म के आवश्यक भाग = संरक्षित
 - धर्म से जुड़े लौकिक कार्य = राज्य नियंत्रित कर सकता है
-

2. Durgah Committee बनाम Syed Hussain Ali (1961)

मुद्दा: दरगाह की प्रथाएं

निर्णय:

- केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाएं संरक्षित
 - अंधविश्वास और अनावश्यक प्रथाएं = संरक्षित नहीं
-

3. Sabarimala Temple Case (2018) - Indian Young Lawyers Association बनाम Kerala

सबसे चर्चित हालिया केस

तथ्य:

- केरल का सबरीमाला मंदिर
- 10-50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध
- परंपरागत प्रथा

मुद्दा:

- क्या महिला प्रतिबंध = ERP?
- क्या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन?

बहुमत निर्णय (4:1):

- महिला प्रतिबंध = ERP नहीं
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) और 25 का उल्लंघन
- सभी महिलाओं को प्रवेश का अधिकार

असहमति (1 न्यायाधीश - इंदु मल्होत्रा):

- धार्मिक मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप उचित नहीं
- यह ERP हो सकता है

2019 में:

- 9 न्यायाधीशों को संदर्भित
- बड़ी पीठ विचार करेगी
- अभी विचाराधीन

4. Bijoe Emmanuel बनाम Kerala (1986)

तथ्य:

- Jehovah's Witnesses के बच्चे
- राष्ट्रगान गाने से इनकार (धार्मिक कारण)
- स्कूल से निष्कासित

निर्णय:

- राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहना पर्याप्त
- गाना अनिवार्य नहीं
- अंतःकरण की स्वतंत्रता = संरक्षित

5. M. Ismail Faruqui बनाम भारत संघ (1994)

Ayodhya Land Acquisition Case

निर्णय:

- मस्जिद = इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं
- नमाज खुले में भी पढ़ी जा सकती है
- मस्जिद का विशेष दर्जा नहीं

6. Shayara Bano बनाम भारत संघ (2017)

Triple Talaq Case

मुद्दा:

- तीन तलाक (Talaq-e-Biddat) = ERP?

निर्णय (3:2):

- **Triple Talaq = ERP नहीं**
- असंवैधानिक घोषित
- मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाहर
- Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019

7. Ananda Margis Case (1983)

तथ्य:

- Ananda Margis का सार्वजनिक जुलूस
- तांडव नृत्य के साथ
- हथियार (कटार, खोपड़ी) लेकर

निर्णय:

- **तांडव = ERP नहीं** (नई प्रथा)
- सार्वजनिक स्थान पर हथियार = प्रतिबंधित
- लोक व्यवस्था के आधार पर रोकना वैध

► ERP - क्या है और क्या नहीं

प्रथा	ERP?	निर्णय
नमाज	✓	ERP
मस्जिद में नमाज	X	ERP नहीं (Faruqui)
तीन तलाक	X	ERP नहीं (Shayara Bano)
तांडव नृत्य	X	ERP नहीं (Ananda Margis)
Sabarimala महिला प्रतिबंध	X (बहुमत)	ERP नहीं
राष्ट्रगान न गाना	✓	अंतःकरण (Bijoe)

11.3 अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

धार्मिक संस्थाओं का अधिकार

📖 अनुच्छेद 26 का पाठ:

"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अधिकार होगा:

- (a) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का;
- (b) अपने धर्म-विषयक कार्यों का प्रबंध करने का;
- (c) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; और
- (d) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का।"

चार अधिकार:

1 अनुच्छेद 26(a): संस्थाओं की स्थापना

✓ धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए:

- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च स्थापित करना
- धार्मिक शिक्षण संस्थाएं
- सेवा संगठन

2 अनुच्छेद 26(b): धर्म-विषयक कार्यों का प्रबंध

✓ आंतरिक मामले:

- पूजा पद्धति
- पुजारी नियुक्ति
- धार्मिक अनुष्ठान

✗ राज्य हस्तक्षेप नहीं (धार्मिक मामलों में)

3 अनुच्छेद 26(c): संपत्ति अर्जन

✓ चल और अचल संपत्ति:

- भूमि, भवन खरीदना
- दान स्वीकार करना
- निवेश करना

4 अनुच्छेद 26(d): संपत्ति का प्रशासन

✓ विधि के अनुसार:

- संपत्ति का प्रबंधन
- लेकिन राज्य विधि (कानून) के अनुसार

अंतर:

- धार्मिक मामले = स्वायत्त (26(b))
- लौकिक/संपत्ति मामले = राज्य नियंत्रण (26(d))

► अनुच्छेद 25 बनाम 26 - मुख्य अंतर

पहलू	अनुच्छेद 25	अनुच्छेद 26
अधिकारी	व्यक्ति	धार्मिक संप्रदाय/संस्था
विषय	व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता	संस्थागत अधिकार
प्रतिबंध	लोक व्यवस्था + सदाचार + स्वास्थ्य + अन्य भाग III	लोक व्यवस्था + सदाचार + स्वास्थ्य
धर्म परिवर्तन	प्रचार = हां, जबरन = नहीं	लागू नहीं

महत्वपूर्ण मामले:

Shirur Mutt Case (1954):

निर्णय:

- धार्मिक मामले vs लौकिक मामले = न्यायालय तय करेगा
- धार्मिक मामले = अनुच्छेद 26(b) = राज्य हस्तक्षेप नहीं
- लौकिक मामले = अनुच्छेद 26(d) = राज्य विनियमन

Ratilal Panachand Gandhi बनाम Gujarat (1954):

मुद्दा: Bombay Public Trust Act और Parsi Trust

निर्णय:

- धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति का सामान्य प्रशासन = राज्य नियंत्रण
- लेकिन धार्मिक उद्देश्यों में हस्तक्षेप नहीं

11.4 अनुच्छेद 27: धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर

कर से छूट का प्रावधान

अनुच्छेद 27 का पाठ:

"किसी व्यक्ति को ऐसे करों के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विनियोजित की जाए।"

अर्थ:

✓ कोई "धार्मिक कर" नहीं:

- राज्य किसी एक धर्म के लिए विशेष कर नहीं लगा सकता
- कर का उपयोग विशेष धर्म के प्रचार में नहीं होगा

उदाहरण:

× अवैध:

- "हिंदू मंदिर कर" (केवल हिंदुओं से)
- मस्जिद विकास के लिए विशेष कर
- किसी एक धर्म के प्रचार में कर धन

✓ वैध:

- मंदिरों/मस्जिदों/गुरुद्वारों की पुरातत्व-संरक्षण के लिए सामान्य कर
- वक्फ बोर्ड के लिए शुल्क (धर्म प्रचार नहीं, प्रशासन)
- मंदिर प्रशासन के लिए शुल्क

महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या Haj Subsidy वैध है?

पृष्ठभूमि:

- सरकार मुस्लिमों को Haj यात्रा के लिए सब्सिडी देती थी
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में समाप्त करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2012):

- Haj Subsidy धीरे-धीरे समाप्त करें
- 2022 तक पूरी तरह बंद करें

वास्तविकता:

- 2018 में केंद्र सरकार ने Haj Subsidy समाप्त की

अनुच्छेद 27 vs अनुच्छेद 28:

पहलू	अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 28
विषय	कर	शैक्षणिक संस्था
निषेध	धार्मिक उद्देश्य कर	सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा
उद्देश्य	वित्तीय धर्मनिरपेक्षता	शैक्षणिक धर्मनिरपेक्षता

11.5 अनुच्छेद 28: शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा

राज्य शिक्षा में धर्म का नियमन

📖 अनुच्छेद 28 का पाठ:

तीन खंड:

अनुच्छेद 28(1): सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध

📖 पाठ:

"राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।"

अर्थ:

✓ सरकारी स्कूल/कॉलेज में:

- धार्मिक शिक्षा (Religious Education) = निषिद्ध
- नमाज, पूजा, बाइबल पाठ आदि नहीं

अपवाद:

यदि स्कूल किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित हो:

- जिसमें ट्रस्ट डीड में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो
- तब 28(1) लागू नहीं

अनुच्छेद 28(2): ट्रस्ट-स्थापित संस्थाएं

पाठ:

"खंड (1) की कोई बात किसी ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो किंतु जो किसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हो जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अपेक्षित हो।"

अर्थ:

✓ यदि:

- ट्रस्ट/दान द्वारा स्थापित
- ट्रस्ट डीड में धार्मिक शिक्षा = राज्य प्रशासन के बावजूद धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं

उदाहरण:

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) = हिंदू ट्रस्ट
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) = मुस्लिम ट्रस्ट

अनुच्छेद 28(3): व्यक्तिगत स्वतंत्रता

पाठ:

"राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सम्मति नहीं दे दी हो।"

अर्थ:

✓ सहमति अनिवार्य:

- धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए छात्र की सहमति
- यदि अवयस्क = अभिभावक की सहमति

x जबरन नहीं:

- किसी को भी धार्मिक शिक्षा/उपासना में बाध्य नहीं किया जा सकता

► अनुच्छेद 28 - तीन श्रेणियां

संस्था का प्रकार	धार्मिक शिक्षा
पूर्णतः सरकारी वित्त (28(1))	X बिल्कुल नहीं
ट्रस्ट द्वारा स्थापित, राज्य प्रशासित (28(2))	✓ हां (ट्रस्ट डीड अनुसार)
सरकारी सहायता प्राप्त	✓ हां (लेकिन सहमति अनिवार्य - 28(3))

11.6 धर्म की स्वतंत्रता - संपूर्ण चित्र

► अनुच्छेद 25-28 - एक नजर में

धर्म की स्वतंत्रता (25-28)

-----+-----+-----+-----

| | | |
25 26 27 28

(व्यक्ति) (संस्था) (कर) (शिक्षा)

4 अधिकार 4 अधिकार धार्मिक सरकारी

मानना संस्था कर नहीं शिक्षा

आचरण प्रबंध नहीं

प्रचार संपत्ति

11.7 धर्मनिरपेक्षता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे

11.7.1 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC)

अनुच्छेद 44 (DPSP):

"राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

क्या है UCC?

✓ एक कानून:

- सभी धर्मों के लिए समान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार कानून
- धर्म-आधारित पर्सनल लॉ की जगह

वर्तमान स्थिति:

गोवा: भारत में UCC लागू करने वाला एकमात्र राज्य (पुर्तगाली कानून से)

हाल का विकास:

- 2023 में उत्तराखंड ने UCC बनाने की घोषणा की
- 2024 में उत्तराखंड UCC लागू

11.7.2 वक्फ बोर्ड

✓ केंद्रीय वक्फ बोर्ड:

- मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रशासन
- वक्फ Act 1995

✓ विवाद:

- वक्फ संशोधन विधेयक 2024 = विवादास्पद

11.7.3 धर्म परिवर्तन कानून

राज्य स्तर पर:

राज्य	कानून
मध्य प्रदेश	Freedom of Religion Act 1968
उड़ीसा	Freedom of Religion Act 1967
छत्तीसगढ़	Freedom of Religion Act 2000
गुजरात	Freedom of Religion Act 2003
झारखंड	Freedom of Religion Act 2017
उत्तर प्रदेश	Unlawful Conversion of Religion Act 2021

मुख्य प्रावधान:

- जबरन, लालच, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन = अपराध
- स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन = वैध (सूचना देनी होगी)

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. धर्मनिरपेक्षता:

- "Secular" = 42वां संशोधन 1976
 - भारत = सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता
 - सभी धर्म समान, सुधार की शक्ति
-

2. अनुच्छेद 25:

- 4 अधिकार: अंतःकरण, मानना, आचरण, प्रचार
 - जबरन धर्म परिवर्तन = अधिकार नहीं
 - प्रतिबंध: लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य
 - ERP सिद्धांत = केवल आवश्यक प्रथाएं संरक्षित
 - हिंदू में सिख, जैन, बौद्ध शामिल (25(2)(b))
-

3. अनुच्छेद 26:

- 4 अधिकार: संस्था, प्रबंध, संपत्ति, प्रशासन
 - धार्मिक मामले = स्वायत्त
 - लौकिक मामले = राज्य विनियमन
-

4. अनुच्छेद 27:

- धार्मिक उद्देश्य के लिए कर = निषिद्ध
 - Haj Subsidy 2018 में बंद
-

5. अनुच्छेद 28:

- सरकारी स्कूल = धार्मिक शिक्षा नहीं
 - ट्रस्ट स्कूल = हां (ट्रस्ट डीड अनुसार)
 - सहमति = अनिवार्य
-

6. महत्वपूर्ण केस:

- **Shirur Mutt (1954):** ERP सिद्धांत
- **Bijoe Emmanuel (1986):** राष्ट्रगान
- **Faruqui (1994):** मस्जिद = ERP नहीं
- **Shayara Bano (2017):** Triple Talaq गैरकानूनी
- **Sabarimala (2018):** महिला प्रवेश

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. **Secular** = 42वां 1976
2. **भारत** = सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता
3. **अनुच्छेद 25** = व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार
4. **4 अधिकार** = अंतःकरण, मानना, आचरण, प्रचार
5. **जबरन परिवर्तन** = अधिकार नहीं
6. **प्रतिबंध** = लोक व्यवस्था + सदाचार + स्वास्थ्य
7. **25(2)(a)** = लौकिक कार्य विनियमन
8. **25(2)(b)** = हिंदू मंदिर सुधार
9. **हिंदू में** = सिख, जैन, बौद्ध शामिल
10. **ERP** = Essential Religious Practices
11. **ERP = संरक्षित** Non-ERP = नहीं
12. **Shirur Mutt** = 1954 (ERP पहला केस)
13. **Triple Talaq** = ERP नहीं (2017)
14. **मस्जिद** = ERP नहीं (1994)
15. **Sabarimala** = 2018 (महिला प्रवेश)
16. **Bijoe** = 1986 (राष्ट्रगान)
17. **Rev. Stainislaus** = 1977 (जबरन परिवर्तन)
18. **अनुच्छेद 26** = संस्थागत अधिकार
19. **4 अधिकार (26)** = संस्था, प्रबंध, संपत्ति, प्रशासन
20. **धार्मिक मामले** = स्वायत्त (26(b))
21. **लौकिक मामले** = राज्य (26(d))
22. **अनुच्छेद 27** = धार्मिक कर निषेध
23. **Haj Subsidy** = 2018 बंद
24. **अनुच्छेद 28** = शैक्षणिक धर्मनिरपेक्षता
25. **28(1)** = सरकारी स्कूल = धार्मिक शिक्षा नहीं

26. 28(2) = ट्रस्ट = हां
27. 28(3) = सहमति = अनिवार्य
28. BHU = हिंदू ट्रस्ट (28(2) लागू)
29. AMU = मुस्लिम ट्रस्ट (28(2) लागू)
30. UCC = अनुच्छेद 44 (DPSP)
31. गोवा = UCC लागू
32. उत्तराखंड = 2024 UCC
33. वक्फ Act = 1995
34. Freedom of Religion Act = MP 1968
35. Ananda Margis = 1983 (तांडव ERP नहीं)
36. Durgah Committee = 1961
37. Muslim Women Act = 2019 (Triple Talaq)
38. Shayara Bano = 5 न्यायाधीश (3:2)
39. Sabarimala = 5 न्यायाधीश (4:1)
40. Sabarimala = 9 न्यायाधीशों को संदर्भित
41. इंदु मल्होत्रा = Sabarimala असहमति
42. केरल = Sabarimala का राज्य
43. Bijoe = Jehovah's Witnesses
44. राष्ट्रगान = गाना अनिवार्य नहीं, खड़े रहना हां
45. अंतःकरण = आंतरिक विश्वास
46. प्रचार = transmit, convert नहीं
47. Ratilal Case = 1954 Parsi Trust
48. 42वां = Secular + Socialist जोड़ा
49. नकारात्मक = पश्चिमी (कोई हस्तक्षेप नहीं)
50. सकारात्मक = भारतीय (सुधार के लिए हां)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	Secular = 42वां 1976
2	अनुच्छेद 25 = 4 अधिकार
3	प्रचार ≠ जबरन परिवर्तन
4	ERP = Shirur Mutt 1954

क्रमांक	तथ्य
5	Triple Talaq = ERP नहीं 2017
6	Sabarimala = 2018 (महिला)
7	हिंदू में सिख, जैन, बौद्ध
8	अनुच्छेद 26 = 4 संस्थागत
9	धार्मिक = स्वायत्त
10	लौकिक = राज्य
11	अनुच्छेद 27 = कर निषेध
12	Haj Subsidy = 2018 बंद
13	अनुच्छेद 28(1) = सरकारी = नहीं
14	28(2) = ट्रस्ट = हां
15	28(3) = सहमति अनिवार्य
16	UCC = अनुच्छेद 44
17	गोवा = UCC लागू
18	Bijoe = राष्ट्रगान 1986
19	Rev. Stainislaus = 1977
20	भारत = सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 3 मिनट

अनुच्छेद 25 (व्यक्ति):

4 अधिकार: अंतःकरण, मानना, आचरण, प्रचार

जबरन = नहीं, सहमति = हां

ERP = Shirur Mutt 1954

हिंदू में: सिख, जैन, बौद्ध

अनुच्छेद 26 (संस्था):

4 अधिकार: संस्था, प्रबंध, संपत्ति, प्रशासन
धार्मिक = स्वायत्त, लौकिक = राज्य

अनुच्छेद 27 (कर):

धार्मिक कर = निषिद्ध
Haj Subsidy = 2018 बंद

अनुच्छेद 28 (शिक्षा):

सरकारी = नहीं, ट्रस्ट = हां, सहमति = अनिवार्य

प्रमुख केस:

- Shirur Mutt = ERP (1954)
- Bijoe = राष्ट्रगान (1986)
- Faruqui = मस्जिद ERP नहीं (1994)
- Shayara Bano = Triple Talaq (2017)
- Sabarimala = महिला प्रवेश (2018)

▲ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
Secular मूल में	42वां 1976 में जोड़ा
प्रचार = धर्म परिवर्तन	केवल बताना, जबरन नहीं
अनुच्छेद 25 = संस्थाओं को	व्यक्तियों को
अनुच्छेद 26 = व्यक्तियों को	धार्मिक संप्रदायों/संस्थाओं को
ERP = सभी प्रथाएं	केवल आवश्यक भाग
मस्जिद = ERP	ERP नहीं (Faruqui 1994)
सरकारी स्कूल में धार्मिक	निषिद्ध (28(1))
ट्रस्ट स्कूल में भी नहीं	28(2) = ट्रस्ट डीड से हां
हिंदू में केवल हिंदू	सिख, जैन, बौद्ध भी

भ्रम	वास्तविकता
UCC लागू नहीं	गोवा में लागू

अध्याय 11 समाप्त ✓

► अगला अध्याय

अध्याय 12: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

कवर किए जाने वाले विषय:

- अल्पसंख्यक कौन हैं?
- अनुच्छेद 29: भाषा-संस्कृति का संरक्षण
- अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार
- TMA Pai Case (2002)
- Minorities vs Majority
- Linguistic vs Religious Minorities

क्या अध्याय 12 शुरू करें? ► ✨

अध्याय 12: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

(Cultural and Educational Rights - Articles 29-30)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- अल्पसंख्यक की संवैधानिक अवधारणा को समझने में
- अनुच्छेद 29 और 30 के सभी प्रावधानों को जानने में
- भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों में अंतर करने में
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों को समझने में
- TMA Pai सहित प्रमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका जानने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-3 प्रश्न	★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न	★★★★
SSC CGL	2-3 प्रश्न	★★★★
राज्य PSCs	3-4 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	1-2 प्रश्न	★★★
बैंकिंग	1 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-4 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** अनुच्छेद 30 किसे अधिकार देता है, 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 और 30 का अंतर, AMU/जामिया विवाद
- **ट्रिकी टॉपिक:** अनुच्छेद 29 = सभी नागरिक (केवल अल्पसंख्यक नहीं), 93वें संशोधन में अल्पसंख्यक संस्थाओं की छूट, TMA Pai का बहुमत निर्णय

12.1 परिचय: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

► उद्देश्य क्यों?

भारत **विविधताओं का देश** है:

- 22 अनुसूचित भाषाएं (8वीं अनुसूची)
- 1600+ बोलियां
- 6 प्रमुख धर्म
- सैकड़ों जनजातीय संस्कृतियां

संविधान निर्माताओं की चिंता:

- बहुसंख्यक संस्कृति अल्पसंख्यक संस्कृति को दबा न दे

12.2 अल्पसंख्यक कौन? (Who is a Minority?)

12.2.1 संविधान में परिभाषा नहीं

△ महत्वपूर्ण तथ्य:

- संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग है (अनुच्छेद 29 शीर्षक, 30, 350B)
- लेकिन परिभाषा कहीं नहीं दी गई
- परिभाषा न्यायालयों और कानूनों ने विकसित की

12.2.2 दो प्रकार के अल्पसंख्यक

प्रकार	आधार	उदाहरण
धार्मिक अल्पसंख्यक	धर्म	मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी
भाषाई अल्पसंख्यक	भाषा	तमिलनाडु में तेलुगु भाषी, महाराष्ट्र में गुजराती भाषी

12.2.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक:

क्रमांक	समुदाय	अधिसूचना वर्ष
1	मुस्लिम	1993
2	ईसाई	1993
3	सिख	1993
4	बौद्ध	1993
5	पारसी	1993
6	जैन	2014 ★

◆ PYQ अलर्ट: "जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला?" → 27 जनवरी 2014

✎ स्मरणीय सूत्र: "मु-ई-सि-बौ-पा-जै" (MICBPJ)

▲ महत्वपूर्ण भ्रम स्पष्ट करें:

भ्रम	वास्तविकता
हिंदू कभी अल्पसंख्यक नहीं	कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक (मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, J&K, पंजाब, लक्षद्वीप)
अनुच्छेद 25 में सिख/जैन/बौद्ध = हिंदू	वहां केवल मंदिर प्रवेश (25(2)(b)) के प्रयोजन से; अनुच्छेद 30 में वे अलग अल्पसंख्यक हैं
अल्पसंख्यक = केवल धार्मिक	भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल

12.2.4 अल्पसंख्यक का निर्धारण - राज्य या राष्ट्र?

प्रश्न: अल्पसंख्यक की गणना पूरे भारत के आधार पर या राज्य के आधार पर?

TMA Pai Foundation बनाम कर्नाटक राज्य (2002) - 11 न्यायाधीश पीठ

निर्णय:

- अल्पसंख्यक की गणना = राज्य के आधार पर (State-wise)
- राष्ट्रीय स्तर पर नहीं
- क्योंकि राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ

उदाहरण:

- पंजाब में सिख = बहुसंख्यक (अल्पसंख्यक नहीं)
- हरियाणा में सिख = अल्पसंख्यक
- मिजोरम में हिंदू = अल्पसंख्यक
- केरल में हिंदू = बहुसंख्यक

Bal Patil बनाम भारत संघ (2005)

निर्णय:

- TMA Pai की पुष्टि
- राज्य इकाई ही आधार
- अल्पसंख्यक दर्जा "गतिशील" (dynamic) अवधारणा

हालिया विवाद (2022-2024):

Ashwini Upadhyay बनाम भारत संघ (विचाराधीन):

- याचिका: हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए जहां वे कम हैं
- केंद्र सरकार: राज्य सरकारें भी अल्पसंख्यक अधिसूचित कर सकती हैं
- सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन

12.3 अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

📖 अनुच्छेद 29 का पूर्ण पाठ:

"(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।"

12.3.1 अनुच्छेद 29(1): संस्कृति संरक्षण का अधिकार

मुख्य तत्व:

1 किसे अधिकार?

✓ "नागरिकों का कोई अनुभाग" (Any Section of Citizens)

- केवल अल्पसंख्यक नहीं
- बहुसंख्यक वर्ग को भी
- कोई भी समूह जिसकी विशिष्ट भाषा/लिपि/संस्कृति है

⚠ **बहुत महत्वपूर्ण:** अनुच्छेद का **शीर्षक** "अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण" है, लेकिन **पाठ** में "नागरिकों का कोई अनुभाग" लिखा है। इसलिए यह **सभी वर्गों** पर लागू है।

2 क्या संरक्षित?

तत्व	अर्थ	उदाहरण
भाषा (Language)	बोलचाल की भाषा	तमिल, बंगाली, कोंकणी
लिपि (Script)	लेखन प्रणाली	देवनागरी, उर्दू, गुरुमुखी, रोमन
संस्कृति (Culture)	रीति-रिवाज, परंपराएं	त्योहार, वेशभूषा, कला, संगीत

3 अधिकार की प्रकृति

- ✓ केवल नागरिकों को (विदेशियों को नहीं)
- ✓ समूह अधिकार (Group Right) - व्यक्तिगत नहीं
- ✓ सकारात्मक अधिकार - संरक्षण और संवर्धन का

12.3.2 महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या

Jagdev Singh Sidhanti बनाम प्रताप सिंह (1965)

मुद्दा: भाषा संरक्षण के लिए आंदोलन

निर्णय:

- अनुच्छेद 29(1) में भाषा संरक्षण के लिए आंदोलन का अधिकार शामिल
- यह अनुच्छेद 19(1)(a) से भी जुड़ा
- राजनीतिक आंदोलन भी वैध

D.A.V. College बनाम पंजाब राज्य (1971)

तथ्य:

- गुरुनानक विश्वविद्यालय ने पंजाबी (गुरुमुखी लिपि) को अनिवार्य किया
- D.A.V. College (हिंदी/देवनागरी) ने चुनौती दी

निर्णय:

- किसी भी वर्ग पर अपनी भाषा त्यागकर दूसरी भाषा थोपना = अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन
- संस्थाओं को अपनी भाषा/लिपि में शिक्षा देने का अधिकार

12.3.3 अनुच्छेद 29(2): प्रवेश में भेदभाव का निषेध

📖 प्रावधान:

"राज्य पोषित या राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।"

मुख्य बिंदु:

1 निषिद्ध आधार (4):

1. धर्म (Religion)

2. मूलवंश (Race)
3. जाति (Caste)
4. भाषा (Language)

⚠ ध्यान दें: यहां "लिंग" (Sex) और "जन्मस्थान" शामिल नहीं है!

► तुलना: अनुच्छेद 15(1) बनाम 29(2)

पहलू	अनुच्छेद 15(1)	अनुच्छेद 29(2)
आधार	5 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान)	4 (धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा)
विषय	सामान्य भेदभाव	केवल शिक्षण संस्था में प्रवेश
किसके विरुद्ध	राज्य	राज्य पोषित/सहायता प्राप्त संस्था

🔍 टिप्पणी: 29(2) में भाषा है (15 में नहीं), और लिंग/जन्मस्थान नहीं है (15 में है)

2 किन संस्थाओं पर लागू?

संस्था का प्रकार	29(2) लागू?
राज्य द्वारा संचालित (सरकारी)	✓ हां
राज्य सहायता प्राप्त (Aided)	✓ हां
सहायता रहित निजी (Unaided)	✗ नहीं (सीधे)
अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त	✓ हां (विवादास्पद)

3 व्यक्तिगत अधिकार

✓ अनुच्छेद 29(2) = व्यक्तिगत अधिकार (Individual Right)

- 29(1) = समूह अधिकार
- 29(2) = व्यक्ति का अधिकार

12.3.4 अनुच्छेद 29(2) और आरक्षण का टकराव

State of Madras बनाम चम्पाकम दोराईराजन (1951)

ऐतिहासिक मामला ★

तथ्य:

- मद्रास सरकार ने मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में **सांप्रदायिक आरक्षण** (Communal G.O.) लागू किया
- जाति/धर्म के आधार पर सीटें आवंटित

निर्णय:

- **अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन**
- जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक
- DPSP (अनुच्छेद 46) मौलिक अधिकारों को Override नहीं कर सकता

परिणाम:

- **प्रथम संविधान संशोधन 1951**
- **अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया** - पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति

◆ यह भारत का पहला संविधान संशोधन का कारण बना - अत्यंत महत्वपूर्ण PYQ

श्रृंखला याद रखें:

चम्पाकम केस (1951)

↓

आरक्षण असंवैधानिक घोषित

↓

प्रथम संविधान संशोधन 1951

↓

अनुच्छेद 15(4) जोड़ा

↓

अब आरक्षण वैध

12.4 अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार

"अल्पसंख्यकों का चार्टर"

📖 अनुच्छेद 30 का पूर्ण पाठ:

"(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1A) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली कोई विधि बनाने में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम ऐसी है जो उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार को निर्बंधित या निराकृत नहीं करेगी।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।"

12.4.1 अनुच्छेद 30(1): स्थापना और प्रशासन का अधिकार

मुख्य तत्व:

1 किसे अधिकार?

✓ केवल अल्पसंख्यक:

- धार्मिक अल्पसंख्यक (Religious Minorities)
- भाषाई अल्पसंख्यक (Linguistic Minorities)

✗ बहुसंख्यक को नहीं

△ अनुच्छेद 29 बनाम 30 का सबसे बड़ा अंतर:

- 29 = सभी नागरिक वर्ग (अल्पसंख्यक + बहुसंख्यक)
- 30 = केवल अल्पसंख्यक

2 दो अधिकार:

अधिकार	अर्थ
स्थापना (Establish)	नई शिक्षा संस्था खोलना
प्रशासन (Administer)	संस्था का प्रबंधन, संचालन

✎ **महत्वपूर्ण:** दोनों साथ होने चाहिए। जो संस्था अल्पसंख्यक ने **स्थापित नहीं की**, उस पर वे अनुच्छेद 30 का दावा नहीं कर सकते।

S.K. Patro बनाम बिहार राज्य (1970):

निर्णय:

- अनुच्छेद 30 के लिए संस्था **भारत के अल्पसंख्यक** द्वारा स्थापित होनी चाहिए
- केवल विदेशी मिशनरी द्वारा स्थापित = अपर्याप्त

3 "अपनी रुचि की" (Of Their Choice)

✓ व्यापक अर्थ:

- किसी भी प्रकार की संस्था
- केवल धार्मिक शिक्षा नहीं
- **सामान्य शिक्षा** भी (मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट्स)

उदाहरण:

- St. Stephen's College (ईसाई) - सामान्य शिक्षा
- Anjuman-e-Islam (मुस्लिम) - इंजीनियरिंग
- DAV Institutions
- खालसा कॉलेज (सिख)

4 अधिकार निरपेक्ष नहीं (Not Absolute)

⚠ राज्य विनियमन कर सकता है:

विनियमन योग्य	विनियमन योग्य नहीं
✓ शैक्षणिक मानक (Academic Standards)	X प्रबंधन का अधिकार छीनना
✓ शिक्षकों की योग्यता	X अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट करना
✓ पाठ्यक्रम की गुणवत्ता	X पूर्ण सरकारी नियंत्रण
✓ स्वच्छता, अवसंरचना	X मनमाना हस्तक्षेप
✓ अनुशासन, कदाचार रोकना	X प्रबंधन समिति भंग करना (बिना कारण)

सिद्धांत: "Regulation, not Annihilation" (विनियमन, विनाश नहीं)

12.4.2 अनुच्छेद 30(1A): संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा

44वां संविधान संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया ★

पृष्ठभूमि:

समस्या:

- 44वें संशोधन ने **संपत्ति का अधिकार** (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकार से हटाया
- चिंता: सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं की संपत्ति अधिग्रहित कर सकती थी

समाधान:

- **अनुच्छेद 30(1A)** जोड़ा गया

प्रावधान:

- ✓ यदि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति अधिग्रहित करे, तो:
- मुआवजा राशि ऐसी हो जो अनुच्छेद 30(1) के अधिकार को निष्फल न करे
- अपर्याप्त मुआवजा = असंवैधानिक

◆ **PYQ अलर्ट:** "अनुच्छेद 30(1A) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?" → **44वां संशोधन 1978**

⚠ **याद रखें:** यह **एकमात्र प्रावधान** है जहां संपत्ति के लिए **मुआवजे** की गारंटी संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में बची है (अनुच्छेद 30(1A))

12.4.3 अनुच्छेद 30(2): सहायता में भेदभाव निषेध

प्रावधान:

"शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंध में है।"

अर्थ:

✓ समान सहायता:

- अल्पसंख्यक संस्था को अनुदान देने में भेदभाव नहीं
- केवल इस आधार पर सहायता रोकना कि यह अल्पसंख्यक की है = असंवैधानिक

x लेकिन:

- सहायता पाने का **मौलिक अधिकार नहीं**
- राज्य किसी को भी सहायता देने/न देने का निर्णय ले सकता है (गैर-भेदभावपूर्ण नीति से)

12.5 अनुच्छेद 29 बनाम अनुच्छेद 30 - संपूर्ण तुलना

► मास्टर तुलना सारणी

पहलू	अनुच्छेद 29	अनुच्छेद 30
शीर्षक	अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
किसे अधिकार	नागरिकों का कोई भी अनुभाग (बहुसंख्यक भी)	केवल अल्पसंख्यक
आधार	भाषा, लिपि, संस्कृति	धर्म या भाषा
विषय	संस्कृति संरक्षण + प्रवेश में भेदभाव	शिक्षा संस्था स्थापना + प्रशासन
प्रकृति	29(1) = समूह, 29(2) = व्यक्तिगत	समूह अधिकार
नागरिकता	केवल नागरिक	अल्पसंख्यक (नागरिक)
खंड	2 खंड	3 खंड (30(1), 30(1A), 30(2))
संशोधन	कोई नहीं	30(1A) - 44वां 1978
प्रमुख केस	चम्पाकम दोराईराजन (1951)	TMA Pai (2002)

✍ याद रखने का सूत्र:

"29 = सबका (All), 30 = अल्पसंख्यक का (Minority only)"

12.6 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

12.6.1 In Re Kerala Education Bill (1958)

पहला बड़ा मामला (राष्ट्रपति का संदर्भ - अनुच्छेद 143)

मुद्दा: केरल शिक्षा विधेयक अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन?

निर्णय:

- अनुच्छेद 30 का अधिकार **निरपेक्ष नहीं**
- राज्य **शैक्षणिक उत्कृष्टता** के लिए विनियमन कर सकता है
- लेकिन अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट नहीं कर सकता

महत्वपूर्ण: "Sprinkling" सिद्धांत

- अल्पसंख्यक संस्था में **कुछ गैर-अल्पसंख्यक छात्र** भी हो सकते हैं
 - इससे अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं होता
-

12.6.2 Rev. Sidhajbhai Sabhai बनाम गुजरात (1963)

निर्णय:

- विनियमन **संस्था के हित में** होना चाहिए
 - सरकार 80% सीटें आरक्षित नहीं करा सकती
 - **"Regulation must be reasonable"**
-

12.6.3 St. Xavier's College बनाम गुजरात (1974)

9 न्यायाधीश पीठ

निर्णय:

✓ **अल्पसंख्यक संस्थाओं को अधिकार:**

- शिक्षक नियुक्ति
- अनुशासनात्मक कार्रवाई
- फीस निर्धारण (उचित)

✓ **राज्य नियंत्रण:**

- शैक्षणिक मानक
- कुप्रबंधन रोकना

सिद्धांत: "Right to administer is not a right to maladminister"

(प्रशासन का अधिकार = कुप्रशासन का अधिकार नहीं)

12.6.4 St. Stephen's College बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)

महत्वपूर्ण फॉर्मूला ★

तथ्य:

- St. Stephen's (ईसाई अल्पसंख्यक संस्था)
- ईसाई छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता

निर्णय:

✓ 50% नियम:

- अल्पसंख्यक संस्था **अधिकतम 50% सीटें** अपने समुदाय के लिए आरक्षित कर सकती है
- शेष 50% = मेरिट के आधार पर सभी के लिए

◆ यह "St. Stephen's Formula" कहलाता है

12.6.5 TMA Pai Foundation बनाम कर्नाटक (2002) ★★★

सबसे महत्वपूर्ण मामला - 11 न्यायाधीश पीठ

भारत के शिक्षा कानून का Landmark Judgment

प्रमुख निष्कर्ष:

1 अल्पसंख्यक की इकाई = राज्य

- राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, **राज्यवार** निर्धारण

2 अनुच्छेद 19(1)(g) + 30

- शिक्षा = "व्यवसाय" (Occupation)
- **सभी को** (अल्पसंख्यक + बहुसंख्यक) शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार
- बहुसंख्यक = अनुच्छेद 19(1)(g), अल्पसंख्यक = अनुच्छेद 30

3 सहायता प्राप्त बनाम सहायता रहित

संस्था	स्वायत्तता
सहायता रहित (Unaided)	अधिकतम स्वायत्तता (प्रवेश, फीस)
सहायता प्राप्त (Aided)	अधिक राज्य नियंत्रण

4 फीस निर्धारण

- लाभ कमाना (Profiteering) निषिद्ध
- उचित अधिशेष (Reasonable Surplus) = विकास के लिए अनुमत

- Capitation Fee = अवैध

5 St. Stephen's 50% फॉर्मूला संशोधित

- कठोर 50% नियम नहीं
- राज्य स्थानीय परिस्थिति के अनुसार तय करे

12.6.6 Islamic Academy बनाम कर्नाटक (2003)

5 न्यायाधीश पीठ

TMA Pai की व्याख्या:

- दो समितियां गठित:

1. फीस निर्धारण समिति (सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश की अध्यक्षता)
2. प्रवेश समिति (पारदर्शिता सुनिश्चित करने)

12.6.7 P.A. Inamdar बनाम महाराष्ट्र (2005) ★

7 न्यायाधीश पीठ

महत्वपूर्ण निर्णय:

X सहायता रहित निजी संस्थाओं में:

- राज्य आरक्षण नहीं थोप सकता
- सीटों का बंटवारा (Quota) नहीं
- अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों में

✓ लेकिन:

- प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता आवश्यक
- Capitation Fee अवैध

► सरकार की प्रतिक्रिया:

93वां संविधान संशोधन 2005:

- अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया
- निजी शिक्षण संस्थाओं में SC/ST/OBC आरक्षण की अनुमति
- △ अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट

◆ अत्यंत महत्वपूर्ण PYQ:

अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता

12.6.8 Society for Unaided Private Schools बनाम भारत संघ (2012)

RTE Act और अल्पसंख्यक संस्थाएं

मुद्दा: RTE Act का 25% आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू?

निर्णय (2012):

- सहायता रहित गैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों पर लागू ✓
- अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं ✗

पुष्टि - Pramati Educational Trust केस (2014):

- RTE Act अल्पसंख्यक संस्थाओं (सहायता प्राप्त और सहायता रहित दोनों) पर लागू नहीं
- अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 30 का संतुलन

12.6.9 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) विवाद ★

सबसे लंबा चला विवाद

S. Azeez Basha बनाम भारत संघ (1968):

निर्णय:

- AMU अल्पसंख्यक संस्था नहीं
- कारण: AMU संसद के अधिनियम (1920) द्वारा स्थापित
- मुस्लिम समुदाय द्वारा "स्थापित" नहीं

AMU (संशोधन) अधिनियम 1981:

- संसद ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का प्रयास किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2006):

- 1981 का संशोधन असंवैधानिक घोषित
- AMU = अल्पसंख्यक संस्था नहीं

सर्वोच्च न्यायालय (नवंबर 2024): ★ नवीनतम

7 न्यायाधीश पीठ - 4:3 बहुमत

निर्णय:

- Azeez Basha (1968) का निर्णय Overrule किया गया
- "क्रानून द्वारा स्थापित होना" = अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं करता
- अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए नए मानदंड निर्धारित:

- संस्था की **उत्पत्ति** (Genesis) कौन थी?
- किसने **धन** दिया?
- किसका **उद्देश्य** था?
- **अंतिम निर्णय** नियमित पीठ करेगी (तथ्यों के आधार पर)

◆ सर्वाधिक अपेक्षित करेंट अफेयर्स + पॉलिटी प्रश्न 2025 के लिए

► प्रमुख केस - त्वरित सारणी

केस	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
चम्पाकम दोराईराजन	1951	29(2) उल्लंघन → 1st संशोधन
Kerala Education Bill	1958	विनियमन वैध, विनाश नहीं
Sidhajibhai Sabhai	1963	विनियमन उचित हो
Azeez Basha (AMU)	1968	AMU अल्पसंख्यक नहीं
D.A.V. College	1971	भाषा थोपना गलत
St. Xavier's	1974	प्रशासन ≠ कुप्रशासन
St. Stephen's	1992	50% आरक्षण फॉर्मूला
TMA Pai	2002	राज्य = अल्पसंख्यक इकाई (11 जज)
Islamic Academy	2003	2 समितियां
P.A. Inamdar	2005	निजी में आरक्षण नहीं (7 जज)
Pramati Trust	2014	RTE अल्पसंख्यक पर नहीं
AMU Case	2024	Azeez Basha Overruled (7 जज)

12.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

स्थापना:

विवरण	तथ्य
प्रारंभिक स्थापना	1978 (कार्यकारी आदेश द्वारा)
वैधानिक दर्जा	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992
कार्यशील	1993 से
प्रकृति	सांविधिक निकाय (संवैधानिक नहीं) [△]

संरचना:

पद	संख्या
अध्यक्ष	1
उपाध्यक्ष	1
सदस्य	5
कुल	7

- ✓ शर्त: अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से
- ✓ कार्यकाल: 3 वर्ष
- ✓ नियुक्ति: केंद्र सरकार द्वारा

कार्य:

- ✓ अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन
- ✓ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की निगरानी
- ✓ शिकायतों की जांच
- ✓ अध्ययन और अनुसंधान
- ✓ केंद्र/राज्य सरकारों को सिफारिशें
- ✓ वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया

- ✓ नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
- ✓ कार्य: भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की जांच
- ✓ रिपोर्ट: राष्ट्रपति को → संसद के समक्ष

► यह एकमात्र संवैधानिक प्रावधान है जो सीधे अल्पसंख्यक आयुक्त की बात करता है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:

- ✓ स्थापना: 2006 (सच्चर समिति की सिफारिश से पहले)
- ✓ अलग मंत्रालय (पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन)

12.7.1 सच्चर समिति (2005-2006)

- ✓ अध्यक्ष: न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर
- ✓ गठन: 2005 (PM मनमोहन सिंह)
- ✓ रिपोर्ट: 2006

मुख्य निष्कर्ष:

- मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति SC/ST से भी खराब कुछ मापदंडों पर
- सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व
- शिक्षा में पिछड़ापन

सिफारिशें:

- समान अवसर आयोग
- विविधता सूचकांक (Diversity Index)
- छात्रवृत्ति योजनाएं

12.7.2 रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007)

- ✓ राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग
- ✓ अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा

सिफारिशें:

- अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण (10% मुस्लिम)
- दलित मुस्लिम/ईसाई को SC दर्जा

स्थिति: लागू नहीं (विवादास्पद)

12.8 अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

योजना	उद्देश्य
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना
नई रोशनी	अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास
सीखो और कमाओ	कौशल विकास
उस्ताद (USTTAD)	पारंपरिक कला/शिल्प संरक्षण
नई मंजिल	स्कूल छोड़ चुके युवाओं की शिक्षा
हुनर हाट	शिल्पकारों को बाजार
मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप	M.Phil/PhD (2022 में बंद)
ग्री/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	शिक्षा सहायता

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. अल्पसंख्यक:

- संविधान में परिभाषा नहीं
- 6 अधिसूचित: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन (2014)
- इकाई = राज्य (TMA Pai 2002)

2. अनुच्छेद 29:

- 29(1): नागरिकों का कोई भी अनुभाग (बहुसंख्यक भी) - भाषा, लिपि, संस्कृति
- 29(2): प्रवेश में भेदभाव नहीं - 4 आधार (धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा)
- चम्पाकम केस (1951) → 1st संशोधन → अनुच्छेद 15(4)

3. अनुच्छेद 30:

- केवल अल्पसंख्यक (धार्मिक + भाषाई)
- 30(1): स्थापना + प्रशासन
- 30(1A): मुआवजा (44वां संशोधन 1978)
- 30(2): सहायता में भेदभाव नहीं
- अधिकार **निरपेक्ष नहीं** - विनियमन वैध

4. प्रमुख केस:

- TMA Pai (2002): 11 जज, राज्य = इकाई
- P.A. Inamdar (2005): निजी में आरक्षण नहीं
- AMU (2024): Azeez Basha Overruled

5. छूट:

- अनुच्छेद 15(5) = अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं
- RTE Act = अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं (Pramati 2014)

6. आयोग:

- NCM = सांविधिक (1992 Act), 7 सदस्य
- अनुच्छेद 350B = भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी (7वां संशोधन 1956)

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार = अनुच्छेद 29-30
2. कुल अनुच्छेद = 2
3. अनुच्छेद 29 = सभी नागरिक वर्ग
4. अनुच्छेद 30 = केवल अल्पसंख्यक
5. 29(1) = भाषा, लिपि, संस्कृति
6. 29(2) = प्रवेश में भेदभाव नहीं
7. 29(2) आधार = 4 (धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा)
8. 29(2) में नहीं = लिंग, जन्मस्थान

9. 15(1) आधार = 5 (लिंग, जन्मस्थान सहित)
10. चम्पाकम केस = 1951
11. चम्पाकम परिणाम = 1st संशोधन 1951
12. 1st संशोधन = अनुच्छेद 15(4) जोड़ा
13. अनुच्छेद 30(1) = स्थापना + प्रशासन
14. अनुच्छेद 30(1A) = 44वां संशोधन 1978
15. 30(1A) = अधिग्रहण मुआवजा
16. अनुच्छेद 30(2) = सहायता भेदभाव नहीं
17. अल्पसंख्यक परिभाषा = संविधान में नहीं
18. अधिसूचित अल्पसंख्यक = 6
19. NCM Act = 1992
20. जैन अल्पसंख्यक = 2014
21. NCM सदस्य = 7 (1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 5 सदस्य)
22. NCM = सांविधिक निकाय
23. अनुच्छेद 350B = भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी
24. 350B = 7वां संशोधन 1956
25. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय = 2006
26. TMA Pai = 2002 (11 जज)
27. TMA Pai = अल्पसंख्यक इकाई राज्य
28. St. Stephen's = 1992 (50% फॉर्मूला)
29. P.A. Inamdar = 2005 (7 जज)
30. Inamdar = निजी में आरक्षण नहीं
31. 93वां संशोधन = 2005 (अनुच्छेद 15(5))
32. 15(5) = अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नहीं
33. RTE Act = अल्पसंख्यक पर लागू नहीं
34. Pramati Trust = 2014
35. Azeez Basha = 1968 (AMU अल्पसंख्यक नहीं)
36. AMU Case = 2024 (Overruled, 7 जज, 4:3)
37. St. Xavier's = 1974 (9 जज)
38. Kerala Education Bill = 1958
39. D.A.V. College = 1971 (भाषा)
40. Sidhajbhai = 1963
41. Islamic Academy = 2003 (2 समितियां)
42. Capitation Fee = अवैध
43. Profiteering = निषिद्ध
44. Reasonable Surplus = अनुमत
45. सचर समिति = 2005-06

46. रंगनाथ मिश्रा = 2007
47. Regulation not Annihilation = सिद्धांत
48. प्रशासन ≠ कुप्रशासन = St. Xavier's
49. मिजोरम/नागालैंड = हिंदू अल्पसंख्यक
50. गोवा/पंजाब = ईसाई/सिख बहुसंख्यक

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 29-30 = सांस्कृतिक-शैक्षिक
2	29 = सभी वर्ग (बहुसंख्यक भी)
3	30 = केवल अल्पसंख्यक
4	29(1) = भाषा, लिपि, संस्कृति
5	29(2) = 4 आधार (भाषा शामिल)
6	29(2) में लिंग/जन्मस्थान नहीं
7	चम्पाकम 1951 = 1st संशोधन
8	30(1A) = 44वां 1978
9	अल्पसंख्यक = 6 अधिसूचित
10	जैन = 2014
11	NCM = 1992 Act (सांविधिक)
12	NCM = 7 सदस्य
13	350B = 7वां 1956
14	TMA Pai 2002 = राज्य इकाई
15	TMA Pai = 11 न्यायाधीश
16	St. Stephen's = 50%
17	Inamdar 2005 = आरक्षण नहीं
18	15(5) = अल्पसंख्यक छूट

क्रमांक	तथ्य
19	RTE = अल्पसंख्यक पर नहीं
20	AMU 2024 = Basha Overruled

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

अनुच्छेद 29:

29(1) = नागरिकों का कोई भी अनुभाग → भाषा, लिपि, संस्कृति

29(2) = प्रवेश भेदभाव नहीं → 4 आधार (धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा)

△ लिंग/जन्मस्थान नहीं

केस: चम्पाकम 1951 → 1st संशोधन → 15(4)

अनुच्छेद 30:

केवल अल्पसंख्यक (धर्म + भाषा)

30(1) = स्थापना + प्रशासन

30(1A) = मुआवजा (44वां 1978)

30(2) = सहायता में भेदभाव नहीं

निरपेक्ष नहीं → विनियमन वैध

अल्पसंख्यक:

6: मु-ई-सि-बौ-पा-जै(2014)

इकाई = राज्य (TMA Pai 2002)

NCM = 1992 Act, 7 सदस्य, सांविधिक

350B = 7वां 1956

छूट:

15(5) = अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नहीं

RTE = अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नहीं

केस:

- TMA Pai 2002 (11 जज)
- Inamdar 2005 (7 जज)
- AMU 2024 (7 जज, Basha Overruled)

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
अनुच्छेद 29 = केवल अल्पसंख्यक	सभी नागरिक वर्ग (शीर्षक भ्रामक)
अनुच्छेद 30 = सबको	केवल अल्पसंख्यक
29(2) में लिंग शामिल	नहीं (केवल 15 में)
29(2) में जन्मस्थान	नहीं (भाषा है)
15(1) में भाषा	नहीं (29(2) में है)
अल्पसंख्यक = राष्ट्रीय गणना	राज्यवार (TMA Pai)
हिंदू कभी अल्पसंख्यक नहीं	कुछ राज्यों में हां
30(1A) मूल संविधान में	44वां 1978
15(5) अल्पसंख्यक पर लागू	छूट प्राप्त
RTE सभी स्कूलों पर	अल्पसंख्यक पर नहीं
NCM संवैधानिक निकाय	सांविधिक (1992 Act)
AMU अल्पसंख्यक संस्था	2024 में Basha Overruled , अंतिम निर्णय शेष
जैन 1993 से अल्पसंख्यक	2014 से
अनुच्छेद 30 निरपेक्ष अधिकार	विनियमन वैध

📖 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

| स्तर 1: बेसिक

प्र.1 अनुच्छेद 30 किसे अधिकार प्रदान करता है?

- (a) सभी नागरिकों को
- (b) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
- (c) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
- (d) सभी व्यक्तियों को

उत्तर: (c) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को

व्याख्या:

अनुच्छेद 30(1) स्पष्ट कहता है "धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को"। यह केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

▲ **ट्रैप:** अनुच्छेद 29 सभी नागरिक वर्गों को है, अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों को।

प्र.2 अनुच्छेद 29(2) में भेदभाव के कितने आधार निश्चित हैं?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

उत्तर: (b) 4

व्याख्या:

धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा - कुल 4 आधार।

▲ **महत्वपूर्ण:** इसमें **लिंग** और **जन्मस्थान** शामिल नहीं है (जो अनुच्छेद 15 में हैं)। लेकिन **भाषा** शामिल है (जो अनुच्छेद 15 में नहीं है)।

प्र.3 जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला?

- (a) 1993
- (b) 2005
- (c) 2014
- (d) 2019

उत्तर: (c) 2014

व्याख्या:

27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को छठा अधिसूचित अल्पसंख्यक घोषित किया। अन्य 5 (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी) को 1993 में अधिसूचित किया गया था।

प्र.4 अनुच्छेद 30(1A) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

- (a) 42वां संशोधन 1976
- (b) 44वां संशोधन 1978
- (c) 93वां संशोधन 2005
- (d) 86वां संशोधन 2002

उत्तर: (b) 44वां संशोधन 1978

व्याख्या:

44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 30(1A) जोड़ा गया, जो अधिग्रहण पर पर्याप्त मुआवजे की गारंटी देता है।

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होता है
2. अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता
3. RTE Act अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू होता है

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) सभी तीनों

उत्तर: (b) केवल 2

व्याख्या:

- **कथन 1: X गलत** - अनुच्छेद 29(1) "नागरिकों के किसी अनुभाग" को अधिकार देता है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं
- **कथन 2: ✓ सही** - 93वां संशोधन (अनुच्छेद 15(5)) स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट देता है
- **कथन 3: X गलत** - Pramati Educational Trust केस (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि RTE Act अल्पसंख्यक संस्थाओं (सहायता प्राप्त और सहायता रहित दोनों) पर लागू नहीं होता

प्र.6 TMA Pai Foundation केस (2002) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) यह 7 न्यायाधीशों की पीठ थी
- (b) अल्पसंख्यक की गणना राष्ट्रीय स्तर पर होगी
- (c) अल्पसंख्यक की इकाई राज्य होगी
- (d) निजी संस्थाओं में आरक्षण अनिवार्य किया गया

उत्तर: (c) अल्पसंख्यक की इकाई राज्य होगी

व्याख्या:

TMA Pai Foundation बनाम कर्नाटक (2002) - **11 न्यायाधीशों की पीठ** ने निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण **राज्यवार** (State-wise) होगा, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।

अन्य विकल्प गलत क्यों:

- (a) 11 न्यायाधीश थे, 7 नहीं
- (b) राज्य आधार, राष्ट्रीय नहीं
- (d) P.A. Inamdar (2005) में निजी में आरक्षण **नहीं** थोपा जा सकता

प्र.7 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

केस	सिद्धांत
1. चम्पाकम दोराईराजन	अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन
2. St. Stephen's College	50% आरक्षण फॉर्मूला
3. P.A. Inamdar	निजी संस्थाओं में आरक्षण थोपा जा सकता है
4. Azeez Basha	AMU अल्पसंख्यक संस्था नहीं

कितने युग्म सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या:

- ✓ **युग्म 1 सही:** चम्पाकम (1951) में सांप्रदायिक आरक्षण को 29(2) का उल्लंघन माना गया
- ✓ **युग्म 2 सही:** St. Stephen's (1992) में 50% फॉर्मूला दिया गया
- X **युग्म 3 गलत:** P.A. Inamdar (2005) में कहा गया कि सहायता रहित निजी संस्थाओं में राज्य आरक्षण **नहीं** थोप सकता
- ✓ **युग्म 4 सही:** Azeez Basha (1968) में AMU को अल्पसंख्यक संस्था नहीं माना गया (हालांकि 2024 में Overrule हुआ)

स्तर 3: उन्नत

प्र.8 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 29(1) एक समूह अधिकार है जबकि 29(2) एक व्यक्तिगत अधिकार है
2. अनुच्छेद 30 का अधिकार निरपेक्ष है और राज्य कोई विनियमन नहीं कर सकता
3. अनुच्छेद 29(2) सहायता रहित निजी संस्थाओं पर सीधे लागू नहीं होता
4. अनुच्छेद 30(2) अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता पाने का मौलिक अधिकार देता है

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a) केवल 1 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1: ✓ सही** - 29(1) "नागरिकों के अनुभाग" को (समूह), 29(2) "किसी नागरिक" को (व्यक्तिगत)

- **कथन 2: X गलत** - In Re Kerala Education Bill (1958) और St. Xavier's (1974) में स्पष्ट किया गया कि अधिकार निरपेक्ष नहीं है। राज्य शैक्षणिक मानकों, योग्यता आदि का विनियमन कर सकता है। सिद्धांत: "Regulation, not Annihilation"
- **कथन 3: ✓ सही** - अनुच्छेद 29(2) केवल "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली" संस्थाओं पर लागू होता है
- **कथन 4: X गलत** - अनुच्छेद 30(2) केवल **भेदभाव** का निषेध करता है। सहायता पाना मौलिक अधिकार नहीं है

प्र.9 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. जैन को अल्पसंख्यक दर्जा
2. TMA Pai Foundation केस
3. अनुच्छेद 30(1A) का समावेश
4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम

सही क्रम चुनें:

- (a) 3-4-2-1
- (b) 4-3-2-1
- (c) 3-2-4-1
- (d) 4-2-3-1

उत्तर: (a) 3-4-2-1

व्याख्या:

कालानुक्रमिक क्रम:

1. **1978** - अनुच्छेद 30(1A) (44वां संशोधन) - आइटम 3
2. **1992** - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम - आइटम 4
3. **2002** - TMA Pai Foundation केस - आइटम 2
4. **2014** - जैन को अल्पसंख्यक दर्जा - आइटम 1

समयरेखा: 1978 → 1992 → 2002 → 2014

प्र.10 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के संबंध में 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 7 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था
2. S. Azeez Basha (1968) के निर्णय को खारिज (Overrule) किया गया
3. AMU को निश्चित रूप से अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया गया
4. निर्णय 4:3 के बहुमत से आया

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4

- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) सभी चार

उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ सही - 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- कथन 2: ✓ सही - Azeez Basha (1968) Overruled
- कथन 3: ✗ गलत - सर्वोच्च न्यायालय ने केवल **मानदंड** निर्धारित किए। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर **अंतिम निर्णय नियमित पीठ** करेगी
- कथन 4: ✓ सही - 4:3 बहुमत

मुख्य सिद्धांत: "संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होना" अल्पसंख्यक दर्जे को स्वतः समाप्त नहीं करता। संस्था की उत्पत्ति (Genesis) देखनी होगी।

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न

1. अनुच्छेद 29 और 30 में मुख्य अंतर क्या है?
2. अनुच्छेद 29(2) में कौन से 4 आधार निषिद्ध हैं?
3. भारत में कितने अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं?
4. जैन को अल्पसंख्यक दर्जा कब मिला?
5. अनुच्छेद 30(1A) किस संशोधन से जोड़ा गया?
6. TMA Pai केस का मुख्य निष्कर्ष क्या था?
7. क्या अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू होता है?
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक है या सांविधिक?
9. अनुच्छेद 350B क्या है?
10. चम्पाकम दोराईराजन केस का क्या परिणाम था?

✍ परीक्षा टिप्स एवं ट्रिक्स

ट्रिक 1: अनुच्छेद 29 vs 30

"29 = Nagrik (सभी नागरिक), 30 = Thirty = Minority ke liye"

- 29 में "अनुभाग" शब्द = सभी
- 30 में "अल्पसंख्यक" शब्द = केवल अल्पसंख्यक

ट्रिक 2: 6 अल्पसंख्यक

"मु-ई-सि-बौ-पा-जै"

मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन

जैन = 2014 (सबसे बाद में) - "जैन आए चौदह में"

ट्रिक 3: 29(2) के 4 आधार

"ध-मू-जा-भा" = धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा

△ लिंग और जन्मस्थान नहीं!

ट्रिक 4: संशोधन याद रखें

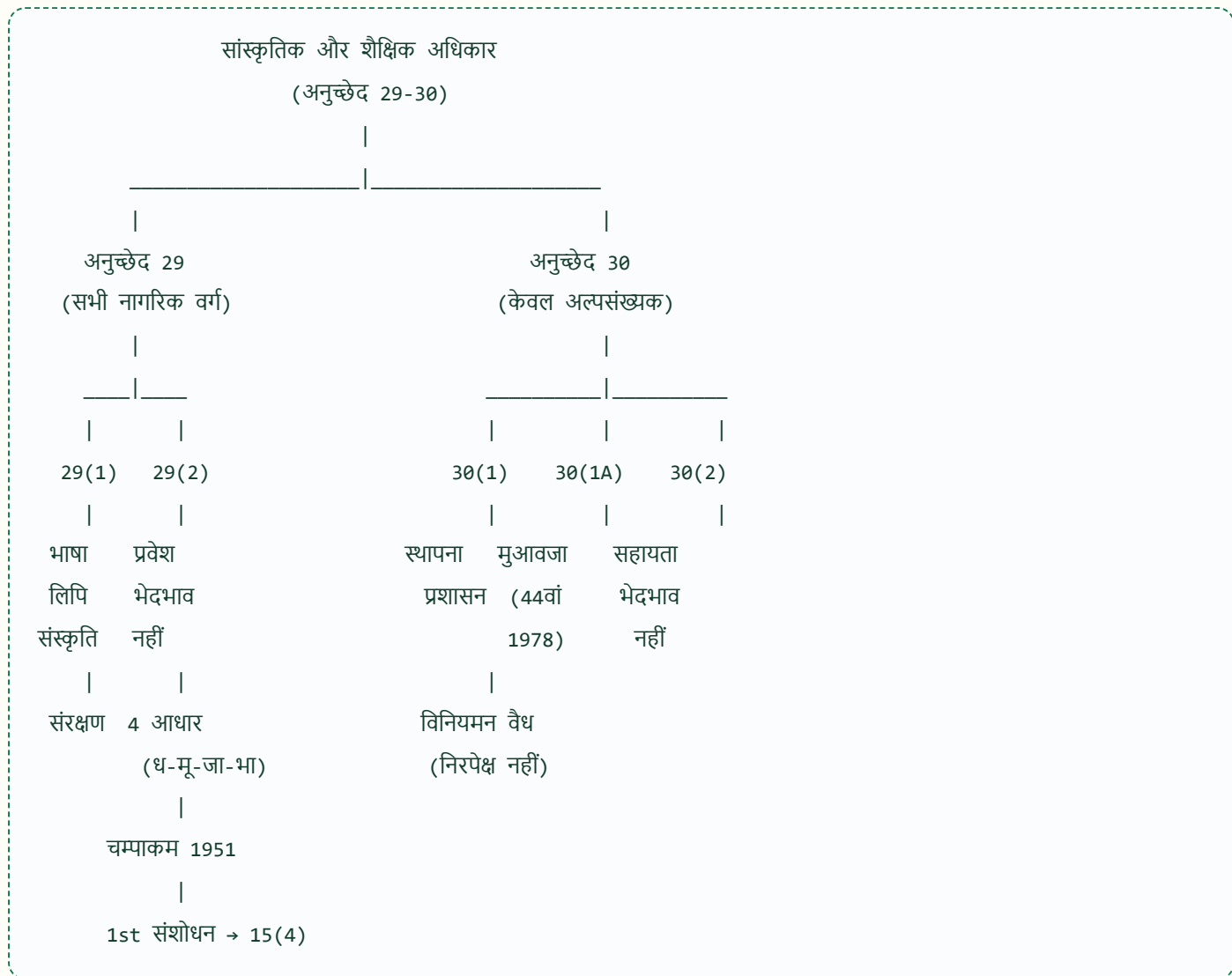
- 1st (1951) = चम्पाकम के बाद → 15(4)
- 7वां (1956) = 350B
- 44वां (1978) = 30(1A)
- 93वां (2005) = 15(5) [अल्पसंख्यक छूट]

ट्रिक 5: प्रमुख केस - न्यायाधीश संख्या

- St. Xavier's (1974) = 9 जज
- TMA Pai (2002) = 11 जज (सबसे बड़ी)
- P.A. Inamdar (2005) = 7 जज
- AMU (2024) = 7 जज

याद रखें: "TMA Pai = ग्यारह (11) = सबसे बड़ी पीठ"

► माइंड मैप: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार



अध्याय 12 समाप्त ✓

► पुस्तक की प्रगति

✓ पूर्ण अध्याय (12):

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2. संविधान का निर्माण
3. प्रमुख विशेषताएं
4. प्रस्तावना
5. संघ और उसका क्षेत्र
6. नागरिकता
7. मौलिक अधिकार - परिचय

8. समानता का अधिकार
9. स्वतंत्रता का अधिकार
10. शोषण के विरुद्ध अधिकार
11. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
12. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

► अगला अध्याय

अध्याय 13: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

कवर किए जाने वाले विषय:

- अनुच्छेद 32: "संविधान की आत्मा और हृदय" (डॉ. अंबेडकर)
- 5 रिट (Writs):
 - बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
 - परमादेश (Mandamus)
 - प्रतिषेध (Prohibition)
 - उत्प्रेषण (Certiorari)
 - अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)
- अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226
- जनहित याचिका (PIL)
- मौलिक अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 33, 34, 35)
- न्यायिक सक्रियता

यह मौलिक अधिकारों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है! ♦

क्या अध्याय 13 शुरू करें? ► ✨

अध्याय 13: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Constitutional Remedies - Article 32)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- अनुच्छेद 32 के महत्व और प्रकृति को समझने में

- पांचों रिट की परिभाषा, उद्देश्य और अनुप्रयोग जानने में
- अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर करने में
- जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा और विकास जानने में
- मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधान समझने में
- प्रमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	4-6 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	3-5 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	4-6 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	5-8 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	3-5 प्रश्न	★★★★★
बैंकिंग	2-4 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं	4-6 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** 5 रिट (नाम, अर्थ, उद्देश्य), अनुच्छेद 32 vs 226, Habeas Corpus, PIL की शुरुआत
- **ट्रिकी टॉपिक:** रिट का क्षेत्राधिकार (सर्वोच्च vs उच्च न्यायालय), कौन सी रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, Certiorari vs Prohibition

13.1 परिचय: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

13.1.1 "संविधान की आत्मा और हृदय"

डॉ. बी.आर. अंबेडकर:

"यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है - जिसके बिना संविधान शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा - तो मैं इस अनुच्छेद की ओर संकेत करूंगा। यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है।"

13.1.2 क्यों महत्वपूर्ण?

मौलिक अधिकार

|

उल्लंघन हो

|

क्या करें? → अनुच्छेद 32

|

सर्वोच्च न्यायालय

|

रिट जारी

|

अधिकार बहाल

सरल सिद्धांत:

- मौलिक अधिकार = वादा
- अनुच्छेद 32 = उस वादे को लागू करवाने की शक्ति

🔪 **उपमा:** यदि मौलिक अधिकार = राइट्स का चार्टर है, तो अनुच्छेद 32 = उसे लागू करवाने की तलवार

13.1.3 संरचना

अनुच्छेद	विषय
32(1)	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार
32(2)	सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति
32(3)	संसद द्वारा अन्य न्यायालयों को रिट शक्ति प्रदान करना
32(4)	अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होगा (अनुच्छेद 359 के अनुसार)

📖 अनुच्छेद 32(1) का पाठ:

"इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।"

अनुच्छेद 32(2) का पाठ:

"सर्वोच्च न्यायालय को उन निदेशों, आदेशों या रिटों को, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिटें हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।"

13.1.4 अनुच्छेद 32 की विशेषताएं

✓ मौलिक अधिकार स्वयं:

- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है
- इसे Part III में शामिल किया गया
- यह अन्य मौलिक अधिकारों का "गारंटर" है

✓ केवल मौलिक अधिकारों के लिए:

- केवल मौलिक अधिकार उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं
- सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए नहीं

✓ सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व:

- सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता
- याचिका स्वीकार करना उसका संवैधानिक दायित्व

✓ संसद की सीमित शक्ति:

- संसद अनुच्छेद 32 को निलंबित/समाप्त नहीं कर सकती
- केवल अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन संभव
- अनुच्छेद 20, 21 के लिए 359 भी लागू नहीं

13.2 पांच रिट (Five Writs)

► पांचों रिट - एक नजर में

रिट	अंग्रेजी	अर्थ (लैटिन)	मुख्य उद्देश्य
बंदी प्रत्यक्षीकरण	Habeas Corpus	"शरीर प्रस्तुत करो"	अवैध हिरासत से मुक्ति

रिट	अंग्रेजी	अर्थ (लैटिन)	मुख्य उद्देश्य
परमादेश	Mandamus	"हम आदेश देते हैं"	सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु
प्रतिषेध	Prohibition	"रोको/मना करो"	अधिकारातीत कार्य रोकना
उत्प्रेषण	Certiorari	"सूचित करो"	निर्णय रद्द करना
अधिकार-पृच्छा	Quo-Warranto	"किस अधिकार से?"	अवैध पद धारण रोकना

पांच रिट याद रखने की ट्रिक:

"ब-प-प-उ-अ" या "HMPCQ"
Habeas Corpus, **M**andamus, **P**rohibition, **C**ertiorari, **Q**uo-Warranto

13.3 रिट 1: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

► "व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान रक्षक"

13.3.1 अर्थ और परिभाषा

पहलू	विवरण
लैटिन अर्थ	"You may have the body" / "शरीर प्रस्तुत करो"
उद्देश्य	अवैध हिरासत या कैद से मुक्ति
आदेश किसे	हिरासत में रखने वाले व्यक्ति/अधिकारी को
क्या करना होगा	बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो
न्यायालय जांचता है	क्या हिरासत कानूनी है?

13.3.2 प्रक्रिया:

बंदी (Detained Person)

|

कोई भी व्यक्ति

(मित्र/रिश्तेदार/वकील)

न्यायालय में याचिका

|

न्यायालय का आदेश

(Habeas Corpus Writ)

|

हिरासत में रखने वाले को

|

|

कानूनी हिरासत अवैध हिरासत

(जारी रह)

(तुरंत रिहाई)

13.3.3 विशेषताएं

✓ कौन याचिका कर सकता है?

- बंदी स्वयं (यदि संभव हो)
- कोई भी व्यक्ति - मित्र, रिश्तेदार, वकील, यहां तक कि अजनबी भी
- न्यायालय स्वयं (Suo Motu) भी ले सकता है

✓ किसके विरुद्ध जारी?

- सरकार/राज्य के विरुद्ध ✓
- निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी ✓ (अपवाद - अधिकांश रिट केवल राज्य के विरुद्ध)

△ अत्यंत महत्वपूर्ण: Habeas Corpus निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है

✓ कब जारी नहीं?

- x हिरासत कानूनी प्रक्रिया से हो
- x संसद/विधानमंडल की अवमानना के लिए हिरासत
- x न्यायालय की अवमानना के लिए
- x सक्षम न्यायालय के आदेश से

13.3.4 महत्वपूर्ण मामले

1. ADM Jabalpur बनाम Shivakant Shukla (1976)

आपातकाल का काला अध्याय

तथ्य:

- 1975-77 आपातकाल
- अनुच्छेद 359 - राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 21 निलंबित किया
- क्या Habeas Corpus की याचिका चलेगी?

निर्णय (4:1 बहुमत - विवादास्पद):

- "आपातकाल में Habeas Corpus नहीं"
- अनुच्छेद 21 निलंबित = Habeas Corpus निष्प्रभावी

असहमति (Justice H.R. Khanna):

- "कोई भी कानून व्यक्ति को मनमाने ढंग से नहीं रख सकता"
- यह महान असहमति इतिहास में अमर है

परिणाम:

- 44वां संशोधन 1978: अनुच्छेद 20, 21 कभी निलंबित नहीं होंगे
-

2. Sunil Batra बनाम Delhi Administration (1978)

निर्णय:

- Habeas Corpus का उपयोग जेल में अमानवीय व्यवहार रोकने में
 - अनुच्छेद 21 = जेल में भी गरिमा का अधिकार
-

3. Rudul Shah बनाम बिहार (1983)

मुद्दा: 14 वर्ष अतिरिक्त कैद (बरी होने के बाद भी)

निर्णय:

- मुआवजा (Compensation) Habeas Corpus में दिया जा सकता है
 - अनुच्छेद 32 के तहत क्षतिपूर्ति का अधिकार
-

4. Arnab Goswami Case (2020)

निर्णय:

- Habeas Corpus = व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक
 - उच्च न्यायालय ने सही किया कि याचिका को शीघ्र सुना
 - "Liberty of person is precious"
-

13.4 रिट 2: परमादेश (Mandamus)

► "सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तक"

13.4.1 अर्थ और परिभाषा

पहलू	विवरण
लैटिन अर्थ	"We command" / "हम आदेश देते हैं"
उद्देश्य	सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश
आदेश किसे	सरकारी अधिकारी, निकाय, निचली अदालत, ट्रिब्यूनल
क्या करना होगा	अपना वैधानिक कर्तव्य निभाना होगा
मूल प्रश्न	क्या कर्तव्य पालन न करना गलत है?

13.4.2 कब जारी होती है?

✓ शर्तें:

1. सार्वजनिक कर्तव्य का अस्तित्व
2. कर्तव्य कानून द्वारा निर्धारित
3. व्यक्ति ने कर्तव्य पालन की मांग की (और नकार दिया गया)
4. याचिकाकर्ता का कानूनी अधिकार कर्तव्य पालन कराने का

13.4.3 किसके विरुद्ध जारी?

✓ जारी हो सकती है:

- सरकारी अधिकारी ✓
- सरकारी विभाग ✓
- निचली अदालत ✓
- ट्रिब्यूनल ✓
- स्थानीय निकाय ✓
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ✓ (सीमित)

x जारी नहीं होती:

- राष्ट्रपति के विरुद्ध x
- राज्यपाल के विरुद्ध x

- उच्च न्यायालय के विरुद्ध X (सर्वोच्च न्यायालय से)
- निजी व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध X (सामान्यतः)
- संसद/विधानमंडल के विरुद्ध X

△ **महत्वपूर्ण:** Mandamus निजी व्यक्तियों के विरुद्ध **नहीं** (Habeas Corpus के विपरीत)

13.4.4 विशेष बिंदु

विवेकाधीन कार्य (Discretionary Functions):

- विवेकाधीन कार्यों के लिए परमादेश **नहीं**
- केवल **अनिवार्य कर्तव्य** (Mandatory Duty) के लिए

13.4.5 महत्वपूर्ण मामले

Dwarkanath बनाम Income Tax Officer (1965)

निर्णय:

- Mandamus = सार्वजनिक कर्तव्य पालन के लिए
- विवेकाधीन शक्ति में हस्तक्षेप नहीं

BALCO Employees Union बनाम भारत संघ (2002)

मुद्दा: BALCO का विनिवेश

निर्णय:

- आर्थिक नीति निर्णयों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा
- परमादेश से सरकार की नीति नहीं बदली जा सकती

13.5 रिट 3: प्रतिषेध (Prohibition)

► "निवारक रिट - रोको!"

13.5.1 अर्थ और परिभाषा

पहलू	विवरण
लैटिन अर्थ	"To forbid" / "रोको" / "मना करो"
उद्देश्य	निचली अदालत/ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना
आदेश किसे	निचली न्यायिक/अर्धन्यायिक संस्था को
क्या करना होगा	कार्यवाही रोकनी होगी
मूल प्रश्न	क्या अदालत अपनी शक्ति से बाहर जा रही है?
प्रकृति	निवारक (Preventive) - पहले रोको

13.5.2 प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण की तुलना

पहलू	प्रतिषेध (Prohibition)	उत्प्रेषण (Certiorari)
समय	पहले (निर्णय से पहले)	बाद (निर्णय के बाद)
उद्देश्य	कार्यवाही रोकना	निर्णय रद्द करना
प्रकृति	निवारक (Preventive)	उपचारात्मक (Curative)
किसके विरुद्ध	न्यायिक/अर्धन्यायिक	न्यायिक/अर्धन्यायिक
निजी के विरुद्ध	नहीं	नहीं

13.5.3 कब जारी होती है?

✓ शर्तें:

1. अदालत **अधिकार क्षेत्र से बाहर** जा रही हो
2. **प्राकृतिक न्याय** का उल्लंघन
3. **कार्यवाही अभी जारी** हो (निर्णय न हुआ)
4. उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय **श्रेष्ठ न्यायालय** हो

13.5.4 किसके विरुद्ध?

- ✓ निचली न्यायालय ✓
- ✓ ट्रिब्यूनल ✓

- ✓ अर्धन्यायिक निकाय ✓
- ✗ प्रशासनिक निकाय ✗
- ✗ विधायी निकाय ✗
- ✗ निजी व्यक्ति ✗

13.6 रिट 4: उत्प्रेषण (Certiorari)

► "उपचारात्मक रिट - निर्णय रद्द करो!"

13.6.1 अर्थ और परिभाषा

पहलू	विवरण
लैटिन अर्थ	"To be certified" / "सूचित करो"
उद्देश्य	निचली अदालत के गलत/अवैध निर्णय को रद्द करना
आदेश किसे	निचली न्यायिक/अर्धन्यायिक संस्था को
क्या करना होगा	रिकॉर्ड ऊपर भेजो और निर्णय रद्द होगा
मूल प्रश्न	क्या निर्णय अवैध था?
प्रकृति	उपचारात्मक (Curative) - बाद में सुधारो

13.6.2 कब जारी होती है?

- ✓ शर्तें:
- 1. निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया
- 2. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन (Principles of Natural Justice)
- 3. कानून की त्रुटि (Error of Law)
- 4. तथ्य की त्रुटि (Record पर स्पष्ट)

13.6.3 किसके विरुद्ध?

- ✓ निचली न्यायालय ✓
- ✓ ट्रिब्यूनल ✓
- ✓ अर्धन्यायिक निकाय ✓

x विशुद्ध प्रशासनिक निकाय x
x निजी व्यक्ति x

13.6.4 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

Certiorari और Prohibition दोनों में महत्वपूर्ण

सिद्धांत	लैटिन	अर्थ
Audi alteram partem	सुनो दूसरी तरफ को	दोनों पक्षों को सुनना
Nemo judex in causa sua	कोई अपना जज नहीं	हितबद्ध जज नहीं बन सकता
Speaking Order	बोलने वाला आदेश	निर्णय में कारण देना

13.6.5 महत्वपूर्ण मामले

Hari Vishnu Kamath बनाम Syed Ahmad (1954)

निर्णय:

- Certiorari = अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर
- रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानूनी त्रुटि पर

T.C. Basappa बनाम T. Nagappa (1954)

निर्णय:

- Certiorari की शर्तें विस्तार से बताई गईं

13.7 रिट 5: अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)

► "पद-धारण का अधिकार पूछो!"

13.7.1 अर्थ और परिभाषा

पहलू	विवरण
लैटिन अर्थ	"By what authority?" / "किस अधिकार से?"

पहलू	विवरण
उद्देश्य	अवैध पद धारण रोकना
आदेश किसे	अवैध पद धारण करने वाले व्यक्ति को
क्या करना होगा	पद छोड़ना होगा
मूल प्रश्न	क्या व्यक्ति इस पद पर बैठने का अधिकार रखता है?
विशेषता	केवल सार्वजनिक पद के लिए

13.7.2 विशेषताएं

✓ सार्वजनिक पद (Public Office):

- केवल सार्वजनिक संवैधानिक पदों के लिए
- निजी पद/कंपनी के पद के लिए नहीं

✓ कोई भी याचिका कर सकता है:

- "Any interested person"
- इसके लिए व्यक्तिगत हित जरूरी नहीं
- जनहित की याचिका

△ अंतर: Mandamus में व्यक्तिगत अधिकार जरूरी, Quo-Warranto में नहीं

✓ किन पदों के लिए?

- राज्यपाल, मंत्री, न्यायाधीश ✓
- नगर निगम, पंचायत के पद ✓
- विश्वविद्यालय के पद ✓
- निजी कंपनी के निदेशक X
- Trade Union के पद X

13.7.3 कब जारी होती है?

✓ शर्तें:

1. पद सार्वजनिक और वैधानिक हो

2. व्यक्ति पद पर अवैध रूप से बैठा हो
3. योग्यता का अभाव या अयोग्यता की उपस्थिति

13.7.4 महत्वपूर्ण मामले

University of Mysore बनाम C.D. Govinda Rao (1964)

मुद्दा: विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति

निर्णय:

- Quo-Warranto = केवल सार्वजनिक पद के लिए
- विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार = सार्वजनिक पद

Jamalpur Arya Samaj बनाम Dr. D. Ram (1954)

निर्णय:

- निजी संस्था का पद = Quo-Warranto नहीं

13.8 पांचों रिट की तुलना - मास्टर सारणी

► सम्पूर्ण तुलना

पहलू	Habeas Corpus	Mandamus	Prohibition	Certiorari	Quo-Warranto
लैटिन अर्थ	शरीर प्रस्तुत करो	हम आदेश देते हैं	मना करो	सूचित करो	किस अधिकार से
उद्देश्य	अवैध हिरासत से मुक्ति	कर्तव्य पालन	कार्यवाही रोकना	निर्णय रद्द	अवैध पद रोकना
प्रकृति	स्वतंत्रता की रक्षा	सकारात्मक आदेश	निवारक	उपचारात्मक	अन्वेषणात्मक
किसके विरुद्ध	सरकार और निजी	केवल सार्वजनिक	न्यायिक/अर्ध	न्यायिक/अर्ध	सार्वजनिक पद
समय	कभी भी	कभी भी	निर्णय से पहले	निर्णय के बाद	कभी भी
याचिकाकर्ता	कोई भी	पीड़ित व्यक्ति	पीड़ित पक्ष	पीड़ित पक्ष	कोई भी नागरिक

पहलू	Habeas Corpus	Mandamus	Prohibition	Certiorari	Quo-Warranto
मुख्य अनुच्छेद	21, 22	सामान्य कर्तव्य	-	-	-

► निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट?

रिट	निजी के विरुद्ध
Habeas Corpus	✓ हां
Mandamus	X नहीं (सामान्यतः)
Prohibition	X नहीं
Certiorari	X नहीं
Quo-Warranto	X नहीं

🔍 याद रखें: केवल **Habeas Corpus** = निजी के विरुद्ध

► निवारक बनाम उपचारात्मक रिट

रिटें

|

---+---

| |

निवारक उपचारात्मक

(Preventive) (Curative)

|

|

प्रतिषेध उत्प्रेषण +

(Prohibition) Habeas Corpus +

Mandamus +

Quo-Warranto

🔍 सरल: Prohibition = **Stop (Before)**, Certiorari = **Cancel (After)**

13.9 अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226

सबसे महत्वपूर्ण तुलना

📖 अनुच्छेद 226:

"प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को निदेश, आदेश, या रिटें जारी करने की शक्ति होगी।"

► मास्टर तुलना सारणी

पहलू	अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226
न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
स्थापित	मूल संविधान (1950)	मूल संविधान (1950)
प्रयोजन	केवल मौलिक अधिकार उल्लंघन	मौलिक अधिकार + अन्य कानूनी अधिकार
प्रकृति	स्वयं मौलिक अधिकार	संवैधानिक शक्ति (मौलिक अधिकार नहीं)
क्षेत्राधिकार	पूरे भारत	केवल अपने क्षेत्र में
विवेकाधिकार	मना नहीं कर सकता	विवेकाधीन (मना कर सकता है)
वैकल्पिक उपचार	जरूरी नहीं	आवश्यक (पहले कोशिश करो)
रिट की संख्या	5 रिट	5 + अन्य निदेश/आदेश भी
अपील	उच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं	SC में अपील संभव
अनुच्छेद 32(3)	संसद अन्य न्यायालयों को शक्ति दे सकती है	-

► महत्वपूर्ण अंतर - विस्तार से

1 अनुच्छेद 32 = मौलिक अधिकार स्वयं

- सर्वोच्च न्यायालय याचिका **अस्वीकार नहीं** कर सकता
- **अनुच्छेद 226** = विवेकाधीन (Discretionary)
- उच्च न्यायालय अस्वीकार कर सकता है (उचित कारण से)

2 अनुच्छेद 32 = केवल मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 226 = किसी भी कानूनी अधिकार के लिए
- उच्च न्यायालय की शक्ति व्यापक है

3 वैकल्पिक उपचार:

- अनुच्छेद 32: सीधे SC आ सकते हैं
- अनुच्छेद 226: पहले अन्य उपाय आजमाएं (वैकल्पिक उपचार नियम)

4 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र:

- अनुच्छेद 32: पूरे भारत में कहीं भी (अखिल भारतीय)
- अनुच्छेद 226: अपने उच्च न्यायालय के राज्य/क्षेत्र में

कब कहां जाएं?

मौलिक अधिकार का उल्लंघन

-----+-----	
अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226
(SC - सीधे)	(HC - पहले)
सारे भारत	केवल राज्य/क्षेत्र
मना नहीं	विवेकाधीन
केवल मौलिक अधिकार	मौलिक + अन्य अधिकार

13.10 जनहित याचिका (PIL - Public Interest Litigation)

13.10.1 PIL क्या है?

परिभाषा:

"जनहित में किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा न्यायालय में दायर की गई याचिका, जिसमें पीड़ित पक्ष स्वयं याचिकाकर्ता नहीं होता।"

13.10.2 PIL का विकास

पारंपरिक नियम:

- केवल **पीड़ित व्यक्ति** याचिका कर सकता था
- Locus Standi** (Standing) = व्यक्तिगत हित

PIL क्रांति:

- कोई भी नागरिक** जनहित में याचिका कर सकता है
- सामाजिक कारणों के लिए
- Letter Petition:** पत्र भेजना = PIL

13.10.3 PIL का जन्म और विकास

संस्थापक व्यक्तित्व:

नाम	भूमिका
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती	PIL के "पिता" - भारत में शुरू किया
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर	PIL को आकार दिया

PIL का क्रमिक विकास:

वर्ष	मामला	महत्व
1979	Hussainara Khatoon बनाम Bihar	पहली PIL (जेलों में विचाराधीन कैदी)
1981	S.P. Gupta बनाम भारत संघ	PIL को औपचारिक मान्यता
1982	People's Union for Democratic Rights बनाम भारत संघ	Asiad Workers PIL
1984	M.C. Mehta बनाम भारत संघ	पर्यावरण PIL
1985	Bandhua Mukti Morcha	बंधुआ मजदूर PIL

13.10.4 PIL की विशेषताएं

✓ Locus Standi का विस्तार:

- कोई भी जनहित में याचिका कर सकता है
- पत्र लिखना = PIL (Post card PIL)

✓ कहां दायर?

- सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)
- उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)
- दोनों में PIL संभव

✓ फीस:

- सामान्यतः बहुत कम या नगण्य
- गरीब भी न्याय पा सकते हैं

✓ Suo Motu PIL:

- न्यायालय स्वयं भी PIL ले सकता है
- समाचार रिपोर्ट, पत्र आदि से

13.10.5 PIL के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	उदाहरण
पर्यावरण	Ganga प्रदूषण, Delhi AQI
जेल सुधार	Hussainara Khatoon
महिला अधिकार	Vishaka Guidelines (1997)
बाल अधिकार	बाल श्रम, शिक्षा
उपभोक्ता अधिकार	
दिव्यांग अधिकार	
चुनाव सुधार	NOTA, EVM, आपराधिक सांसद
सरकारी जवाबदेही	2G, Coal Scam

13.10.6 ऐतिहासिक PIL मामले

1. Hussainara Khatoon बनाम बिहार (1979)

भारत की पहली PIL

तथ्य:

- बिहार जेलों में लंबे समय से विचाराधीन कैदी
- अखबार की खबर पर आधारित

निर्णय:

- **शीघ्र सुनवाई = मौलिक अधिकार** (अनुच्छेद 21)
 - तुरंत रिहाई का आदेश
-

2. S.P. Gupta बनाम भारत संघ (1981)

PIL को औपचारिक मान्यता

निर्णय:

- PIL = वंचितों के लिए न्याय का द्वार
 - न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता
 - **Locus Standi** की परंपरागत अवधारणा बदली
-

3. M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1984-86)

पर्यावरण PIL - Series of Cases

मुद्दे:

- गंगा प्रदूषण
- दिल्ली वाहन प्रदूषण
- ताजमहल क्षेत्र उद्योग
- सीसा प्रदूषण (बच्चे)

महत्व:

- पर्यावरण कानून का विकास PIL से
 - **Absolute Liability** सिद्धांत (Oleum Gas Leak)
-

4. Vishaka बनाम राजस्थान (1997)

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

निर्णय:

- **Vishaka Guidelines** = कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के दिशा-निर्देश
 - बाद में **POSH Act 2013** बना
-

5. Vineet Narain बनाम भारत संघ (1997)

Hawala Scam PIL

निर्णय:

- CBI की स्वायत्तता
 - राजनेताओं पर FIR में देरी नहीं
 - "Single Directive" रद्द
-

6. PUCL बनाम भारत संघ (2001)

भोजन का अधिकार PIL

निर्णय:

- **Mid-Day Meal** योजना शुरू करने का आदेश
 - भोजन = मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21)
-

7. Common Cause बनाम भारत संघ (2018)

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

निर्णय:

- **Living Will** का अधिकार
 - गरिमापूर्ण मृत्यु = मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21)
-

13.10.7 PIL की आलोचना

X PIL का दुरुपयोग:

- **Frivolous PILs** (तुच्छ याचिकाएं)
- व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए
- "PIL industry" की चिंता

X न्यायपालिका का अतिक्रमण:

- कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप
- नीति निर्माण में न्यायालय की भूमिका

X न्यायिक अतिसक्रियता:

- **Judicial Activism vs Judicial Overreach**
-

✓ सर्वोच्च न्यायालय की सतर्कता:

✓ तुच्छ PIL पर जुर्माना:

- निराधार PIL = भारी जुर्माना
- दुरुपयोग रोकने के लिए

✓ **PIL की वर्तमान स्थिति:**

- पहले से अधिक सावधानी
- "Public Interest" की सख्त जांच

13.11 अनुच्छेद 33: सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार

प्रावधान:

"संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है।"

प्रयोजन:

✓ **अनुशासन बनाए रखना:**

- सेना में अनुशासन आवश्यक
- मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं

✓ **कौन से बल:**

- सशस्त्र बल (Army, Navy, Air Force)
- अर्धसैनिक बल (CRPF, BSF, CISF, ITBP)
- पुलिस बल
- खुफिया विभाग

✓ **कौन से अधिकार सीमित?**

- भाषण की स्वतंत्रता
- संघ बनाने का अधिकार (Trade Union नहीं)
- हड़ताल का अधिकार नहीं

13.12 अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ के दौरान

प्रावधान:

"संसद मार्शल लॉ लागू क्षेत्र में सेना द्वारा किए गए कार्यों को वैध बना सकती है।"

विशेषताएं:

✓ मार्शल लॉ:

- सैन्य शासन (अत्यंत दुर्लभ)
- सामान्य कानून निलंबित

✓ Indemnity:

- सैन्य अधिकारियों को मुकदमों से सुरक्षा
- संसद का Indemnity Act

13.13 अनुच्छेद 35: कुछ अधिकारों के लिए केवल संसद

📖 प्रावधान:

संसद के अनन्य अधिकार:

- ✓ अनुच्छेद 16(3): निवास आधारित नियोजन
- ✓ अनुच्छेद 32(3): रिट शक्ति अन्य न्यायालयों को
- ✓ अनुच्छेद 33: सशस्त्र बल
- ✓ अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ

राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते - केवल संसद

13.14 मौलिक अधिकारों का निलंबन

अनुच्छेद 358 और 359:

अनुच्छेद	विषय	आपातकाल
358	अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित	केवल युद्ध/बाहरी आक्रमण
359	अन्य मौलिक अधिकार निलंबित	सभी तीन प्रकार

अनुच्छेद 20 और 21:

★ सबसे महत्वपूर्ण:

अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते
(44वां संशोधन 1978 के बाद)

► निलंबन तालिका

मौलिक अधिकार	358	359
अनुच्छेद 19	✓ (युद्ध में स्वतः)	✓
अनुच्छेद 20	✗ कभी नहीं	✗ कभी नहीं
अनुच्छेद 21	✗ कभी नहीं	✗ कभी नहीं
अनुच्छेद 32	359 से निलंबन संभव (20,21 छोड़कर)	✓

13.15 न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

13.15.1 क्या है?

परिभाषा:

"न्यायालय द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना - केवल कानून की व्याख्या नहीं, बल्कि नीति-निर्माण में भी।"

13.15.2 उदाहरण:

✓ PIL के माध्यम से:

- M.C. Mehta = पर्यावरण नीति
- Vishaka = कार्यस्थल नीति

✓ Suo Motu:

- स्वयं मामले लेना

✓ अनुच्छेद 21 का विस्तार:

- जीवन के अधिकार में 20+ अधिकार जोड़े

13.15.3 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण

न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
संविधान की रक्षा	कार्यपालिका की भूमिका में
मौलिक अधिकार सुनिश्चित	नीति निर्माण में

न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
लोकतंत्र सुदृढ़	शक्ति संतुलन बिगाड़ना
PIL = सकारात्मक	Frivolous PIL

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

| मुख्य बिंदु:

| 1. अनुच्छेद 32:

- "संविधान की आत्मा" (डॉ. अंबेडकर)
- स्वयं मौलिक अधिकार
- सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता
- 5 रिट जारी करने की शक्ति
- आपातकाल में 359 से निलंबन (20, 21 छोड़कर)

| 2. पांच रिट:

रिट	उद्देश्य
Habeas Corpus	अवैध हिरासत से मुक्ति
Mandamus	कर्तव्य पालन
Prohibition	कार्यवाही रोकना (पहले)
Certiorari	निर्णय रद्द (बाद)
Quo-Warranto	अवैध पद रोकना

| 3. अनुच्छेद 32 बनाम 226:

- 32: SC, केवल मौलिक अधिकार, पूरे भारत, अनिवार्य
- 226: HC, सभी अधिकार, राज्य में, विवेकाधीन

4. PIL:

- **1979:** Hussainara Khatoon (पहली PIL)
- **भगवती जी:** PIL के पिता
- **Locus Standi** का विस्तार
- अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में संभव

5. मौलिक अधिकारों का निलंबन:

- **अनुच्छेद 20, 21:** कभी नहीं (44वां 1978)
- **अनुच्छेद 19:** 358 (युद्ध में)
- **अनुच्छेद 32:** 359 से निलंबन संभव

6. अनुच्छेद 33, 34, 35:

- **33:** सशस्त्र बल - मौलिक अधिकार सीमित
- **34:** मार्शल लॉ - Indemnity
- **35:** कुछ प्रावधान केवल संसद

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. **अनुच्छेद 32** = "संविधान की आत्मा" (अंबेडकर)
2. **अनुच्छेद 32** = स्वयं मौलिक अधिकार
3. **5 रिट** = HC, MP, P, C, QW
4. **Habeas Corpus** = "शरीर प्रस्तुत करो"
5. **HC निजी पर** = हां (केवल HC)
6. **Mandamus** = "हम आदेश देते हैं"
7. **Mandamus निजी पर** = नहीं
8. **Mandamus** = कर्तव्य पालन (विवेकाधीन नहीं)
9. **राष्ट्रपति/राज्यपाल पर** = Mandamus नहीं
10. **Prohibition** = "रोको" (निर्णय से पहले)
11. **Certiorari** = "रद्द करो" (निर्णय के बाद)
12. **दोनों** = न्यायिक/अर्ध के विरुद्ध
13. **Quo-Warranto** = "किस अधिकार से"

14. **QW** = सार्वजनिक पद
15. **QW याचिका** = कोई भी नागरिक
16. **अनुच्छेद 32 vs 226** = SC vs HC
17. **32 = केवल** मौलिक अधिकार
18. **226 = मौलिक + अन्य** अधिकार
19. **32 = अनिवार्य**, 226 = विवेकाधीन
20. **32 = पूरे भारत**, 226 = राज्य क्षेत्र
21. **PIL** = जनहित याचिका
22. **पहली PIL** = Hussainara Khatoon (1979)
23. **PIL के पिता** = न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
24. **PIL** = 32 और 226 दोनों में
25. **Vishaka** = 1997 (कार्यस्थल यौन उत्पीड़न)
26. **POSH Act** = 2013 (Vishaka के बाद)
27. **M.C. Mehta** = पर्यावरण PIL
28. **PUCL** = भोजन का अधिकार (2001)
29. **ADM Jabalpur** = 1976 (HC आपातकाल में)
30. **H.R. Khanna** = 1976 में असहमति
31. **44वां संशोधन** = 1978 (20, 21 कभी नहीं)
32. **अनुच्छेद 358** = 19 स्वतः निलंबित (युद्ध)
33. **अनुच्छेद 359** = अन्य MR निलंबन
34. **20, 21** = कभी निलंबित नहीं
35. **अनुच्छेद 33** = सशस्त्र बल
36. **अनुच्छेद 34** = मार्शल लॉ
37. **अनुच्छेद 35** = केवल संसद
38. **Rudul Shah** = 1983 (मुआवजा HC में)
39. **Sunil Batra** = 1978 (जेल में गरिमा)
40. **Vineet Narain** = 1997 (CBI स्वायत्तता)
41. **Common Cause** = 2018 (Living Will)
42. **S.P. Gupta** = 1981 (PIL मान्यता)
43. **PUDR** = 1982 (Asiad Workers)
44. **Bandhua Mukti** = 1984 (बंधुआ)
45. **PIL Locus Standi** = कोई भी नागरिक
46. **Post Card PIL** = पत्र से भी
47. **Prohibition** = निवारक रिट
48. **Certiorari** = उपचारात्मक रिट
49. **HC** = Prohibition और Certiorari दोनों
50. **University of Mysore** = 1964 (QW केस)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	अनुच्छेद 32 = संविधान की आत्मा
2	5 रिट = HC, Mandamus, P, C, QW
3	HC = निजी पर भी (एकमात्र)
4	Mandamus = कर्तव्य (विवेक नहीं)
5	Prohibition = पहले रोको
6	Certiorari = बाद में रद्द
7	QW = सार्वजनिक पद
8	32 = SC, 226 = HC
9	32 = केवल MR, 226 = सभी
10	32 = अनिवार्य, 226 = विवेक
11	PIL 1979 = Hussainara
12	PIL पिता = भगवती
13	Vishaka 1997 = यौन उत्पीड़न
14	20, 21 = कभी निलंबित नहीं
15	44वां 1978 = 20, 21 सुरक्षित

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 3 मिनट

5 रिट:

HC = शरीर प्रस्तुत, अवैध हिरासत, **निजी पर भी**

Mandamus = कर्तव्य पालन, **सार्वजनिक पर**, विवेक नहीं

Prohibition = **पहले** रोको, न्यायिक पर

Certiorari = बाद में रद्द, न्यायिक पर

QW = किस अधिकार से, सार्वजनिक पद, **कोई भी** याचिका

32 vs 226:

32 = SC, केवल MR, पूरे भारत, **अनिवार्य**

226 = HC, MR + अन्य, राज्य, **विवेकाधीन**

PIL:

1979 = Hussainara (पहली)

भगवती = पिता

दोनों 32 और 226 में

Locus Standi = कोई भी

निलंबन:

20, 21 = **कभी नहीं** (44वां 1978)

19 = 358 (युद्ध में)

32 = 359 से निलंबन (20,21 छोड़कर)

⚠ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
Habeas Corpus केवल सरकार के विरुद्ध	निजी के विरुद्ध भी
Mandamus निजी पर भी	केवल सार्वजनिक (सामान्यतः)
Prohibition = बाद में	पहले (Certiorari बाद में)
QW = केवल याचिकाकर्ता को अधिकार चाहिए	कोई भी नागरिक याचिका कर सकता है
अनुच्छेद 32 = विवेकाधीन	अनिवार्य (मना नहीं)
अनुच्छेद 226 = केवल MR	MR + अन्य कानूनी अधिकार
अनुच्छेद 21 आपातकाल में निलंबित	कभी नहीं (44वां 1978)
PIL केवल SC में	SC (32) और HC (226) दोनों में
ADM Jabalpur अभी भी कानून	44वां संशोधन 1978 से बदला
Mandamus = राष्ट्रपति पर	नहीं (अनुच्छेद 361)

📖 अभ्यास प्रश्न

स्तर 1: बेसिक

प्र.1 "शरीर प्रस्तुत करो" किस रिट का अर्थ है?

- (a) Mandamus
- (b) Habeas Corpus
- (c) Certiorari
- (d) Quo-Warranto

उत्तर: (b) Habeas Corpus

व्याख्या: Habeas Corpus लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "You may have the body" या "शरीर प्रस्तुत करो"। यह अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए जारी की जाती है।

प्र.2 निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है?

- (a) Mandamus
- (b) Prohibition
- (c) Habeas Corpus
- (d) Quo-Warranto

उत्तर: (c) Habeas Corpus

व्याख्या: Habeas Corpus एकमात्र रिट है जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। अन्य रिटें सामान्यतः केवल सरकारी/सार्वजनिक अधिकारियों/संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती हैं।

प्र.3 भारत में जनहित याचिका (PIL) के "पिता" किसे माना जाता है?

- (a) न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर
- (b) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
- (c) न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना
- (d) न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़

उत्तर: (b) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

व्याख्या: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को भारत में PIL के "पिता" के रूप में जाना जाता है। उन्होंने S.P. Gupta केस (1981) में PIL को औपचारिक मान्यता दी और Locus Standi की परंपरागत अवधारणा को बदला।

प्र.4 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या मुख्य अंतर है?

- (a) अनुच्छेद 32 = उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 = सर्वोच्च न्यायालय
- (b) अनुच्छेद 32 = केवल मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 226 = सभी कानूनी अधिकार

- (c) दोनों एक समान हैं
(d) अनुच्छेद 226 में केवल 3 रिट जारी हो सकती हैं

उत्तर: (b) अनुच्छेद 32 = केवल मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 226 = सभी कानूनी अधिकार

व्याख्या: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी शक्ति देता है।

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.5 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

रिट	विशेषता
1. Prohibition	निर्णय के बाद जारी
2. Certiorari	निर्णय से पहले जारी
3. Habeas Corpus	केवल सरकार के विरुद्ध
4. Quo-Warranto	कोई भी नागरिक याचिका कर सकता है

कितने युग्म सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

उत्तर: (a) केवल एक

व्याख्या:

- युग्म 1: **X गलत** - Prohibition **निर्णय से पहले** जारी होती है (निवारक)
- युग्म 2: **X गलत** - Certiorari **निर्णय के बाद** जारी होती है (उपचारात्मक)
- युग्म 3: **X गलत** - Habeas Corpus **निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी** जारी होती है
- युग्म 4: **✓ सही** - Quo-Warranto में **कोई भी नागरिक** याचिका दायर कर सकता है, व्यक्तिगत हित जरूरी नहीं

प्र.6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है
2. अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं
3. PIL केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है
4. Mandamus राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं होती

सही कथन हैं:

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (a) केवल 1 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1: ✓ सही** - अनुच्छेद 32 स्वयं Part III में है, अतः यह मौलिक अधिकार है
- **कथन 2: ✗ गलत** - 44वें संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते
- **कथन 3: ✗ गलत** - PIL सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) दोनों में दायर हो सकती है
- **कथन 4: ✓ सही** - अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद के कार्यों के लिए Mandamus नहीं जारी होती

स्तर 3: उन्नत

प्र.7 ADM Jabalpur बनाम Shivakant Shukla (1976) और उसके परिणाम के संबंध में सही क्रम चुनें:

1. 44वां संशोधन पारित - अनुच्छेद 20, 21 सुरक्षित
2. आंतरिक आपातकाल (1975)
3. ADM Jabalpur निर्णय - HC आपातकाल में
4. H.R. Khanna की ऐतिहासिक असहमति

- (a) 2-4-3-1
- (b) 2-3-4-1
- (c) 3-2-4-1
- (d) 2-3-1-4

उत्तर: (b) 2-3-4-1

व्याख्या:

1. **1975** - इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया (आइटम 2)
2. **1976** - ADM Jabalpur निर्णय - बहुमत ने कहा HC आपातकाल में नहीं (आइटम 3)
3. **1976** - H.R. Khanna की ऐतिहासिक असहमति - "कोई कानून मनमाने तरीके से नहीं रख सकता" (आइटम 4)
4. **1978** - 44वां संशोधन - अनुच्छेद 20, 21 कभी निलंबित नहीं (आइटम 1)

प्र.8 "PIL" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत की पहली PIL Hussainara Khatoon (1979) थी
2. PIL केवल मौलिक अधिकार उल्लंघन पर दायर हो सकती है

3. न्यायालय Suo Motu PIL ले सकता है
4. तुच्छ PIL पर न्यायालय जुर्माना लगा सकता है

कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ सही - Hussainara Khatoon (1979) = भारत की पहली PIL
- कथन 2: ✗ गलत - PIL अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) में भी दायर हो सकती है, जहां मौलिक अधिकार के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी
- कथन 3: ✓ सही - न्यायालय Suo Motu (समाचार, पत्र आदि के आधार पर) PIL ले सकता है
- कथन 4: ✓ सही - सर्वोच्च न्यायालय ने Frivolous PIL पर जुर्माना लगाया है

◆ सबसे अपेक्षित प्रश्न (Top 10 Expected)

1. "संविधान की आत्मा" किस अनुच्छेद को कहा जाता है? → 32
 2. कौन सी रिट "शरीर प्रस्तुत करो" का आदेश देती है? → Habeas Corpus
 3. अनुच्छेद 32 और 226 का मुख्य अंतर? → SC vs HC, केवल MR vs सभी अधिकार
 4. PIL के "पिता" कौन हैं? → पी.एन. भगवती
 5. भारत की पहली PIL कौन सी थी? → Hussainara Khatoon (1979)
 6. Prohibition और Certiorari में क्या अंतर है? → पहले vs बाद
 7. Mandamus किसके विरुद्ध नहीं? → राष्ट्रपति, राज्यपाल, UC न्यायालय, निजी
 8. अनुच्छेद 20 और 21 कब निलंबित? → कभी नहीं (44वां 1978)
 9. Quo-Warranto में याचिकाकर्ता कौन? → कोई भी नागरिक
 10. ADM Jabalpur में असहमत न्यायाधीश? → H.R. Khanna
-

परीक्षा ट्रिक्स

रिट याद रखने के लिए:

"HMPCQ"

Habeas (शरीर) → Mandamus (कर्तव्य) → Prohibition (रोको) → Certiorari (रद्द) → Quo-Warranto (पद)

Prohibition vs Certiorari:

"P before, C after"

Prohibition = Previous (पहले)

Certiorari = Cancels (बाद में रद्द)

HC की विशेषता:

"HC = सबसे खास रिट"

Habeas Corpus = Human freedom, Commonly against Private too

32 vs 226:

"32 = सुपर कोर्ट, संकुचित; 226 = हाई कोर्ट, व्यापक"

32 = SC, Narrow (केवल MR), Mandatory

226 = HC, Wide (MR + others), Discretionary

अध्याय 13 समाप्त ✓

🎉 मौलिक अधिकार (भाग III) - पूर्ण!

✓ पूर्ण अध्याय (13):

अध्याय	विषय	अनुच्छेद
7	मौलिक अधिकार - परिचय	12-13
8	समानता का अधिकार	14-18
9	स्वतंत्रता का अधिकार	19-22
10	शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
11	धर्म की स्वतंत्रता	25-28
12	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	29-30
13	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32-35

► अगला: क्या पढ़ें?

विकल्प 1: मौलिक कर्तव्य (अध्याय 14)

- अनुच्छेद 51A
- 11 मौलिक कर्तव्य
- 42वां और 86वां संशोधन
- Swaran Singh समिति

विकल्प 2: नीति निदेशक तत्व - DPSP (अध्याय 15)

- भाग IV (अनुच्छेद 36-51)
- तीन प्रकार के DPSP
- MR vs DPSP का संघर्ष
- प्रमुख केस

विकल्प 3: केंद्र सरकार - राष्ट्रपति (अध्याय 16)

- राष्ट्रपति की शक्तियां और भूमिका
- चुनाव प्रक्रिया

- आपातकालीन शक्तियां

विकल्प 4: संयुक्त रिवीजन + 500 MCQs

- सभी 7 मौलिक अधिकार अध्यायों का रिवीजन
- 500 MCQs
- 3 मॉक टेस्ट

कृपया बताएं आगे कहां जाना है! ► ✨

अध्याय 14: राज्य के नीति निदेशक तत्व

(Directive Principles of State Policy - DPSP)

भाग IV - अनुच्छेद 36-51

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- DPSP की अवधारणा, उत्पत्ति और प्रकृति समझने में
- तीनों श्रेणियों के DPSP को वर्गीकृत करने में
- मौलिक अधिकारों और DPSP के संघर्ष का विश्लेषण करने में
- प्रमुख संवैधानिक संशोधनों और निर्णयों को जानने में
- DPSP के क्रियान्वयन और महत्व को समझने में
- परीक्षा प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	3-5 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	2-4 प्रश्न	★★★★★

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
SSC CGL	3-4 प्रश्न	★★★★
राज्य PSCs	4-6 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-5 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** DPSP की प्रकृति (न्यायोचित नहीं), आयरलैंड से उधार, UCC अनुच्छेद 44, MR vs DPSP संघर्ष के प्रमुख केस
- **ट्रिकी टॉपिक:** तीन श्रेणियां, कौन सा DPSP किस अनुच्छेद में, Kesavananda बनाम Minerva Mills

14.1 परिचय: DPSP क्या है?

14.1.1 परिभाषा और प्रकृति

DPSP = राज्य के लिए दिशा-निर्देश

अनुच्छेद 37:

"इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

14.1.2 DPSP की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
न्यायोचित नहीं	न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं
मूलभूत	शासन के लिए आधारभूत
कर्तव्य	राज्य का नैतिक कर्तव्य
सकारात्मक	राज्य को कुछ करना है
लक्ष्य	कल्याणकारी राज्य की स्थापना

14.1.3 उत्पत्ति और स्रोत

आयरलैंड से उधार ★

◆ PYQ अलर्ट: "DPSP किस देश से लिए गए?" → आयरलैंड

आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

1935: भारत सरकार अधिनियम में कोई DPSP नहीं

1946: कांग्रेस ने DPSP की मांग

1949: संविधान में शामिल

14.1.4 DPSP का उद्देश्य

कल्याणकारी राज्य (Welfare State):

- ✓ सामाजिक न्याय
- ✓ आर्थिक लोकतंत्र
- ✓ राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्ण करना

डॉ. अंबेडकर:

"मौलिक अधिकार = राजनीतिक लोकतंत्र, DPSP = आर्थिक लोकतंत्र"

14.1.5 DPSP और मौलिक अधिकार में मूल अंतर

पहलू	मौलिक अधिकार	DPSP
न्यायोचितता	✓ न्यायालय लागू कर सकता है	✗ न्यायालय नहीं
प्रकृति	नकारात्मक (राज्य न करे)	सकारात्मक (राज्य करे)
उद्देश्य	व्यक्ति की रक्षा	सामाजिक कल्याण
लक्ष्य	राजनीतिक लोकतंत्र	आर्थिक लोकतंत्र
भाग	भाग III (12-35)	भाग IV (36-51)
स्रोत	USA, ब्रिटेन	आयरलैंड

पहलू	मौलिक अधिकार	DPSP
उल्लंघन पर	न्यायालय जा सकते हैं	केवल नैतिक दबाव

14.1.6 DPSP के बारे में विभिन्न मत

समर्थन में:

✓ ग्रैनविल ऑस्टिन:

- "DPSP = संविधान की सकारात्मक अनिवार्यताएं"

✓ डॉ. अंबेडकर:

- "भविष्य की संसदों के लिए मार्गदर्शन"

आलोचना में:

X सर आइवर जेनिंग्स:

- "DPSP = बैंक में जमा चेक जिसे बैंक की मर्जी से कभी भी अस्वीकार किया जा सकता है"

X के.टी. शाह:

- "DPSP = नए साल की शुभकामनाओं जैसी"

🔍 **परीक्षा ट्रिक:** आलोचनाओं के उत्तर में = "DPSP ने अनेक कल्याणकारी कानूनों को प्रेरित किया"

14.2 DPSP का वर्गीकरण

तीन श्रेणियां:

DPSP (अनुच्छेद 36-51)

-----+-----+-----		
समाजवादी	गांधीवादी	उदार
(Socialist)	(Gandhian)	(Liberal)
आर्थिक	ग्राम स्वराज	अंतर्राष्ट्रीय
न्याय	और कुटीर	शांति
	उद्योग	

14.3 श्रेणी 1: समाजवादी DPSP

आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित

अनुच्छेद 38: सामाजिक व्यवस्था

प्रावधान:

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सूचित हो।"

दो खंड:

38(1): सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करना होगा

38(2): आय, स्थिति, सुविधाओं की असमानताएं कम करना होगा

44वें संशोधन 1978 द्वारा 38(2) जोड़ा गया

अनुच्छेद 39: नीति के कुछ तत्व

सर्वाधिक महत्वपूर्ण DPSP अनुच्छेद ★

छह उप-खंड:

खंड	प्रावधान
39(a)	सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन
39(b)	समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण
39(c)	आर्थिक व्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं
39(d)	समान कार्य के लिए समान वेतन (पुरुष और महिला)
39(e)	श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं
39(f)	बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर

महत्वपूर्ण बिंदु:

◆ **PYQ अलर्ट:** "समान कार्य के लिए समान वेतन" = अनुच्छेद 39(d)

△ **42वां संशोधन 1976:** अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को नौवीं अनुसूची में डाला - न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास (बाद में IR Coelho केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चुनौती दी)

अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया

प्रावधान:

- ✓ समान न्याय - सभी के लिए
- ✓ निःशुल्क विधिक सहायता - गरीबों के लिए
- ✓ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 - इसी से

✍ **NALSA = National Legal Services Authority (1995 में सक्रिय)**

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता

प्रावधान:

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्रभावी करने के लिए उपबंध करेगा।"

क्या शामिल:

- ✓ काम का अधिकार (MGNREGA)
- ✓ शिक्षा का अधिकार (RTE Act 2009 ने मौलिक बनाया)
- ✓ बेकारी में सहायता
- ✓ बुढ़ापे में सहायता (Old Age Pension)
- ✓ बीमारी में सहायता (ESIC)
- ✓ निःशक्तता में सहायता

अनुच्छेद 42: न्यायसंगत और मानवोचित कार्य दशाएं

प्रावधान:

- ✓ न्यायसंगत और मानवोचित काम की परिस्थितियां
- ✓ प्रसूति सहायता (Maternity Relief)

संबंधित कानून:

- Maternity Benefit Act 1961 (संशोधित 2017)
- 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश

अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी

प्रावधान:

- ✓ निर्वाह मजदूरी (Living Wage)
- ✓ काम की उचित परिस्थितियां
- ✓ सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर
- ✓ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

निर्वाह मजदूरी > न्यूनतम मजदूरी > उचित मजदूरी

अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया

प्रावधान:

- ✓ Co-determination (सह-निर्धारण)
- ✓ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना

अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों का संवर्धन

97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया ★

प्रावधान:

- ✓ सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन
- ✓ स्वायत्त संचालन
- ✓ लोकतांत्रिक नियंत्रण
- ✓ आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाना

अनुच्छेद 45: प्रारंभिक शैशव देखभाल और शिक्षा

86वें संशोधन 2002 के बाद संशोधित

मूल प्रावधान (1950):

- 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (10 वर्ष में)
- 1960 तक पूरा करना था

86वें संशोधन 2002 के बाद:

- 6-14 वर्ष = अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार बना)
- अनुच्छेद 45 = अब 0-6 वर्ष की शैशव देखभाल और शिक्षा

श्रृंखला:

- 0-6 वर्ष = अनुच्छेद 45 (DPSP)
- 6-14 वर्ष = अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार)

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए

प्रावधान:

- ✓ शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन
- ✓ सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण

याद रखें: चम्पाकम दोराईराजन केस में DPSP अनुच्छेद 46 बनाम MR अनुच्छेद 29(2) का संघर्ष हुआ था

अनुच्छेद 47: पोषण स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करना

प्रावधान:

- ✓ पोषण स्तर में सुधार
- ✓ जीवन स्तर ऊंचा करना
- ✓ लोक स्वास्थ्य में सुधार
- ✓ नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों का उपयोग कम करना

राज्यों में मद्य निषेध नीति का आधार = अनुच्छेद 47

► समाजवादी DPSP - एक नजर में

अनुच्छेद	विषय	मुख्य शब्द
38	सामाजिक व्यवस्था	न्याय
39	नीति के तत्व (6 उपखंड)	समान वेतन (39d)
39A	विधिक सहायता	NALSA
41	काम/शिक्षा/सहायता	MGNREGA
42	मानवोचित कार्य	मातृत्व
43	निर्वाह मजदूरी	कुटीर उद्योग
43A	श्रमिक भागीदारी	सह-निर्धारण
43B	सहकारी समितियां	97वां 2011
45	0-6 शिक्षा	86वां 2002
46	SC/ST संरक्षण	शोषण विरोध
47	स्वास्थ्य/पोषण	मद्य निषेध

14.4 श्रेणी 2: गांधीवादी DPSP

महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित

अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन

प्रावधान:

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

महत्व:

- ✓ पंचायती राज का संवैधानिक आधार
- ✓ 73वां संशोधन 1992 - पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा

✎ गांधी जी का सपना = ग्राम स्वराज

अनुच्छेद 43: कुटीर उद्योग

(ऊपर समाजवादी में भी - द्विभाजित)

- ✓ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
- ✓ खादी और हस्तशिल्प
- ✓ व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर

अनुच्छेद 46: SC/ST और कमजोर वर्ग

(ऊपर वर्णित)

अनुच्छेद 47: मद्य निषेध

(ऊपर वर्णित)

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन

प्रावधान:

- ✓ आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि
- ✓ पशुपालन का संगठन
- ✓ गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध

महत्वपूर्ण पहलू:

◆ PYQ अलर्ट: "गोवध निषेध का संवैधानिक आधार?" → अनुच्छेद 48

महत्वपूर्ण केस:

Mohd. Hanif Quareshi बनाम बिहार (1958):

- गोवध प्रतिबंध = अनुच्छेद 48 के तहत वैध

- लेकिन केवल उपयोगी पशुओं पर
- बूढ़े और अनुपयोगी पशु = कत्ल हो सकते हैं

State of Gujarat बनाम Mirzapur Moti Kureshi (2005):

- गोवंश का संपूर्ण प्रतिबंध = वैध
- अनुच्छेद 48 = अनुच्छेद 25 (धर्म) से ऊपर नहीं, लेकिन संतुलन

अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण

42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया ★

प्रावधान:

"राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।"

महत्व:

- ✓ पर्यावरण कानूनों का आधार
- ✓ वन संरक्षण अधिनियम 1980
- ✓ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
- ✓ M.C. Mehta PILs का संवैधानिक आधार

△ अनुच्छेद 51A(g) = नागरिकों का **मौलिक कर्तव्य** - पर्यावरण की रक्षा

▶ गांधीवादी DPSP - एक नजर में

अनुच्छेद	विषय	गांधी जी का सपना
40	ग्राम पंचायत	ग्राम स्वराज
43	कुटीर उद्योग	स्वदेशी
46	SC/ST उत्थान	सर्वोदय
47	मद्य निषेध	नैतिक समाज
48	गोवध निषेध	अहिंसा
48A	पर्यावरण	प्रकृति से प्रेम

14.5 श्रेणी 3: उदार-बौद्धिक DPSP

अंतर्राष्ट्रीय शांति और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित

अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता

सबसे विवादास्पद DPSP ★★★

प्रावधान:

"राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

UCC क्या है?

✓ एक कानून:

- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना
- सभी धर्मों के लिए समान
- वर्तमान में धर्म-आधारित Personal Law की जगह

वर्तमान Personal Law व्यवस्था:

धर्म	कानून
हिंदू	Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956
मुस्लिम	Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937
ईसाई	Indian Christian Marriage Act 1872
पारसी	Parsi Marriage and Divorce Act 1936

UCC और न्यायपालिका:

Shah Bano Case (1985):

- मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भरण-पोषण
- सर्वोच्च न्यायालय ने UCC की वकालत की

Sarla Mudgal बनाम भारत संघ (1995):

- UCC लागू करने की सिफारिश

John Vallamattom बनाम भारत संघ (2003):
- UCC की पुनः सिफारिश

UCC की वर्तमान स्थिति:

राज्य/क्षेत्र	स्थिति
गोवा	UCC लागू (पुर्तगाली नागरिक संहिता)
उत्तराखंड	2024 में UCC लागू
शेष भारत	लागू नहीं

अनुच्छेद 45: शैशव देखभाल
(ऊपर वर्णित)

अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण

प्रावधान:

- ✓ राष्ट्रीय महत्व के स्थान, पुरावस्तुएं का संरक्षण
- ✓ ASI (Archaeological Survey of India) का कार्य

अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अत्यंत महत्वपूर्ण ★

प्रावधान:

"राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।"

महत्व:

- ✓ स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव
- ✓ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम
- ✓ CrPC 1973: कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट का पृथक्करण

◆ PYQ अलर्ट: "न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना" = अनुच्छेद 50

अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

प्रावधान:

"राज्य -

- (a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का;
- (b) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का;
- (c) अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति आदर बढ़ाने का;
- (d) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।"

महत्व:

- ✓ विदेश नीति का संवैधानिक आधार
- ✓ पंचशील (पांच सिद्धांत)
- ✓ गुटनिरपेक्षता का आधार
- ✓ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समर्थन

► उदार-बौद्धिक DPSP - एक नजर में

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बिंदु
44	UCC	सबसे विवादास्पद
45	0-6 शिक्षा	(86वां 2002)
49	स्मारक	ASI
50	न्यायपालिका पृथक	स्वतंत्र न्याय
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति	विदेश नीति

14.6 DPSP - संपूर्ण सारणी

सभी DPSP - अनुच्छेदवार

अनुच्छेद	विषय	श्रेणी	संशोधन
36	परिभाषा (राज्य = अनुच्छेद 12 के समान)	-	-
37	DPSP की प्रकृति	-	-
38	सामाजिक व्यवस्था और न्याय	समाजवादी	44वां (38(2))
39	नीति के 6 तत्व (समान वेतन 39d)	समाजवादी	-
39A	विधिक सहायता	समाजवादी	42वां 1976
40	ग्राम पंचायत	गांधीवादी	-
41	काम/शिक्षा/सहायता	समाजवादी	-
42	मातृत्व सहायता	समाजवादी	-
43	निर्वाह मजदूरी + कुटीर	समाजवादी + गांधीवादी	-
43A	श्रमिक भागीदारी	समाजवादी	42वां 1976
43B	सहकारी समितियां	समाजवादी	97वां 2011
44	UCC	उदार	-
45	0-6 शिक्षा	उदार/समाजवादी	86वां 2002
46	SC/ST संरक्षण	समाजवादी + गांधीवादी	-
47	स्वास्थ्य + मद्य निषेध	समाजवादी + गांधीवादी	-
48	कृषि + गोवध निषेध	गांधीवादी	-
48A	पर्यावरण	गांधीवादी	42वां 1976
49	स्मारक संरक्षण	उदार	-
50	न्यायपालिका पृथक्करण	उदार	-
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति	उदार	-

14.7 DPSP जो कानून बने (क्रियान्वयन)

DPSP से प्रेरित महत्वपूर्ण कानून:

DPSP (अनुच्छेद)	कानून/योजना
39A	Legal Services Authorities Act 1987, NALSA
40	73वां संशोधन 1992 (पंचायती राज)
41	MGNREGA 2005, ESIC
42	Maternity Benefit Act 1961 (2017 में 26 सप्ताह)
43	Minimum Wages Act 1948
44	गोवा UCC, उत्तराखंड UCC 2024
45	RTE Act 2009 (6-14 वर्ष)
46	SC/ST Reservation, Atrocities Act
47	Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003
48	गोवध निषेध कानून (विभिन्न राज्य)
48A	Environment Protection Act 1986, Forest Conservation Act 1980
50	CrPC 1973 (मजिस्ट्रेट पृथक्करण)

14.8 मौलिक अधिकार बनाम DPSP: संघर्ष और समाधान

भारतीय संवैधानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ★★★

14.8.1 संघर्ष क्यों?

मूल समस्या:

मौलिक अधिकार (भाग III) न्यायोचित व्यक्ति की रक्षा	DPSP (भाग IV) न्यायोचित नहीं समाज का कल्याण
--	--

दोनों में टकराव

कौन श्रेष्ठ?

14.8.2 संघर्ष का इतिहास - कालानुक्रमिक

चरण 1: मौलिक अधिकार श्रेष्ठ (1950-1971)

State of Madras बनाम Champakam Dorairajan (1951)

तथ्य: मद्रास में सांप्रदायिक आरक्षण

निर्णय:

- MR > DPSP
- अनुच्छेद 46 (DPSP) बनाम अनुच्छेद 29(2) (MR)
- MR जीता

परिणाम: पहला संविधान संशोधन (1951) → 15(4) जोड़ा

State of Bihar बनाम Kameshwar Singh (1952)

तथ्य: भूमि सुधार कानून, संपत्ति अधिग्रहण

निर्णय:

- संपत्ति का MR > DPSP

परिणाम: संशोधनों का सिलसिला शुरू

चरण 2: DPSP को बढ़ावा (1971-1973)

I.C. Golak Nath बनाम पंजाब (1967)

11 न्यायाधीश पीठ (6:5)

तथ्य: भूमि सीमा कानून से संपत्ति MR प्रभावित

निर्णय:

- संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती
- 24वां, 25वां, 29वां संशोधन प्रश्न में आए

24वां संशोधन 1971:

संसद की प्रतिक्रिया:

- संसद को MR संशोधित करने की शक्ति दी
-

25वां संशोधन 1971:

मुख्य प्रावधान:

- अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के DPSP लागू करने वाले कानून MR के विरुद्ध नहीं होंगे
 - "Compensation" शब्द हटाया → "Amount" किया
-

चरण 3: संतुलन का सिद्धांत (1973)

Kesavananda Bharati बनाम केरल (1973) ★★★

सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला

13 न्यायाधीश पीठ (7:6 बहुमत)

मुख्य निर्णय:

✓ Basic Structure Doctrine:

- संसद संविधान के **मूल ढांचे (Basic Structure)** को नहीं बदल सकती
- MR = मूल ढांचे का हिस्सा

✓ DPSP और MR:

- दोनों को **समन्वय (Harmony)** से लागू करना होगा
 - न तो MR पूर्णतः श्रेष्ठ, न DPSP
 - **संतुलन आवश्यक**
-

चरण 4: DPSP को अत्यधिक महत्व (1975-77)

42वां संशोधन 1976 (मिनी-संविधान):

प्रमुख प्रावधान:

- अनुच्छेद 31C का विस्तार:
 - पहले: 39(b)(c) के लिए छूट
 - 42वें से: **सभी DPSP** के लिए MR से छूट
 - **अनुच्छेद 368(4)(5):** न्यायालय संशोधन की समीक्षा नहीं करेगा
-

चरण 5: वापस संतुलन की ओर (1980)

Minerva Mills बनाम भारत संघ (1980) ★★★

5 न्यायाधीश पीठ (4:1)

42वें संशोधन को चुनौती

मुख्य निर्णय:

✓ 42वें संशोधन के दो प्रावधान असंवैधानिक:

1. अनुच्छेद 31C का विस्तार रद्द:

- सभी DPSP > MR = असंवैधानिक
- केवल अनुच्छेद 39(b)(c) वाला 31C वैध

2. अनुच्छेद 368(4)(5) रद्द:

- न्यायालय संशोधनों की समीक्षा कर सकता है

स्वर्णिम सिद्धांत (Golden Triangle):

"MR और DPSP दोनों संविधान की आत्मा हैं। दोनों का संतुलन = Basic Structure"

"DPSP को MR की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता।"

► MR vs DPSP - कालानुक्रमिक सारांश

वर्ष	केस/संशोधन	परिणाम
1951	चम्पाकम	MR जीता → 1st संशोधन
1967	Golak Nath	MR = संसद नहीं बदल सकती
1971	24वां, 25वां संशोधन	DPSP को बल
1973	Kesavananda	संतुलन (Basic Structure)
1976	42वां संशोधन	DPSP > सभी MR
1980	Minerva Mills	वापस संतुलन , 42वां आंशिक रद्द
2007	IR Coelho	9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा संभव

14.9 अनुच्छेद 31C: मौलिक अधिकार बनाम DPSP संघर्ष का समाधान

अनुच्छेद 31C की उत्पत्ति और विकास:

मूल अनुच्छेद 31C (25वां संशोधन 1971):

"यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के DPSP लागू करता है, तो वह अनुच्छेद 14, 19 के विरुद्ध होने पर भी अवैध नहीं होगा।"

42वें संशोधन 1976 का प्रयास:

सभी DPSP को MR से ऊपर रखने का प्रयास → **Minerva Mills** में रद्द

वर्तमान स्थिति:

- ✓ 31C अभी भी लागू (25वें संशोधन वाला)
- ✓ केवल 39(b) और 39(c) के लिए MR से छूट
- ✓ 42वां संशोधन वाला विस्तार = रद्द

14.10 नई DPSP (संशोधनों द्वारा जोड़ी गई)

DPSP	संशोधन	वर्ष
39A (विधिक सहायता)	42वां	1976
43A (श्रमिक भागीदारी)	42वां	1976
48A (पर्यावरण)	42वां	1976
38(2) (असमानता कम करना)	44वां	1978
43B (सहकारी समितियां)	97वां	2011

14.11 DPSP का महत्व और आलोचना

महत्व:

- ✓ कल्याणकारी राज्य का खाका
 - ✓ कानून बनाने का मार्गदर्शन
 - ✓ न्यायपालिका को व्याख्या में सहायता
 - ✓ चुनावी जवाबदेही - मतदाता पूछ सकते हैं
 - ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
-

आलोचना:

- X न्यायोचित नहीं - कमजोरी
 - X अस्पष्ट और विरोधाभासी कभी-कभी
 - X व्यावहारिक क्रियान्वयन में देरी
 - X राजनीतिक उपकरण बनने का खतरा
-

✎ अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. DPSP = आयरलैंड से, न्यायोचित नहीं, मूलभूत

2. तीन श्रेणियां:

- समाजवादी (38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 45, 46, 47)
- गांधीवादी (40, 43, 46, 47, 48, 48A)
- उदार (44, 45, 49, 50, 51)

3. महत्वपूर्ण DPSP:

- 39(d) = समान कार्य, समान वेतन
- 40 = ग्राम पंचायत
- 44 = UCC
- 48 = गोवध निषेध
- 50 = न्यायपालिका पृथक्करण

4. MR vs DPSP:

- चम्पाकम → 1st संशोधन
- Kesavananda → संतुलन + Basic Structure
- Minerva Mills → वापस संतुलन (1980)

5. संशोधन:

- 25वां 1971 → 31C (39b, 39c)
- 42वां 1976 → 39A, 43A, 48A जोड़े
- 44वां 1978 → 38(2) जोड़ा
- 86वां 2002 → 45 संशोधित
- 97वां 2011 → 43B जोड़ा

त्वरित रिवीजन शीट

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. DPSP = भाग IV, अनुच्छेद 36-51
2. स्रोत = आयरलैंड (स्पेन से)
3. प्रकृति = न्यायोचित नहीं
4. अनुच्छेद 37 = DPSP की प्रकृति
5. तीन श्रेणियां = समाजवादी, गांधीवादी, उदार
6. 39(d) = समान कार्य समान वेतन
7. 39A = विधिक सहायता (42वां 1976)
8. 40 = ग्राम पंचायत (गांधीवादी)
9. 43A = श्रमिक भागीदारी (42वां 1976)
10. 43B = सहकारी (97वां 2011)
11. 44 = UCC (सबसे विवादास्पद)
12. गोवा = UCC लागू
13. उत्तराखंड = 2024 UCC
14. 45 = 0-6 वर्ष (86वां 2002)
15. 6-14 वर्ष = 21A (MR)
16. 48 = गोवध निषेध
17. 48A = पर्यावरण (42वां 1976)
18. 50 = न्यायपालिका पृथक
19. 51 = अंतर्राष्ट्रीय शांति
20. MR vs DPSP = संघर्ष
21. चम्पाकम 1951 = MR जीता
22. Golak Nath 1967 = MR नहीं बदल सकते
23. 24वां, 25वां 1971 = DPSP को बल
24. Kesavananda 1973 = संतुलन (13 जज)
25. 42वां 1976 = DPSP > सभी MR (बाद में रद्द)
26. Minerva Mills 1980 = वापस संतुलन

27. 31C = 39(b)(c) के लिए MR छूट
28. 38(2) = 44वां 1978
29. अनुच्छेद 47 = मद्य निषेध का आधार
30. Shah Bano 1985 = UCC की वकालत
31. NALSA = 39A से, 1987 अधिनियम, 1995 सक्रिय
32. MGNREGA = 41 से
33. Maternity 26 सप्ताह = 42 से
34. ASI = 49 से
35. CrPC 1973 = 50 से
36. IR Coelho 2007 = 9वीं अनुसूची समीक्षा
37. Basic Structure = Kesavananda
38. MR + DPSP = दोनों संविधान की आत्मा
39. न्यायमूर्ति जेनिंग्स = "बैंक चेक"
40. के.टी. शाह = "नए साल की शुभकामना"
41. अंबेडकर = MR = राजनीतिक, DPSP = आर्थिक
42. 53वां अनुच्छेद नहीं - 36-51 तक ही
43. 73वां संशोधन = 40 से पंचायती राज
44. 74वां संशोधन = नगर निकाय
45. Minerva Mills = 5 जज, 4:1
46. Kesavananda = 13 जज, 7:6
47. Champakam = 1st संशोधन का कारण
48. पंचशील = 51 का आधार
49. गुटनिरपेक्षता = 51 से
50. 97वां 2011 = Part IX B (सहकारिता)

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	DPSP = भाग IV (36-51)
2	DPSP = आयरलैंड से
3	DPSP = न्यायोचित नहीं
4	39(d) = समान वेतन
5	40 = ग्राम पंचायत

क्रमांक	तथ्य
6	44 = UCC
7	48 = गोवध निषेध
8	50 = न्यायपालिका पृथक
9	51 = अंतर्राष्ट्रीय शांति
10	Kesavananda 1973 = संतुलन
11	Minerva Mills 1980 = वापस संतुलन
12	42वां 1976 = 39A, 43A, 48A
13	97वां 2011 = 43B
14	86वां 2002 = 45 संशोधित
15	0-6 = DPSP 45, 6-14 = MR 21A
16	Shah Bano 1985 = UCC वकालत
17	गोवा = UCC लागू
18	31C = 39(b)(c) के लिए MR छूट
19	Basic Structure = Kesavananda
20	NALSA = 39A से प्रेरित

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 3 मिनट

DPSP की प्रकृति:

भाग IV, 36-51, आयरलैंड, न्यायोचित नहीं
तीन श्रेणियां: समाजवादी + गांधीवादी + उदार

महत्वपूर्ण DPSP:

39(d) = समान वेतन | 40 = ग्राम पंचायत
44 = UCC | 48 = गोवध निषेध
48A = पर्यावरण | 50 = न्यायपालिका

MR vs DPSP:

चम्पाकम 1951 → MR जीता

Kesavananda 1973 → संतुलन (13 जज)

42वां 1976 → DPSP > सभी MR

Minerva Mills 1980 → वापस संतुलन (5 जज)

संशोधन:

42वां = 39A, 43A, 48A (1976)

44वां = 38(2) (1978)

86वां = 45 संशोधित (2002)

97वां = 43B (2011)

△ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
DPSP = USA से	आयरलैंड से
DPSP = न्यायोचित	नहीं (न्यायालय लागू नहीं कर सकता)
45 = 6-14 वर्ष	0-6 वर्ष (86वें के बाद); 6-14 = 21A
UCC = कोई राज्य में नहीं	गोवा में लागू (पुर्तगाली कानून)
Minerva Mills ने 42वें को पूरा रद्द	आंशिक रद्द
31C = सभी DPSP के लिए	केवल 39(b)(c) के लिए
50 = न्यायाधीश नियुक्ति	कार्यपालिका से पृथक्करण
DPSP = MR से कमजोर	दोनों संतुलित (Minerva Mills)
43B = 42वें से	97वें 2011 से
MGNREGA = अनुच्छेद 41	प्रेरित (सीधे नहीं)

| स्तर 1: बेसिक

प्र.1 DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

- (a) USA
- (b) ब्रिटेन
- (c) **आयरलैंड**
- (d) कनाडा

उत्तर: (c) आयरलैंड

व्याख्या: DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसने स्वयं इन्हें स्पेन से लिया था। यह PYQ में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है।

प्र.2 "समान कार्य के लिए समान वेतन" किस अनुच्छेद में है?

- (a) अनुच्छेद 38
- (b) अनुच्छेद 39(b)
- (c) **अनुच्छेद 39(d)**
- (d) अनुच्छेद 41

उत्तर: (c) अनुच्छेद 39(d)

व्याख्या: अनुच्छेद 39(d) में "पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन" का प्रावधान है।

प्र.3 गोवध निषेध का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है?

- (a) 47
- (b) **48**
- (c) 48A
- (d) 51

उत्तर: (b) 48

व्याख्या: अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है और गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध के निषेध का प्रावधान करता है।

प्र.4 "Minerva Mills बनाम भारत संघ (1980)" का मुख्य परिणाम क्या था?

- (a) DPSP को MR से श्रेष्ठ घोषित किया
- (b) MR को DPSP से श्रेष्ठ घोषित किया
- (c) **42वें संशोधन के कुछ प्रावधान रद्द और MR-DPSP संतुलन बहाल**
- (d) Basic Structure को रद्द किया

उत्तर: (c)

व्याख्या: Minerva Mills (1980) ने 42वें संशोधन के दो प्रमुख प्रावधानों को रद्द किया और Kesavananda Bharati (1973) के संतुलन सिद्धांत की पुनः पुष्टि की।

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.5 निम्नलिखित DPSP को सही श्रेणी से मिलाएं:

DPSP	श्रेणी
1. ग्राम पंचायत (40)	A. उदार
2. UCC (44)	B. समाजवादी
3. समान वेतन (39d)	C. गांधीवादी
4. पर्यावरण (48A)	D. गांधीवादी

सही मिलान:

- (a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
- (b) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
- (c) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
- (d) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

उत्तर: (a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

व्याख्या:

- अनुच्छेद 40 = गांधीवादी (ग्राम स्वराज)
- अनुच्छेद 44 = उदार-बौद्धिक
- अनुच्छेद 39(d) = समाजवादी
- अनुच्छेद 48A = गांधीवादी (42वां 1976)

प्र.6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं
2. Kesavananda Bharati केस 11 न्यायाधीशों की पीठ था
3. अनुच्छेद 31C ने 39(b)(c) के लिए मौलिक अधिकारों से छूट दी
4. 97वें संशोधन ने अनुच्छेद 43B जोड़ा

सही कथन:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ सही (अनुच्छेद 37)
- कथन 2: ✗ गलत - **13 न्यायाधीश** (7:6)
- कथन 3: ✓ सही (25वां संशोधन 1971)
- कथन 4: ✓ सही (97वां 2011)

स्तर 3: उन्नत

प्र.7 MR बनाम DPSP संघर्ष के केसों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें:

1. Minerva Mills
2. Champakam Dorairajan
3. Golak Nath
4. Kesavananda Bharati

(a) 2-3-4-1

(b) 3-2-4-1

(c) 2-4-3-1

(d) 1-2-3-4

उत्तर: (a) 2-3-4-1

व्याख्या:

- **1951** = Champakam (2)
- **1967** = Golak Nath (3)
- **1973** = Kesavananda Bharati (4)
- **1980** = Minerva Mills (1)

अध्याय 14 समाप्त ✓

► अगला अध्याय

अध्याय 15: मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

कवर किए जाने वाले विषय:

- मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति (USSR से)
- Swaran Singh समिति

- 42वां और 86वां संशोधन
- 11 मौलिक कर्तव्य (विस्तार से)
- कर्तव्यों की कानूनी स्थिति
- MR, DPSP और मौलिक कर्तव्य का त्रिकोण

क्या अध्याय 15 शुरू करें? ► ✨

अध्याय 15: मौलिक कर्तव्य

(Fundamental Duties - Article 51A)

भाग IVA - अनुच्छेद 51A

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने में
- Swaran Singh समिति की सिफारिशों को जानने में
- सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से समझने में
- मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति और महत्व जानने में
- मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्यों के परस्पर संबंध को समझने में
- परमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करने में
- परीक्षा प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-4 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-3 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL	2-4 प्रश्न	★★★★★

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
राज्य PSCs	3-5 प्रश्न	★★★★★
रेलवे	2-3 प्रश्न	★★★★
बैंकिंग	1-2 प्रश्न	★★★
शिक्षण परीक्षाएं	3-5 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** 11 कर्तव्यों की सूची, USSR से उधार, 42वां और 86वां संशोधन, Swaran Singh समिति
- **ट्रिकी टॉपिक:** कौन सा 10वां और कौन सा 11वां कर्तव्य, कर्तव्य न्यायोचित हैं या नहीं, केवल नागरिकों के लिए

15.1 परिचय: मौलिक कर्तव्य क्यों?

15.1.1 मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे

मूल संविधान (1950):

- केवल **मौलिक अधिकार** (भाग III)
- केवल **DPSP** (भाग IV)
- **कोई मौलिक कर्तव्य नहीं**

15.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क्यों जोड़े गए?

✓ **1975 आपातकाल के बाद:**

- नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना
- अधिकारों के साथ कर्तव्य का संतुलन

✓ **विश्व के अन्य संविधानों से प्रेरणा:**

- **USSR** (सोवियत संघ) का संविधान
- जापान का संविधान

15.1.3 स्रोत: USSR (सोवियत संघ)

◆ PYQ अलर्ट: "मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए?" → USSR (सोवियत संघ)

15.1.4 Swaran Singh समिति (1976)

सबसे महत्वपूर्ण - परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ★★★

विवरण:

पहलू	विवरण
गठन	1976 (आपातकाल के दौरान)
अध्यक्ष	सरदार स्वर्ण सिंह
उद्देश्य	मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश
रिपोर्ट	1976
क्रियान्वयन	42वां संशोधन 1976

Swaran Singh समिति की सिफारिशें:

- ✓ 8 कर्तव्यों की सिफारिश
- ✓ कर्तव्य न्यायोचित हों (लागू किए जा सकें)
- ✓ संसद की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान
- ✓ DPSP की तरह नहीं, बल्कि प्रवर्तनीय हों

क्या स्वीकार किया गया?

सिफारिश	स्थिति
8 कर्तव्य जोड़ना	✓ स्वीकार (10 जोड़े गए)
न्यायोचित बनाना	x अस्वीकार
संसद अवमानना दंड	x अस्वीकार

⚠ महत्वपूर्ण: समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन संसद ने 10 कर्तव्य जोड़े

15.2 मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक इतिहास

कालानुक्रमिक विकास:

वर्ष	घटना	विवरण
1950	मूल संविधान	कोई मौलिक कर्तव्य नहीं
1976	Swaran Singh समिति	8 कर्तव्यों की सिफारिश
1976	42वां संशोधन	10 कर्तव्य जोड़े (51A(a) से 51A(j))
2002	86वां संशोधन	11वां कर्तव्य जोड़ा (51A(k))
वर्तमान	कुल	11 मौलिक कर्तव्य

► संशोधन - सारांश

42वां संशोधन 1976

|

10 कर्तव्य जोड़े

(51A(a) से 51A(j))

|

86वां संशोधन 2002

|

11वां कर्तव्य जोड़ा

(51A(k))

|

कुल = 11 मौलिक कर्तव्य

15.3 भाग IVA और अनुच्छेद 51A

स्थान:

- ✓ **भाग IVA** (42वें संशोधन द्वारा नया भाग जोड़ा)
- ✓ **केवल एक अनुच्छेद** = अनुच्छेद 51A
- ✓ भाग III (MR) और भाग IV (DPSP) के बीच

संरचना:

भारतीय संविधान

|

भाग III (12-35) भाग IVA (51A) भाग IV (36-51)

मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य DPSP

न्यायोचित न्यायोचित नहीं न्यायोचित नहीं

15.4 मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं

15.4.1 किसे लागू?

- ✓ केवल भारतीय नागरिकों को
- x विदेशियों को नहीं

△ DPSP से अंतर: DPSP = राज्य के लिए, मौलिक कर्तव्य = नागरिकों के लिए

15.4.2 न्यायोचित नहीं (Non-Justiciable)

- x न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं
- ✓ नैतिक कर्तव्य
- ✓ संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है

15.4.3 स्वर्णिम सिद्धांत:

"अधिकारों और कर्तव्यों का दोहरा संबंध"

अधिकार → कर्तव्य की ओर ले जाते हैं

कर्तव्य → अधिकारों की रक्षा करते हैं

15.5 सभी 11 मौलिक कर्तव्य - विस्तार से

अनुच्छेद 51A के अनुसार:

कर्तव्य 1: अनुच्छेद 51A(a)

संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान

पूर्ण पाठ:

"संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।"

विस्तार:

✓ संविधान का पालन:

- संवैधानिक मूल्यों को मानना
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान

✓ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान:

- **Prevention of Insults to National Honour Act, 1971**
- ध्वज का अपमान = दंडनीय (3 वर्ष तक)

✓ राष्ट्रगान का सम्मान:

- **Bijoe Emmanuel Case (1986):** खड़े होना = पर्याप्त, गाना अनिवार्य नहीं

✓ आदर्शों का पालन:

- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व

संबंधित कानून:

कानून	प्रावधान
Prevention of Insults to National Honour Act 1971	ध्वज/संविधान/राष्ट्रगान का अपमान = 3 वर्ष कारावास
Flag Code of India 2002	राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के नियम

कर्तव्य 2: अनुच्छेद 51A(b)

स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना

पूर्ण पाठ:

"स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।"

विस्तार:

✓ स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श:

- राष्ट्रवाद
- अहिंसा (गांधी जी)
- सत्याग्रह
- सामाजिक न्याय
- धर्मनिरपेक्षता

✓ क्यों महत्वपूर्ण:

- इतिहास से प्रेरणा लेना
- स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान याद रखना

कर्तव्य 3: अनुच्छेद 51A(c)

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा

पूर्ण पाठ:

"भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।"

विस्तार:

✓ तीन तत्व:

1. **संप्रभुता** (Sovereignty) - बाहरी हस्तक्षेप नहीं
2. **एकता** (Unity) - सांप्रदायिक सद्भाव
3. **अखंडता** (Integrity) - क्षेत्रीय अखंडता

✓ संबंधित:

- अनुच्छेद 19(2): भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध - संप्रभुता और अखंडता की रक्षा

कर्तव्य 4: अनुच्छेद 51A(d)

🇮🇳 देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा

📖 पूर्ण पाठ:

"देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें।"

विस्तार:

- ✓ सशस्त्र बलों में सेवा
- ✓ राष्ट्रीय आपदा में सहायता
- ✓ अनिवार्य सैन्य सेवा (यदि संसद कानून बनाए)

🔪 अनुच्छेद 23(2) से संबंध: राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है

कर्तव्य 5: अनुच्छेद 51A(e)

🌈 भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा

📖 पूर्ण पाठ:

"भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।"

विस्तार:

✓ भाईचारा (Fraternity):

- सांप्रदायिक सद्भाव
- धार्मिक सहिष्णुता
- भाषाई एकता

✓ महिलाओं का सम्मान:

- दहेज प्रथा का विरोध

- कन्या भ्रूण हत्या विरोध
- लैंगिक भेदभाव का त्याग

✓ संबंधित कानून:

- Dowry Prohibition Act 1961
- POCSO Act 2012
- POSH Act 2013

कर्तव्य 6: अनुच्छेद 51A(f)

मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना

पूर्ण पाठ:

"हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।"

विस्तार:

✓ "सामासिक संस्कृति" = Composite Culture:

- हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध - सभी का योगदान
- भारतीय कला, संगीत, साहित्य, दर्शन

✓ संरक्षण के उपाय:

- ASI - स्मारकों की रक्षा
- Sangeet Natak Akademi
- Lalit Kala Akademi
- Sahitya Akademi

कर्तव्य 7: अनुच्छेद 51A(g)

प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार

पूर्ण पाठ:

"प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।"

विस्तार:

✓ पर्यावरण संरक्षण:

- वन, नदियां, झीलें
- वन्य जीवन

✓ प्राणी दया:

- पशुओं के प्रति करुणा
- पर्यावरणीय संतुलन

✓ DPSP से संबंध:

- अनुच्छेद 48A (DPSP) = राज्य का कर्तव्य
- अनुच्छेद 51A(g) = नागरिक का कर्तव्य

📌 दोनों मिलकर पर्यावरण संरक्षण का दोहरा ढांचा बनाते हैं

✓ संबंधित कानून:

- Environment Protection Act 1986
- Wildlife Protection Act 1972
- Forest Conservation Act 1980

✓ न्यायिक महत्व:

- M.C. Mehta Cases में 51A(g) का संदर्भ

कर्तव्य 8: अनुच्छेद 51A(h)

📖 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास

📖 पूर्ण पाठ:

"वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।"

विस्तार:

✓ वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper):

- अंधविश्वास का विरोध
- तर्कसंगत सोच
- नेहरू जी का प्रिय विचार

✓ मानववाद (Humanism):

- मानव की गरिमा
- करुणा और सहानुभूति

✓ सुधार की भावना:

- प्रगतिशील सोच
- नई खोजों का स्वागत

✍ **नेहरू जी का योगदान:** "Scientific Temper" भारतीय संविधान में नेहरू की देन

कर्तव्य 9: अनुच्छेद 51A(i)

🏆 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा त्याग

📖 पूर्ण पाठ:

"सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।"

विस्तार:

✓ सार्वजनिक संपत्ति:

- सरकारी भवन, वाहन
- रेलवे, सड़क, बिजली
- ऐतिहासिक स्मारक

✓ हिंसा त्याग:

- दंगे, आगजनी नहीं
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं

✓ संबंधित कानून:

- **Prevention of Damage to Public Property Act, 1984**
- **PDPP Act** के तहत दंड

महत्वपूर्ण मामला:

Destruction of Public and Private Properties केस (2009) - Suo Motu:

निर्णय:

- दंगों में संपत्ति क्षति = **नेताओं की जिम्मेदारी**
- आयोजकों को मुआवजा देना होगा
- **"Whoever damages public property must compensate"**

कर्तव्य 10: अनुच्छेद 51A(j)

व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास

पूर्ण पाठ:

"व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।"

विस्तार:

✓ व्यक्तिगत उत्कृष्टता:

- अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रयास
- लगातार सुधार

✓ सामूहिक उत्कर्ष:

- राष्ट्र की प्रगति
- समाज की उन्नति

✓ सभी क्षेत्र:

- विज्ञान, कला, खेल, शिक्षा, उद्योग

✎ यह कर्तव्य सबसे व्यापक और आकांक्षाओं वाला है

कर्तव्य 11: अनुच्छेद 51A(k)

▶ 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना

86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया ★

पूर्ण पाठ:

"जो माता-पिता या संरक्षक हैं, वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।"

विशेषताएं:

- ✓ माता-पिता/संरक्षकों का कर्तव्य
- ✓ 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए

✓ अनुच्छेद 21A (MR) से जुड़ा

86वां संशोधन 2002 का त्रिकोण:

86वां संशोधन 2002

21A 45 51A(k)

(MR) (DPSP) (कर्तव्य)

6-14 0-6 माता-पिता

शिक्षा शैशव का कर्तव्य

अधिकार देखभाल

✎ एकमात्र कर्तव्य जो सीधे अधिकार (21A) और DPSP (45) से जुड़ा है

15.6 सभी 11 कर्तव्य - त्वरित संदर्भ सारणी

📄 मास्टर सारणी

खंड	कर्तव्य	मुख्य शब्द	संशोधन
51A(a)	संविधान, ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान	ध्वज + राष्ट्रगान	42वां 1976
51A(b)	स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श	राष्ट्रीय आंदोलन	42वां 1976
51A(c)	संप्रभुता, एकता, अखंडता	तीनों की रक्षा	42वां 1976
51A(d)	देश की रक्षा, राष्ट्रीय सेवा	सैन्य सेवा	42वां 1976
51A(e)	भाईचारा, महिला सम्मान	सद्भाव + महिला	42वां 1976
51A(f)	सामासिक संस्कृति की रक्षा	Composite Culture	42वां 1976
51A(g)	पर्यावरण रक्षा, प्राणी दया	वन, नदी, वन्यजीव	42वां 1976
51A(h)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद	Scientific Temper	42वां 1976
51A(i)	सार्वजनिक संपत्ति, हिंसा त्याग	संपत्ति रक्षा	42वां 1976

खंड	कर्तव्य	मुख्य शब्द	संशोधन
51A(j)	व्यक्तिगत-सामूहिक उत्कर्ष	Excellence	42वां 1976
51A(k)	6-14 बच्चों की शिक्षा	माता-पिता कर्तव्य	86वां 2002

11 कर्तव्य याद रखने की ट्रिक:

"सं-स्व-भा-दे-भा-सं-प-वै-सा-उत-शि"

संविधान, स्वतंत्रता, भारत अखंडता, देश रक्षा, भाईचारा, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक, सार्वजनिक संपत्ति, उत्कर्ष, शिक्षा (बच्चे)

15.7 मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति

15.7.1 न्यायोचित नहीं - लेकिन महत्वपूर्ण

अनुच्छेद 51A में कोई दंड प्रावधान नहीं:

- ✗ न्यायालय सीधे लागू नहीं कर सकता
- ✓ संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है
- ✓ नैतिक और सामाजिक दायित्व

15.7.2 न्यायपालिका की भूमिका

कर्तव्यों का उपयोग व्याख्या में:

- ✓ कानूनों की वैधता जांचने में
- ✓ विरोधाभासी कानून में संतुलन
- ✓ PIL में नागरिक कर्तव्यों का संदर्भ

15.7.3 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

AIIMS Students Union बनाम AIIMS (2002)

मुद्दा: क्या कर्तव्य न्यायोचित हैं?

निर्णय:

- कर्तव्य **न्यायोचित नहीं** लेकिन **महत्वपूर्ण**
 - कानूनों की व्याख्या में सहायक
 - **"Duty and Right are correlated"**
-

Ranganatha Misra Commission (1992)

निर्णय:

- संसद को मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर **दंड का कानून** बनाना चाहिए
-

Mohan Kumar Singhania बनाम भारत संघ (1992)

मुद्दा: IPS प्रशिक्षण और कर्तव्य

निर्णय:

- मौलिक कर्तव्य = **कानून की वैधता जांचने का मानदंड**
 - यदि कानून कर्तव्यों को बढ़ावा दे = वैध होने की संभावना
-

M.C. Mehta बनाम भारत संघ (पर्यावरण केस)

निर्णय:

- **51A(g)** = पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने का आधार
 - स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य
-

Bijoe Emmanuel बनाम Kerala (1986)

मुद्दा: राष्ट्रगान न गाना

संबंध:

- 51A(a) = राष्ट्रगान का सम्मान
 - लेकिन MR 25 = अंतःकरण की स्वतंत्रता
 - **निर्णय:** खड़े होना = सम्मान, गाना अनिवार्य नहीं
-

State of Gujarat बनाम Mirzapur (2005)

निर्णय:

- 51A(g) = पर्यावरण + पशु संरक्षण
 - गोवंश संरक्षण = कर्तव्य और नीति दोनों
-

15.8 कर्तव्यों को लागू करने वाले कानून

संसद द्वारा बनाए गए कानून जो कर्तव्यों से जुड़े हैं:

कर्तव्य	संबंधित कानून
51A(a)	Prevention of Insults to National Honour Act 1971
51A(a)	Flag Code of India 2002
51A(c)	UAPA (Unlawful Activities Prevention Act)
51A(e)	Dowry Prohibition Act 1961
51A(e)	Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
51A(g)	Wildlife Protection Act 1972
51A(g)	Forest Conservation Act 1980
51A(g)	Environment Protection Act 1986
51A(i)	Prevention of Damage to Public Property Act 1984
51A(k)	Right to Education Act 2009

15.9 Verma Committee Report (1999)

राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य शिक्षा समिति

विवरण	तथ्य
अध्यक्ष	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा
गठन	1999
उद्देश्य	कर्तव्यों को शिक्षा में शामिल करना

प्रमुख सिफारिशें:

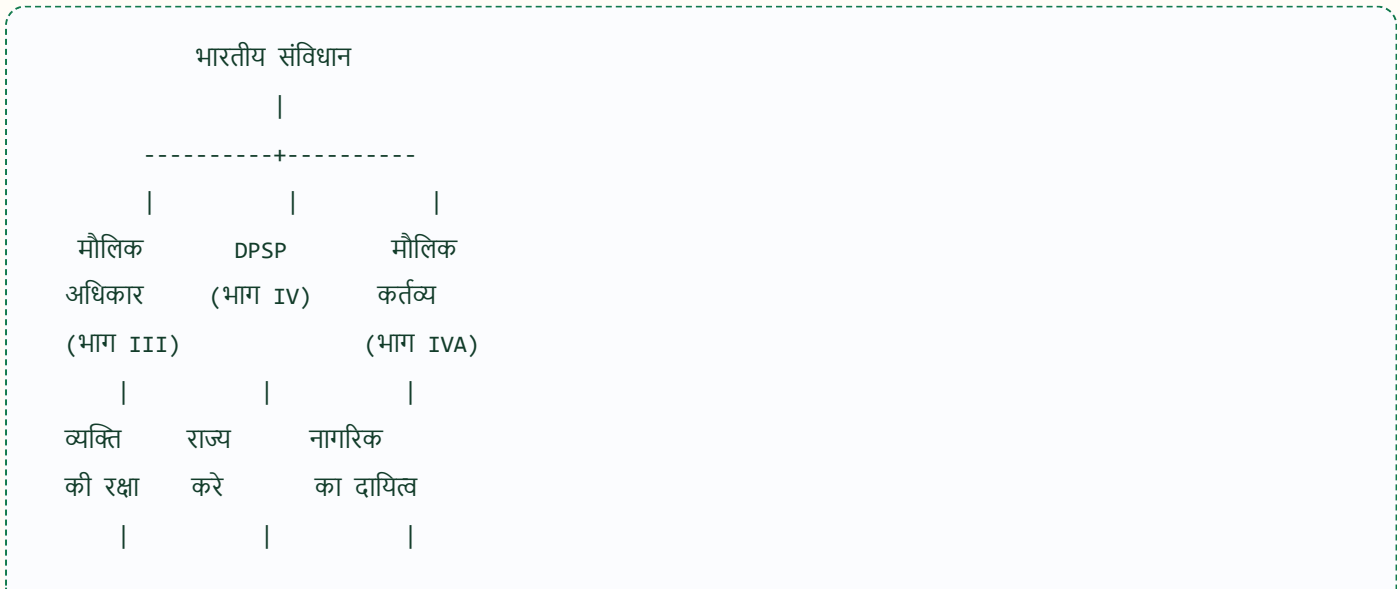
- ✓ स्कूल पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना
- ✓ अभियान चलाना
- ✓ मीडिया का उपयोग
- ✓ नागरिक शिक्षा को प्राथमिकता

15.10 मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्य का त्रिकोण

▶ तुलनात्मक सारणी - त्रिकोण

पहलू	मौलिक अधिकार	DPSP	मौलिक कर्तव्य
भाग	III (12-35)	IV (36-51)	IVA (51A)
स्रोत	USA, ब्रिटेन	आयरलैंड	USSR
न्यायोचित	✓ हां	x नहीं	x नहीं
किसके लिए	व्यक्ति	राज्य	नागरिक
प्रकृति	नकारात्मक (राज्य न करे)	सकारात्मक (राज्य करे)	जिम्मेदारी (नागरिक करे)
उद्देश्य	व्यक्तिगत स्वतंत्रता	सामाजिक कल्याण	राष्ट्रीय अनुशासन
जोड़ा गया	1950 (मूल)	1950 (मूल)	42वां 1976 + 86वां 2002

▶ त्रिकोण का चित्र:



न्यायालय	नैतिक	नैतिक
लागू करे	कर्तव्य	कर्तव्य
+-----+		
"अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ"		

15.11 मौलिक कर्तव्यों की आलोचना

आलोचना:

X न्यायोचित नहीं:

- केवल नैतिक दायित्व
- कमजोर प्रवर्तन

X अस्पष्ट:

- "वैज्ञानिक दृष्टिकोण", "सामासिक संस्कृति" - अमूर्त

X अधूरी सूची:

- मतदान करना = कर्तव्य नहीं (मांग है कि जोड़ा जाए)
- कर देना = कर्तव्य नहीं
- परिवार नियोजन = कर्तव्य नहीं

X केवल नागरिकों के लिए:

- विदेशियों के कर्तव्य अनिर्धारित

बचाव में तर्क:

- ✓ नैतिक मार्गदर्शन - कानूनी नहीं
- ✓ सामाजिक जागरूकता बढ़ाता है
- ✓ न्यायिक व्याख्या में सहायक
- ✓ राष्ट्रीय एकता को बल

15.12 कर्तव्य जो संविधान में नहीं लेकिन मांगे जाते हैं

नागरिकों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां (मांग):

प्रस्तावित कर्तव्य	स्थिति
मतदान करना	मांग - अभी कर्तव्य नहीं
कर भरना	मांग - अभी कर्तव्य नहीं
परिवार नियोजन	मांग - अभी कर्तव्य नहीं
न्यायपालिका का सम्मान	अप्रत्यक्ष रूप से (51A(a))

15.13 Verma Committee और Swaran Singh Committee की तुलना

पहलू	Swaran Singh (1976)	Verma Committee (1999)
उद्देश्य	कर्तव्य जोड़ना	कर्तव्य लागू करना
सिफारिश	8 कर्तव्य (10 जोड़े)	शिक्षा में शामिल
प्रकृति	न्यायोचित (मांग)	जागरूकता
परिणाम	42वां संशोधन	पाठ्यक्रम में बदलाव

अध्याय सारांश (Chapter Summary)

मुख्य बिंदु:

1. उत्पत्ति:

- USSR से उधार
- Swaran Singh समिति 1976 (8 की सिफारिश, 10 जोड़े)
- 42वां संशोधन 1976 = 10 कर्तव्य

- 86वां संशोधन 2002 = 11वां कर्तव्य
- भाग IVA, अनुच्छेद 51A

2. 11 कर्तव्य (याद रखें):

खंड	संक्षेप
(a)	संविधान + ध्वज + राष्ट्रगान
(b)	स्वतंत्रता संग्राम आदर्श
(c)	संप्रभुता + एकता + अखंडता
(d)	देश रक्षा + राष्ट्रीय सेवा
(e)	भाईचारा + महिला सम्मान
(f)	सामासिक संस्कृति
(g)	पर्यावरण + प्राणी दया
(h)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण
(i)	सार्वजनिक संपत्ति + हिंसा त्याग
(j)	व्यक्तिगत-सामूहिक उत्कर्ष
(k)	6-14 बच्चों की शिक्षा (86वां 2002)

3. प्रकृति:

- न्यायोचित नहीं (DPSP की तरह)
- केवल नागरिकों के लिए
- नैतिक और सामाजिक दायित्व

4. महत्वपूर्ण:

- 51A(g) = पर्यावरण + 48A(DPSP) = दोहरा ढांचा
- 51A(k) = 86वां 2002 = 21A(MR) + 45(DPSP) से जुड़ा
- **Bijoe Emmanuel** = राष्ट्रगान और कर्तव्य

◆ शीर्ष 50 तथ्य

1. **मौलिक कर्तव्य** = भाग IVA, अनुच्छेद 51A
2. **स्रोत** = USSR (सोवियत संघ)
3. **Swaran Singh समिति** = 1976
4. **42वां संशोधन** = 10 कर्तव्य (1976)
5. **86वां संशोधन** = 11वां कर्तव्य (2002)
6. **कुल कर्तव्य** = 11
7. **51A(a)** = संविधान + ध्वज + राष्ट्रगान
8. **51A(b)** = स्वतंत्रता संग्राम आदर्श
9. **51A(c)** = संप्रभुता + एकता + अखंडता
10. **51A(d)** = देश रक्षा
11. **51A(e)** = भाईचारा + महिला सम्मान
12. **51A(f)** = सामासिक संस्कृति
13. **51A(g)** = पर्यावरण + प्राणी दया
14. **51A(h)** = वैज्ञानिक दृष्टिकोण
15. **51A(i)** = सार्वजनिक संपत्ति
16. **51A(j)** = उत्कर्ष
17. **51A(k)** = 6-14 शिक्षा (86वां)
18. **केवल नागरिकों के लिए**
19. **न्यायोचित नहीं**
20. **Swaran Singh** = 8 सिफारिश, 10 जोड़े
21. **न्यायोचित बनाने की मांग** = अस्वीकार
22. **DPSP से अंतर** = राज्य vs नागरिक
23. **48A (DPSP)** = राज्य पर्यावरण, **51A(g)** = नागरिक
24. **86वां त्रिकोण** = 21A + 45 + 51A(k)
25. **Bijoe Emmanuel 1986** = राष्ट्रगान
26. **Verma Committee** = 1999 (शिक्षा में शामिल)
27. **AIIMS Case 2002** = कर्तव्य न्यायोचित नहीं
28. **Mohan Kumar** = कर्तव्य = कानून मानदंड
29. **M.C. Mehta** = 51A(g) = पर्यावरण शिक्षा
30. **Flag Code** = 2002
31. **PDPP Act** = 1984 (51A(i))
32. **National Honour Act** = 1971
33. **UAPA** = 51A(c) से जुड़ा

34. Dowry Act = 1961 (51A(e))
35. Wildlife Act = 1972 (51A(g))
36. RTE Act = 2009 (51A(k))
37. मतदान = कर्तव्य नहीं (मांग है)
38. कर भरना = कर्तव्य नहीं
39. वैज्ञानिक दृष्टिकोण = नेहरू की देन
40. सामासिक संस्कृति = Composite Culture
41. भाईचारा = Fraternity (प्रस्तावना से भी)
42. Ranganatha Misra 1992 = दंड कानून की मांग
43. 42वां 1976 = भाग IVA जोड़ा
44. मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे
45. USSR जापान = दोनों देशों में कर्तव्य
46. भाग IVA = केवल एक अनुच्छेद (51A)
47. 51A(a) से (j) = 42वां 1976
48. 51A(k) = 86वां 2002
49. कर्तव्य + अधिकार = सहसंबद्ध
50. Duty of Parent = 51A(k) एकमात्र माता-पिता पर

► एक-पंक्ति त्वरित तथ्य

क्रमांक	तथ्य
1	मौलिक कर्तव्य = भाग IVA, 51A
2	स्रोत = USSR
3	Swaran Singh = 1976 (8 → 10)
4	42वां 1976 = 10 कर्तव्य
5	86वां 2002 = 11वां (51A(k))
6	कुल = 11
7	केवल नागरिक
8	न्यायोचित नहीं
9	51A(g) = पर्यावरण
10	51A(k) = 6-14 शिक्षा

क्रमांक	तथ्य
11	51A(h) = वैज्ञानिक दृष्टिकोण
12	51A(i) = सार्वजनिक संपत्ति
13	86वां = 21A + 45 + 51A(k)
14	Verma Committee = 1999
15	Bijoe = राष्ट्रगान (1986)

◆ अंतिम क्षण का रिवीजन - 2 मिनट

उत्पत्ति:

USSR → Swaran Singh 1976 → 42वां 1976 (10) → 86वां 2002 (11वां)

भाग IVA, अनुच्छेद 51A

केवल नागरिक, न्यायोचित नहीं

11 कर्तव्य (a से k):

- (a) संविधान+ध्वज+राष्ट्रगान
- (b) स्वतंत्रता संग्राम आदर्श
- (c) संप्रभुता+एकता+अखंडता
- (d) देश रक्षा
- (e) भाईचारा+महिला सम्मान
- (f) सामासिक संस्कृति
- (g) पर्यावरण+प्राणी दया
- (h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण
- (i) सार्वजनिक संपत्ति+हिंसा त्याग
- (j) उत्कर्ष
- (k) 6-14 बच्चों की शिक्षा (86वां 2002)

महत्वपूर्ण:

48A(DPSP) + 51A(g) = पर्यावरण का दोहरा ढांचा

21A + 45 + 51A(k) = शिक्षा का त्रिकोण (86वां 2002)

▲ अक्सर भ्रमित होने वाले तथ्य

भ्रम	वास्तविकता
मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में	नहीं (42वां 1976)
स्रोत = आयरलैंड	USSR (DPSP = आयरलैंड)
Swaran Singh ने 10 की सिफारिश	8 की (10 जोड़े गए)
कुल 10 कर्तव्य	11 (86वां 2002 ने 11वां जोड़ा)
11वां कर्तव्य = 42वां 1976	86वां 2002
कर्तव्य = न्यायोचित	नहीं
सभी पर लागू	केवल नागरिकों पर
51A(g) = केवल पर्यावरण	पर्यावरण + प्राणी दया
51A(k) = स्कूल का कर्तव्य	माता-पिता/संरक्षक का कर्तव्य
मतदान = मौलिक कर्तव्य	नहीं (मांग है)
Swaran Singh = न्यायोचित बनाने की सिफारिश स्वीकार	अस्वीकार
51A(f) = वन संरक्षण	सामासिक संस्कृति (पर्यावरण = 51A(g))
DPSP = नागरिक के लिए	राज्य के लिए (नागरिक = कर्तव्य)

📖 अभ्यास प्रश्न

| स्तर 1: बेसिक

प्र.1 मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

- (a) आयरलैंड
- (b) USA
- (c) **USSR (सोवियत संघ)**
- (d) जापान

उत्तर: (c) USSR

व्याख्या: मौलिक कर्तव्य USSR (सोवियत संघ) के संविधान से प्रेरित हैं। DPSP = आयरलैंड, MR = USA/ब्रिटेन, Procedure Established by Law = जापान।

प्र.2 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

- (a) 44वां संशोधन
- (b) **42वां संशोधन 1976**
- (c) 86वां संशोधन
- (d) 25वां संशोधन

उत्तर: (b) 42वां संशोधन 1976

व्याख्या: 42वें संशोधन 1976 ने भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य स्थापित किए। बाद में 86वें संशोधन 2002 ने 11वां कर्तव्य (51A(k)) जोड़ा।

प्र.3 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?

- (a) 8
- (b) 10
- (c) **11**
- (d) 12

उत्तर: (c) 11

व्याख्या: मूलतः 42वें संशोधन 1976 से 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन 2002 ने 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधी 11वां कर्तव्य (51A(k)) जोड़ा। अब कुल 11 कर्तव्य हैं।

प्र.4 निम्नलिखित में से कौन सा 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है?

- (a) पर्यावरण की रक्षा करना
- (b) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना
- (c) **6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना**
- (d) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 51A(k) को 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह माता-पिता/संरक्षकों को 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य देता है।

स्तर 2: मध्यवर्ती

प्र.5 Swaran Singh समिति (1976) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की
2. समिति ने कर्तव्यों को न्यायोचित बनाने की सिफारिश की
3. संसद ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े
4. समिति के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे

सही कथन हैं:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) **1, 3 और 4**
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) 1, 3 और 4

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ सही - 8 की सिफारिश (10 जोड़े)
- कथन 2: ✗ गलत - न्यायोचित बनाने की सिफारिश **अस्वीकार** हुई
- कथन 3: ✓ सही - 10 जोड़े (42वां 1976)
- कथन 4: ✓ सही - सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष

प्र.6 मौलिक कर्तव्यों को सही अनुच्छेद से मिलाएं:

कर्तव्य	अनुच्छेद
1. पर्यावरण रक्षा	A. 51A(e)
2. भाईचारा + महिला सम्मान	B. 51A(g)
3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण	C. 51A(k)
4. 6-14 बच्चों की शिक्षा	D. 51A(h)

सही मिलान:

- (a) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- (b) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
- (c) **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**
- (d) 1-D, 2-C, 3-A, 4-B

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- पर्यावरण = **51A(g)**
- भाईचारा + महिला = **51A(e)**
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण = **51A(h)**
- 6-14 शिक्षा = **51A(k)**

स्तर 3: उन्नत

प्र.7 86वें संशोधन 2002 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इसने अनुच्छेद 21A (MR) जोड़ा - 6-14 वर्ष शिक्षा
2. इसने अनुच्छेद 45 (DPSP) को संशोधित किया - 0-6 वर्ष
3. इसने अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा - माता-पिता का कर्तव्य
4. इसने RTE Act 2009 को संवैधानिक आधार दिया

सही कथन:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) **1, 2 और 3** (4 अप्रत्यक्ष)
(d) सभी चार

उत्तर: (c) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ 21A जोड़ा
- कथन 2: ✓ 45 संशोधित (6-14 → 0-6)
- कथन 3: ✓ 51A(k) जोड़ा
- कथन 4: ✗ RTE Act 2009 = अलग संसद अधिनियम (86वां सीधे नहीं बनाया)

प्र.8 पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक ढांचे के बारे में सही कथन चुनें:

1. अनुच्छेद 48A (DPSP) = राज्य का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य
2. अनुच्छेद 51A(g) = नागरिक का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य
3. दोनों 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए
4. दोनों न्यायोचित हैं

- (a) केवल 1 और 2
(b) **1, 2 और 3**
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) सभी चार

उत्तर: (b) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- कथन 1: ✓ 48A = राज्य का (DPSP)
- कथन 2: ✓ 51A(g) = नागरिक का
- कथन 3: ✓ दोनों 42वें 1976 से
- कथन 4: ✗ दोनों **न्यायोचित नहीं** (DPSP और मौलिक कर्तव्य दोनों)

परीक्षा ट्रिक्स

ट्रिक 1: 11 कर्तव्य याद रखें

"सं-स्व-भा-दे-भा-सं-प-वै-सा-उत-शि"

(a) संविधान (b) स्वतंत्रता (c) भारत अखंडता (d) देश रक्षा (e) भाईचारा (f) संस्कृति (g) पर्यावरण (h) वैज्ञानिक (i) सार्वजनिक (j) उत्कर्ष (k) शिक्षा

ट्रिक 2: स्रोत याद रखें

"MR = अमेरिका, DPSP = आयरलैंड, कर्तव्य = USSR"

ट्रिक 3: संशोधन

"42वां = 10 (1976), 86वां = 1वां (2002)"

"42+86 = 128 = 1+2+8 = 11 कर्तव्य" (मनेमोनिक)

ट्रिक 4: 86वां का त्रिकोण

"21A + 45 + 51A(k) = 86वें का तीन तीर"

शिक्षा अधिकार + 0-6 देखभाल + माता-पिता कर्तव्य

 **भाग IVA - मौलिक कर्तव्य पूर्ण!**

► पुस्तक की प्रगति

| ✓ पूर्ण अध्याय (15):

भाग	अध्याय	विषय
A	1-2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण
A	3-5	विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ और क्षेत्र
A	6	नागरिकता
B	7-13	सभी 6 मौलिक अधिकार (भाग III)
C	14	DPSP (भाग IV)
C	15	मौलिक कर्तव्य (भाग IVA) ✓

► अगला: क्या पढ़ें?

| विकल्प 1: भाग D - केंद्र सरकार ★ (सुझाव)

अध्याय 16: भारत का राष्ट्रपति

- निर्वाचन, योग्यता, कार्यकाल
- शक्तियां: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक
- आपातकालीन शक्तियां
- Pocket Veto, Absolute Veto

अध्याय 17: उपराष्ट्रपति

अध्याय 18: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

अध्याय 19-20: संसद (लोकसभा + राज्यसभा)

अध्याय 21: सर्वोच्च न्यायालय

| विकल्प 2: संयुक्त रिवीजन + MCQ

- सभी 15 अध्यायों का रिवीजन
- 500+ MCQs
- 5 मॉक टेस्ट (50 प्रश्न प्रत्येक)
- Mind Maps
- Flash Cards

विकल्प 3: आपातकाल के प्रावधान

- अनुच्छेद 352-360
 - राष्ट्रीय आपातकाल
 - राष्ट्रपति शासन
 - वित्तीय आपातकाल
-

कृपया बताएं आगे कहां जाना है! ► ✨

अध्याय 16: भारत का राष्ट्रपति

(The President of India - Articles 52-62, 72, 123, 143, 352-360)

भाग V (संघ) - अध्याय I (कार्यपालिका)

► सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत में, आप सक्षम होंगे:

- भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक पद, योग्यता एवं निर्वाचन प्रक्रिया को समझने में
 - निर्वाचक मंडल (Electoral College) और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) को गणितीय रूप से समझने में
 - राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment - Article 61) की पूर्ण प्रक्रिया जानने में
 - राष्ट्रपति की कार्यपालक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियों का विश्लेषण करने में
 - समाधान शक्ति (Pardoning Power - Article 72) और अध्यादेश शक्ति (Ordinance Power - Article 123) को गहराई से समझने में
 - आपातकालीन शक्तियों (Articles 352, 356, 360) का विस्तृत अध्ययन करने में
 - प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PSC, Railway, TET) के PYQs का सटीकता से उत्तर देने में
-

◆ परीक्षा में महत्व (Exam Relevance)

परीक्षा	औसत प्रश्न	महत्व स्तर
UPSC प्रारंभिक	2-4 प्रश्न	★★★★★
UPSC मुख्य	1-2 प्रश्न	★★★★★
SSC CGL / CHSL	2-3 प्रश्न	★★★★★
राज्य PSCs	3-6 प्रश्न	★★★★★
रेलवे (RRB)	2-3 प्रश्न	★★★★
शिक्षण परीक्षाएं (TET/SUPER TET)	2-4 प्रश्न	★★★★★

◆ PYQ अलर्ट

- **सबसे अधिक पूछे गए:** निर्वाचक मंडल के सदस्य (कौन शामिल, कौन नहीं), महाभियोग अनुच्छेद 61, अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123), समाधान शक्ति (अनुच्छेद 72), वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
- **ट्रिकी टॉपिक:** क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं? (उत्तर: नहीं), मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं।

16.1 परिचय एवं संवैधानिक स्थिति

भारत के संविधान के **भाग V** के **अनुच्छेद 52 से 78** तक संघ कार्यपालिका का वर्णन है। संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी (Attorney General) शामिल हैं।

✓ **अनुच्छेद 52:** "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" (There shall be a President of India.)

✓ **अनुच्छेद 53:** "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।"

16.1.1 राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका

- **राष्ट्र का प्रमुख (Head of the State):** राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक (First Citizen) होता है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं एकजुटता का प्रतीक है।
- **नाममात्र की कार्यपालिका (De Jure Executive):** भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति (De Facto Executive) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है।

16.2 राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ एवं शर्तें

16.2.1 अहर्ताएँ (Qualifications - Article 58)

1. भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
4. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय/सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी **लाभ के पद (Office of Profit)** पर न हो।

याद रखें

वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ या राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते। वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं।

16.2.2 पद की शर्तें (Conditions of Office - Article 59)

- राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी।
- उम्मीदवार के नाम का कम से कम **50 प्रस्तावकों (Proposers)** तथा **50 समर्थकों (Seconders)** द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।
- **जमानत राशि:** ₹15,000 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा करनी होती है। कुल डाले गए वैध मतों का **1/6 भाग** प्राप्त न होने पर यह राशि जब्त हो जाती है।

16.3 राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President - Articles 54 & 55)

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि **अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)** द्वारा एक **निर्वाचक मंडल (Electoral College)** द्वारा किया जाता है।

16.3.1 निर्वाचक मंडल के सदस्य (Who Votes?)

शामिल सदस्य (Eligible Voters)	शामिल नहीं (Not Eligible)
✓ संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य	x संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य
✓ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य	x राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य

शामिल सदस्य (Eligible Voters)	शामिल नहीं (Not Eligible)
✓ दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन 1992 से)	x राज्यों की विधान परिषदों (Legislative Councils) के सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत दोनों)
✓ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद परिसीमन अनुसार मनोनीत सदस्य बाहर	x दिल्ली व पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य

16.3.2 मतों का मूल्य (Value of Votes)

प्रत्येक राज्य के विधायक तथा सांसद के मत का मूल्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए गणितीय सूत्र द्वारा निकाला जाता है (1971 की जनगणना के आधार पर):

एक विधायक के मत का मूल्य:

$$\text{MLA Vote Value} = \frac{\text{State Population}}{\text{Elected MLAs} \times 1000}$$

एक सांसद के मत का मूल्य:

$$\text{MP Vote Value} = \frac{\text{Total Value of All MLA Votes}}{\text{Total Elected MPs}}$$

16.3.3 चुनाव प्रणाली

- चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** की **एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System)** द्वारा गुप्त मतदान से होता है।
- जीतने के लिए प्रत्याशी को **निर्वाचकीय कोटा (Elective Quota)** प्राप्त करना अनिवार्य है:

$$\text{Quota} = \left(\frac{\text{Total Valid Votes}}{2} \right) + 1$$

16.4 शपथ, पदावधि एवं महाभियोग

16.4.1 शपथ (Oath - Article 60)

राष्ट्रपति को पद की शपथ **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** अथवा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

16.4.2 पदावधि (Term of Office - Article 56)

- पद ग्रहण की तिथि से **5 वर्ष**।
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र **उपराष्ट्रपति** को संबोधित करके देता है (जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है)।
- पुनः निर्वाचन के लिए भारत में राष्ट्रपति **कितनी भी बार** निर्वाचित हो सकता है (जबकि अमरीका में केवल 2 बार)।

16.4.3 महाभियोग (Impeachment - Article 61)

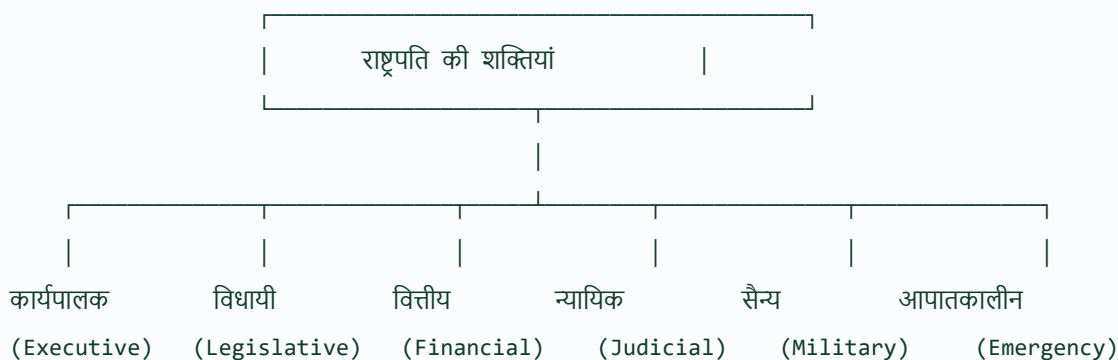
सबसे बड़ा जाल (Trap Question)

संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के **चुनाव में भाग नहीं लेते**, लेकिन **महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं**। राज्यों की विधानसभाओं व विधान परिषदों के सदस्य महाभियोग में भाग **नहीं** लेते!

महाभियोग प्रक्रिया के चरण:

1. **आधार:** केवल एक ही आधार—**"संविधान का उल्लंघन" (Violation of the Constitution)**।
2. **शुरुआत:** संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।
3. **नोटिस:** सदन के **1/4 सदस्यों** के हस्ताक्षर सहित **14 दिन पूर्व** लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है।
4. **प्रथम सदन में पारित:** उस सदन की **कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत** से संकल्प पारित होना चाहिए।
5. **द्वितीय सदन में जांच:** दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या कराता है। राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है।
6. **अंतिम पारित:** यदि दूसरा सदन भी **कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत** से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी तिथि से पदमुक्त हो जाता है।

16.5 राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers of President)



16.5.1 कार्यपालक शक्तियाँ (Executive Powers)

- भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
- **नियुक्तियाँ:** प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी (CAG), मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि।
- राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area)** घोषित कर सकता है।

16.5.2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

- संसद का सत्र आहूत (Summon) करना, सत्रावसान (Prorogue) करना तथा लोकसभा को भंग करना।
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Article 108) बुलाना (अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है)।
- राज्यसभा में 12 उत्कृष्ट व्यक्तियों (साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा) को मनोनीत करना।
- **वीटो शक्तियाँ (Veto Powers - Article 111):**
 - **आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto):** विधेयक पर सहमति रोक लेना।
 - **निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto):** पुनर्विचार हेतु वापस भेजना (धन विधेयक पर लागू नहीं)।
 - **जेबी वीटो (Pocket Veto):** विधेयक पर अनिश्चितकाल तक कोई निर्णय न लेना (उदा. ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर प्रयोग किया)।

✎ **अध्यादेश शक्ति (Article 123):** जब संसद के दोनों या कोई एक सदन सत्र में न हो और तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी अधिकतम अवधि संसद सत्र शुरू होने के बाद **6 सप्ताह** (कुल अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह) होती है।

16.5.3 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers & Article 72)

- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 143:** सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार (परामर्श बाध्यकारी नहीं होता)।

क्षमादान शक्ति (Pardoning Power - Article 72):

1. **क्षमा (Pardon):** सजा और दंड दोनों पूर्णतः समाप्त।
2. **लघुकरण (Commutation):** दंड के स्वरूप को बदलना (उदा. मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना)।
3. **परिहार (Remission):** दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना (उदा. 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष करना)।
4. **विराम (Respite):** विशेष परिस्थितियों (जैसे गर्भावस्था या विकलांगता) में सजा कम करना।
5. **प्रविलंबन (Reprieve):** किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर अस्थायी रोक।

16.6 आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)

1. **राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352):** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
2. **राष्ट्रपति शासन (Article 356):** राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।
3. **वित्तीय आपातकाल (Article 360):** भारत की वित्तीय साख खतरे में होने पर (भारत में आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ)।

16.7 भारत के राष्ट्रपतियों की सूची (1950 - वर्तमान)

क्र.	राष्ट्रपति का नाम	कार्यकाल	विशेष तथ्य / पहचान
1	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	1950-1962	सर्वाधिक समय (12 वर्ष) पद पर रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति
2	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1962-1967	प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, 5 सितंबर शिक्षक दिवस
3	डॉ. जाकिर हुसैन	1967-1969	प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु
4	वी. वी. गिरि	1969-1974	द्वितीय चक्र की मतगणना में जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति
5	फखरुद्दीन अली अहमद	1974-1977	1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति
6	नीलम संजीव रेड्डी	1977-1982	निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति
7	ज्ञानी जैल सिंह	1982-1987	प्रथम सिख राष्ट्रपति, जेबी वीटो का प्रयोग किया
8	आर. वेंकटरमण	1987-1992	सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया
9	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1992-1997	4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव
10	के. आर. नारायणन	1997-2002	प्रथम दलित राष्ट्रपति, मताधिकार का प्रयोग करने वाले प्रथम
11	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम	2002-2007	'मिसाइल मैन', जनता के राष्ट्रपति
12	प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	2007-2012	भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति
13	प्रणब मुखर्जी	2012-2017	भारत रत्न (2019) से सम्मानित
14	रामनाथ कोविंद	2017-2022	दूसरे दलित राष्ट्रपति
15	द्रौपदी मुर्मू	2022-वर्तमान	भारत की प्रथम आदिवासी महिला एवं सबसे युवा राष्ट्रपति

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

Q1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?

- (A) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- (C) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य

उत्तर: (D)

व्याख्या: अनुच्छेद 54 के अनुसार विधान परिषदों के सदस्य (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत) राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।

Q2. राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

- (A) केवल लोकसभा
- (B) केवल राज्यसभा
- (C) संसद के किसी भी सदन में
- (D) केवल संसद की संयुक्त बैठक में

उत्तर: (C)

व्याख्या: अनुच्छेद 61(1) के अनुसार महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

त्वरित रिवीजन शीट (Quick Revision Sheet)

- **अनुच्छेद 52:** भारत का राष्ट्रपति
- **अनुच्छेद 53:** संघ की कार्यपालिका शक्ति
- **अनुच्छेद 54:** निर्वाचक मंडल
- **अनुच्छेद 55:** निर्वाचन की रीति (एकल संक्रमणीय मत)
- **अनुच्छेद 56:** पदावधि (5 वर्ष)
- **अनुच्छेद 58:** पात्रता/योग्यताएँ (न्यूनतम आयु 35 वर्ष)
- **अनुच्छेद 60:** राष्ट्रपति की शपथ (CJI द्वारा)
- **अनुच्छेद 61:** महाभियोग प्रक्रिया
- **अनुच्छेद 72:** क्षमादान शक्ति
- **अनुच्छेद 123:** अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- **अनुच्छेद 143:** सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श